

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ THỊ BÍCH THUY

**BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI
SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM
TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ**

LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC

Hà Nội - 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ THỊ BÍCH THỦY

**BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI
SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM
TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ**

Chuyên ngành: Luật quốc tế

Mã số: 9 38 01 08

LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

- 1. PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp**
- 2. TS. Trần Minh Ngọc**

Hà Nội - 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu và trích dẫn nêu trong Luận án đảm bảo độ tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, chính xác, trung thực và được trích dẫn theo đúng quy định. Những kết luận khoa học của Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận án này.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Lê Thị Bích Thủy

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp và TS. Trần Minh Ngọc, những người đã hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện luận án này. Mặc dù với lịch làm việc dày đặc nhưng các Thầy đã dành cho em những buổi nói chuyện quý báu và những lời khuyên thật bổ ích, truyền cho em những kinh nghiệm và niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học.

Với tất cả lòng biết ơn, em xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đọc lại, sửa chữa cho bản nháp của luận án, những đồng nghiệp, bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện luận án.

Em xin dành cho bố mẹ, gia đình và những người thân yêu... đã luôn bao bọc, đồng hành cùng em trong suốt những năm tháng qua. Không có họ, em không bao giờ có thể đi đến đích của sự thành công.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ASEAN	Association of South – East Asian Nation	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
BBCGQSDSC		Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
BLDS		Bộ luật Dân sự năm 2015
Công ước Paris	Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883	Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
ĐU'QT		Điều ước quốc tế
EPO	European Patent Office	Cơ quan Sáng chế Châu Âu
EPC	European Patent Convention	Công ước Sáng chế Châu Âu
EVFTA	European-Vietnam Free Trade Agreement	Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
GPHI		Giải pháp hữu ích
HIV - AIDS	Human immunodeficiency virus	Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người do nhiễm phải virus
Luật SHTT		Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009
NOIP	National Office of Intellectual Property (of Vietnam)	Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

PCT	Patent Cooperation Treaty	Hiệp ước Hợp tác sáng chế
QCN	Human rights	Quyền con người
R&D	Research & Development	Hoạt động nghiên cứu và phát triển
SCLQĐDP	Pharmaceutical inventions	Sáng chế liên quan đến dược phẩm
SHTT		Sở hữu trí tuệ
SHCN		Sở hữu công nghiệp
Thuốc Generic		Thuốc được sản xuất tương tự với thuốc gốc đã hết thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
TPP	Trans-Pacific Partnership Agreement	Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
UNDP	United Nations Development Programme	Chương trình phát triển Liên hợp quốc
USPTO	United States Patent and Trademark Office	Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế thế giới
WTO	World Trade Organization	Tổ chức Thương mại thế giới
WIPO	World Intellectual Property Organization	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC, BẢNG BIỂU CỦA LUẬN ÁN

Phụ lục 1	Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam từ năm 1981 đến nay
Phụ lục 2	Bảng biểu về tầm quan trọng của việc bảo hộ bằng sáng chế để phát triển các sản phẩm sáng tạo ở các ngành công nghiệp khác nhau
Phụ lục 3	Tóm lược vụ việc điển hình về BBCGQSDSC tại Việt Nam
Phụ lục 4	Tóm lược vụ việc điển hình về BBCGQSDSC tại Ấn Độ
Phụ lục 5	Tóm lược tranh chấp về thời hạn bảo hộ sáng chế trong khuôn khổ WTO (Canada-Term of Patent Protection)
Phụ lục 6	Bằng sáng chế liên quan đến dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam
Phụ lục 7	Ví dụ đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Cơ quan sáng chế Châu Âu EPO
Phụ lục 8	Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế
Phụ lục 9	Mẫu tờ khai chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
Phụ lục 10	Mẫu tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
Phụ lục 11	Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Phụ lục 12	Chi phí dành cho nghiên cứu – phát triển về thuốc mới của một số hãng dược hàng đầu thế giới
Phụ lục 13	Thống kê tình hình đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm giai đoạn từ năm 1981 đến hết 2018
Phụ lục 14	Bản án của TANDCC tại TP Hồ Chí Minh số 41/2020/DS-PT ngày 28/7/2020 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế (sáng chế liên quan đến dược phẩm).

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC, BẢNG BIỂU CỦA LUẬN ÁN	v
MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI VÀ Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.....	7
1.1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố liên quan đến đề tài Luận án	7
1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài Luận án	7
1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến đề tài Luận án	13
1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án	16
1.2.1 Về khái niệm ““sáng chế liên quan đến được phẩm””	16
1.2.2 Về đặc trưng của “sáng chế liên quan đến được phẩm”	17
1.2.3 Về cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với “sáng chế liên quan đến được phẩm”	18
1.2.4. Về cơ sở lý luận của việc hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng SCLQĐDP vì sức khỏe cộng đồng.....	19
1.2.5. Về các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP và hạn chế quyền của chủ sở hữu đối với SCLQĐDP	20
1.2.6. Về thực tiễn bảo hộ và cân bằng cán cân lợi ích trong việc cung cấp chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP	22
1.3. Đánh giá chung về những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài và những vấn đề Luận án cần tiếp tục nghiên cứu	22
1.3.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu.....	22
1.3.2. Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu trong Luận án	23
1.4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu của Luận án.....	25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	27
CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỢC PHẨM	29

2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến dược phẩm	29
2.1.1. Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm.....	29
2.1.2. Đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến dược phẩm	40
2.1.3. Các dạng yêu cầu bảo hộ điển hình của sáng chế liên quan đến dược phẩm ..	49
2.1.4. Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm (pharmaceutical test data).....	53
2.2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.....	55
2.2.1. Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.....	56
2.2.2. Cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.....	58
2.3. Cơ sở pháp lý để tiến hành bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm	66
2.3.1. Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.....	67
2.3.2. Pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.....	75
2.3.3. Mối quan hệ tương tác giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm	82
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	86
CHƯƠNG 3. PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM.....	88
3.1. Nguyên tắc pháp lý quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm	88
3.2. Phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm	90
3.2.1. Phạm vi sáng chế được bảo hộ.....	90
3.2.2. Điều kiện bảo hộ.....	97
3.2.3. Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm	104
3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng sáng chế liên quan đến dược phẩm .	107

3.3.1. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm	107
3.3.2. Nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm.....	114
3.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm.....	115
3.4. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....	123
3.4.1. Nhận xét chung	123
3.4.2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....	124
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	129
CHƯƠNG 4. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỢC PHẨM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ..	130
4.1. Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm	130
4.1.1. Giai đoạn phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung từ năm 1981 đến năm 1986	130
4.1.2. Giai đoạn đổi mới và bước đầu hội nhập quốc tế từ năm 1987 cùng với dấu mốc Bộ luật Dân sự 1995 ra đời.....	132
4.1.3. Giai đoạn hội nhập quốc tế đầy đủ, toàn diện và mạnh mẽ từ khi có Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đến nay.....	135
4.2. Thực trạng pháp luật hiện hành về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam.....	136
4.2.1. Điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....	136
4.2.2. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....	140
4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm.....	144
4.2.4. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....	152

4.3. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam	156
4.3.1. <i>Tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam</i>	<i>156</i>
4.3.2. <i>Tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm</i>	<i>160</i>
4.4. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế	163
4.4.1. <i>Phương hướng chung</i>	<i>163</i>
4.4.2. <i>Một số giải pháp về xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế</i>	<i>169</i>
4.4.3. <i>Các giải pháp khác về thực thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.....</i>	<i>182</i>
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4	187
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN	191
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	192

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Từ lâu, dược phẩm đã trở thành một vũ khí không thể thiếu trong cuộc chiến đấu của loài người chống lại bệnh tật. Việc sử dụng dược phẩm là một nhu cầu thiết yếu trong sự tồn tại của loài người. Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người năm 1948 do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố đã khẳng định quyền được bảo vệ sức khỏe là một trong những quyền cơ bản của con người, trong đó có một bộ phận không thể thiếu chính là quyền tiếp cận dược phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, một vấn đề đặt ra không kém phần bức thiết chính là việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sáng chế, trong đó có các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm vì quyền SHTT cũng được công nhận là một trong những quyền cơ bản của con người cần phải được tôn trọng. Dưới góc độ pháp luật về SHTT, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình và bán dược phẩm có chứa sáng chế hoặc dược phẩm được sản xuất từ quy trình được bảo hộ sáng chế với giá cao để thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển sáng chế cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên dưới góc độ của người bệnh, nhất là những người bị các bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong thời gian dài như HIV/AIDS, ung thư, viêm gan, tim mạch, thận mãn tính..., giá dược phẩm quá cao cản trở quá trình chữa bệnh của họ, khiến tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Ngoài ra, nếu phải chi trả một số tiền lớn cho thuốc chữa bệnh trong thời gian dài có thể đẩy bệnh nhân và gia đình của họ vào tình trạng đói nghèo. Cân bằng giữa việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sáng chế liên quan đến dược phẩm và vấn đề tiếp cận thuốc thực sự là một bài toán hóc búa đối với mọi quốc gia, nhất là đối với những quốc gia đang phát triển và kém phát triển.

Là một quốc gia đang phát triển và là nước chịu rất nhiều dịch bệnh như cúm gia cầm, HIV/AIDS, lao, sốt rét cũng như các bệnh tiểu đường, ung thư... Việt Nam cũng là một trong mười quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu. Trên thực tế, nhu cầu chữa bệnh của người dân là rất lớn, nhưng chi phí cho chữa bệnh của người dân còn thấp mà giá thành dược phẩm thì quá cao. Giá dược phẩm tăng cao là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là việc thiết lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm sáng chế liên quan đến dược phẩm trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, Đảng ta vẫn nhấn mạnh rằng phát triển đất nước cần phải đi

kèm với đảm bảo những vấn đề an sinh xã hội cho người dân, trong đó có vấn đề sức khỏe, y tế cộng đồng. Quan điểm này của Đảng đã được quán triệt và cụ thể hóa trong Quyết định số 122/QĐ-TT ngày 10-01-2013 về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó khẳng định quan điểm *"... kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển con người nói chung và sức khỏe con người nói riêng, là cơ sở để khẳng định tăng trưởng kinh tế không chỉ gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách mà còn cần được bảo đảm trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, bền vững là yêu cầu khách quan và chỉ có giá trị khi nó có tác động tích cực đến cuộc sống của nhân dân, đến sức khỏe của cộng đồng..."*

Bên cạnh yêu cầu của người dân trong bảo vệ sức khỏe, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ *"tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"*. Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ đưa ra đòi hỏi gắt gao các quốc gia phải xây dựng chế độ bảo hộ quyền SHTT có hiệu quả, trong đó có đối tượng là các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm y tế. Bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm đối tượng là các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm cũng như nông hóa phẩm với những đặc thù riêng và sự bảo hộ cao hơn luôn là một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất trong các cuộc đàm phán đa phương về SHTT trên toàn thế giới và đến nay vẫn chưa đến hồi kết.

Thiết lập chế độ bảo hộ mạnh mẽ cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm y tế là một bước quan trọng để đưa Việt Nam tiến sâu vào vòng xoáy hội nhập. Tuy nhiên điều đó dường như lại vô hình chung đẩy đại bộ phận người dân Việt Nam với mức thu nhập trung bình và thấp ra xa hơn khả năng được tiếp cận các tiến bộ khoa học y dược để phòng và chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y. Trên bàn cân lợi ích giữa một bên là đòi hỏi khách quan của tiến trình hội nhập và điều kiện để chuyển giao công nghệ với một bên là nhu cầu thiết yếu của đại bộ phận người dân trong việc tiếp

cận để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm như thế nào và hiện thực hóa hệ thống đó trên thực tế bằng các biện pháp thực thi ra sao? Thực sự quan tâm đến vấn đề này, tác giả đã lựa chọn đề tài để xây dựng luận án báo cáo kết quả chương trình nghiên cứu sinh của mình là: *“Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”*.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

* Mục đích của Luận án là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm ở Việt Nam hiện nay, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng như phát huy giá trị của nhóm đối tượng này ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

* Để đạt được mục đích nói trên, Luận án được xây dựng thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

- *Một là* nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về sáng chế liên quan đến dược phẩm với tư cách là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nằm trong phạm trù quyền SHTT (khái niệm, đặc điểm, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phân biệt với những đối tượng có liên quan...).

- *Hai là* tập trung tìm hiểu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia tiêu biểu về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.

- *Cuối cùng*, trên cơ sở tìm hiểu các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện việc bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam, đề tài đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật của Việt Nam về vấn đề này theo hướng tương thích và đảm bảo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong tương quan đảm bảo quyền lợi tiếp cận thuốc đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong bối cảnh hội nhập diễn ra mạnh mẽ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung đi vào nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của một số nước trên thế giới và các điều ước quốc tế về

vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm như vấn đề xác lập, duy trì cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.

Với đối tượng nghiên cứu nêu trên, luận án xác định phạm vi nghiên cứu như sau:

- Các vấn đề lý luận trọng tâm liên quan đến bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm như khái niệm, đặc trưng, cơ sở lý luận và ý nghĩa của việc bảo hộ quyền SHTT của đối tượng này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;
- Quy định của pháp luật một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm;
- Quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm bắt đầu từ năm 1981 đến nay, có sự so sánh, liên hệ với pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia tiêu biểu theo các khuynh hướng khác nhau;
- Đánh giá thực trạng trong việc cấp văn bằng bảo hộ và thực thi chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm ở Việt Nam hiện tại;
- Cuối cùng đưa ra những đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật cũng như hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu sử dụng trong Luận án

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bên cạnh đó là vận dụng những quan điểm chỉ đạo, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phát triển lĩnh vực SHTT trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở phương pháp luận nói trên, trong quá trình nghiên cứu, đề tài có sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh kết hợp với phương pháp thống kê mô hình hóa. Cụ thể:

- Các phương pháp truyền thống như phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu các quy định của các Điều ước quốc tế, pháp luật của các quốc gia và luật thực định của Việt Nam; đặc biệt luận án chú trọng phương pháp so sánh luật học để xem xét và đánh giá những quy định của pháp luật Việt Nam trong mối liên hệ với pháp luật các quốc gia và pháp luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

- Bên cạnh đó, phương pháp thống kê mô hình hóa được sử dụng một cách có hiệu quả và phù hợp nhằm minh chứng sáng tỏ cho các vấn đề mà đề tài nghiên cứu và trình bày như việc thống kê các số liệu về tình hình đăng ký và giải quyết đơn đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm; mô hình hóa quy trình xử lý đơn cũng như làm nổi bật những điểm đặc trưng trong quy trình xử lý đơn của sáng chế liên quan đến dược phẩm; tổng hợp số liệu về tình hình xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế; các bảng biểu tổng hợp so sánh...

5. Những đóng góp mới của Luận án

5.1. Những đóng góp về mặt lý luận

- Luận án là công trình đầu tiên tiếp cận toàn diện các vấn đề lý luận trọng tâm liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm, cụ thể: (i) làm rõ nội hàm khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm cùng những đặc trưng của đối tượng này; (ii) phân biệt đối tượng sáng chế liên quan đến dược phẩm với những đối tượng khác cũng trong lĩnh vực dược phẩm; (iii) xây dựng được khái niệm khoa học về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm; (iv) tìm hiểu, phân tích và đưa ra được những đánh giá nhận định về đặc trưng, những ưu và nhược điểm trong pháp luật của các quốc gia trên thế giới trong vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm; (v) phân tích và kết nối những quy định của pháp luật quốc tế về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ...

- Luận án là một công trình nghiên cứu độc lập và có tính hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam trong nhiều văn bản khác nhau đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Qua những phân tích tập trung và chuyên sâu pháp luật thực định về vấn đề này, luận án chỉ ra những nội dung còn bất cập của pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm.

- Luận án tiến hành thu thập thông tin, số liệu đưa ra những nhận định, đánh giá khái quát về thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam từ hoạt động xác lập quyền cũng như bảo vệ quyền cho chủ sở hữu.

- Trên cơ sở những nghiên cứu tập trung, toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án đưa ra những giải pháp cụ thể và thiết thực để khắc phục những hạn chế tồn tại trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam hiện nay.

5.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu có giá trị cho việc giảng dạy, nghiên cứu luật học trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, những kết quả của đề tài còn là tài liệu để các cơ quan chuyên môn tham khảo khi tiến hành xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, cụ thể đối với đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm; các cán bộ, các cơ quan chuyên ngành liên quan lĩnh vực dược có thể sử dụng làm tài liệu để bồi dưỡng kiến thức, đúc rút những bài học kinh nghiệm cho mình trong hoạt động công tác thực tế.

6. Kết cấu của Luận án

Luận án bao gồm phần mở đầu, nội dung, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục. Nội dung được bố cục thành 04 (bốn) chương, có tiểu kết từng chương, gồm có:

- ❖ *Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu ở các nước và ở Việt Nam liên quan đến đề tài Luận án*
- ❖ *Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*
- ❖ *Chương 3: Pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*
- ❖ *Chương 4: Pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm và một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI VÀ Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố liên quan đến đề tài Luận án

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài Luận án

- “*Pharmaceutical, biotechnology and chemical inventions*” của tác giả Duncan Bucknell¹. Đây là một công trình được đánh giá tương đối công phu và đồ sộ, tập hợp quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và hóa học của các quốc gia tiêu biểu của các hệ thống pháp luật khác nhau như Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản... Các quy định của pháp luật của các nước được hệ thống đầy đủ và toàn diện, từ vấn đề xác lập quyền, quyền và lợi ích của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, thời hạn của bằng độc quyền sáng chế, xác định và xử lý các hành vi vi phạm độc quyền sáng chế...

- “*Intellectual Property and Public Health in the Developing World*” của tác giả Monirul Azam². Đúng như tên gọi, tác phẩm của tác giả Azam là một tác phẩm chuyên sâu trình bày về vấn đề mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thế giới phát triển. Đặc biệt, tác phẩm phân tích và trình bày các vấn đề từ góc độ của một quốc gia nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, là Bangladesh. Phần đầu của tác phẩm trình bày tổng quan về những quy định của Hiệp định TRIPS đối với SCLQĐDP, những linh hoạt dành cho các quốc gia thành viên là quốc gia đang phát triển và kém phát triển. Tiếp đến tác phẩm đi đến giới thiệu và phân tích bài học kinh nghiệm của các quốc gia điển hình cùng nhóm như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi; từ đó rút ra những điểm có thể học tập được và vận dụng được từ các quy định của Hiệp định TRIPS cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về sáng chế cho Bangladesh để vừa thực thi Hiệp định vừa đảm bảo được quyền tiếp cận thuốc để bảo hộ sức khỏe cho người dân.

¹ Duncan Bucknell, “*Pharmaceutical, biotechnology and chemical inventions*”, Oxford University Press, 2011.

² “*Intellectual Property and Public Health in the Developing World*” – Monirul Azam, Cambridge University, UK, 2011

• “*Blame it on WTO – A human right critique*” của tác giả Sarah Joseph³. Theo những đánh giá được ghi nhận trong hồ sơ về nhân quyền của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, rất nhiều ý kiến chỉ trích rằng tổ chức thương mại thế giới với những chính sách của nó gây ra nhiều hệ lụy và bị đánh giá là ảnh hưởng đến nhân quyền ở nhiều góc độ. Tác phẩm của tác giả Sarah Joseph là sự đánh giá, phân tích ở góc độ pháp lý những ảnh hưởng các chính sách của WTO đối với vấn đề nhân quyền, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, bao gồm các vấn đề như việc tiếp cận thuốc giá rẻ tại các quốc gia đang phát triển; việc bảo hộ quyền lao động; các lệnh cấm thương mại nhằm vào các quốc gia có hành vi vi phạm nhân quyền... Tác giả dành Chương 7 của tác phẩm tập trung nói về Hiệp định TRIPS và quyền bảo vệ sức khỏe, phân tích những quy định, yêu cầu của Hiệp định TRIPS đối với việc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm dược phẩm, từ đó chỉ ra ảnh hưởng của những quy định này với việc tiếp cận thuốc giá rẻ của người dân tại các quốc gia đang phát triển và kém phát triển,

• “*Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines*” của tác giả Holger Hestermeyer⁴. Tác giả Holger trong cuốn sách này đặc biệt tập trung làm rõ mối quan hệ giữa Tổ chức Thương mại thế giới WTO với vấn đề quyền con người, và mối quan hệ này được thể hiện rõ trong trường hợp giữa sáng chế về dược phẩm và quyền tiếp cận thuốc của người dân để bảo vệ sức khỏe. Tác phẩm phân tích tính hợp lý của hệ thống bằng sáng chế, đồng thời cũng chỉ ra những điểm mâu thuẫn đối lập của nó đối với quyền tiếp cận thuốc với tư cách là một nội dung của quyền con người. Để làm rõ cuộc tranh luận đối lập giữa hệ thống bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc, tác giả xoay quanh làm rõ những yêu cầu bảo hộ đối với đối tượng là SCLQĐDP dưới những tiêu chuẩn mà Hiệp định TRIPS đề ra đối với các quốc gia thành viên. Sau cùng, tác giả cũng chỉ ra rằng với những tiêu chuẩn và yêu cầu mà WTO đặt ra cho các quốc gia thành viên cùng với những vận dụng linh hoạt mềm dẻo những quy định của Hiệp định TRIPS thì các quốc gia hoàn toàn vẫn có thể đảm bảo được vấn đề tiếp cận thuốc của người dân.

• “*Intellectual Property and international trade the TRIPS Agreement*” – Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf. Bài viết trình bày tổng quan Hiệp định TRIPS về mối

³ “*Blame it on WTO – A human right critique*” – Sarah Joseph, Oxford University Press, 2011.

⁴ “*Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines*” - Holger Hestermeyer, Oxford University Press, 2007

quan hệ giữa sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế. Tác phẩm đi từ những phân tích tổng quan nhất về nguyên tắc và những điều khoản chung của Hiệp định TRIPS về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Phần 1); giới thiệu và phân tích về những tiêu chuẩn tối thiểu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà Hiệp định đề ra, đặc biệt tác phẩm chỉ ra được những tiêu chuẩn mới của Hiệp định TRIPS so với những tiêu chuẩn đã tồn tại trước đó đối với từng loại đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (phần 2). Đặc biệt cuốn sách dành hẳn riêng Phần 3 để nói về các vấn đề đặc biệt, trong đó có bao gồm vấn đề về mối quan hệ giữa Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng, cụ thể chính là vấn đề tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng liên quan đến thuốc.

- “*Compulsory Licensing for Public Health - A Guide and Model Document for implementation of the Doha Declaration Paragraph 6 Decision*”, Frederick M. Abbott, Rudolf V. Van Puymbroeck⁵. Cuốn sách này là một cuốn sách đưa ra khuyến cáo về những tài liệu mẫu để hướng dẫn, định hướng cho các quốc gia, kể cả các quốc gia ở tư thế là người nhập khẩu hay người xuất khẩu trong mối quan hệ về chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế trong việc sửa đổi hệ thống pháp luật về SHTT để thực thi những cam kết bắt buộc của Hiệp định TRIPS về cung cấp chế độ bảo hộ đối với sáng chế và tận dụng tối đa những linh hoạt mà Hiệp định này cho phép các quốc gia trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP. Cuốn sách là sự tập trung vào việc làm rõ những quy định của Hiệp định TRIPS về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 31, sau đó được làm rõ bởi Quyết định về việc thực thi Đoạn 6 của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng do Đại hội đồng WTO thông qua. Mặc dù đây thực ra không được xem là một công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP nói riêng tuy nhiên cuốn sách lại là một tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu của đề tài về những giải pháp cho hệ thống pháp luật của Việt Nam trong vấn đề này.

⁵ “*Compulsory Licensing for Public Health - A Guide and Model Document for implementation of the Doha Declaration Paragraph 6 Decision*”, Frederick M. Abbott, Rudolf V. Van Puymbroeck, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2005.

- *WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*, Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar⁶.

Vẫn là tác phẩm của Giáo sư Frederick M. Abbott của Trường Đại học Florida, ông thể hiện sự quan tâm của mình đến vấn đề này khi tiếp tục tìm hiểu về Hiệp định TRIPS của WTO và những ảnh hưởng của nó trong việc tiếp cận thuốc tại các quốc gia đang phát triển là thành viên của WTO. Bài viết của ông không nhắc lại những tiêu chuẩn cao của Hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ sáng chế mà đi ngay vào những linh hoạt mà điều ước quốc tế này đề ra. Cùng với sự ra đời của Tuyên bố Doha, các thỏa thuận mà các quốc gia đạt được trong Hiệp định TRIPS cần phải luôn luôn được diễn giải theo hướng hỗ trợ các lợi ích y tế công cộng và thúc đẩy việc tiếp cận thuốc cho tất cả mọi người, đặc biệt là người dân ở các nước nghèo, đang và kém phát triển. Tác giả nhấn mạnh sự đồng thuận trong giới các chuyên gia về vấn đề này rằng các quốc gia đang phát triển thực sự cần phải tận dụng và xây dựng các chính sách dựa trên những linh hoạt của TRIPS như nhập khẩu song song, bắt buộc cấp phép quyền sử dụng...để tăng nguồn cung cấp thuốc giá rẻ cho người dân và đảm bảo an ninh y tế cộng đồng.

- Bài viết “*Intellectual Property Rights, Human Rights and the Right to Health*” của tác giả Duncan Matthews⁷. Tác giả Duncan chia bài viết của mình thành 4 nội dung, minh chứng cho những căng thẳng chưa bao giờ được giải tỏa từ khi bắt đầu xuất hiện những quy định đầu tiên về thiết lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP, đặc biệt là những dược phẩm thiết yếu liên quan đến mạng sống của con người, vì thế những quy định về quyền sở hữu trí tuệ được nhìn nhận là những quy định ảnh hưởng nhiều đến quyền của con người trong việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe. Tác giả đồng thời dẫn ra ví dụ điển hình của hai quốc gia là Brazil và Nam Phi (cũng là các quốc gia được xếp trong nhóm các quốc gia đang phát triển là thành viên của Hiệp định TRIPS) trong việc sử dụng các linh hoạt của Hiệp định TRIPS để tăng khả năng tiếp cận thuốc cho người dân, đặc biệt là đối với dịch bệnh HIV/AIDS.

⁶ *WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*, Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar, Professor of International Law, Florida State University, College of Law, 2015.

⁷ Bài viết “*Intellectual Property Rights, Human Rights and the Right to Health*” của tác giả Duncan Matthews trong Cuốn “*Intellectual Property and Human Rights: A Paradox*”, University of London, 2011.

• Bài viết “*Compulsory Licensing and Access to Medicine in Developing Countries*” của tác giả Alberto do Amaral Junior⁸. Bài viết của tác giả Alberto tập trung đi vào một vấn đề chuyên sâu liên quan đến đối tượng sáng chế dược phẩm đó chính là chuyển giao bắt buộc bằng sáng chế. Như đã nói ở trên, BBCGQSDSC là một trong những linh hoạt mà các quốc gia có thể sử dụng để hạn chế những tác động của hệ thống bằng sáng chế và tạo cơ hội cho các quốc gia, đặc biệt nhắc đến ở đây chính là các quốc gia đang phát triển, trong việc tiếp cận thuốc thiết yếu cho cộng đồng dân cư. Bài viết trình bày tổng quát những quy định của Hiệp định TRIPS về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và những hướng dẫn cụ thể của Tuyên bố Doha trong vấn đề này liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Tác giả khẳng định rằng chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế chính là một công cụ trong chính sách công của các quốc gia đang phát triển vì thế khuyến nghị các quốc gia nên chú trọng phát triển và hoàn thiện pháp luật quốc gia về vấn đề này để thúc đẩy tiếp cận thuốc thiết yếu trong bối cảnh của Hiệp định TRIPS.

• Ellen F.M.’t Hoen, LL.M, *The Global Politics of Pharmaceutical monopoly power- Drug patent, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public health*. Tác phẩm của tác giả Ellen là một công trình nghiên cứu và trình bày tổng quát về sáng chế dược phẩm với sự độc quyền của bằng sáng chế ảnh hưởng đến những chính sách của các quốc gia liên quan đến vấn đề này. Tác phẩm bắt đầu từ câu chuyện về cuộc tranh luận giữa việc tiếp cận đối với thuốc và sự ra đời của TRIPS với hệ thống bảo hộ độc quyền sáng chế. Tác phẩm chỉ ra rằng từ trước và sau khi ra đời thì Hiệp định TRIPS luôn gây ra những tranh luận gay gắt không ngừng về những ảnh hưởng của nó đối với việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những tranh chấp về thương mại điển hình ở các quốc gia như Brazil, Nam Phi, Thái Lan... được tác giả đưa ra để minh chứng cho những luận điểm của mình về cuộc tranh luận nói trên. Và tất cả những minh chứng và phân tích đó đã viện dẫn giải thích cho sự ra đời của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Sau khi Tuyên bố Doha ra đời thì các quốc gia thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và kém phát triển ra sức tận dụng những linh hoạt mà Tuyên bố này đưa ra để giải bài toán khó về tiếp cận thuốc bảo vệ sức khỏe người dân cho quốc gia

⁸ Alberto do Amaral Junior, “*Compulsory Licensing and Access to Medicine in Developing Countries*”, SELA 2005 Panel 5: Poverty and the International Order.

mình. Mặc dù viện dẫn và chứng minh cho việc các quốc gia thành viên của Hiệp định TRIPS gặp phải không ít khó khăn trong việc thực thi các cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, trong đó có sáng chế dược phẩm tuy nhiên tác giả vẫn khẳng định rằng việc thiết lập một chế độ bảo hộ cho sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng là một tất yếu và hợp lý trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- *The effects of TRIPS - mandated intellectual property rights on economic activities in developing countries*⁹ của tác giả W. Lesser. Trong tác phẩm của mình, tác giả Lesser đưa ra các bằng chứng thuyết phục và các con số rất cụ thể về những ảnh hưởng của Hiệp định TRIPS trong vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với những hoạt động kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Tác giả chỉ ra rằng đối với các quốc gia đang phát triển thì những yêu cầu và cam kết do Hiệp định TRIPS đưa ra có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của các quốc gia: trực tiếp nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu các đối tượng liên quan đến sở hữu trí tuệ (trong đó bao gồm cả dược phẩm); vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài ở những quốc gia này khi Hiệp định TRIPS có hiệu lực thi hành... và rút lại sau những minh chứng của mình, tác giả khẳng định rằng các quốc gia đang phát triển thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoạch định những chính sách để phát triển nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội mà vẫn thực thi những yêu cầu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do TRIPS đặt ra.

- Bài viết “*Human rights and intellectual property: conflict or coexistence?*” của tác giả Laurence R. Helfer¹⁰. Theo tác giả Laurence, mặc dù là hai bộ phận của hệ thống pháp luật quốc gia cũng như pháp luật quốc tế nhưng trước đây quyền sở hữu trí tuệ và nhân quyền được biết đến gần như là hai lĩnh vực tách biệt và rất xa lạ với nhau. Trong vài thập niên trở lại đây, với việc thiết lập các tiêu chuẩn bảo hộ cao về quyền sở hữu trí tuệ thì người ta nhìn thấy các điểm giao giữa hai bộ phận này bắt đầu được thiết lập và ngày càng tiến lại rất gần nhau. Một câu hỏi được đặt ra là mối quan hệ đó là một quan hệ đối lập xung đột hay là quan hệ hỗ trợ cùng tồn tại? Với hai luồng quan điểm trái chiều đó, tác giả tiếp cận từ cả hai phía để phân tích, đánh giá và đưa ra các minh chứng cụ thể. Phần cuối bài viết, tác giả đưa ra một số ý kiến cá nhân để hướng

⁹ W. Lesser (2001), Cornell University, *The effects of TRIPS - mandated intellectual property rights on economic activities in developing countries*.

¹⁰ Bài viết “*Human rights and intellectual property: conflict or coexistence?*” của tác giả Laurence R. Helfer trên tạp chí *The Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Nhà xuất bản Thư viện của Đại học Minnesota (2003).

tới một quỹ đạo trong tương lai của pháp luật quốc tế và các quốc gia mà trong đó quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ là sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau để cả hai cùng được đảm bảo và phát triển.

- Ngoài những tác phẩm nói trên, tác giả còn tìm thấy rất nhiều bài viết học thuật chuyên sâu tìm hiểu về vấn đề này, các tác giả, các chuyên gia trình bày quan điểm và những tìm hiểu của mình về mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và quyền tiếp cận thuốc của con người, về những tiêu chuẩn bảo hộ cao của Hiệp định TRIPS, về hướng áp dụng và vận dụng những linh hoạt của TRIPS tại các quốc gia đang phát triển trong vấn đề tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe của người dân...

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến đề tài luận án

- Trong số các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài của luận án, có lẽ đầu tiên phải kể đến công trình của chính tác giả đã từng nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sỹ với tiêu đề *“Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của Hiệp định TRIPS và pháp luật Việt Nam”* được thực hiện và bảo vệ trong năm 2012 tại trường Đại học Luật Hà Nội. Công trình này là sự đầu tư tâm huyết của tác giả đối với đối tượng đặc thù này trong vấn đề cân bằng lợi ích giữa các nhóm chủ thể. Tuy nhiên với những yêu cầu về dung lượng và cấp độ kiến thức là một luận văn thạc sỹ, công trình chỉ mới là những tìm hiểu bước đầu và rất sơ lược về đối tượng là SCLQĐDP theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với quy định của Hiệp định TRIPS mà Việt Nam là thành viên.

- Tiếp sau công trình luận văn thạc sỹ của tác giả, có các công trình của các tác giả trực tiếp liên quan đến cùng vấn đề là công trình *“Bảo hộ sáng chế dược phẩm ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”* là luận văn thạc sỹ luật học của Đặng Thị Vân Anh năm 2013, *“Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm theo quy định của Hiệp định TRIPS”* là luận văn thạc sỹ luật học của Đào Tiến Quân, bảo vệ năm 2014, luận văn *“Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt Nam”* bảo vệ năm 2018 của Lê Viết Sỹ. Cùng là những yêu cầu ở cấp độ luận văn thạc sỹ là sự tổng hợp kiến thức một cách có hệ thống, vì thế mà các công trình này cũng như luận văn của chính tác giả, mới chỉ dừng lại ở việc tổng hợp kiến thức cũng như những quy định của pháp luật một cách có hệ thống và đầy đủ và chưa hề có sự đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn giải quyết vấn đề.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở *“Những nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS và mức độ tương thích của các chế định có liên quan của Việt Nam”* của Ths. Nguyễn Hồng Bắc được thực hiện và bảo vệ trong năm 2002. Đề tài này của ThS. Nguyễn Hồng Bắc có lẽ là một trong những công trình đầu tiên tìm hiểu một cách có hệ thống những quy định của Hiệp định TRIPS từ thời điểm Việt Nam bắt đầu tham gia với tư cách thành viên. Là một phần nội dung quan trọng của Hiệp định TRIPS, công trình có đề cập đến những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và từ đó phân tích và đánh giá những điểm đã tương thích và chưa tương thích với những yêu cầu của Hiệp định TRIPS đặt ra đối với các quốc gia thành viên.

- Lê Thị Nam Giang (2010), Luận án Tiến sỹ, *“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”*, TP. Hồ Chí Minh. Luận án của Lê Thị Nam Giang tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (BBCGQSDSC) cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề này tại Việt Nam. Tác giả chỉ ra rằng BBCGQSDSC được sử dụng như là một công cụ hữu hiệu để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của hệ thống bảo hộ sáng chế, đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi ích của xã hội, lợi ích của nhà nước. Một trong những lý do cho quy định về BBCGQSDSC tồn tại trong Hiệp định TRIPS cùng với những linh hoạt khác đối với việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền sở hữu đối với sáng chế đó chính là nhằm giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng tại các quốc gia là thành viên của WTO. Vì vậy mà có thể thấy rằng nghiên cứu về BBCGQSDSC thực sự có mối liên hệ rất gần với vấn đề về bảo hộ SCLQDDP, hay cụ thể hơn thì BBCGQSDSC chính là một trong những linh hoạt mà Hiệp định TRIPS cho phép các quốc gia thành viên được vận dụng để hạn chế những khó khăn phải đối mặt khi thiết lập hệ thống bằng sáng chế đối với dược phẩm cũng như những sản phẩm thiết yếu khác.

- Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Thị Tuyết Nhung: *“Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam”*, năm 2014. Công trình của tác giả Tuyết Nhung giải quyết các vấn đề từ lý luận đến thực tiễn liên quan đến nội dung quyền sử dụng sáng chế trong tổng thể quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế và những giới hạn quyền. Và một trong những đối tượng được nhắc đến gắn liền với những quy định về hạn chế quyền của chủ sở hữu

bằng độc quyền sáng chế đó chính là SCLQĐDP vì nhóm đối tượng này liên quan trực tiếp đến nhóm lợi ích công cộng.

- Bài viết *“Nhập khẩu song song được phẩm: Một số vấn đề pháp lý”* của tác giả Lê Thị Bích Thợ và Nguyễn Thanh Tú đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 5/2004. Trong bài viết này, hai tác giả trực tiếp phân tích và bình luận những vấn đề pháp lý cơ bản trong quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu song song có sự so sánh với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhập khẩu song song cũng như BCGQSDSC, được Hiệp định TRIPS ghi nhận cho các quốc gia thành viên có thể sử dụng như một linh hoạt trong việc thiết lập hệ thống bằng độc quyền sáng chế. Và những linh hoạt này được áp dụng chủ yếu cho nhóm đối tượng liên quan đến nhu cầu thiết yếu của xã hội, trong đó đương nhiên bao gồm sáng chế được phẩm.

- Nguyễn Thanh Tú, *“Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010. Cuốn sách này của tác giả Thanh Tú với tiêu đề mặc dù không trực tiếp liên quan đến đề tài của luận án tuy nhiên sẽ là một nguồn tham khảo quý giá vì vấn đề về cạnh tranh và chuyển giao công nghệ là một vấn đề nổi cộm được đặt ra đối với đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực được phẩm. Trong tác phẩm của mình, để minh chứng cho các luận điểm của mình và những quy định của Hiệp định TRIPS trong vấn đề cạnh tranh và chuyển giao công nghệ thì tác giả sử dụng rất nhiều các vụ việc liên quan đến các sản phẩm được giữa các công ty được phẩm.

- Bài viết: *“Bàn về ngoại lệ trong bảo hộ sáng chế được và vấn đề cân bằng lợi ích giữa các chủ thể liên quan”* của tác giả Đỗ Thị Minh Thủy, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, được đăng tải trên trang Nghiên cứu và đào tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong bài viết của mình, tác giả quan tâm đến câu chuyện làm thế nào để các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển vừa đảm bảo việc chủ thể quyền đối với sáng chế được có thể được khai thác và hưởng lợi một cách hợp lý từ tài sản trí tuệ của mình, vừa tạo điều kiện cho công chúng có thể tiếp cận được thuốc với giá cả phải chăng khi có nhu cầu chính đáng sử dụng sản phẩm này trong khám chữa bệnh. Với mối quan tâm đó, trong phạm vi bài viết, tác giả đi vào trình bày những ngoại lệ đối với độc quyền sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPS và những vận dụng ngoại lệ này trong quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu những vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án

1.2.1 Về khái niệm “*sáng chế liên quan đến dược phẩm*”

Trên thế giới, thuật ngữ về SCLQĐDP được sử dụng tương đối thống nhất với tên gọi là “*pharmaceutical patent*”, được hiểu là SCLQĐDP hay sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Các công trình ở nước ngoài liên quan đến đối tượng này đã được nhắc đến ở trên về cơ bản đều thống nhất sử dụng thuật ngữ này.

Tuy nhiên ở Việt Nam thuật ngữ này chưa được sử dụng thống nhất, tồn tại rất nhiều cách gọi khác nhau như: sáng chế dược phẩm, sáng chế cho dược phẩm, sáng chế đối với dược phẩm, sáng chế thuộc về dược phẩm... Các cách sử dụng thuật ngữ này là không có cơ sở và đơn giản là được sử dụng từ việc dịch từ tiếng Anh thuật ngữ “*pharmaceutical patent*” mà thôi.

Việc tác giả sử dụng thuật ngữ “*sáng chế liên quan đến dược phẩm*” đương nhiên cũng trên cơ sở thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong Hiệp định TRIPS “*pharmaceutical patent*” tuy nhiên bên cạnh đó thì việc sử dụng này đã có sự tham khảo từ việc thuật ngữ được sử dụng chính thống trong văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong việc xem xét và cấp văn bằng bảo hộ đối với loại đối tượng này.

Và như đã nói, mặc dù việc sử dụng thuật ngữ “*pharmaceutical patent*” ở các văn bản và tài liệu ở nước ngoài là thống nhất nhưng chưa có bất kì một công trình nghiên cứu nào đưa ra được một khái niệm để có thể nhận diện và khoanh vùng đối tượng này. Các công trình chỉ dừng lại ở việc chỉ ra rằng các đối tượng là SCLQĐDP được bảo hộ theo pháp luật của các nước hoặc pháp luật quốc tế chính là những sản phẩm y tế liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ở Việt Nam, chỉ có ba công trình liên quan trực tiếp đến vấn đề mà luận án đặt ra giải quyết là các luận văn thạc sĩ của các tác giả kể trên có trực tiếp đưa ra khái niệm về sáng chế dược phẩm, ngoài ra thì không có bất kì một công trình nào nhắc đến đối tượng này một cách riêng biệt. Cụ thể:

- Bản thân tác giả khi thực hiện luận văn thạc sĩ có xây dựng được khái niệm về SCLQĐDP như sau: “*SCLQĐDP là các đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế bao gồm sản phẩm hay quy trình được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng*”.

- Theo tác giả Đặng Thị Vân Anh thì “*sáng chế dược phẩm là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm mục đích phòng chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cho người bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*”. Còn theo tác giả Đào Tiến Quân, “*sáng chế dược phẩm là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sáng chế hoặc quy trình nhằm phục vụ trong lĩnh vực y tế bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*”.

Có thể thấy các khái niệm do các tác giả xây dựng trực tiếp trên khái niệm về “*sáng chế*” và “*dược phẩm*” tuy nhiên điểm hạn chế chung của các công trình này là đều chưa đưa ra được một khái niệm với nội hàm và ngoại diên đầy đủ về “*sáng chế liên quan đến dược phẩm*” và vì thế không giúp cho chúng ta có cái nhìn đầy đủ và chuyên sâu để có thể nhận diện được về sáng chế trong lĩnh vực này.

1.2.2 Về đặc trưng của “sáng chế liên quan đến dược phẩm”

Xuất phát từ chỗ các nhà nghiên cứu nước ngoài chưa đưa ra được một khái niệm trực tiếp đối với loại đối tượng là “*sáng chế liên quan đến dược phẩm*” (“*pharmaceutical patent*”) dẫn đến là các công trình của các tác giả cũng chưa khái quát được những đặc trưng của loại đối tượng này trong yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như trong thực tiễn bảo hộ. Các tác giả có chăng chỉ lồng ghép vào trong những nội dung pháp lý liên quan đến bảo hộ sáng chế một đặc điểm nổi bật nhất của đối tượng này là mang tính lợi ích cộng đồng cao, gắn liền với vấn đề thiết yếu trong nhu cầu của đại bộ phận người dân là bảo vệ sức khỏe và duy trì sự sống.

- Trong luận văn thạc sỹ của mình trước đây, tác giả có đưa ra được một số đặc trưng cho loại đối tượng là SCLQĐDP như: (i) SCLQĐDP sẽ có những tiêu chuẩn bảo hộ, điều kiện để được bảo hộ cao hơn và khắt khe hơn so với các sáng chế trong các lĩnh vực khác; (ii) việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sáng chế trong lĩnh vực này, sẽ buộc phải có những phạm vi và hạn chế nhất định đối với quyền của chủ sở hữu sáng chế; (iii) thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP là ngắn hơn rất nhiều so với sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ khác... Tuy nhiên do hạn chế ở phạm vi và mức độ nghiên cứu nên những đặc trưng được trình bày ở luận văn chưa đầy đủ và phân tích chưa sâu.

- Tác giả Đặng Thị Vân Anh khái quát hai đặc trưng của sáng chế dược phẩm: (i) sáng chế dược phẩm liên quan đến một đối tượng đặc biệt là tính mạng và sức khỏe của con người; (ii) chi phí nghiên cứu và phát triển đối với sáng chế dược phẩm là rất

lớn. Những điểm mà tác giả nêu ra là quá ít, chưa bao quát được những nét đặc trưng của một loại đối tượng vốn rất đặc thù với những yêu cầu rất cao từ vấn đề bảo hộ đến thực thi quyền cũng như việc cân bằng lợi ích của xã hội.

- Tác giả Đào Tiến Quân trong luận văn của mình không rút ra những đặc điểm của đối tượng là sáng chế dược phẩm mà mình đang nghiên cứu mà chỉ gián tiếp nói đến đặc điểm của việc bảo hộ sáng chế dược phẩm.

1.2.3 Về cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với “sáng chế liên quan đến dược phẩm”

Như tác giả trình bày ở phần trên có thể thấy các tác phẩm, các công trình nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu trực tiếp về nhóm SCLQĐDP là không ít, tuy nhiên các tác phẩm lại hầu như quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của nhóm đối tượng này với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc những hệ lụy của nó ảnh hưởng đến việc tiếp cận thuốc của người dân mà rất ít các tác phẩm nhắc đến nó với xuất phát điểm là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, là sản phẩm của trí tuệ cần phải được bảo hộ và tôn trọng.

- Một trong ít các tác phẩm có đề cập đến nguồn gốc lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP là cuốn *“Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines”* của tác giả Holger Hestermeyer. Tác phẩm trình bày về tính hợp lý của hệ thống pháp luật về bằng sáng chế hay là chính là những cơ sở và nguồn gốc cho sự ra đời của hệ thống bằng sáng chế: i) tài sản trí tuệ cũng có nguồn gốc xuất phát từ trong suy nghĩ ý tưởng của mỗi cá nhân con người, và cũng như những loại tài sản khác phát sinh từ sự lao động của con người thì tài sản trí tuệ cũng cần được bảo vệ và tôn trọng; ii) chế độ bảo hộ sáng chế chính là phần thưởng cho những đóng góp dành cho những nhà sáng chế đã có những đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội; iii) chính chế độ bảo hộ sáng chế chính là công cụ để khuyến khích và thúc đẩy các nhà sáng chế tiếp tục phát huy đầu tư tìm tòi ra những giải pháp mới cho lao động sản xuất và đời sống; iv) việc cung cấp chế độ bảo hộ cho người sáng chế chính là cung cấp cho họ sự bảo đảm về mặt pháp lý để họ có thể công khai triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác để khai thác sáng chế và tìm kiếm những cơ hội trên thị trường.

- Đối với các tác phẩm, các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án như đã kể ra ở trên, rất ít có công trình nào nhắc đến vấn đề này hoặc nhắc đến rất mờ nhạt. Trong luận văn thạc sỹ của chính tác giả có đề cập đến vai trò ý nghĩa và tầm

quan trọng của việc bảo hộ SCLQĐDP cũng có trình bày được những nét cơ bản giải thích về nguồn gốc cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm đối tượng này. Tác giả chỉ ra rằng sự hợp lý của bằng độc quyền sáng chế là kích thích phát triển kinh tế, công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh thông qua việc tạo ra động lực về tài chính cho hoạt động sáng chế. Bảo hộ SCLQĐDP trước hết là bảo vệ quyền lợi cho tác giả và chủ sở hữu sáng chế đó và hơn thế nữa còn có ý nghĩa đối với xã hội nói chung. Việc bảo hộ SCLQĐDP có tác dụng thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng, đảm bảo sự phát triển liên tục và không ngừng của khoa học công nghệ của xã hội, giúp tìm ra các loại thuốc mới ngày càng tốt hơn để phục vụ nhu cầu sức khỏe cộng đồng; bên cạnh đó việc bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm cũng tránh được những tổn kém lãng phí trong việc nghiên cứu trùng lặp.

1.2.4. Về cơ sở lý luận của việc hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng SCLQĐDP vì sức khỏe cộng đồng

- Ngay trong cuốn *“Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines”* như đã trình bày ở trên, tác giả Holger Hestermeyer khẳng định rằng việc cung cấp chế độ bảo hộ sáng chế có cơ sở và nguồn gốc tự nhiên cũng như xã hội và nó hoàn toàn là phù hợp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế cũng là bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên cũng ngay sau đó, tác giả tiếp tục chỉ ra rằng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại về cơ bản xung đột với quyền con người trong việc bảo vệ sức khỏe, cụ thể hơn ở đây chính là quyền được tiếp cận thuốc – là các sản phẩm của hoạt động sáng tạo – để bảo vệ sức khỏe của mình. Tác giả chỉ ra rằng chính hệ thống bằng sáng chế là nguyên nhân trực tiếp cho rất nhiều hệ quả (sự cạnh tranh trên thị trường giữa các công ty dược, sự độc quyền về giá của người nắm giữ sản phẩm dược có bằng sáng chế...) dẫn đến thực tế là giá thuốc bị tăng cao.

- Các tác phẩm *“Intellectual Property and Public Health in the Developing World”* của tác giả Monirul Azam, *“WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries”* của tác giả Frederick M. Abbott hay bài viết *“Intellectual Property Rights, Human Rights and the Right to Health”* của tác giả Duncan Matthews đều đưa ra những giải thích và lý lẽ lập luận cho việc các đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm y tế thì đều có những vai trò và ảnh hưởng to lớn đến quyền lợi của đại bộ phận người dân trong việc bảo vệ sức khỏe vì thế quyền của các chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đối với những đối tượng này

cần phải bị hạn chế để phục vụ lợi ích cộng đồng. Các tác giả đều khẳng định rằng các việc hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế ở một mức độ nhất định là hợp lý để thực thi và tuân thủ những cam kết quốc tế khác về bảo vệ nhân quyền ở các quốc gia.

Ở phạm vi trong nước, không có nhiều công trình nghiên cứu thể hiện sự quan tâm đến những ảnh hưởng của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm ảnh hưởng đến việc quyền được tiếp cận thuốc của người dân và rộng hơn nữa chính là quyền con người nói chung, có chăng là một số hội thảo được tổ chức để trao đổi trong khuôn khổ của Cục SHTT như đã nhắc đến.

1.2.5. Về các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP và hạn chế quyền của chủ sở hữu đối với SCLQĐDP

Với tư cách là một điều ước quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới WTO nhưng tập trung đến các khía cạnh pháp lý về bảo vệ quyền tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS vẫn là điều ước quốc tế đi đầu khi các chuyên gia nghiên cứu về đối tượng là SCLQĐDP.

- “*Compulsory Licensing for Public Health - A Guide and Model Document for implementation of the Doha Declaration Paragraph 6 Decision*” của tác giả Frederick M. Abbott là sách hướng dẫn về cho các quốc gia về về chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế trong việc sửa đổi hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ để thực thi những cam kết bắt buộc của Hiệp định TRIPS về cung cấp chế độ bảo hộ đối với sáng chế và tận dụng tối đa những linh hoạt mà Hiệp định này cho phép các quốc gia trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP. Cuốn sách là sự tập trung vào việc làm rõ những quy định của Hiệp định TRIPS về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 31, sau đó được làm rõ bởi Quyết định về việc thực thi Đoạn 6 của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng do Đại hội đồng WTO thông qua.

- Trong tác phẩm “*Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines*” của Holger Hestermeyer: tác phẩm chỉ ra và phân tích những quy định linh hoạt của Hiệp định TRIPS trong vấn đề về cung cấp chế độ bảo hộ đối với sáng chế và những linh hoạt này chính là những điểm mà các quốc gia thành viên của TRIPS hoàn toàn có thể tận dụng một cách có hiệu quả hệ thống của bằng sáng chế cũng như hạn chế được tối thiểu những bất cập của nó: nhập khẩu song song, ngoại lệ

giới hạn quyền của chủ sở hữu bằng sáng chế, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, thu hồi bằng sáng chế. Đương nhiên tác phẩm không thiếu được việc đề cập và phân tích những nội dung của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng cũng như Quyết định về việc thực thi Đoạn 6 của Tuyên bố Doha là sự làm rõ những linh hoạt đã được đưa ra trong Hiệp định TRIPS.

- *“Intellectual Property and international trade the TRIPS Agreement”* của nhóm tác giả Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusuf, Second Edition, Kluwer Law. Trong tác phẩm này, tại Chương 14 thuộc Phần thứ 3 về các vấn đề đặc biệt thì tác giả Sisule F. Musungu trình bày mối quan hệ giữa Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Trong đó, cụ thể tác giả đã trình bày những quy định của Hiệp định TRIPS trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng.

- *“Pharmaceutical, biotechnology and chemical inventions”* của tác giả Duncan Bucknell là tác phẩm tổng hợp và tóm lược theo các khía cạnh pháp lý trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế trong các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và hóa học theo quy định của pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên điểm hạn chế là tác phẩm này chỉ dừng lại ở việc tổng hợp và hệ thống một cách cơ học mà chưa hề có sự so sánh phân tích quy định pháp luật của các quốc gia.

- Luận văn thạc sỹ luật học của các tác giả Đào Tiến Quân là công trình tập trung nghiên cứu và phân tích những quy định của Hiệp định TRIPS về bảo hộ sáng chế dược phẩm nói chung, bao gồm những quy định từ vấn đề xác lập quyền, thực thi bảo hộ quyền và những linh hoạt mà các quốc gia có thể sử dụng trong vấn đề này. Trong khi đó luận văn của tác giả Đặng Thị Vân Anh lại tập trung tìm hiểu và phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm.

- Khác với hai công trình này, với tên gọi là *“Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của Hiệp định TRIPS và pháp luật Việt Nam”*, tác giả không tìm hiểu một cách riêng biệt tách rời mà trình bày và phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong mối quan hệ với những yêu cầu và tiêu chuẩn cao của Hiệp định TRIPS bởi lẽ đơn giản Việt Nam là một quốc gia thành viên của điều ước quốc tế này.

1.2.6. Về thực tiễn bảo hộ và cân bằng cán cân lợi ích trong việc cung cấp chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP

- Cuốn “*Human rights and the WTO – The case of Patent and Access to Medicines*” bên cạnh việc đưa ra những cơ sở lý luận thì dẫn ra rất nhiều các dẫn chứng về các vụ việc tranh chấp liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP trong khuôn khổ các quốc gia cũng như trên thế giới. Tác phẩm này của tác giả Holger Hestermeyer có thể thấy là một tác phẩm tiêu biểu liên quan đến đề tài. Tuy nhiên, tác phẩm chưa thực sự bắt đầu từ cái cốt lõi trọng tâm là đối tượng được bảo hộ ở đây chính là các SCLQĐDP mà chỉ là một sự tổng hợp lại những quy định của pháp luật các quốc gia tiêu biểu và những điều ước quốc tế về vấn đề này mà chưa có cái nhìn tổng quát từ chính bản chất của nó là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ với những đặc trưng cần phải thỏa mãn để được cấp bằng sáng chế.

- Luận văn “*Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm theo quy định của Hiệp định TRIPS*” của tác giả Đào Tiến Quân tập trung vào phân tích những quy định của Hiệp định TRIPS vì thế không đề cập nhiều đến thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm kể cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

- Với tiêu đề là “*Bảo hộ sáng chế dược phẩm ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*”, luận văn của tác giả Đặng Thị Vân Anh xác định việc đánh giá thực tiễn bảo hộ sáng chế dược phẩm một phần nhiệm vụ của luận văn vì thế tác giả có tổng hợp và đánh giá thực trạng việc bảo hộ đối tượng này tại Việt Nam, tuy nhiên cũng chưa được toàn diện và đầy đủ.

- Trong luận văn thạc sỹ của mình, tác giả dành riêng chương 3 để trình bày về thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP cụ thể từ tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ cho đến tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP.

1.3. Đánh giá chung về những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu

1.3.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu

Tóm lại, với các công trình khoa học trong và ngoài nước đã được công bố trình bày ở trên, người viết xin được đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu có liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP như sau:

- Các công trình này đã có những nghiên cứu nhất định liên quan đến các khía cạnh khác nhau của đề tài, một số kết quả nghiên cứu có giá trị cao và có thể kế thừa, phát triển thêm như các nghiên cứu về một số đặc trưng của SCLQĐDP, nguồn gốc lý luận cho việc cung cấp chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP cũng như lý luận cho việc tồn tại những hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế; những tìm hiểu và phân tích quy định của các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP trong đó tiêu biểu là Hiệp định TRIPS, những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này với tư cách là thành viên của những điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ có liên quan đến vấn đề này; thực trạng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP tại các quốc gia cũng như tại Việt Nam và những tranh chấp điển hình... Tuy nhiên, chưa có một công trình nào nghiên cứu và giải quyết một cách sâu sắc và toàn diện các nội dung của vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP từ mọi góc độ từ lý luận đến thực tiễn như tác giả đã phân tích và trình bày cụ thể ở trên.

- Trong số các công trình đã công bố, đặc biệt là các công trình ở nước ngoài, phần nhiều các tác phẩm chú tâm vào mối quan hệ giữa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ nhân quyền trong việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe mà chưa thực sự xuất phát từ gốc rễ vấn đề của việc bảo hộ quyền sở hữu của các chủ thể quyền đối với một loại tài sản trí tuệ có giá trị cao là sáng chế liên quan đến dược phẩm vì thế hầu hết các tác phẩm có thiên hướng về bảo vệ quyền tiếp cận thuốc cho người dân mà lại nhẹ về việc bảo vệ quyền cho các chủ sở hữu.

- Bên cạnh một số tác phẩm dẫn ra được một số tranh chấp điển hình liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại một số quốc gia thì có rất ít các công trình nghiên cứu và trình bày về tổng quan tình hình thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm ở các quốc gia cũng như ở Việt Nam.

1.3.2. Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu trong luận án

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP, từ đó làm tiền đề cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các quốc gia và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng này cũng như thực tiễn bảo hộ. Từ những nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, tác giả sẽ đề xuất và luận

chứng những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm nâng cao hiệu quả thực thi những quy định của pháp luật trên thực tế.

Trên cơ sở đánh giá và kế thừa những kết quả đã đạt được của các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn, đồng thời có định hướng về việc xây dựng và đề xuất các giải pháp như sau:

(i) **Về mặt lý luận:** Luận án sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ lý luận cụ thể như sau:

- Tiếp tục kế thừa để hoàn thiện và làm rõ khái niệm về “*sáng chế liên quan đến được phẩm*”; phân tích lý giải những quan điểm khác biệt và đưa ra quan điểm cá nhân về việc sử dụng thuật ngữ; hướng đến việc xây dựng định nghĩa hoàn chỉnh ban đầu về “*sáng chế liên quan đến được phẩm*” trong pháp luật thực định và khoa học pháp lý tại Việt Nam.

- Trình bày và phân tích, luận giải những đặc trưng cơ bản của SCLQĐDP, đặc biệt để phân biệt với các loại sáng chế trong các lĩnh vực khác, các đối tượng khác của quyền SHTT.

- Nghiên cứu và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP: vai trò và ý nghĩa của việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP; cơ sở lý luận cho việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP; cơ sở lý luận cho những quy định về hạn chế quyền của chủ sở hữu SCLQĐDP.

- Tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề pháp lý đặc thù liên quan đến đối tượng SCLQĐDP: bảo hộ kết quả dữ liệu thử nghiệm và dữ liệu khoa học trong lĩnh vực dược phẩm; vấn đề hết quyền và nhập khẩu song song; vấn đề bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế...

(ii) **Về mặt thực tiễn quy định pháp luật:**

- Tìm hiểu, phân tích đánh giá quy định của các điều ước quốc tế có quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này để rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng pháp luật và thực tiễn thi hành tại Việt Nam.

- Phân tích một cách toàn diện và có hệ thống những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP.

- Chỉ ra và đánh giá những thành tựu cũng như những bất cập trong việc xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP của Việt Nam.

- Xác định rõ những yêu cầu trong việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam cũng như đảm bảo quyền tiếp cận thuốc của người dân, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể.

- Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu của luận án

Để làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh đặt ra và sẽ giải quyết những câu hỏi nghiên cứu sau:

Một là, lý luận về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm bao gồm những vấn đề gì?

Hai là, pháp luật quốc tế về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm bao gồm những nội dung pháp lý cụ thể nào, có những vấn đề nào còn chưa được quy định trong các điều ước quốc tế hoặc quy định chưa rõ ràng cần tiếp tục được xây dựng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về vấn đề này?

Ba là, pháp luật các quốc gia trên thế giới quy định như thế nào đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm, có thể rút những bài học kinh nghiệm gì cho pháp luật Việt Nam về vấn đề này?

Bốn là, pháp luật của Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm bao gồm những nội dung pháp lý cụ thể nào? Những vấn đề gì cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trong quy định pháp luật về vấn đề này?

Năm là, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam có những tác động ảnh hưởng như thế nào đến bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam? thực tiễn thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm ra sao, có những tồn tại lớn gì, cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả bảo hộ cũng như cân bằng quyền tiếp cận dược phẩm của người dân đối với các dược phẩm thiết yếu?

Trên cơ sở nền tảng nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý về luật quốc tế cũng như các vấn đề pháp lý và thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng là sáng

chế liên quan đến được phẩm ở Việt Nam, tác giả luận án đặt ra một số giả thuyết nghiên cứu và sẽ phân tích, luận giải tìm ra luận cứ chứng minh cho các giả thuyết này, cụ thể như sau:

Một là, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trước tiên mang đầy đủ những nội dung và đặc điểm như việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của những đối tượng khác tuy nhiên bên cạnh đó còn mang nhiều đặc trưng riêng biệt xuất phát từ tính chất của loại đối tượng này có ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích công cộng.

Hai là, pháp luật quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm chứa đựng đầy đủ những nội dung cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Đồng thời pháp luật quốc tế cũng có những quy định đặc thù riêng dành cho nhóm đối tượng này. Ở cấp độ pháp luật quốc gia, vì là một đối tượng đặc biệt nhạy cảm đến lợi ích công cộng nên pháp luật của các quốc gia có sự khác biệt tương đối lớn về vấn đề này.

Ba là, pháp luật Việt Nam có quy định về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm với những đặc trưng nhất định của nó tuy nhiên chưa đủ để thấy rõ được những khác biệt của loại đối tượng này và tầm quan trọng của nó đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện.

Năm là, hệ thống pháp luật về SHTT ở Việt Nam nói chung tương đối đầy đủ và tương thích với pháp luật quốc tế tuy nhiên thực tiễn thi hành nhìn chung đối với việc bảo hộ quyền SHTT các nhóm đối tượng thì lại chưa được tốt. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân và vì vậy cần phải có những giải pháp được tiến hành đồng bộ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 của luận án đã trình bày tổng quan về các công trình nghiên cứu của nước ngoài và trong nước có liên quan đến đề tài luận án. Có thể thấy rằng, số lượng những công trình nghiên cứu về vấn đề này khác phong phú, đã góp phần xây dựng nên bức tranh toàn cảnh về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Tuy nhiên như đã chỉ ra rằng các công trình nghiên cứu đã thực hiện vẫn chưa bao quát được một cách trọn vẹn và hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng như việc thực hiện hạn chế quyền của chủ sở hữu xuất phát từ tính chất ảnh hưởng nhiều đến lợi ích công cộng của đối tượng này. Hầu hết các công trình đều dừng lại ở việc trình bày một cách cơ học và hướng giải quyết cho việc làm sao để cân bằng được những nhóm lợi ích khác nhau liên quan đến đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm mà không xuất phát được từ cơ sở lý luận nào. Bên cạnh đó thì gần như không có công trình nào tìm hiểu, trình bày về thực tiễn bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm đối tượng này, ở cả phạm vi trong nước và nước ngoài.

Trên cơ sở đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án và những hạn chế của các công trình đã thực hiện, luận án sẽ làm rõ những vấn đề sau:

Về lý luận, luận án sẽ là nghiên cứu và trình bày hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến bảo hộ SCLQĐDP như xác định nội hàm khái niệm SCLQĐDP; đặc trưng của SCLQĐDP, cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP; mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP và vấn đề tiếp cận thuốc của người dân để bảo vệ sức khỏe; một số vấn đề pháp lý đặc thù liên quan như vấn đề hết quyền, vấn đề bắt buộc chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế...

Về pháp lý, luận án sẽ đi vào phân tích và bình luận quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia tiêu biểu cho các nhóm nước về bảo hộ SCLQĐDP, đặc biệt là các nước thành viên của Hiệp định TRIPS trong việc thực thi các quy định của Hiệp định này đối với vấn đề bảo hộ sáng chế dược phẩm. Để tạo tính logic trong việc trình bày và tiện so sánh giữa pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia, người viết sẽ chia nội dung theo các vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP từ việc xác lập quyền cho đến thực thi quyền.

Cuối cùng, đối với các vấn đề về pháp lý và thực tiễn của Việt Nam, luận án thực hiện việc phân tích một cách toàn diện những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo hộ SCLQĐDP, thực trạng bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm đối tượng này. Trên cơ sở trình bày những bất cập và hạn chế về pháp luật cũng như thực tiễn bảo hộ, người viết sẽ đi vào luận giải các nguyên nhân của hạn chế; đồng thời xác định rõ những yêu cầu trong việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hợp lý, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận thuốc thiết yếu để bảo vệ sức khỏe. Trong quá trình phân tích những nội dung này, bằng phương pháp so sánh, đối chiếu, người viết sẽ lồng ghép những kinh nghiệm đã được rút ra từ việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP của các quốc gia khác để làm nổi bật hơn các kiến nghị đối với pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM

2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến dược phẩm

2.1.1. Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm

2.1.1.1. Khái niệm “sáng chế”

Nhà khoa học Albert Einstein (1879 - 1955) đã từng nói “*Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức*”¹¹. Không coi nhẹ vai trò của tri thức nhưng Einstein hiểu rằng chính năng lực dựa trên nền tảng hiện có của những tri thức đã được thừa nhận và hơn nữa còn nhìn xa ra ngoài giới hạn tiếp theo của sự khám phá, là nguồn gốc của sự tiến bộ cá nhân, văn hóa và kinh tế của xã hội.

Gắn liền với những thành tựu về sáng tạo trí tuệ của loài người là sự ra đời của pháp luật về SHTT ở phạm vi từng quốc gia và toàn cầu. Từ một chủ đề ít được chú ý thì nay SHTT trở thành một trong những yếu tố then chốt trong việc hoạch định chính sách của chính phủ mọi quốc gia trên thế giới cũng như trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược của mọi doanh nghiệp.

Trong tất cả các đối tượng của quyền SHTT, *sáng chế* có thể xem là đối tượng có kỹ thuật khó nhất và mang tính phổ biến, có giá trị cao nhất. Vì thế mà pháp luật về SHTT ở phạm vi quốc tế và của hầu hết các quốc gia đều có quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với loại đối tượng này.

Theo WIPO, sáng chế (*invention*) được định nghĩa đơn giản là “*sản phẩm hoặc quy trình mới nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật*”¹². Bên cạnh khái niệm sáng chế (*invention*), một khái niệm cũng có mối liên hệ mật thiết là bằng sáng chế (*patent*). “*Bằng độc quyền sáng chế (patent) là một văn bằng do quốc gia cấp dựa trên cơ sở đơn yêu cầu bảo hộ, trong đó mô tả một sáng chế và thiết lập một điều kiện pháp lý mà theo đó sáng chế đã được cấp bằng độc quyền chỉ có thể được khai thác một cách bình thường (sản xuất, sử dụng, bán, nhập khẩu) với sự cho phép của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng*

¹¹ Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, Tổ chức SHTT thế giới, trang 8-9;

¹² ¹² WIPO, *Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents*, Text by Marri de Icaza (2007) < https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/925/wipo_pub_925.pdf >

ché”¹³. Đây là hai khái niệm hoàn toàn độc lập và khác nhau, tuy nhiên cũng có những trường hợp được sử dụng thay thế nhau hàm ý nói đến một sáng chế đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và được bảo hộ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Là ĐUQT đầu tiên trên phạm vi thế giới về bảo hộ quyền SHCN, Công ước Paris 1883 xác định sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền SHTT, tuy nhiên Công ước cũng không hề đưa ra định nghĩa thế nào là sáng chế mà dành cho các quốc gia thành viên quy định trong pháp luật của quốc gia mình. Trên cơ sở nguyên tắc đối xử quốc gia, Công ước quy định rằng quốc gia là thành viên của Liên minh có nghĩa vụ cung cấp chế độ bảo hộ tương đương không được phân biệt đối xử cho công dân của các quốc gia thành viên còn lại¹⁴.

Hiệp ước hợp tác sáng chế PCT cũng là một điều ước về sáng chế tuy nhiên lại không đưa ra định nghĩa về đối tượng này mà chỉ nhắc đến thuật ngữ “*patent*” với nghĩa là văn bằng bảo hộ được cơ quan quốc gia hoặc cơ quan liên chính phủ có thẩm quyền cấp trong quy trình nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế¹⁵.

Hiệp định TRIPS quy định tại Điều 27.1: “...*bằng sáng chế phải là có thể được cấp cho bất kỳ một sáng chế nào... với điều kiện sáng chế đó là mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp*”¹⁶. Điều khoản này của Hiệp định TRIPS gần như là một cách đưa ra các tiêu chuẩn để một sáng chế được bảo hộ chứ không hoàn toàn là một định nghĩa về sáng chế, một đối tượng sẽ được xem xét và cấp bằng độc quyền sáng chế khi nó thoả mãn tiêu chí về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Dưới góc độ pháp luật quốc gia, các nước thường rất ít đưa ra định nghĩa cụ thể và đầy đủ về sáng chế mà dành việc xác định các ranh giới cụ thể này cho các văn phòng về sáng chế hoặc các Tòa án xác định. Hiểu một cách khái quát nhất thì sáng chế là những giải pháp kỹ thuật mới được tạo ra, loại trừ các đối tượng chỉ đơn thuần được phát hiện hoặc tìm thấy một cách tình cờ mà đã tồn tại từ trước đó, và tuyệt đại đa số pháp luật về sáng chế của các nước đều loại trừ cấp bằng độc quyền cho những khám phá, phát minh.

Pháp luật các nước thường đưa ra các dạng sáng chế được bảo hộ hoặc liệt kê các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, chứ ít khi đưa ra một khái niệm

¹³ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2008) mục 2.1. “*Cẩm nang về sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*”, được dịch từ tác phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (2001) —WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.

¹⁴ Điều 2 Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

¹⁵ Điều 2 Hiệp ước về hợp tác sáng chế PCT 1970.

¹⁶ Xem thêm Điều 27.1 Hiệp định TRIPs 1995,

nào hoàn chỉnh về *sáng chế*. Chỉ có pháp luật một số ít quốc gia đưa ra khái niệm về *sáng chế* và thông thường có hai cách tiếp cận trong việc đưa ra khái niệm sáng chế: (i) dựa trên bản chất kỹ thuật của sáng chế hoặc trên cách thức tạo ra sáng chế; (ii) dựa trên tiêu chuẩn bảo hộ¹⁷.

Tại Điều 2 Luật Sáng chế của Nhật Bản quy định: “*Sáng chế là sự sáng tạo vượt bậc của những ý tưởng kỹ thuật dựa trên việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*”¹⁸. Hay như tại Điều 1.2 của Luật về sáng chế của Indonesia định nghĩa “*sáng chế là ý tưởng của một nhà phát minh, được đưa vào các hoạt động giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật, có thể ở dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc một sự phát triển và hoàn thiện sản phẩm hoặc quy trình*”¹⁹... Luật về Sở hữu công nghiệp của Mexico quy định tại Điều 15 rằng “*Bất kỳ sự sáng tạo nào của con người mà cho phép biến đổi các vật chất hoặc năng lượng tồn tại trong tự nhiên để con người sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ thì đều có thể được coi sáng chế*”²⁰. Nhật Bản, Indonesia hay Mexico là số ít các quốc gia có đưa ra định nghĩa về sáng chế dựa vào bản chất kỹ thuật để xác định.

Không giống thế, Luật Sáng chế của Hoa Kỳ không đưa ra định nghĩa về sáng chế một cách trực tiếp mà gián tiếp xác định bằng việc đưa ra các dấu hiệu để được cung cấp chế độ bảo hộ: “*Bất kỳ ai phát minh hoặc khám phá ra được bất kỳ một quy trình, máy móc, sản xuất hoặc thành phần của vật chất nào mới và hữu ích, hoặc bất kỳ cải tiến nào mới và hữu ích, đều có khả năng được cấp bằng sáng chế theo các điều kiện và yêu cầu*”²¹.

Ở Việt Nam, thuật ngữ *sáng chế* lần đầu tiên chính thức được đề cập đến trong “Điều lệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế” năm 1981. “*Sáng*

¹⁷ Lê Thị Anh Đào (2004), *Vấn đề thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ sáng chế ở Việt Nam*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

¹⁸ Xem thêm tại khoản 2, Điều 2 Luật sáng chế Nhật bản 1959 sửa đổi bổ sung năm 2007 (“*Patented invention*” in this Act means an invention for which a patent has been granted); <<http://www.cas.go.jp/jp/seisaku>>.

¹⁹ Luật về sáng chế của Indonesia số 14/2001, [http://www.flevin.com/id/lgsso/translations/Laws/Law%20No.%2014%20of%202001%20on%20Patents%20\(BI\).pdf](http://www.flevin.com/id/lgsso/translations/Laws/Law%20No.%2014%20of%202001%20on%20Patents%20(BI).pdf). (Article 1: invention is “an Inventor’s idea that is poured in any activity of solving a specific problem in the field of technology, either in the form of a product or process, or an improvement and development of a product or a process”)

²⁰ Luật về Sở hữu công nghiệp của Mexico 1991, được sửa đổi vào năm 2001 và có hiệu lực thi hành vào năm 2010. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mx/mx113en.pdf>. (Article 15: “Any human creation that allows matter or energy existing in nature to be transformed for use by man for the satisfaction of his specific needs shall be considered an invention.”)

²¹ Xem Điều 101, Luật Sáng chế của Hoa Kỳ số 35, United States Code Title 35 – Patent Laws, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất (gọi tắt là sáng kiến) và sáng chế theo điều lệ này là kết quả lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của người lao động làm chủ tập thể có tác dụng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, góp phần phát triển kinh tế quốc dân, củng cố quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân”.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định về *sáng chế* tại Khoản 12 Điều 4 Luật SHTT như sau: “*Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề được xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*”. Ở đây, pháp luật Việt Nam đã trực tiếp đưa ra được một định nghĩa về *sáng chế*, theo đó thì sáng chế là *giải pháp kỹ thuật* (có thể tồn tại chủ yếu thông qua hai dạng là sản phẩm và quy trình) và giải pháp kỹ thuật đó nếu đáp ứng được ba tiêu chuẩn (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội²²) thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Giải pháp kỹ thuật ở đây được hiểu là cơ cấu, phương pháp hay một chất mới hay sử dụng cơ cấu, phương pháp cũ theo chức năng mới. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng pháp luật của Việt Nam cũng đưa ra một định nghĩa không chỉ đơn thuần là định nghĩa mà còn có bao hàm cả điều kiện để được bảo hộ là sáng chế.

Có thể thấy rằng không đơn giản để đưa ra được một định nghĩa chính xác và thống nhất về *sáng chế* trong pháp luật của các quốc gia mặc dù vấn đề bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế là một vấn đề mang tính toàn cầu, được điều chỉnh bởi pháp luật của hầu hết các quốc gia và nhiều ĐUQT. Tuy nhiên dù có hay không có một định nghĩa chính thức về *sáng chế* thì về bản chất, sáng chế đều được hiểu một cách chung nhất là *một giải pháp kỹ thuật, là ý tưởng của con người về việc thực hiện một giải pháp để giải quyết một vấn đề kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng các quy luật tự nhiên*.

Về cơ bản, một đối tượng sẽ có khả năng được xem xét với tư cách là một sáng chế và cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế khi nó có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, sáng chế là giải pháp kỹ thuật do con người sáng tạo ra trên cơ sở ứng dụng các quy luật tự nhiên. Bằng việc nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng các quy luật tự nhiên, con người phải sáng tạo ra được những kiến thức mới để đóng góp vào tri thức nhân loại. Vì thế những giải pháp kỹ thuật này phải là kết quả của một quá trình sáng tạo của con người, điều này phân biệt hoàn toàn hoàn toàn với những phát hiện về các

²² Xem thêm Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ.

sự vật hiện tượng đã tồn tại sẵn trong tự nhiên không có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế.

Thứ hai, sáng chế là giải pháp mang tính kỹ thuật mới so với những giải pháp đã tồn tại trước đó. Sáng chế không nhất thiết phải là một giải pháp kỹ thuật phức tạp mà nó có thể rất đơn giản, điều quan trọng là nó giải quyết được một vấn đề kỹ thuật hiện tại²³. Đặc tính kỹ thuật của sáng chế mang nghĩa là rộng nhất có thể là những giải pháp giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất của con người, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ ba, sáng chế là tập hợp các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật, được tạo ra nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất hoặc đời sống con người. Sáng chế không phải là các ý tưởng chỉ nêu vấn đề mà là còn là cách giải quyết vấn đề đó, nó phải có giá trị hữu ích và có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt của con người.

2.1.1.2. Khái niệm “dược phẩm” và “sáng chế liên quan đến dược phẩm”

Tại một số quốc gia, không phải tất cả các sáng chế đều được bảo hộ. Với lý do vì lợi ích quốc gia mà một số quốc gia từ chối việc bảo hộ độc quyền sáng chế đối với các sáng chế liên quan đến nông nghiệp, lương thực, dược phẩm, công nghệ hạt nhân, công nghệ máy tính... Bên cạnh đó, việc bảo hộ độc quyền sáng chế chỉ mở rộng đến các sáng chế có bản chất kỹ thuật do đó nhìn chung, các tiến bộ liên quan đến kinh doanh, bao gồm các phương pháp kỹ thuật về tài chính và kế toán cũng như các phương pháp điều trị y khoa, giống vật nuôi đều không được bảo hộ độc quyền với tư cách sáng chế. Các lĩnh vực này bị hạn chế bảo hộ với lập luận rằng không thể dành độc quyền cho những hàng hóa thiết yếu và cần phải khuyến khích sự tự do tiếp cận công nghệ của nước ngoài hơn khuyến khích khả năng sáng chế tiềm tàng của ngành công nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực dược phẩm, trên hết, vẫn phải thừa nhận những đóng góp to lớn của những giải pháp kỹ thuật mới mang đến những tiến bộ, thậm chí là bước ngoặt trong sự phát triển của nhân loại, cụ thể là trong vấn đề sức khỏe con người và giúp con người chống chọi lại bệnh tật. Trong danh sách thống kê những sáng chế lớn đã làm thay đổi tiến trình vận động của nhân loại, bên cạnh những sáng chế như máy in, bút chì,

²³ Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới*, trang 9;

dụng cụ thiên văn, thuốc nổ, điện thoại, truyền hình điện tử, máy bay... thì sáng chế được phẩm về hệ thống miễn dịch ung thư và AIDS do Gertrude Elion nghiên cứu và phát triển thành công để phong tỏa tế bào ung thư cũng là một đóng góp lớn cho nhân loại và đã được Giải thưởng Nobel về hóa học năm 1998²⁴. Bên cạnh đó là những sáng chế về penicillin, thảo dược và cách chữa bệnh ở Nam Phi, được phẩm DNA tái hợp và vô số những phát minh khác trong lĩnh vực sức khỏe và y tế là những đóng góp không thể phủ nhận của các nhà khoa học ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong, sống còn của loài người.

Tầm quan trọng là thế tuy nhiên cho đến hiện tại, trong các tài liệu tìm hiểu về dược phẩm cho vấn đề sức khỏe cộng đồng cũng như quy định về quản lý dược phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng liên quan đến dược phẩm trong các điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia vẫn không có một khái niệm chung thống nhất về dược phẩm được đưa ra, thậm chí những khái niệm được đưa ra có sự khác biệt rất lớn, xuất phát từ góc độ mà tài liệu đó tiếp cận. Các thuật ngữ tương đương thường được tìm thấy có thể sử dụng thay thế nhau là *dược phẩm* (pharmaceutical), *dược* (medicine), *drug* (thuốc).

Dược phẩm theo cách giải thích tại Sắc lệnh về Thuốc và Chất độc (The Pharmacy and Poisons Ordinance (PPO) của Trung Quốc được xác định bao gồm: bất kỳ chất nào hoặc sự kết hợp của các chất (i) được trình bày là có các đặc tính để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật cho người hoặc động vật; hoặc là (ii) có thể được sử dụng hoặc quản lý (đối với con người hoặc động vật) với mục đích phục hồi, điều chỉnh, thay đổi các chức năng sinh lý bằng cách thực hiện một hành động dược lý, miễn dịch hoặc chuyển hoá; hoặc là (ii) sử dụng với mục đích chẩn đoán y tế²⁵. Tài liệu Hướng dẫn về Dược phẩm của Cơ quan Quản lý về thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh cũng đưa ra cách giải thích về dược phẩm hoàn toàn tương tự cách giải thích như trên²⁶.

Bộ Tiêu chuẩn hành nghề, Liên đoàn các Nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations - IFPMA) định nghĩa về sản phẩm dược phẩm "là bất kỳ và tất cả các sản phẩm dược phẩm dùng cho người, trong bất kỳ phương pháp phân phối, dạng bào chế

²⁴ Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, Tổ chức SHTT thế giới, trang 10

²⁵ Bộ phận Đăng ký và kiểm soát xuất nhập khẩu thuốc, Bộ Y tế, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Hướng dẫn về phân loại sản phẩm là "Dược phẩm" theo Sắc lệnh về Thuốc và Chất độc, 12/2015. <[https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/guidelines_forms/Guidance_Notes_PPC_2015_Dec_\(EN\).pdf](https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/guidelines_forms/Guidance_Notes_PPC_2015_Dec_(EN).pdf)>, truy cập ngày 30/11/2020.

²⁶ Requiring Medicines and Medicinal Devices, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA, A Guide to what Medicinal Products, 11/2012.

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/380280/guide_8_what_is_a_medicinal_product.pdf>, truy cập ngày 30/11/2020.

hoặc công thức nào, có chứa một thành phần được hoạt tính, cho dù là một thành phần được hoạt tính duy nhất hoặc kết hợp với bất kỳ thành phần hoặc thành phần được hoạt tính nào khác"²⁷; "là tất cả các sản phẩm dược phẩm hoặc sinh học (bất kể tình trạng bằng sáng chế hoặc không có nhãn hiệu) được sử dụng với sự chỉ định của chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc dưới sự giám sát của họ, mục đích sử dụng là chẩn đoán, điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật ở người, hoặc ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc bất kỳ chức năng nào của cơ thể con người"²⁸.

Còn theo Hướng dẫn của WHO về Hệ thống đảm bảo chất lượng kiểu mẫu cho các cơ quan đầu thầu thì *"Dược phẩm là bất kỳ chất hoặc dược phẩm nào dùng cho người hoặc thú y nhằm mục đích sửa đổi hoặc khám phá các hệ thống sinh lý hoặc trạng thái bệnh lý vì lợi ích của người nhận"*²⁹. Trong tài liệu này của WHO, các thuật ngữ *"thuốc"* (drug), *"dược"* (medicine) và *"dược phẩm"* (pharmaceutical) được sử dụng thay thế cho nhau.

Khác biệt so với hầu hết các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật các quốc gia sử dụng thuật ngữ *"dược phẩm"* (pharmaceutical) thì Đạo luật Liên bang về Mỹ phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ (FDC Act) sử dụng thuật ngữ *"drug"* với nghĩa tương đương. Theo đó, đạo luật này xác định thuật ngữ *"thuốc"*, một phần, bằng cách đề cập đến mục đích sử dụng của nó, là *"các vật phẩm được sử dụng trong chẩn đoán, chữa bệnh, giảm nhẹ, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật"* và *"các sản phẩm (trừ thực phẩm) nhằm mục đích ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc bất kỳ chức năng nào của cơ thể người hoặc động vật khác"*. Do đó, hầu hết bất kỳ sản phẩm uống hoặc bôi hoặc tiêm nào, thông qua nhãn mác của nó được tuyên bố là có lợi cho các mục đích sử dụng đó sẽ được Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Hoa Kỳ quy định như một loại thuốc³⁰.

Tại Việt Nam, Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Dược năm 2016 quy định: *"Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý"*

²⁷ Xem Bộ Tiêu chuẩn hành nghề, Liên đoàn các Nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế IFPMA, ban hành 2006, có hiệu lực vào tháng 1/2007, được sửa đổi bổ sung mới nhất vào tháng 8/2012. <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/FEDEFARMA_code_of_practices_2012.pdf>, truy cập ngày 30/11/2020.

²⁸ Xem Bộ Tiêu chuẩn hành nghề, Liên đoàn các Nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế IFPMA, ban hành 2006, có hiệu lực vào tháng 1/2007, được sửa đổi bổ sung mới nhất vào tháng 8/2012. <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/FEDEFARMA_code_of_practices_2012.pdf>.

²⁹ WHO A model quality assurance system for procurement agencies, Geneva 2007, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14866e/s14866e.pdf>.

³⁰ Xem thêm Đạo luật Liên Bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của Hoa Kỳ, Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) United States Code, Title 21, < <https://www.fda.gov/regulatory-information/federal-food-drug-and-cosmetic-act-fdc-act/fdc-act-chapter-v-drugs-and-devices>>.

cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm”³¹. Bên cạnh đó, Luật Dược đưa ra định nghĩa một số khái niệm liên quan như: “dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc”; “dược chất (còn gọi là hoạt chất) là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người”³².

Trong tác phẩm Thuật ngữ Dược học của Tổ chức Y tế thế giới Anh - Việt, tác giả Lê Văn Truyền định nghĩa: “dược phẩm (pharmaceutical product): dược định nghĩa là bất cứ vật liệu hay sản phẩm nhằm sử dụng cho người hay thú y được trình bày dưới dạng thành phẩm hoặc một nguyên liệu ban đầu của một thành phẩm, chịu sự điều chỉnh của luật lệ, quy chế dược ở nước xuất khẩu và/hoặc ở nước nhập khẩu”³³. Định nghĩa này của tác giả ngoài việc nhận diện dược phẩm ở thành phần cấu tạo và chức năng thì còn nhắc đến khuôn khổ và giới hạn của pháp luật điều chỉnh. Cách nhận diện này mặc dù không phổ biến nhưng là lý giải được và không hoàn toàn mới mẻ vì theo quy định của FDA của Hoa Kỳ thì một điều kiện đủ để một đối tượng được coi là dược phẩm khi nó được quy định và phân loại trong FDC Act. Và các quốc gia khác mặc dù trong định nghĩa về dược phẩm không đưa ra dấu hiệu về việc dược phẩm chịu sự điều chỉnh của luật lệ, quy chế về dược của quốc gia nhưng hầu hết đều có quy định về quản lý và phân loại dược phẩm được dùng làm cơ sở để xác định được phạm vi các đối tượng là dược phẩm.

Từ những khái niệm, cách giải thích trong các tài liệu văn bản được chỉ ra ở trên có thể thấy rằng dù có cách thể hiện khác nhau, nhưng hầu hết dược phẩm được biết đến là các đối tượng có liên quan đến sức khỏe cộng đồng, và một đối tượng sẽ được xác định là dược phẩm theo một trong hai cách: (i) theo cách thức thể hiện, cấu tạo; (ii) theo chức năng.

Đối với cách thứ nhất, một đối tượng sẽ được nhận diện là dược phẩm khi nó chứa đựng thành phần là các hoạt chất hoặc hỗn hợp chất dùng để sản xuất thuốc, nó có thể là sản phẩm đã thành phẩm hoặc là nguyên liệu ban đầu để tạo ra sản phẩm; là một vật liệu dùng cho điều trị; là quy trình điều trị, phương pháp điều trị hoặc sản xuất thuốc.

³¹ Xem thêm tại Khoản 2 Điều 2 Luật dược 2016.

³² Xem thêm tại Khoản 1, 2, 4 Điều 2 Luật Dược 2016.

³³ Lê Văn Truyền, *Thuật ngữ Dược học của Tổ chức Y tế thế giới Anh - Việt*, NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 2014.

Đối với cách thứ hai, các đối tượng sẽ được xác định là dược phẩm khi nó nhằm hướng đến mục đích, chức năng phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, hoặc thay đổi, điều chỉnh chức năng sinh lý cho con người hoặc động vật.

Vậy từ đây có thể khái quát một định nghĩa về dược phẩm như sau: *Dược phẩm là chất, hỗn hợp chất, vật liệu hoặc sản phẩm được dùng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng như phòng ngừa bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh hoặc thay đổi, điều chỉnh chức năng sinh lý cho con người hoặc động vật.*

Trong khuôn khổ của WHO, bên cạnh khái niệm về dược phẩm thì tồn tại khái niệm "*sản phẩm dược phẩm mới*" (new pharmaceutical product) là *những thuốc được cấp phép lưu hành lần đầu tiên trên thị trường (thường là một dược phẩm được cấp bằng sáng chế) trên cơ sở các tài liệu về hiệu lực, độ an toàn và chất lượng (theo yêu cầu tại thời điểm cấp phép)*. Sản phẩm dược mới là một dược phẩm có chứa một hoạt chất dùng làm thuốc mới, một sự kết hợp mới các hoạt chất dùng làm thuốc đã được cấp phép lưu hành trên thị trường hoặc một dược phẩm nhiều nguồn mới. Thuốc mới có thể là thuốc kê đơn hoặc là thuốc không cần kê đơn³⁴. Nếu một dược chất đã có từ nhiều năm, nó không thể được xác định là sản phẩm dược phẩm mới³⁵. Bên cạnh đó, trong tài liệu về Giấy phép Tiếp thị sản phẩm Dược phẩm có tham chiếu đặc biệt đến các sản phẩm đa nguồn của WHO, một khái niệm được đưa ra là "*thuốc mới*" (new drug), được định nghĩa là bất cứ một thuốc nào không đáp ứng được định nghĩa thuốc đã có từ lâu³⁶.

Ở Việt Nam, Từ điển Bách Khoa Dược học có đề cập khái niệm "*thuốc mới*" với hai góc độ hiểu: i) mặt hàng thuốc chưa có mặt ở thị trường bất cứ nước nào, mới được nghiên cứu và mới được phép đưa ra thị trường; ii) mặt hàng thuốc đã có mặt ở thị trường nước ngoài mà chưa được đăng ký để có phép đưa vào nước sở tại³⁷.

Như vậy có thể thấy bên cạnh thuật ngữ dược phẩm, các tài liệu, văn bản liên quan có đề cập đến một số thuật ngữ có mối liên hệ mật thiết như *dược phẩm mới, sản phẩm*

³⁴ WHO, Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products, 1999.

³⁵ WHO, Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products, 1999.

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44576/9789241501453_eng.pdf;jsessionid=8C7B752D20CA33514ADA713493BC5683?sequence=1>, truy cập ngày 30/11/2020.

³⁶ WHO, Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products, 1999.

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44576/9789241501453_eng.pdf;jsessionid=8C7B752D20CA33514ADA713493BC5683?sequence=1>, truy cập ngày 30/11/2020.

³⁷ Viện Nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa, *Từ điển Bách Khoa Dược học*, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, năm 1999.

được phẩm mới, thuốc mới... Các đối tượng đó được hiểu chung là các sản phẩm liên quan đến dược phẩm chưa từng được chế tạo ra và sử dụng, tuy là phạm vi xem xét ở trong nước hoặc quốc tế, chúng có thể là các đối tượng được hoặc không được cấp bằng độc quyền sáng chế. Những thuật ngữ này cũng là tiền đề để xây dựng được khái niệm về “*sáng chế liên quan đến dược phẩm*”³⁸ (SCLQDDP- pharmaceutical invention).

Về khái niệm *sáng chế liên quan đến dược phẩm*, Hiệp định TRIPS không đưa ra định nghĩa. Tuy nhiên trong Quyết định về Thực thi đoạn 6 Tuyên bố Doha về TRIPS và Sức khỏe cộng đồng được Đại hội đồng WTO thông qua ngày 30/8/2003 thì “*dược phẩm được hiểu là bất kỳ sản phẩm nào được cấp bằng sáng chế hoặc những sản phẩm được sản xuất thông qua quy trình đã được cấp bằng độc quyền sáng chế của lĩnh vực dược phẩm dùng để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng như được thừa nhận tại Đoạn 1 của Tuyên bố của Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Nó còn được hiểu bao gồm cả những hoạt chất cần thiết cho quá trình sản xuất và bộ dụng cụ chẩn đoán cần thiết được sử dụng*”.³⁹

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS chính thức đưa ra định nghĩa về các sản phẩm dược phẩm, theo nghĩa rất rộng, bao gồm bất kỳ sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế, sản phẩm được sản xuất từ quy trình được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng như đã được thừa nhận trong Đoạn 1 của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Chúng được hiểu bao gồm cả những hoạt chất cần thiết cho việc sản xuất và các công thức và những trang bị cần thiết cho việc chuẩn đoán⁴⁰.

Ở cấp độ quốc gia, pháp luật về SHTT nói chung, pháp luật về sáng chế nói riêng của các quốc gia cũng không tồn tại một khái niệm riêng biệt về đối tượng này. Pháp luật Việt Nam hiện hành cũng không có quy định trực tiếp nào định nghĩa về SCLQDDP.

Dựa trên các quy định của những văn bản pháp luật SHTT và các văn bản có liên quan đến chuyên ngành dược là Luật Dược năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có thể rút ra được rằng *sáng chế liên quan đến dược phẩm là các đối tượng có thể được*

³⁸ Xem Thông tư của Bộ Khoa học và công nghệ số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Điểm 23.10 về bổ sung đối với đơn sáng chế liên quan đến dược phẩm).

³⁹ WTO, *Decision of the General Council, Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health*, 30/08/2003, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm.

⁴⁰ Xem thêm Phụ lục của Hiệp định TRIPS Khoản 1.

cấp bằng độc quyền sáng chế bao gồm sản phẩm, quy trình, phương pháp hay bất kì đối tượng nào khác được dùng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, cụ thể cho việc phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh cho người hoặc động vật, bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Tại các cơ quan về sáng chế của Việt Nam cũng như của các quốc gia trên thế giới, nhiều dạng thức khác có thể được xem xét để được cấp bằng độc quyền SCLQĐDP, tuy nhiên có thể chia thành hai nhóm chính là sản phẩm và quy trình.

- Sản phẩm (product) bao gồm các hợp chất hóa học (dùng để làm thuốc), dạng mới của một hợp chất đã biết (đồng phân, muối, chất đa hình...), tổ hợp (hỗn hợp) của các sản phẩm/hoạt chất đã biết, dạng đặc biệt của dược phẩm (dược phẩm giải phóng có kiểm soát, dược phẩm giải phóng kéo dài), dịch chiết...

Một số ví dụ dẫn chứng như thuốc Penicilin được tìm ra nhằm điều trị nhiều loại nhiễm trùng khác nhau bao gồm nhiễm trùng liên cầu và tụ cầu, viêm phổi, sốt thấp khớp và nhiễm trùng ảnh hưởng đến miệng hoặc cổ họng⁴¹; vật phẩm là một thiết bị tên MegaVac (MegaVac Mechanical Thrombectomy System) dùng để hút các cục máu đông trong mạch máu được sáng chế ra bởi các nhà khoa học của Công ty sản xuất dụng cụ y khoa Capture Vascular Inc. (Mỹ)...

- Quy trình (process): quy trình điều chế hợp chất hóa học, quy trình bào chế dược phẩm, quy trình chiết hoạt chất từ dược liệu... được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định...

Kỹ thuật cấy ghép tim người (sáng chế của Christiaan Neethling Barnard, người Nam Phi): Christiaan Neethling Barnard là một bác sĩ phẫu thuật tim người Nam Phi, vào năm 1967 đã thực hiện ca phẫu thuật lấy tim từ nạn nhân bị tai nạn muốn hiến tặng cấy ghép vào ngực của một bệnh nhân khác. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật này, mặc dù người bệnh chỉ sống thêm được một thời gian ngắn tuy nhiên không thể phủ nhận bác sĩ Barnard đã đạt được cột mốc mới trong lĩnh vực phẫu thuật cứu sống⁴².

⁴¹ Penicillin, Cefuroxime, Cefotaxime, or Vancomycin in Pneumococcal Pneumonia, International Journal of Medical Sciences <<https://www.medsci.org>>, truy cập ngày 30/11/2020.

⁴² Human heart transplant technique, International Journal of Medical Sciences <<https://www.medsci.org>>, truy cập ngày 30/11/2020.

Phương pháp điện não đồ: là phương pháp ghi lại hoạt động điện sinh học của não bằng các điện cực đặt ở da đầu, một số ít trường hợp được đặt ở bề mặt vỏ não, hoặc trong chất não. Những hoạt động điện này biểu hiện bằng các sóng trên bản ghi điện não. Trên cơ sở những phát hiện về điện trường trong não động vật của những nhà khoa học trước, Bác sỹ tâm thần người Đức Hans Berger đã tạo bản ghi đầu tiên về điện trường của bộ não người vào năm 1924 và đặt tên cho bản ghi này là điện não đồ (EEG). Sáng chế này là một trong những thành tựu bước ngoặt trong chữa trị bệnh tâm thần nói riêng và đối với sức khoẻ tâm thần của con người nói chung⁴³.

2.1.2. Đặc trưng cơ bản của sáng chế liên quan đến được phẩm

Khác với các đối tượng của quyền tác giả chủ yếu được áp dụng trong các hoạt động giải trí tinh thần, văn hoá nghệ thuật xã hội thì các đối tượng của quyền SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu...) lại được ứng dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại. Vì thế mà cũng như các đối tượng khác của quyền SHCN thì các đối tượng liên quan đến được phẩm nếu muốn được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế thì bắt buộc phải có khả năng áp dụng công nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cho đời sống con người cũng như hoạt động lao động sản xuất. SCLQĐDP trước tiên mang đầy đủ các đặc điểm như những đối tượng khác của quyền SHCN. Tiếp đến, SCLQĐDP phải đảm bảo được các tiêu chuẩn như bất kỳ một sáng chế thuộc các lĩnh vực khác, có đầy đủ các đặc điểm của một sáng chế thông thường.

Bên cạnh những đặc điểm chung, có thể thấy rằng có những điểm đặc trưng mà chỉ có các đối tượng liên quan đến được phẩm hay nói cách khác là các đối tượng trong lĩnh vực được phẩm y tế mới có. Những đặc trưng này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu rằng có rất nhiều những quy định pháp lý hết sức đặc thù dành riêng cho loại đối tượng này.

Thứ nhất, sáng chế liên quan đến được phẩm là những đối tượng hướng đến giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng. Các đối tượng này có tác dụng hoặc chứa đựng các thành phần có tác dụng điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật cho người hoặc động vật, hoặc được sử dụng với mục đích phục hồi, điều chỉnh, thay đổi các chức năng sinh lý, hoặc được sử dụng với mục đích chẩn đoán y tế cho con người hoặc động vật. Những đối tượng này là những chất hoặc hợp chất được con người tìm thấy hoặc tạo ra, kết hợp để

⁴³ EEG Method, International Journal of Medical Sciences <<https://www.medsci.org>>, truy cập ngày 30/11/2020.

đạt được một trong các mục đích nói trên. Khi xem xét về phạm vi của các đối tượng có được coi là dược phẩm hay không thì điều quan trọng đầu tiên là cần phải khẳng định được mục đích của các đối tượng là có nhằm hướng đến mục đích phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng hay không. Mục đích phục vụ sức khỏe ở đây tiếp tục phải được khoanh vùng trong giới hạn đó chính là để điều trị, ngăn ngừa bệnh tật; phục hồi, điều chỉnh chức năng sinh lý; chẩn đoán bệnh tật. Nếu những đối tượng được nghiên cứu là nhằm vào mục đích như hỗ trợ sức khỏe, giúp duy trì sức khỏe hoặc lối sống lành mạnh thì không thể được cân nhắc đến với tư cách là các sản phẩm dược phẩm.

Đặc tính này giúp chúng ta phân biệt với nhóm các đối tượng là dược chất với các nhóm đối tượng có mối liên hệ mật thiết, dễ gây nhầm lẫn như mỹ phẩm hay các sản phẩm chức năng thường được nhắc đến với mục đích hỗ trợ sức khỏe, duy trì, nâng cao sức khỏe, cải thiện ngoại hình, duy trì lối sống lành mạnh... Ví dụ như các sản phẩm là thực phẩm hoặc sản phẩm chức năng được biết đến như những sản phẩm được dùng để ăn, uống hoặc nhai như một phần của chế độ ăn uống vì mùi vị, hương vị, giá trị dinh dưỡng của chúng thì không thể được coi là các sản phẩm liên quan đến dược phẩm, trừ khi nó chứa một hoặc nhiều thành phần được coi là dược chất và được chỉ định sử dụng trong y tế⁴⁴. Hoặc tương tự như các sản phẩm mỹ phẩm như kem chống nắng, kem đánh răng, chất khử mùi, chất chống mồ hôi, chất tạo màu tóc... cũng không thể được phân loại là các đối tượng liên quan đến dược phẩm, trừ khi các sản phẩm này có chứa một hoặc nhiều thành phần được coi là dược chất và được chỉ định sử dụng trong y tế⁴⁵.

Như vậy để có thể khẳng định một đối tượng có phải là một SCLQĐDP hay không thì cần phải xác định nó nằm trong nhóm các dược phẩm, điều này cần phải dựa vào thông tin của nhiều yếu tố liên quan như thành phần tạo thành, cách kết hợp của các thành phần và mục đích sử dụng của đối tượng đó.

Thứ hai, sáng chế liên quan đến dược phẩm không giống với hầu hết các sáng chế trong các lĩnh vực kỹ thuật khác, nó phải trải qua một quy trình nghiên cứu, chế tạo với những nguyên tắc hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt. Thông thường, một sản phẩm dược

⁴⁴ Bộ phận Đăng ký và kiểm soát xuất nhập khẩu thuốc, Bộ Y tế, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Hướng dẫn về phân loại sản phẩm là "Dược phẩm" theo Sắc lệnh về Thuốc và Chất độc, 12/2015. <[https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/guidelines_forms/Guidance_Notes_PPC_2015_Dec_\(EN\).pdf](https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/guidelines_forms/Guidance_Notes_PPC_2015_Dec_(EN).pdf)>

⁴⁴ WHO A model quality assurance system for procurement agencies, Geneva 2007, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14866e/s14866e.pdf>.

⁴⁵ Như trên.

phẩm mới mà chúng ta vẫn thường sử dụng với tên gọi ngắn gọn là thuốc, được tạo ra bởi một quy trình bao gồm các bước cơ bản sau:

- Tìm kiếm chọn lọc: trong công đoạn này, nội dung quan trọng nhất là nghiên cứu để tìm ra hoạt chất thích hợp với mục tiêu chữa bệnh. Hoạt chất được xác định đầy đủ về bản chất, thể hiện bằng công thức hoá học phù hợp, về đặc tính lý – hoá – sinh học và cách chế tạo. Những công việc này được tiến hành tương tự với tá dược, mặc dù nó ít phức tạp và ít tốn kém hơn so với việc nghiên cứu để tìm ra hoạt chất tuy nhiên lại là công việc có tính chất quyết định đối với hiệu quả chữa bệnh của thuốc, khả năng cạnh tranh của thuốc thành phẩm sau này phụ thuộc nhiều vào loại thành phần này và thông thường các thông tin về tá dược quan trọng nhất được giữ bí mật. Tiếp đến, các nhà nghiên cứu sẽ tìm cách phối hợp hoạt chất và tá dược để tìm ra được công thức bào chế tối ưu đối với thành phẩm thuốc.

- Thử nghiệm trên động vật (tiền lâm sàng): hoạt chất được đưa vào cơ thể động vật (chuột bạch, cừu...) để đánh giá tác động chữa bệnh (có lợi) cũng như các tác dụng có hại đối với cơ thể sống. Ngoài việc sử dụng động vật, người ta cũng có thể tiến hành thí nghiệm bằng việc nuôi cấy tế bào.

- Thử nghiệm trên người (lâm sàng): công đoạn này chỉ được phép tiến hành sau khi đã thực hiện công đoạn thí nghiệm trên động vật và chỉ được sử dụng với liều không được vượt quá liều lượng dung nạp tối đa. Đối tượng thử nghiệm là con người, gồm cả người khoẻ và người bệnh với điều kiện tất cả đều tự nguyện tham gia thử nghiệm sau khi được thông báo mục đích, cách thức, thời gian thử nghiệm và các rủi ro có thể gặp phải. Việc thử nghiệm phải được tổ chức tiến hành theo quy định chặt chẽ về mặt đạo đức cũng như về kỹ thuật thực hiện. Tất cả các thử nghiệm lâm sàng đều phải tuân theo các hướng dẫn của Hội Nghị quốc tế về hài hoà hoá các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho người (ICH) và Tuyên ngôn Helsinki của Hiệp hội y học thế giới về các nguyên tắc đạo đức cho các nghiên cứu y học liên quan đến người để đảm bảo sự an toàn cho những người tham gia thử nghiệm⁴⁶.

- Xin cấp patent: đây là công đoạn cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định đối với vị thế của dược phẩm mới trên thị trường sau này cũng như đối với sự sống còn của

⁴⁶ Bộ Y tế, Ban đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Hà Nội, 2013

người đầu tư tạo ra dược phẩm trong cuộc cạnh tranh. Nếu được cấp patent, nhà đầu tư sẽ được độc quyền khai thác dược phẩm đó bù đắp các chi phí đầu tư và có cơ sở pháp luật để cấm người khác sử dụng sáng chế đó của mình.

- Xin cấp phép (visa thuốc): Việc làm thủ tục xin cấp visa đối với thuốc chỉ được thực hiện sau khi đã chắc chắn rằng từ tập hợp các loại thuốc thành phẩm (sản phẩm dược phẩm) là đối tượng xin cấp patent, đã xác định được một hoặc một số phương án tốt nhất, kèm theo đó là chi tiết của các loại bệnh hoặc các vấn đề sức khỏe mà thuốc chắc chắn chữa được, những giới hạn và cảnh báo khi sử dụng thuốc mới. Các phương án tốt nhất này sẽ được chọn và trình lên cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp phép để sử dụng và lưu hành thuốc. Tại Mỹ, cơ quan có thẩm quyền này là Cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm Liên bang – Food and Drug Administration; ở Châu Âu là Cơ quan dược phẩm Châu Âu, tại Việt Nam là Cục quản lý dược. Chỉ sau khi các cơ quan quản lý phê duyệt và cấp phép cho thuốc mới thuốc mới sẵn sàng để được sản xuất, phân phối và lưu thông trên thị trường.

Giữa các công đoạn tìm kiếm chọn lọc, công đoạn thí nghiệm, thử nghiệm nói trên không hề có ranh giới rõ ràng. Lại càng không có việc sẽ tìm ngay ra được thuốc trong công đoạn tìm kiếm và chọn lọc. Thực tế là phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thậm chí là hàng nghìn lần quy trình “chọn – thử - loại bỏ” với các hoạt chất, tá dược khác nhau và với các công thức thuốc phối hợp khác nhau để có thể có được công thức sau cùng tối ưu.

Do ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người nên sản phẩm này không được phép sai sót hoặc chứa đựng nguy cơ tổn hại cho người dùng, đồng thời phải thực sự đáp ứng được mục tiêu chữa bệnh. Để đáp ứng được các đòi hỏi này, mọi công đoạn trong toàn bộ quá trình tạo ra dược phẩm mới đều phải tuân theo những chuẩn mực về đạo lý, lý thuyết lẫn thực hành thích hợp và đều phải dựa trên nền tảng hiểu biết sâu rộng của nhiều môn khoa học (sinh học, cơ thể học, hoá học, dược học, toán học...).

Chính sự phức tạp, khó khăn lâu dài của việc nghiên cứu – phát triển dược phẩm khiến cho hoạt động này rất tốn kém. Điều này đã được nghiên cứu thống kê bởi nhiều tổ chức. Theo Trung tâm nghiên cứu việc phát triển dược phẩm thuộc Đại học Tufts, Boston, Hoa Kỳ (Tufts Center for the Study of Drugs Development) cho rằng một hãng sản xuất thuốc mới phải chi trung bình 2,5 tỷ USD trong vòng 10 năm trước khi đưa ra một loại thuốc mới trên thị trường, trong đó 1,098 tỷ USD dành cho công đoạn nghiên cứu tìm

kiểm chọn lọc và 1,460 USD tỷ dành cho nghiên cứu lâm sàng⁴⁷. Còn theo Forbes là tạp chí kinh doanh hàng đầu của nước Mỹ và của thế giới về thống kê thì chi phí nghiên cứu và phát triển các loại thuốc tùy thuộc vào năng lực của mỗi công ty được tuy nhiên chi phí dao động từ 5 – 13 triệu USD cho một loại thuốc mới ra đời trong thời gian 10 năm, (xem bảng biểu tại Phụ lục 12).

Bên cạnh đó, nghiên cứu và phát triển dược phẩm là một công việc rủi ro. Không có gì đảm bảo cho việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới là chắc chắn thành công cả về mục tiêu nghiên cứu lẫn thương mại. Thất bại có thể gặp ở bất kỳ công đoạn nào. Ngay cả khi đã hoàn thành công việc tìm ra và tạo ra sản phẩm và phương pháp sử dụng sản phẩm nhằm mục đích chữa bệnh thì rủi ro vẫn có thể gặp phải bởi nguy cơ bị cơ quan quản lý dược phẩm từ chối cấp visa.

Thứ ba, *sáng chế liên quan đến dược phẩm là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích, an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng vì thế SCLQDDP gắn liền với những quy định về phạm vi, hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền.*

Dược phẩm là loại sản phẩm không thể thay thế được. Nhu cầu đối với nó chỉ có thể tăng lên mà không thể có giảm. Nguyên nhân của điều này, một mặt, dịch bệnh luôn là nguy cơ lớn và không bao giờ biến mất của xã hội, các loại dịch bệnh, virus ngày càng biến đổi và trở nên khó lường hơn; mặt khác, với điều kiện sống ngày càng được cải thiện và hiểu biết của người dân ngày càng cao khiến cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên và điều kiện để thực hiện nhu cầu này cũng ngày càng tốt hơn. SCLQDDP chỉ là đối tượng mới bắt đầu được giới thiệu trong hệ thống bảo hộ quyền SHTT ở các quốc gia từ nửa sau của thế kỷ 20. Một số nước đang phát triển đã bày tỏ mối quan ngại lớn của họ rằng việc thực hiện các chế độ SHTT mạnh có thể "ảnh hưởng đến các nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng" và các bằng sáng chế về thuốc và phương pháp điều trị "có thể cản trở các chính phủ nỗ lực để giải quyết các vấn đề chính sách khẩn cấp" bằng "tiếp cận với chăm sóc y tế hợp lý, từ đó cũng gây khó dễ cho các chương trình y tế công cộng"⁴⁸. Điều này có thể được lý giải bởi những nguyên nhân cụ thể dưới đây.

⁴⁷ Robert Weisman, *Cost of Bringing drug to market top\$2,5b, research finds*.
<<https://www.bostonglobe.com/business/2014/11/18/cost-bringing-prescription-drug-market-tops-billion-tufts-research-center-estimates/6mPph8maRxzcvtWjr7HUN/story.html>>

⁴⁸ Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar, Professor of International Law, Florida State University, College of Law, *WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*, trang 124.

(i) Việc trao cho chủ sở hữu các độc quyền đối với sáng chế, dù là tạm thời hàm chứa khả năng làm tăng vị thế độc quyền của chủ sở hữu, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm được sản xuất theo sáng chế hoặc quy trình được bảo hộ. Trong suốt thời hạn được bảo hộ sáng chế, việc không có sản phẩm cạnh tranh sẽ tạo vị thế độc quyền cho người nắm độc quyền sáng chế để khai thác tối đa các quyền của mình. Điều đó có nghĩa là các độc quyền về mặt pháp lý của chủ sở hữu sáng chế có thể trở thành các độc quyền kinh tế. Bên cạnh đó, các chi phí không nhỏ cho việc bảo hộ sáng chế (chi phí cho việc xác lập quyền đối với sáng chế, cho việc duy trì bằng độc quyền sáng chế, cho việc thực thi quyền trên thực tế...) chắc chắn sẽ được cộng vào giá sản phẩm, góp phần làm tăng giá sản phẩm. Một nghiên cứu về tình huống của Ấn Độ trong việc bảo hộ SCLQĐDP theo quy định của Hiệp định TRIPS, tập trung vào 20 loại thuốc cho thấy ước tính giá của các sản phẩm này tại Ấn Độ có thể tăng từ 0 đến 64% với chi phí khoảng 33 triệu USD, tương đương với 3% doanh số bán thuốc tại Ấn Độ⁴⁹. Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cũng nhấn mạnh: “*Các nghiên cứu hiện hành ước tính việc bảo hộ SCLQĐDP tại các quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình hoặc thấp sẽ làm tăng giá thuốc từ 12% đến 200%, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sự tiếp cận y tế ở những quốc gia này*”⁵⁰. Ngay tại các quốc gia phát triển, ví dụ như Hoa Kỳ, báo cáo của WTO cũng chỉ ra rằng: “*Khi bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực, giá thuốc bán tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống còn khoảng 60% khi chỉ có một nhà cạnh tranh sản xuất thuốc đồng dạng, giảm xuống 29% khi có mười nhà cạnh tranh*”⁵¹.

Bên cạnh đó, nếu không có sự kiểm soát đúng mức, chủ sở hữu sáng chế còn có thể lạm dụng độc quyền sáng chế của mình để hạn chế số lượng sản phẩm đưa ra thị trường hoặc để ngăn cản bên thứ ba tạo ra sáng chế mới hoặc sử dụng sáng chế đó.

(ii) Chi phí cho việc xây dựng và vận hành hệ thống bảo hộ, bao gồm từ việc xây dựng và đổi mới pháp luật sáng chế thiết lập và vận hành các cơ quan đăng ký sáng chế, cơ quan bảo vệ quyền đối với sáng chế, xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh

see also Commission on Intellectual Property Rights (“CIPR”), *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy* (2002) at p 29 at <<http://www.iprcommission.org/>>, truy cập ngày 30/11/2020.

⁴⁹ Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent and access to Medicines*, trang 206

⁵⁰ Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent and access to Medicines*, trang 207

⁵¹ WTO, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, 17/3/2000

vực này...khá lớn. Trong khoảng thời gian từ những năm cuối thế kỷ 19, hệ thống sáng chế đã bị chỉ trích tốn kém về chi phí và không hiệu quả và đây là một trong những lý do dẫn đến sự phản đối bảo hộ sáng chế trong thời gian này. Hiện nay, chi phí cho hệ thống sáng chế được phẩm vẫn được coi là khá lớn. Điều này có thể tạo gánh nặng về tài chính cho các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp.

Thực tiễn áp dụng bảo hộ sáng chế cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm tại các quốc gia cho thấy, việc bảo hộ SCLQĐDP sẽ làm tăng giá sản phẩm, giảm số lượng sản phẩm góp phần làm giảm khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của người dân, gây khó khăn cho chính phủ giải quyết nhu cầu của xã hội, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, hành vi lạm dụng độc quyền của người nắm độc quyền sáng chế gây khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội, an ninh quốc gia.

Dưới góc độ của bảo hộ quyền SHTT, các công ty dược với tư cách là chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế; có thể sản xuất ra dược phẩm theo sáng chế và bán với giá cao nhằm thu hồi chi phí đầu tư nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, dưới góc độ của người bệnh, đặc biệt là những người bị các bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong thời gian dài như HIV/AIDS, ung thư..., giá thuốc cao ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các loại dược phẩm của họ, từ đó, cản trở quá trình chữa bệnh của họ, khiến tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Nói cách khác, giá thuốc cao tạo ra sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận dược phẩm giữa người giàu và người nghèo, cũng là những người chiếm số đông trong xã hội, đặc biệt là ở nhiều quốc gia thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở châu Âu, châu Á và Mỹ La tinh⁵². Ngoài ra, nếu phải chi trả một số tiền lớn cho thuốc chữa bệnh trong thời gian dài có thể đẩy bệnh nhân và gia đình của họ vào tình trạng đói nghèo⁵³. Mỗi năm có khoảng 150 triệu người bị lao đao về tài chính và 100 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo vì chi phí khám chữa bệnh⁵⁴. Như vậy, việc cung cấp chế độ bảo hộ độc quyền cho các chủ sở hữu sẽ gián tiếp đẩy đại bộ phận người dân vào tình trạng khó khăn

⁵² Xem: Sức khỏe và quyền con người http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/human_rights/human_rights_health_factsheet_2013_final_vn_v2.pdf, truy cập ngày 30/11/2020.

⁵³ Xem: WHO, The World Health Report – Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage 2010, Geneva, 2010, tr. 5

⁵⁴ Xem: Sức khỏe và quyền con người http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/human_rights/human_rights_health_factsheet_2013_final_vn_v2.pdf, truy cập ngày 30/11/2020.

trong việc tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế khác để duy trì sức khoẻ và mạng sống của mình.

Các phân tích trên cho thấy việc bảo hộ SCLQĐDP ở mức độ cao không hợp lý mang lại không ít những ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới các quốc gia đang phát triển, đặc biệt các vấn đề an sinh xã hội như y tế, môi trường, an ninh lương thực. Điều này đòi hỏi có một hành lang pháp lý thích hợp nhằm khai thác tối đa các lợi ích mà hệ thống sáng chế mang lại, đồng thời giảm bớt các tác động tiêu cực của hệ thống này. Trong các ĐUQT và văn bản pháp luật các quốc gia về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, luôn tồn tại những quy định về hạn chế quyền dành cho chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Những quy định đặc thù được nhắc đến ở đây thường tìm thấy cụ thể là:

- Những hạn chế về cấp bằng độc quyền sáng chế đối với các đối tượng trong lĩnh vực y tế, sức khoẻ cộng đồng. Tức là pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia sẽ loại trừ cấp bằng độc quyền sáng chế đối với những đối tượng được xác định là có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng, đến việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khoẻ của người dân.

- Quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế: các ĐUQT thường đưa ra những quy định khung cho vấn đề này và trao quyền cho pháp luật của các quốc gia đưa ra những quy định pháp lý cụ thể về các trường hợp mà quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Thông qua các quy định cụ thể, BBCGQSDSC được đánh giá là biện pháp dung hoà lợi ích tốt nhất giữa chủ sở hữu quyền và lợi ích cộng đồng.

- Quy định về hết quyền và nhập khẩu song song: Pháp luật hiện hành rất chú trọng đến chính sách nhập khẩu song song được phẩm và coi đây là hoạt động hợp pháp. Theo đó thì chủ sở hữu đối tượng SHCN không có quyền cấm người khác thực hiện việc lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài.

Trong các chính sách mà các nhà lập pháp đưa ra thì luôn phải cân nhắc đến việc đạt được sự cân bằng tương đối trong cán cân lợi ích giữa lợi ích tư của chủ sở hữu SCLQĐDP và lợi ích của cộng đồng được thụ hưởng những giá trị từ những sáng chế đó

trong việc phòng và điều trị bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm, có khả năng lan toả ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

Thứ tư, *SCLQĐDP có thời hạn bảo hộ thực tế ngắn hơn so với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ.*

Vì tính chất phức tạp mà SCLQĐDP được tạo ra khác biệt so với những sáng chế trong các lĩnh vực khác. Đặc biệt là đối với việc xem xét để cấp bằng độc quyền sáng chế phải mất rất nhiều thời gian. Trước khi một loại thuốc mới được đưa ra ngoài thị trường thì cần phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra để có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của nó, điều này có thể mất đến 10 hay 15 năm để tiến hành và hoàn thành⁵⁵.

So với những ngành công nghiệp khác, các sáng chế có thể giữ bí mật cho đến thời điểm sản phẩm được đưa ra thị trường, điều này cho phép các chủ sở hữu sáng chế trì hoãn việc công bố sáng chế cho đến cuối, do đó có thể tối đa hóa ảnh hưởng của thời hạn bảo hộ (thông thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn) thì quy định thời gian bảo hộ đối với SCLQĐDP trên thực tế không phát huy nhiều hiệu quả. Theo văn hóa trong nghiên cứu dược phẩm thì thông thường sáng chế sẽ được bộc lộ công khai một thời gian rất lâu trước khi sản phẩm chứa đựng dược phẩm được đưa ra thị trường. Điều này được giải thích là bởi vì những nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bệnh lý con người có nghĩa vụ chia sẻ những phát hiện của họ càng sớm càng tốt với đồng nghiệp của họ để những đồng nghiệp sẽ có thể được hưởng lợi từ các kiến thức mới trong nghiên cứu riêng của họ. Bên cạnh đó thì thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, phát triển được một loại dược phẩm mới là rất dài, trung bình sẽ mất từ 10 đến 15 năm kể từ thời điểm tìm ra được chất mới cho đến lúc đưa ra được một sản phẩm thành phẩm. Và như đã nói thì hầu hết pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia đều quy định về thủ tục xin cấp phép lưu hành đối với dược phẩm để có thể đưa sản phẩm vào thị trường. Vì thế mà khoảng thời gian dài giữa thời điểm nộp đơn yêu cầu bảo hộ cho đến khi một sản phẩm chứa đựng sáng chế dược phẩm được đưa ra thị trường khiến cho những nhà sản xuất dược phẩm có được thời hạn bảo hộ thực tế đối với sáng chế của mình ngắn hơn so với sáng chế trong những ngành công nghiệp khác. Hay nói một cách khác thì đời sống thực tế của SCLQĐDP là ngắn hơn rất nhiều so với sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ khác, trung bình là khoảng 10 năm.

⁵⁵ J. Killick, A. Schulz and A. Dawes, The Stockholm Network Experts' Series on Pharmaceutical Intellectual Property Rights: 'The special regime of intellectual property for the pharmaceutical industry' (2008) Stockholm Network, tr. 3

Đặc điểm này lí giải cho việc pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia thường có những quy định liên quan đặc thù dành cho SCLQĐDP chính là kéo dài thời gian bảo hộ độc quyền cho chủ sở hữu sau khi hết thời hạn bảo hộ chung dành cho sáng chế. Điều này sẽ được trình bày cụ thể hơn trong Mục 3.2.3.

2.1.3. Các dạng yêu cầu bảo hộ điển hình của sáng chế liên quan đến dược phẩm

Theo Hướng dẫn của WHO, SCLQĐDP có thể được tiến hành xem xét và bảo hộ dưới nhiều dạng thức khác nhau, bao gồm⁵⁶:

(i) Yêu cầu bảo hộ dưới dạng chế phẩm và hợp phần:

"Chế phẩm" được hiểu đơn giản là cùng một hoạt chất có thể được bào chế thành các dược phẩm dạng liều khác nhau như viên nén, viên nang, thuốc mỡ hoặc dung dịch nước... và các dược phẩm dạng liều này có thể bào chế bằng cách sử dụng các tá dược dược dụng khác nhau. Các sáng chế yêu cầu bảo hộ chế phẩm có thể chứa dược chất mới hoặc dược chất đã tồn tại, và thường bao gồm các dấu hiệu về liều lượng và nồng độ và việc sử dụng hoạt chất. "Hợp phần" bao gồm dấu hiệu về hoạt chất và chất tá dược như chất độn, chất kết dính, chất phân huỷ và chất bôi trơn... Yêu cầu bảo hộ dạng chế phẩm hoặc hợp phần được chấp nhận bởi một số cơ quan sáng chế với những điều kiện nhất định, trong số đó, Cơ quan sáng chế Anh hay cơ quan sáng chế Ấn Độ là những ví dụ điển hình⁵⁷.

Các yêu cầu bảo hộ dạng này thường có khả năng được bảo hộ khi nó chứng minh được hiệu quả sử dụng bất ngờ, tức là giải quyết được một vấn đề thực sự khó khăn hoặc

⁵⁶ WHO, "How to conduct patent searches for medicine – a Step by step Guide", WHO Library Cataloguing-in-Publication data, trang 25 <<http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17398e/s17398e.pdf>>, truy cập ngày 30/11/2020.

Carlos Correa, Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective; WHO, ICTSD and UNCTAD, January 2007, <http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf>, truy cập ngày 30/11/2020.

⁵⁷- Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế liên quan đến y học ở cơ quan Sáng chế Anh (tháng 3/2004), yêu cầu bảo hộ cho dược phẩm, hợp phần được làm thích ứng cho một ứng dụng cụ thể, đoạn 11431.

"Bản thân các chất đã biết được bảo hộ bởi yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm cho dược phẩm chứa chúng, nếu dược phẩm này ở dạng có tính mới và sáng tạo so với các sản phẩm bất kỳ đã biết. Cụ thể, có thể yêu cầu bảo hộ thuốc có dạng dùng mới và khác biệt so với ứng dụng trước đó. Ví dụ, thuốc mỡ chống eczema chứa chất X có thể được coi là khác biệt rõ rệt so với một viên nén chứa chất X để kiểm soát huyết áp. Thuốc mỡ này là mới do chất X chưa bao giờ được bào chế ở dạng này trước đó, và nó sẽ có trình độ sáng tạo nếu các ứng dụng trước đó của chất X không gợi ý việc sử dụng nó dưới dạng dùng ngoài".

- Dự thảo quy chế về thực hành và thủ tục sáng chế. Cơ quan sáng chế, Ấn Độ - 2005. Phụ lục - 1.6.0 Dược phẩm:" 6.1 Các dược phẩm không phải là sự phối hợp đơn thuần để thu được tập hợp đặc tính của các thành phần, mà có tác dụng hiệp đồng thường có khả năng được bảo hộ; 6.2. Các dược phẩm đã biết ở liều lượng mới khác và dạng khác nhau như viên nang, viên nén, xirô, hỗn hợp...không được bảo hộ theo quy trình các khoản 2 (1)(j), 3(d) và 3(e) của Đạo luật sáng chế; 6.3. Ứng dụng mới của chất đã biết hoặc ứng dụng mới của nó trong dược phẩm

một vương mắc tồn tại từ lâu theo cách không hiển nhiên, giải pháp được đề xuất tạo ra lợi ích đáng kể so với giải pháp kỹ thuật đã biết.

(ii) Yêu cầu bảo hộ dạng tổ hợp:

Yêu cầu bảo hộ này đề cập đến tập hợp gồm các hoạt chất đã biết trước đó. Trong trường hợp này, các hợp chất cụ thể và lượng của chúng không được chỉ rõ, mà được đề cập đến một trong một nhóm các hợp chất có tác dụng điều trị phối hợp với nhau.

Ở hầu hết các quốc gia, yêu cầu bảo hộ cho tổ hợp bị từ chối, trừ khi tổ hợp này tạo ra tác dụng hiệp đồng hoặc khác biệt mới và không hiển nhiên. Nếu căn cứ vào tác dụng hiệp đồng để đánh giá khả năng bảo hộ, thì tác dụng hiệp đồng này phải được tạo ra bởi tất cả các phương án trong phạm vi yêu cầu bảo hộ, phải được mô tả và chứng minh một cách thích hợp trong bản mô tả sáng chế và phải có trình độ sáng tạo. Trong một số trường hợp, yêu cầu bảo hộ cho tổ hợp thực ra là tương đương với yêu cầu bảo hộ cho liệu pháp y học (đối tượng bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ ở hầu hết các nước) vì chúng chỉ đưa ra phương pháp sử dụng một tổ hợp gồm các thuốc đã biết. Thêm vào đó, việc phối hợp các dược chất để tránh hiện tượng kháng thuốc là công việc thông thường trong việc phát triển dược phẩm nói chung và được coi là hiển nhiên đối với người có kỹ năng trung bình trong lĩnh vực này⁵⁸.

(iii) Yêu cầu bảo hộ liều dùng/lượng dùng

Một số đơn đăng ký SCLQĐDP yêu cầu bảo hộ các sáng chế đề xuất liều lượng dùng cho bệnh nhân của một sản phẩm đã biết, kể cả liều lượng cho trẻ em. Mặc dù được soạn thảo dưới dạng yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm, song các yêu cầu bảo hộ thuộc dạng này liệu có tác dụng giống như yêu cầu bảo hộ cho liệu pháp y học, do đối tượng này không phải là sản phẩm hay quy trình, mà thực chất là cách thức để sử dụng sản phẩm trong điều trị bệnh.

Một số ít các nước cho phép bảo hộ sáng chế về liều lượng vì cho rằng các thay đổi về liều lượng ít khi có trình độ sáng tạo và có thể coi là không đáp ứng điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp, đặc biệt ở những nước không bảo hộ phương pháp điều trị y học. Quy chế thẩm định sáng chế Anh cho phép bảo hộ sáng chế về liều lượng này khác biệt đáng kể so với liều lượng dùng cho các ứng dụng đã biết⁵⁹.

⁵⁸ Quy chế thẩm định sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, Triễn vọng phát triển y tế công đồng, trang 46.

⁵⁹ Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế liên quan đến y học mới khác biệt đáng kể với liều lượng dùng cho ứng dụng đã biết, thì có thể cho phép yêu cầu bảo hộ được thể hiện dưới dạng dược phẩm dạng liều

(iv) *Yêu cầu bảo hộ muối, ete và este:*

Muối thông thường được tạo ra nhằm làm tăng tính ổn định hoặc độ hòa tan của dược chất. Điều thông thường thuộc phạm vi kiến thức chung trong lĩnh vực dược là các muối có độ hòa tan khác nhau, và do đó có độ sinh khả dụng khác nhau. Một số trường hợp các muối mới có những lợi ích bất ngờ về đặc tính so với các sản phẩm đã biết trong tình trạng kỹ thuật trước đó. Những lợi ích này cần phải được chứng minh bằng các thông tin về kết quả của các thử nghiệm thích hợp được thể hiện trong bản mô tả.

Quy trình điều chế các muối cũng thường được coi là hiển nhiên đối với người được đào tạo trong lĩnh vực này. Chỉ có các trường hợp thực sự ngoại lệ trong đó việc tạo muối (ví dụ, với các đặc tính tinh thể tối ưu) chứa các phân tử phức tạp cần đến những kỹ năng đặc biệt và do đó có khả năng được bảo hộ dưới dạng quy trình. Tuy nhiên, tính phức tạp của quy trình là chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận về trình độ sáng tạo. Tương tự, ete hay este của các rượu đã biết, mặc dù có sự khác biệt cơ bản so với muối, cũng thường bị phản đối về trình độ sáng tạo.

Cơ quan Sáng chế Ấn Độ đã ban hành dự thảo quy chế trong đó đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể để thẩm định đơn liên quan đến hydrat, muối và các dẫn xuất khác⁶⁰. Ngoài ra, các nội dung sửa đổi được đưa vào đạo luật sáng chế Ấn Độ 2005 cũng đưa ra một quy định cụ thể đối với các yêu cầu bảo hộ liên quan đến muối, este và các “dạng” khác của các sản phẩm đã biết.

(v) *Yêu cầu bảo hộ chất đa hình*

Một số hoạt chất dùng trong điều trị có dạng đa hình, cụ thể là chúng có thể tồn tại dưới các dạng vật lý khác nhau (dưới dạng chất rắn vô định hình và /hoặc các dạng tinh thể khác nhau), các dạng vật lý như vậy ít nhiều có các đặc tính khác nhau khi

chứa hoạt chất đã biết với lượng sao cho được phẩm dạng liều này là mới và không hiển nhiên so với liều lượng dùng cho các ứng dụng đã biết. Theo đó, nếu ứng dụng y học mới cần đến liều dùng gấp mười lần (hoặc bằng 1/10) liều dùng cho các ứng dụng đã biết, thì yêu cầu bảo hộ cho được phẩm dạng liều đơn vị có thể được coi là mới, sáng tạo, và có thể được chấp nhận. Khi đánh giá trình độ sáng tạo của yêu cầu bảo hộ dạng này, cần nhớ rằng liều lượng cần thiết thường liên quan đến thể trọng, do đó liều dùng cho trẻ em sẽ nhỏ hơn liều dùng cho người lớn. (Carlos Correa, Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective; WHO, ICTSD and UNCTAD, January 2007, http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf)

⁶⁰ Trích dẫn 4. Dự thảo Quy chế về thực hành và thủ tục đăng ký sáng chế, Cơ quan sáng chế, Ấn độ - 2005, Phụ lục 1: 5.6 Hydrat và các chất khác: Hydrat, muối cộng axit và dẫn xuất khác thường được điều chế về cơ bản không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo. Tuy nhiên, nếu như tồn tại một vấn đề nào đó, như vấn đề về độ ổn định, độ hấp thu... và tồn tại một vấn đề đã có từ lâu trong việc điều chế dẫn xuất này, thì khả năng bảo hộ của quy trình đó có thể được xem xét.

dùng làm thuốc (như độ hòa tan, theo đó là độ khả dụng sinh học). Hiện tượng đa hình của các chất là một đặc tính tự nhiên, các chất đa hình không được “sáng tạo” hay “sáng chế” ra mà thường được phát hiện bằng các thực nghiệm đối với dược phẩm.

Các đơn đăng ký sáng chế độc lập cho các chất đa hình đang trở nên phổ biến hơn và gây tranh cãi nhiều hơn do các độc quyền sáng chế loại này có thể được dùng để hạn chế hoặc làm chậm sự xuất hiện của thuốc đồng dạng cạnh tranh. Các chất đa hình có thể được coi là đã biết trong tình trạng kỹ thuật - do đó không có khả năng bảo hộ - nếu chắc chắn điều chế được chúng bằng quy trình nêu trong sáng chế cơ bản đối với hoạt chất. Bên cạnh đó, khả năng phát hiện ra các tinh thể khác nhau là hiển nhiên khi phát hiện được hiện tượng đa hình của một chất⁶¹. Mặc dù vậy, yêu cầu bảo hộ cho chất đa hình được chấp thuận ở nhiều nước trên thế giới như Cơ quan sáng chế Châu Âu (EPO) thường cấp bằng độc quyền sáng chế cho các dạng đa hình mới được xác định⁶².

(vi) Yêu cầu bảo hộ sáng chế lựa chọn

“Sáng chế lựa chọn” là sáng chế trong đó một thành phần duy nhất hoặc một nhóm nhỏ trong một nhóm lớn đã biết được “lựa chọn” và yêu cầu bảo hộ độc lập trên cơ sở một đặc tính cụ thể chưa được đề cập trong nhóm lớn. Nếu nhóm lớn đã được bảo hộ, thì chủ sở hữu sáng chế có thể sử dụng sáng chế lựa chọn để kéo dài thời hạn bảo hộ cho nhóm nhỏ được lựa chọn sau khi hết thời hạn hiệu lực của sáng chế ban đầu. Mặc dù được chấp nhận bảo hộ ở nhiều nước một khi các thành phần được lựa chọn mang lại lợi ích bất ngờ, song sáng chế lựa chọn sẽ bị từ chối nếu lợi ích được đề xuất là đặc tính chung của tất cả hoặc hầu như tất cả thành phần trong nhóm lớn. Hầu hết pháp luật các nước đều không bảo hộ sáng chế lựa chọn nếu các thành phần được lựa chọn đã được bộc lộ hoặc yêu cầu bảo hộ trong nhóm lớn vì nó không đáp ứng điều kiện về tính mới.

(vii) Yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị

⁶¹ Một ví dụ điển hình về trường hợp gây tranh cãi đối với sáng chế về chất đa hình liên quan đến ximetidin. Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn đăng ký sáng chế và chất đa hình của ximetidin khoảng năm năm sau khi bằng độc quyền sáng chế được cấp cho hoạt chất này. Tuy nhiên, bằng độc quyền sáng chế cấp cho chất đa hình này bị hủy bỏ hiệu lực ở Anh và các nước khác vì lý do này: Chắc chắn điều chế được chất đa hình này khi áp dụng quy trình đã được yêu cầu bảo hộ trong sáng chế nộp ban đầu (Carlos Correa, Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective; WHO, ICTSD and UNCTAD, January 2007, http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf)

⁶² EPO QUY trình thẩm định đơn.

Một số sáng chế yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị, các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh, giảm đau, chẩn đoán hay phẫu thuật. Yêu cầu bảo hộ dạng này không bao hàm sản phẩm mà là cách thức mà nó được sử dụng để tạo ra một hiệu quả nào đó. Có sự khác biệt đáng kể trong chính sách bảo hộ sáng chế của các quốc gia về vấn đề này.

Trong nhiều trường hợp, yêu cầu bảo hộ về phương pháp điều trị không được thể hiện một cách rõ ràng ngay từ đầu do đề cập đến các thành phần không đặc trưng bởi cấu trúc hóa học hoặc đặc tính nội tại của chúng, mà đặc trưng bởi liều lượng hoặc dạng dùng của chúng. Do đó, điều quan trọng là phải thẩm định một cách cẩn trọng yêu cầu bảo hộ nhằm nhận dạng và xử lý một cách đúng đắn với các trường hợp ẩn chứa trong yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm nhưng thực chất là phương pháp điều trị.

Hiệp định TRIPS tại Điều 27.2. quy định rõ ràng cho phép các quốc gia thành viên được loại trừ các phương pháp điều trị, chẩn đoán và phẫu thuật ra khỏi phạm vi bảo hộ sáng chế, và nhiều nước đã đi theo cách tiếp cận này. Nếu việc loại trừ này được quy định, thì yêu cầu bảo hộ mô tả các phương pháp như vậy, hay yêu cầu bảo hộ tương tự với chúng sẽ bị từ chối.

(viii) Yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng

Trên cơ sở diễn giải của Hiệp định TRIPS theo nghĩa đen, thì hiệp định này chỉ yêu cầu các quốc gia thành viên phải dành sự bảo hộ độc quyền sáng chế cho sản phẩm và quy trình, trong khi không có ràng buộc nào đối với việc bảo hộ sáng chế dạng sử dụng. Công ước Sáng chế châu Âu và luật pháp của một số nước cho phép bảo hộ chỉ định lần đầu tiên trong y học của một sản phẩm đã biết. Tuy nhiên, theo pháp luật của nhiều nước thì việc bảo hộ ứng dụng mới của một sản phẩm đã biết, sẽ mở rộng phạm vi bảo hộ theo cách không phù hợp với quy định về tính mới, hay nói một cách đơn giản thì đối tượng này không đảm bảo được tiêu chí về tính mới để có thể được bảo hộ.

Ngoài lý do không đáp ứng điều kiện về tính mới, có thể có các lý do khác để từ chối khả năng bảo hộ cho các ứng dụng lần thứ hai như yêu cầu này không có khả năng áp dụng công nghiệp; việc bảo hộ này trong y học về cơ bản là tương đương với việc bảo hộ cho phương pháp điều trị; việc chấp nhận bảo hộ cho các chỉ định lần thứ hai sẽ kéo dài thời hạn bảo hộ cho được chất, do đó dẫn đến tình trạng không phát triển được các sản phẩm mới.

2.1.4. Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm (pharmaceutical test data)

Như đã nhắc đến ở nội dung trước, đối với các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, một yêu cầu đặc thù được đặt ra đó là muốn được cấp phép lưu hành và sử dụng thì các nhà sáng chế cũng như các doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền dữ liệu thử nghiệm đối với các sản phẩm dược đó để chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển một loại thuốc mới, các nhà khoa học bắt buộc phải tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng (thử nghiệm trên động vật) và giai đoạn lâm sàng (thử nghiệm trên người) để khẳng định được tính hiệu quả và an toàn của thực thể thuốc mới này. Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng sẽ được chia thành nhiều bước thử nghiệm cụ thể hơn, từ một nhóm nhỏ những người khỏe mạnh tình nguyện sử dụng thuốc mới trong một thời gian ngắn đến một số lượng tương đối đông các bệnh nhân được tiến hành trong một thời gian dài. Tất cả các giai đoạn của hoạt động thử nghiệm này đều nhằm mục đích xác định được hiệu quả của thuốc, phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ không lường trước được của thuốc có thể xảy ra, xem xét ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, tương tác thuốc và liều lượng cụ thể cho những chỉ định khác nhau⁶³. Quá trình này đòi hỏi sự đầu tư rất tốn kém về thời gian, tài chính, trí tuệ, sức người, trang thiết bị...

Dữ liệu này sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền liên quan quyết định tiến hành cấp phép cho thực thể dược phẩm mới này hoặc không. Dữ liệu thử nghiệm rất quan trọng không chỉ cho mục đích sức khỏe mà còn đối với môi trường. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng quan trọng đối với các mục đích thương mại vì tính sẵn có của dữ liệu là điều kiện để có được sự phê duyệt tiếp thị cho các sản phẩm mới, sửa đổi hoặc sử dụng mới các sản phẩm hiện có.

Khi nộp dữ liệu thử nghiệm cho cơ quan quản lý nhà nước thì nhà sản xuất sẽ có được thời gian độc quyền nhất định cho các loại thuốc đã được cấp phép, đồng thời không cấp phép cho những thuốc phát triển sau nếu như không có dữ liệu thử nghiệm riêng. Chỉ sau khi hết thời hạn độc quyền dữ liệu thử nghiệm đó thì các nhà sản xuất sau mới được sản xuất mà không phải tiến hành thử nghiệm lại.

Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học thử nghiệm và các dữ liệu khác (*undisclosed test of data*) trong nhóm các thông tin bí mật (*undisclosed information*) nói

⁶³ Carlos M. CORREA, University of Buenos Aires, Protecting test data for pharmaceutical and agrochemical products under Free Trade Agreement, UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the pro-development IP agenda forward: Preserving Public Goods in health, education and learning Bellagio, 29 November – 3 December 2004.

chung, là một quy định đặc thù dành riêng cho một số nhóm đối tượng như sản phẩm nông hoá phẩm và dược phẩm. Trong lĩnh vực dược phẩm, hầu hết các công cụ pháp lý quốc tế và quốc gia đều có những yêu cầu ở các mức độ khác nhau liên quan đến việc bảo hộ bí mật đối với dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu khác. Mặc dù có nhiều quy định về vấn đề này tuy nhiên không có bất kỳ văn bản pháp lý nào đưa ra được một định nghĩa đầy đủ và rõ ràng về đối tượng này.

Hiểu theo góc độ khái quát nhất thì dữ liệu khoa học thử nghiệm dược phẩm chính là kết quả thử nghiệm để thể hiện tính an toàn và hiệu quả của dược phẩm.

Bảo hộ dữ liệu khoa học thử nghiệm này cũng được xem là một dạng bí mật kinh doanh, tạo ra giá trị thương mại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp dược phẩm hoặc những chủ sở hữu nắm độc quyền về SCLQĐDP. Như vậy xét ở một góc độ nào đó, thông tin bí mật về dữ liệu thử nghiệm này có thể xem chính là một phần của SCLQĐDP.

Theo quy định của Hiệp định TRIPS tại Điều 39.3 là đối với các quốc gia có quy định về yêu cầu nộp thông tin đối với dữ liệu thử nghiệm thì có nghĩa vụ phải cung cấp chế độ bảo hộ bảo mật đối với những dữ liệu đó. Vậy có thể hiểu rằng điều kiện để áp dụng quy định về bảo hộ bí mật dữ liệu thử nghiệm chính là việc pháp luật quốc gia có đưa ra quy định về việc nộp thông tin. Đối với dược phẩm, nếu một quốc gia thành viên quy định phải nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác chưa được bộc lộ liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm, như là một điều kiện để cấp phép lưu hành cho một sản phẩm mới, thì quốc gia đó phải bảo hộ những dữ liệu đó, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng. Cụ thể, quốc gia đó không được cho phép người thứ ba (mà không được sự đồng ý của người đã nộp dữ liệu) đưa ra thị trường sản phẩm trùng hoặc tương tự dựa trên những thông tin đó hoặc dựa trên việc cấp phép lưu hành cho người nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác trước đó, trong thời hạn ít nhất là mười năm kể từ ngày cấp phép sản phẩm mới trong lãnh thổ của quốc gia đó. Như vậy, có thể hiểu việc bảo hộ đối với dữ liệu chưa được bộc lộ liên quan đến dược phẩm là tự động, không cần qua đăng ký.

2.2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.1. Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Trước khi đi vào nội dung, cần làm rõ rằng khái niệm “bảo hộ SCLQĐDP” thực chất là một cách diễn đạt ngắn gọn của thuật ngữ “bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP” vì thế trong phạm vi của Luận án, hai thuật ngữ nói trên được sử dụng thay thế cho nhau với nghĩa tương đương.

Quyền SHTT đối với sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng là một loại quyền tài sản, nó không tự động phát sinh chỉ trên cơ sở của sự kiện “tạo ra sáng chế” mà phải được ghi nhận bởi cơ quan có thẩm quyền dưới dạng một Văn bằng bảo hộ, được gọi là Bằng độc quyền sáng chế hay được gọi với một cái tên thường gặp trong khoa học pháp lý về SHTT chính là “*patent*”. “*Patent*” được hiểu là một loại văn bằng do cơ quan Nhà nước cấp trên cơ sở đơn xin cấp văn bằng bảo hộ, công nhận chủ sở hữu sáng chế được độc quyền sử dụng sáng chế trong một thời gian nhất định, trong đó mô tả sáng chế và tạo lập tình trạng pháp lý mà việc khai thác bình thường sáng chế chỉ có thể tiến hành nếu chủ văn bằng bảo hộ đồng ý. Hiện nay trên thế giới, có hơn 160 quốc gia quy định việc bảo hộ sáng chế được thực hiện thông qua chế độ bằng sáng chế, có một số quốc gia sử dụng các chế độ khác mà không phải là Bằng độc quyền sáng chế⁶⁴.

Văn bằng bảo hộ sáng chế được gọi là Bằng độc quyền sáng chế bởi vì khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế đó được độc quyền sử dụng sáng chế, có quyền được thực hiện hoặc ngăn cấm người khác thực hiện hành vi sử dụng sáng chế được bảo hộ nhằm mục đích kinh doanh. Bằng độc quyền sáng chế chính là phần thưởng cho sự đầu tư về thời gian, tiền của và những nỗ lực trong nghiên cứu sáng tạo, kích thích hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ vì cho phép các chủ sở hữu sáng chế thu hồi phí tổn về nghiên cứu và thu được lợi nhuận trong thời gian được hưởng độc quyền.

Về khái niệm “bảo hộ”, Hiệp định TRIPS đã đưa ra cách giải thích cho khái niệm này theo nghĩa rất rộng tại Điều 3 và Điều 4 Hiệp định như sau: “*Thuật ngữ bảo hộ phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi, việc duy trì hiệu lực và việc thực thi các quyền SHTT cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền SHTT được quy định trong Hiệp định*”. Như vậy có thể thấy Hiệp định

⁶⁴ Herbert F.Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School;

TRIPS đã đưa ra khái niệm “*bảo hộ*”. Với cách hiểu như trên thì Hiệp định TRIPS đã mang đến một sự thay đổi mới về khái niệm bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ sáng chế nói riêng. Trước đây, trong các ĐUQT về SHCN mà tiêu biểu là Công ước Paris 1883 về Bảo hộ sở hữu công nghiệp, khái niệm “*bảo hộ*” được hiểu theo nghĩa hẹp hơn nhiều, chỉ bao gồm các vấn đề liên quan đến việc xác định đối tượng được bảo hộ, các quy định về xác lập quyền, các quyền được cấp cho chủ thể, thời hạn bảo hộ... còn hầu như không đề cập đến vấn đề thực thi quyền. Hệ thống các biện pháp thực thi được Hiệp định TRIPS xây dựng lên xuất phát từ quan điểm cho rằng nếu không chú trọng đến mặt thực thi thì việc bảo hộ quyền SHTT sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn và thiết lập hệ thống xác lập quyền và thực hiện quyền của các chủ thể cũng không mấy ý nghĩa.

Pháp luật Việt Nam không đưa ra một khái niệm riêng về “*bảo hộ sáng chế*”, càng không có một quy định nào dành riêng cho “*bảo hộ SCLQĐDP*” nhưng căn cứ vào nội dung của Luật SHTT thì *bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng của quyền SHCN là việc mà Nhà nước Việt Nam thừa nhận quyền SHTT của tổ chức cá nhân đối với các đối tượng SHCN đó thông qua việc cấp Văn bằng bảo hộ, duy trì và đảm bảo duy trì quyền cho các chủ thể quyền trong giới hạn và phạm vi của văn bằng bảo hộ đã được cấp và thực thi các quyền đó bằng các biện pháp cụ thể*⁶⁵. Ở Việt Nam, trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã đạt được sự tương thích lớn với pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ khi đảm bảo được một nội dung quan trọng chính là xây dựng được hệ thống các biện pháp thực thi quyền trên thực tế. Cơ chế bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng của quyền SHTT nói chung và đối với SCLQĐDP nói riêng bao gồm xác lập quyền, duy trì và đảm bảo duy trì quyền cho các chủ thể cũng như thực thi các quyền đó trên thực tế bằng các biện pháp cụ thể.

Như vậy có thể rút ra rằng *bảo hộ SCLQĐDP là việc Nhà nước bằng những quy định của pháp luật xác lập và thừa nhận quyền của một chủ thể đối với SCLQĐDP thông qua văn bằng bảo hộ là Bằng độc quyền sáng chế, duy trì và đảm bảo duy trì quyền cho các chủ thể quyền trong giới hạn và phạm vi của văn bằng bảo hộ đã được cấp và đảm bảo cho những quyền đã được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ đó được thực thi trên thực tế*.

⁶⁵ Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, NXB Công an nhân dân, năm 2010.

2.2.2. Cơ sở lý luận của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Trong tổng thể chung, quyền SHTT cần được tôn trọng và bảo vệ với những giá trị ngày càng tăng lên thấy rõ của các tài sản trí tuệ. Đến nay, hầu hết pháp luật của các nước đều đã có các quy định về bảo hộ sáng chế, có thể được bảo hộ bằng một đạo luật riêng hoặc bằng các quy định trong đạo luật về SHTT nói chung. Các quan điểm khác nhau ủng hộ việc bảo hộ sáng chế dẫn đến cách tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng pháp luật về sáng chế. Những quan điểm này được tập hợp một cách đầy đủ và hệ thống lần đầu tiên bởi học giả Fritz Machlup vào năm 1958, và cho đến nay các quan điểm này vẫn được thừa nhận rộng rãi⁶⁶. Theo báo cáo của WIPO năm 2008 về hệ thống bảo hộ sáng chế quốc tế đã đưa ra các lý do cho việc bảo hộ sáng chế, bao gồm: (i) khuyến khích sáng tạo; (ii) công bố tri thức; (iii) chuyển giao công nghệ, thương mại hoá và truyền bá tri thức⁶⁷. Cụ thể, quyền SHTT nói chung cần phải được bảo hộ vì những lý do sau:

Thứ nhất, bảo hộ quyền SHTT sẽ khuyến khích thúc đẩy động lực sáng tạo cho từng cá nhân, tập thể và điều đó sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho những sáng chế tiếp theo. Bảo hộ quyền SHTT là cách dùng lợi nhuận, lợi ích thiết thực để thúc đẩy nhà sáng chế đi vào sản xuất.

Thứ hai, việc sáng chế, sáng tác là một công việc khó khăn, đòi hỏi quá trình đầu tư tốn kém về mọi mặt trong khi việc sao chép mô phỏng các thành quả đó lại quá dễ dàng. Khi các sản phẩm hàng hoá có những đặc tính nổi bật, uy tín nhất định thì các dấu hiệu này luôn là đối tượng dễ bị bắt chước, làm nhái với mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hoá. Bảo hộ quyền SHTT sẽ đảm bảo cho việc truyền bá, nhân rộng tri thức, công nghệ bằng một con đường công bằng và chính thức.

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không chấp nhận chuyển giao công nghệ và các biện pháp đầu tư, nếu họ không nhận thấy đủ cơ hội khai thác công nghệ đó ở quốc gia định đầu tư. Do vậy, sự tồn tại của hệ thống bảo hộ công nghệ đóng vai trò quan trọng trong các

⁶⁶ Fritz Machlup (1958), *An economics review of the patent system – Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the US Senate Committee on the Judiciary*, 85th Congress, US Government printing Office – Washington, tr.2.

⁶⁷ WIPO (2010), *Exceptions and Limitation to patent right, Proposal from Brazil, Meeting Document of Standing committee on the law of patent*: 14th session from 25 January to 29 January 2010; https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_14/scp_14_7.pdf

quyết định chuyển giao công nghệ cần thiết cho hoạt động đầu tư trực tiếp. Một hệ thống bảo hộ quyền SHTT có hiệu quả của một quốc gia sẽ góp phần cải thiện vị thế của quốc gia đó trong cạnh tranh khu vực và quốc tế về vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Trên nền tảng những yêu cầu chung của việc bảo hộ quyền SHTT, việc cung cấp chế độ bảo hộ cho các đối tượng là SCLQQĐDP càng phải được thiết lập hơn hết. Một cơ chế bảo hộ được coi là hợp lý và thỏa đáng nếu đảm bảo cân bằng được giữa lợi ích của người có quyền được bảo hộ và lợi ích của xã hội, ngăn chặn được các tác động tiêu cực đối với xã hội. Cơ chế bảo hộ sáng chế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc tạo ra và bảo đảm nguồn cung nếu việc bảo hộ được thực hiện một cách không hợp lý hoặc không hiệu quả. Bất kì yếu tố nào làm mất cân bằng trạng thái nói trên đều có thể tác động đến nguồn cung hoặc giảm thiểu cơ hội của bên cầu. Nguồn cung bị thu hẹp hoặc bị thủ tiêu nếu không đảm bảo được các điều kiện để xây dựng, duy trì, phát triển nguồn đó.

Những cơ sở lý luận cho việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQQĐDP được diễn giải cụ thể như sau:

(i) Thứ nhất, *sáng chế liên quan đến được phẩm là một loại tài sản hợp pháp (tài sản trí tuệ) và có giá trị của chủ sở hữu.*

Cũng như các đối tượng khác của quyền SHTT, quyền đối với SCLQQĐDP được pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia thừa nhận và bảo vệ với tư cách là một quyền hợp pháp của chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ này. Thông qua quy trình xem xét và cấp văn bằng bảo hộ do Nhà nước quy định, Nhà nước trao cho chủ sở hữu những quyền năng tương tự như quyền sở hữu đối với các loại tài sản khác, đương nhiên có gắn liền với các đặc trưng của quyền đối với tài sản trí tuệ. Quyền của chủ sở hữu đối với SCLQQĐDP là loại quyền phát sinh trên cơ sở đăng ký và được công nhận bảo hộ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một tất yếu khách quan là chủ sở hữu các đối tượng là tài sản trí tuệ đều xứng đáng có được một sự ghi nhận để bù đắp lại những gì họ đã bỏ ra để tạo ra một sản phẩm mới có ích cho xã hội. Đặc biệt đối với sản phẩm là được phẩm, chủ sở hữu phải trải qua một quá trình đầu tư, nghiên cứu và phát triển lâu dài tốn kém, khó khăn và rất nhiều rủi ro như đã trình bày trong nội dung trước về đặc trưng của SCLQĐDP. Nhưng ngược lại, công nghiệp được phẩm hay công nghiệp hoá chất, sinh học lại rất dễ dàng và đơn giản với vốn đầu tư ít trong việc sản xuất và nhân rộng các sản phẩm

có chứa sáng chế. Trong khi các ngành công nghiệp khác hầu hết cần phải sử dụng rộng rãi và phổ biến các kỹ thuật tinh xảo khác để quản lý phát minh, đòi hỏi cơ sở hạ tầng sản xuất đắt tiền và phức tạp để tạo ra các sản phẩm chứa đựng các sáng chế được bảo hộ. Việc bảo hộ sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định trao cho chủ sở hữu sáng chế nắm độc quyền sử dụng, có thể khai thác giá trị của sáng chế (đặc biệt là trong trường hợp dược phẩm không có hoạt chất thay thế) để bù đắp cho những phí tổn mà họ phải gánh chịu trong quá trình nghiên cứu và phát triển sáng chế (thời gian, tài chính, lao động...), tạo cho họ có khả năng thu lợi nhuận từ việc bán số sản phẩm có mang sáng chế, khả năng có được thu nhập từ việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế. Đối với ngành công nghiệp dược phẩm, để bù đắp và thu hồi những chi phí đầu tư cũng như sinh lời thì độc quyền bằng sáng chế là cách hiệu quả nhất dành cho các nhà sáng chế⁶⁸.

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, đồng thời cũng là một nhà sáng chế đã được cấp một văn bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ đã từng phát biểu một cách rất đơn giản và hình ảnh rằng “*Hệ thống bằng độc quyền sáng chế đổ thêm dầu lợi ích vào ngọn lửa thiên tài*”⁶⁹. Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, việc cung cấp và bảo vệ bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm là cần thiết sống còn cho việc duy trì nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ⁷⁰. Ngành công nghiệp này thực sự rất quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng quyền SHTT ở phạm vi toàn cầu và họ rất phản đối luồng quan điểm cho rằng họ xây dựng ra rào cản đối với sự tiếp cận thuốc hay đe dọa đến sự phát triển của các quốc gia đang phát triển⁷¹.

(Tham khảo bảng biểu tại **Phụ lục 2** về tầm quan trọng của việc bảo hộ bằng sáng chế để phát triển các sản phẩm sáng tạo ở các ngành công nghiệp khác nhau).

(ii) Thứ hai, bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm là cơ sở cho sự phát triển các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và thúc đẩy phát triển của khoa học công nghệ cho sự tiến bộ của loài người

Như đã nhắc đến, ngành công nghiệp dược phẩm đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về mọi mặt, vì thế, sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm phụ thuộc nhiều vào hệ thống

⁶⁸ Bruce Lehman, *The Pharmaceutical Industry and the Patent System*, 2003, International Intellectual Property Institute US, tr.165.

⁶⁹ Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, Tổ chức SHTT thế giới.

⁷⁰ Coalition for Intellectual Property Rights (“CIPR”), *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy* (2002) at p 29 at <<http://www.iprcommission.org/>>, truy cập ngày 30/11/2020.

⁷¹ CIPR, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy* (2002) at p 29 at <<http://www.iprcommission.org/>>, truy cập ngày 30/11/2020.

SHTT và bằng độc quyền sáng chế được coi như là một công cụ khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển các loại dược phẩm mới. Bảo hộ sáng chế khuyến khích việc bộc lộ công nghệ mới và chuyển giao, phổ biến công nghệ nói chung, trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng. Pháp luật về SHTT vì thế không chỉ có mục đích duy nhất là thúc đẩy lợi ích cá nhân của người phát minh, sáng tạo mà nhằm mục đích cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển của khoa học và nghệ thuật thông qua việc đảm bảo cho người phát minh – sáng tạo một khoảng thời gian và phạm vi nhất định (được giới hạn) có các độc quyền đối với hoạt động trí tuệ sáng tạo của mình. Quy định pháp luật như vậy sẽ đem lại lợi ích cho công chúng thông qua việc thúc đẩy xuất hiện các sản phẩm mới, được cải tiến và thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung.

Việc bảo hộ SCLQĐDP có tác dụng thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng, đảm bảo sự phát triển liên tục và không ngừng của khoa học công nghệ của xã hội, giúp tìm ra các loại thuốc mới ngày càng tốt hơn để phục vụ nhu cầu sức khỏe cộng đồng; bên cạnh đó việc bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm cũng tránh được những tốn kém lãng phí trong việc nghiên cứu trùng lặp.

Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với đơn đăng ký sáng chế nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó, đồng thời phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật. Đơn đăng ký sáng chế trong một thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật của pháp luật mỗi quốc gia sẽ được cơ quan sáng chế của quốc gia công bố công khai trong các ấn phẩm của mình⁷². Điều này đã phản ánh một trong những mục đích hết sức đặc thù của hệ thống sáng chế: công khai công nghệ. Đây thật sự là nguyên tắc đánh đổi trong bảo hộ sáng chế. Để được cấp các quyền đối với sáng chế và nhà nước bảo vệ các quyền đó, chủ sở hữu sáng chế phải công khai sáng chế của mình cho xã hội. Việc công khai bản chất kỹ thuật và các thông tin sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì các lý do sau: (i) Góp phần làm giàu kho tàng tri thức của nhân loại; (ii) Tạo cơ hội khai thác sáng chế miễn phí cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu trong xã hội sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ sáng chế; (iii) Tránh lãng phí trong nghiên cứu để tạo ra

⁷² Nếu đơn được nộp theo quy trình được quy định bởi các điều ước quốc tế thì sẽ công bố trên các phương tiện nền tảng của điều ước quốc tế đó, ví dụ như đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế (Hiệp ước PCT) thì đơn sáng chế sẽ được công bố trên ấn phẩm của WIPO.

các sáng chế mới vì khi nghiên cứu các nhà nghiên cứu đã biết được trình độ kỹ thuật hiện tại của lĩnh vực nghiên cứu, tránh lại lặp lại việc nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật đã biết; (iv) Tạo điều kiện cho việc tạo ra các sáng chế mới trên cơ sở sáng chế đã có; (v) Giúp phát triển các sản phẩm hoặc tạo ra quy trình đã được bảo hộ; (vi) Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao trình độ công nghệ cho bên nhận chuyển giao.

Bảo hộ SCLQĐDP là cơ sở vững chắc và thiết thực cho việc nghiên cứu và phát triển các thành tựu y học phục vụ cho nhu cầu phòng và chữa bệnh của xã hội. Nói về giá trị và vai trò quyền SHTT, WIPO cho rằng các tài sản trí tuệ thuộc về mọi dân tộc, liên quan đến mọi nền văn hoá và đã góp phần đáng kể vào tiến bộ xã hội. Nơi nào quyền sở hữu tư nhân, trong đó có tài sản trí tuệ được bảo hộ như những giá trị thiêng liêng thì ở đó có động lực cho sự cạnh tranh, thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại nếu không có sự bảo hộ quyền sở hữu tư nhân thì các nguồn tài nguyên khan hiếm, kể cả năng lực con người, sẽ lãng phí theo thời gian⁷³.

(iii) Thứ ba, bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm tạo dựng và phát triển cạnh tranh lành mạnh trong thương mại và giao lưu kinh tế quốc tế.

Việc bảo hộ quyền SHTT nói chung giúp ngăn chặn các hành vi sai lệch trong hoạt động thương mại, bảo đảm cho cạnh tranh lành mạnh.

Đặc thù của loại tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, vì thế rất dễ bị sao chép xâm phạm, dẫn đến các hành vi xâm phạm quyền SHTT là một thực tế thương mại vô cùng phổ biến và ngày càng gia tăng trong điều kiện công nghệ hiện đại như ngày nay. Điều này gây ra những thiệt hại lớn cho nhiều chủ thể, trước tiên phải kể đến là chủ thể quyền và sau đó là cả xã hội. Chủ sở hữu không thể thu hồi lại những chi phí mà mình đã bỏ ra để nghiên cứu và phát triển thuốc mới khi tồn tại những sản phẩm tương tự với giá thành rẻ hơn do không phải tốn những chi phí đầu tư nghiên cứu. Đối với toàn xã hội, đặc biệt đối với người dân sử dụng các sản phẩm được phẩm chứa đựng các sáng chế, không có gì có thể đảm bảo được hiệu quả và tính an toàn được bằng việc sử dụng sản phẩm được sản xuất bởi chính chủ sở hữu sáng chế. Việc ngăn chặn những hành vi xâm phạm này sẽ đạt hiệu quả nếu pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đủ mạnh để xử lý và răn đe những người vi phạm.

⁷³ WIPO (2008), “World patent report”, A Satictiscal Review, trang 176.

Việc bảo hộ quyền SHTT không thoả đáng bị coi là thực tiễn thương mại thiếu lành mạnh và là rào cản đối với thị trường tự do và mở cửa⁷⁴, khi các đối thủ cạnh tranh trên thị trường đó, không cần đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) mà có thể dễ dàng sao chép và bán các sản phẩm với giá rẻ hơn nhiều, và vì thế chiếm chỗ và loại các sản phẩm hợp pháp và chính hiệu ra khỏi thị trường đó. Kết quả là các nhà sản xuất chân chính không có khả năng thu hồi vốn và thu được lợi nhuận cần thiết để tiếp tục duy trì hoạt động cải tiến và sáng tạo, bao gồm cả việc tạo ra các sản phẩm mới, có giá trị sáng tạo.

(iv) **Thứ tư**, đối với quốc gia, bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm sẽ giúp cho khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ cho quốc gia

Đối với quốc gia, khi thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo hộ quyền SHTT, trong đó có vấn đề bảo hộ SCLQĐDP sẽ giúp cho khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ cho quốc gia. Thông qua con đường này mà các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, kém phát triển sẽ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế còn là chìa khóa để các quốc gia hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà SHTT trở thành một nội dung quan trọng của quan hệ thương mại quốc tế.

Việc các quốc gia đang phát triển, kém phát triển xác lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT thiết thực có hiệu quả, đồng thời tham gia vào các ĐUQT với các quốc gia phát triển, điều này tạo ra rất nhiều lợi thế mà có thể chính các quốc gia đang phát triển không nhìn thấy được. Khi đó, sẽ đánh thức nhu cầu và sự quan tâm của các công ty dược phẩm trên thế giới, mà phần lớn đến từ các nước phát triển nghiên cứu và phát triển các loại thuốc để phòng chữa những bệnh đặc thù phát sinh chủ yếu ở các quốc gia nghèo, quốc gia kém phát triển⁷⁵. Bởi vì một thực tế cần phải nhìn nhận thấy rằng thuốc mới và thuốc có hàm lượng trí tuệ cao, chữa bệnh hiệu quả thường không hướng đến đối tượng là người dân nghèo, không có khả năng chi trả.

⁷⁴ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ, *Các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập*, năm 2002, trang 1.

⁷⁵ Shubhra Khanna, “TRIPS, pharmaceutical patents and health care for the poor in India”, Indian Law Institute, 2014, trang 74.

(v) **Thứ năm**, tính chất hai mặt và những tác động tiêu cực của việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Một thực tế phải nhìn nhận rằng, bên cạnh những ý nghĩa và tác động tích cực thì hệ thống bằng độc quyền sáng chế không phải là không có những tác động tiêu cực. Đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển và các quốc gia kém phát triển, việc bảo hộ SCLQĐDP mang lại nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực. Những tác động, ảnh hưởng tiêu cực mà hệ thống bằng sáng chế có thể mang lại bao gồm:

- Ảnh hưởng đối với cạnh tranh: về mặt lý thuyết, trong suốt thời gian patent có hiệu lực sẽ không có người nào không phải là chủ patent hoặc là người được chủ patent cho phép có thể sử dụng sáng chế đó. Điều này đồng nghĩa với việc các sản phẩm tạo ra từ sáng chế sẽ chỉ được cung cấp bởi một người hoặc một nhóm người nhất định. Với vị thế độc quyền này, nếu chủ sở hữu sáng chế sử dụng quyền một cách thiếu kiểm chế hoặc lạm dụng (sử dụng sáng chế để ngăn cấm người khác sáng tạo thứ cấp từ đó ngăn cản việc cung ứng cho thị trường các sản phẩm cải tiến; ngăn cản sự tham gia thị trường của người khác nhằm thống lĩnh thị trường, cấp licence cho người khác với điều kiện hạn chế cạnh tranh, bắt buộc phụ thuộc về nguyên vật liệu...) sẽ xảy ra tình trạng độc quyền và thủ tiêu cạnh tranh trong việc cung cấp sản phẩm. Khả năng hạn chế cạnh tranh cũng có thể đến từ việc xác định phạm vi bảo hộ không đầy đủ, không rõ ràng, không dứt khoát hoặc không thoả đáng. Hậu quả của tình trạng này cũng là thu hẹp khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường đối với sản phẩm được bảo hộ. Trong trường hợp sản phẩm thuộc loại không thể thay thế như dược phẩm thì xã hội sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải trả giá đắt cho chính patent được cấp. Như vậy có thể thấy rằng mặc dù bản chất không phải là mâu thuẫn hay đi ngược lại với nguyên tắc tự do cạnh tranh, cơ chế bảo hộ độc quyền sáng chế đối với dược phẩm nếu không được vận hành một cách hợp lý và thoả đáng thì có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ cung cầu đối với sản phẩm được bảo hộ, dẫn đến tình trạng hạn chế cạnh tranh.

- Ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm: mặc dù không phải là yếu tố duy nhất nhưng giá bán sản phẩm là yếu tố quan trọng, trong nhiều trường hợp là yếu tố quyết định - ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của nhiều tầng lớp người đối với sản phẩm dược phẩm chữa bệnh. Tăng giá bán một cách bất hợp lý đối với dược phẩm được bảo hộ patent dường như là hệ quả tất yếu của việc cạnh tranh bởi việc lạm dụng quyền patent. Biểu hiện đầu tiên của tình trạng tăng giá dược phẩm được bảo hộ là sự chênh lệch rõ rệt giữa giá bán dược

phẩm được cấp patent đang trong thời hạn bảo hộ với giá bán chính thuốc đó sau khi hết thời hạn bảo hộ. Theo Linda A. Johnson, sau khi hết thời hạn bảo hộ đối với 7 trong 20 loại thuốc được dùng nhiều nhất thế giới, trong đó có hai loại đầu bảng là thuốc chống Cholesterol Lipitor và thuốc chống nghẽn mạch máu Plavix, thì sẽ có một loạt bom tấn giảm giá sẽ giáng xuống đầu các loại thuốc này⁷⁶. Điều này là hoàn toàn giải thích được khi làn sóng các thuốc generic sẽ được tung ra ồ ạt trên thị trường khi thuốc chứa sáng chế hết thời gian bảo hộ, tính độc quyền của những sản phẩm thuốc này không còn nữa vì thế bắt buộc giá phải giảm mạnh mới đảm bảo thuốc có thể vẫn được bán trên thị trường.

- Ảnh hưởng đến việc phát triển nền công nghiệp dược phẩm: ở tại mỗi quốc gia, khả năng đáp ứng nhu cầu đối với dược phẩm sẽ tăng cao nếu quốc gia đó xây dựng được nền công nghiệp dược phẩm đủ sức tự mình sản xuất được các sản phẩm dược phẩm kể cả thuốc chứa sáng chế và thuốc generic. Các bằng sáng chế chính là các đảm bảo để cho chủ sở hữu có cơ hội đầu tư cho việc phát triển ngành công nghiệp liên quan. Tuy nhiên cũng chính bằng sáng chế lại là rào cản cho những người khác không đủ tiềm lực tự mình sáng chế ra dược phẩm mới bởi chủ sở hữu có quyền cấm người khác sản xuất dược phẩm chừng nào patent còn hiệu lực. Thực tế là hiện nay phần lớn các sáng chế quan trọng trong lĩnh vực dược phẩm đều thuộc về công dân, pháp nhân của các nước phát triển. Ngược lại thì rất nhiều quốc gia đang phát triển là những quốc gia có nền công nghiệp dược phẩm non trẻ và phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu dược nhập khẩu, thậm chí có một số quốc gia đang và kém phát triển không có ngành công nghiệp dược phẩm. Việc bảo hộ sáng chế một cách không phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội sẽ càng góp phần làm tăng khoảng cách về trình độ phát triển công nghệ và kinh tế, xã hội giữa các quốc gia.

- Ảnh hưởng đối với khả năng tiếp cận thuốc của xã hội: Theo Báo cáo của WTO và WHO thì xã hội được coi là có khả năng tiếp cận đầy đủ đối với dược phẩm nếu mọi người bệnh đều có thể được đáp ứng nhu cầu dược phẩm để chữa bệnh. Với một loại dược phẩm nhất định, muốn thực hiện được khả năng này cần phải có đầy đủ các điều kiện sau đây: (i) phải có đủ dược phẩm sẵn sàng cung cấp cho người bệnh (mức độ sẵn có của dược phẩm phải đầy đủ); (ii) người bệnh (hoặc quỹ bảo hiểm/bảo trợ) phải có đủ nguồn lực tài chính để chi trả cho dược phẩm dùng để chữa bệnh; (iii) chính sách kinh tế, xã hội và thương mại đối với dược phẩm phải phù hợp; (iv) hệ thống phân phối, cung ứng dược

⁷⁶ Linda A. Johnson, Drug prices to plummet in wave of expiring patents, <http://www.nbcnews.com/id/43882446/ns/health-health_care/t/drug-prices-plummet-wave-expiring-patents/#.XvwRicfWp-U>.

phẩm phải linh hoạt, hiệu quả; (v) hệ thống chăm sóc sức khỏe phải có đủ năng lực (nhân lực, tài chính, khả năng chuyên môn, khả năng tổ chức và quản trị hoạt động) để sử dụng hiệu quả số dược phẩm được cung cấp cho người bệnh⁷⁷.

Trong đó, có lẽ điều kiện quan trọng bậc nhất ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận được phẩm của người bệnh là khả năng tài chính để chi trả cho dược phẩm. Khả năng này phụ thuộc vào giá bán dược phẩm và khả năng chi trả của người bệnh, nói cách khác phụ thuộc vào tương quan giữa hai thông số này. Mỗi tương quan này lại tùy thuộc vào loại thuốc, tình hình kinh tế, trình độ phát triển xã hội và khả năng thu nhập của tầng lớp người. Vấn đề thực sự nan giải đối với tầng lớp dân nghèo và quốc gia nghèo. Một điều nghịch lý đi kèm là vì trình độ và điều kiện sống thấp kém, dịch bệnh lại thường tìm đến với những người nghèo và nước nghèo. Theo báo cáo của WHO thì tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm là 71,7% ở Châu Phi và 39,3% ở Châu Á; có đến 58% số trường hợp sốt rét trên thế giới rơi vào dân số nghèo chiếm 20% dân số thế giới⁷⁸. Bệnh lao và HIV- AIDS mặc dù tồn tại ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển nhưng đến 90% là ở các quốc gia đang phát triển. Ngoài ra, có một số bệnh chỉ tồn tại ở các quốc gia đang phát triển. Trong điều kiện đó, cơ hội kiếm tiền từ các bệnh nhân này gần như không có nên các công ty dược không sẵn lòng đưa thuốc tới thị trường mà người mua là loại đối tượng này vì không nhìn thấy được lợi ích tài chính. Nguồn cung dược phẩm vì vậy càng trở nên rất hạn chế và nếu có thì chỉ dành cho nhóm người giàu. Trong một khảo cứu đã được tiến hành từ rất lâu và từ đó cho đến nay chưa thấy một khảo cứu mới nào được thực hiện cho thấy rằng tình hình hiện diện của 11 loại dược phẩm thiết yếu tại 12 nước Châu Phi là vô cùng khan hiếm. Đây là nơi chưa có hệ thống bảo hộ patent vào lúc đó và mặc dù các thuốc này không bị ràng buộc bởi patent và tất cả các loại thuốc này đều đã được nhiều hãng dược khác nhau sản xuất nhưng phần lớn các nước được khảo sát đều không có thuốc để bán hoặc chỉ có một vài loại⁷⁹.

2.3. Cơ sở pháp lý để tiến hành bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

⁷⁷ WHO – WTO, Report of the Workshop on Differential (Pricing and Financial of Essential Drugs), <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66919/a73725.pdf;jsessionid=93070D945E63B6C0CBDB7B8FE7F7214C?sequence=1>

⁷⁸ WHO, Public Health, Innovation and LPRs, Report of the Commission on Intellectual Property rights, innovation and public health, 2016, who.int

⁷⁹ WHO – WTO, Report of the Workshop on Differential (Pricing and Financial of Essential Drugs), <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66919/a73725.pdf;jsessionid=93070D945E63B6C0CBDB7B8FE7F7214C?sequence=1>

2.3.1. Pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Trong giai đoạn đầu, pháp luật về sáng chế chỉ dừng lại ở số ít ĐUQT song phương⁸⁰. Điều này duy trì cho đến khi một hội nghị được tổ chức tại Paris vào năm 1878 và thông qua Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN.

Khác với Công ước Paris là ĐUQT được thiết lập và quản lý bởi khuôn khổ của WIPO thì Hiệp định TRIPS lại được quản lý bởi khuôn khổ của WTO. Cả hai ĐUQT này đều là các trụ cột về SHTT nói chung và về SHCN nói riêng ở cấp độ toàn cầu thu hút được số lượng lớn các quốc gia tham gia. Tuy nhiên chế độ bảo hộ được thiết lập ở hai điều ước này tồn tại nhiều điểm khác nhau cơ bản, làm thành hai hệ thống bảo hộ chạy song song cùng tồn tại. Là công ước quốc tế đa phương đầu tiên về bảo hộ quyền SHCN, Công ước Paris thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHCN đối với các đối tượng này ở cả hai nội dung quyền là quyền kinh tế và quyền tinh thần ở cấp độ trong phạm vi các quốc gia riêng lẻ là thành viên của Công ước trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản là NT và MFN. Trong khi đó, với vai trò là một ĐUQT về SHTT trong khuôn khổ của một tổ chức về thương mại, Hiệp định TRIPS chỉ đề cập đến nhóm quyền về kinh tế, chú trọng phát huy giá trị thương mại của quyền SHTT. Hơn thế nữa, Hiệp định TRIPS thiết lập chế độ bảo hộ ở phạm vi toàn cầu với một hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT một cách thiết thực và hiệu quả chưa từng có trước đó trong các ĐUQT.

2.3.1.1. Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Năm 1883 Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp ra đời. Đây là điều ước quốc tế đầu tiên ra đời nhằm mục đích giúp đỡ những công dân ở một nước nhận được sự bảo hộ cho sáng tạo trí tuệ của họ, trong đó có sáng chế, ở những quốc gia khác.

Công ước thành lập liên minh Paris để bảo hộ quyền SHCN cho các quốc gia thành viên và Công ước được quản lý bởi Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. Tính đến nay, Công ước này đã có gần 180 quốc gia thành viên và có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 08/03/1949. Những điều khoản của Công ước này tập trung vào các nội dung chính sau: Vấn đề đối xử quốc gia; quyền ưu tiên; ngoài ra Công ước còn quy định một số điều khoản bắt buộc mà các nước thành viên tuân thủ như tính độc lập của

⁸⁰ H. Hestermeyer, Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines (2008) OUP, trang 34.

Bằng sáng chế do nhiều nước cấp cho cùng một sáng chế, quyền được ghi tên vào văn bằng bảo hộ của tác giả sáng chế, quy định về cấp li xăng không tự nguyện...

Quy định của Công ước Paris có mối liên hệ mật thiết nhất với sáng chế liên quan đến được phẩm chính là quy định về cấp li xăng bắt buộc (hay còn gọi là li xăng không tự nguyện, không do chủ patent cấp mà do một cơ quan công quyền của một nước thành viên liên quan cấp) quy định tại Điều 5 (A(2&4)), và quy định tại Điều 10bis về chống cạnh tranh không lành mạnh.

Điều 5.A (2) quy định li - xăng cưỡng bức chỉ được cấp nếu sau 3 năm kể từ ngày cấp patent hoặc 4 năm kể từ ngày nộp đơn patent (tùy theo thời hạn nào kết thúc sớm hơn) sáng chế được cấp patent không được khai thác hoặc khai thác không đầy đủ mức đáp ứng nhu cầu xã hội và nếu chủ patent không có những lý do hợp pháp để biện minh cho việc không khai thác sáng chế của mình⁸¹. Công ước cũng quy định rằng li - xăng cưỡng bức này là li – xăng không độc quyền và không được chuyển giao, điều này nhằm mục đích ngăn chặn sự lạm dụng của người được cấp phép.

Về điều khoản chống cạnh tranh không lành mạnh, văn bản gốc của Công ước Paris không chứa đựng quy định về vấn đề này mà được bổ sung tại Hội nghị sửa đổi được tổ chức vào năm 1900 ở Điều 10bis⁸². Theo Điều khoản này thì các quốc gia thành viên của Liên minh có trách nhiệm bảo đảm cho công dân của các nước thành viên đó sự bảo hộ có hiệu quả chống lại hành động cạnh tranh không lành mạnh.

Mặc dù đây là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên về bảo hộ quyền SHCN nói chung và bảo hộ quyền đối với sáng chế nói riêng, tuy nhiên các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển bày tỏ nhiều mối hoài nghi về Công ước này. Công ước không thu hút được nhiều các quốc gia phát triển tham gia ký kết gia nhập Công ước. Bản thân các quốc gia phát triển còn chỉ ra được nhiều điểm hạn chế khác của Công ước như không có quy định về việc thực thi hiệu quả các quyền đối với sáng chế, quy định không cụ thể về li xăng cưỡng bức, các lĩnh vực loại trừ bảo hộ với tư cách sáng chế... Kết quả của quá trình tranh luận này là đến năm 1988, 49 quốc gia thành viên của Công ước loại trừ việc cấp bằng độc quyền sáng chế đối với sản phẩm được, 10

⁸¹ Điều 5.A (2) Công ước Paris “*Mỗi quốc gia thành viên của Liên minh đều có quyền đưa ra những biện pháp pháp lý quy định việc cấp li xăng cưỡng bức nhằm ngăn chặn việc lạm dụng có thể nảy sinh từ việc thực hiện độc quyền được xác lập bởi patent, ví dụ như không sử dụng sáng chế*”.

⁸² Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised in Stockholm in 1967 (1968) BIRPI, p. 145.

quốc gia loại trừ cấp bằng độc quyền đối với quy trình sản xuất dược⁸³. Đây là những lí do chính khiến cho các quốc gia phát triển theo đuổi một cơ chế bảo hộ sáng chế cao hơn và đáp ứng tốt hơn những mong đợi của họ. Mãi đến khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay năm 1994 và ký kết được Đạo luật cuối cùng của Vòng đàm phán Uruguay⁸⁴ và Hiệp định thành lập WTO⁸⁵ bao gồm cả văn bản về bảo hộ quyền SHTT thì cuối cùng các quốc gia này mới đạt được một chế độ bảo hộ quyền SHTT mạnh mẽ và hài hoà hơn.

2.3.1.2. *Hiệp ước về hợp tác sáng chế PCT*

Sau khi Công ước Paris 1883 ra đời, để đáp ứng nhu cầu đơn giản hóa thủ tục nộp đơn khi đăng ký bảo hộ quốc tế, tháng 6 năm 1970 tại Washington, Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) được ký kết, đến nay đã có hơn 140 thành viên. Việt Nam đã gia nhập Hiệp ước ngày 10.12.1992, và chính thức có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3 năm 1993. Đây là một Hiệp ước về sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nộp đơn yêu cầu cấp patent, tra cứu thông tin cho các đơn này, thẩm định chúng cũng như công bố thông tin kỹ thuật về các đơn đó.

Mục đích chủ yếu của PCT là đơn giản hóa thủ tục nộp đơn khi người nộp đơn muốn yêu cầu bảo hộ sáng chế của mình ở nhiều nước trên thế giới. Quy định của PCT dành cho tất cả các sáng chế nói chung, theo quy định của Công ước Paris mà không có quy định dành riêng cho bất kỳ sáng chế trong lĩnh vực nào. Tuy nhiên, với những quy định của PCT, có thể rút ra được rằng, hình thức nộp đơn bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực sáng chế dược phẩm theo PCT mang lại lợi ích rất lớn cho cả người nộp đơn xin bảo hộ sáng chế dược phẩm, phía cơ quan cấp patent quốc gia, phía cộng đồng và người sử dụng dược phẩm.

2.3.1.3. *Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ*

Hiệp định TRIPS là phụ lục của Hiệp định WTO được ký kết vào năm 1994 và nó quy định tất cả các khía cạnh chính của quyền SHTT, là ĐUQT đầu tiên cho thấy mối liên

⁸³ H. Hestermeyer, *Human Rights and the WTO: The Case of Patents and Access to Medicines* (2008) OUP, trang 37.

⁸⁴ WTO, Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Apr. 15, 1994, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 2 (1999) 1867 UNTS 14, 33 ILM 1143 (1994).

⁸⁵ WTO Agreement: Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 4 (1999) 1867 UNTS 154, 33 ILM 1144 (1994).

kết giữa quyền SHTT và thương mại, đồng thời tạo ra một cơ chế đa phương để phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên về SHTT.

Mục đích của Hiệp định được quy định tại Điều 7 rằng lợi ích của chủ sở hữu và người sử dụng kiến thức công nghệ nên được tính đến trong sự hài hoà, *“việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT phải góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, tạo ra được sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ”*. Điều 8 của Hiệp định quy định về nguyên tắc tiếp tục củng cố mục đích trên, *“trong việc ban hành hoặc sửa đổi các luật và quy định pháp luật của mình, các thành viên có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo vấn đề y tế và dinh dưỡng cho nhân dân, thúc đẩy lợi ích công cộng trong những lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ của mình”*. Như vậy có thể thấy rất rõ rằng việc đảm bảo khả năng tiếp cận thuốc và các sản phẩm dược khác là một trong những lợi ích lớn của xã hội cần phải được đề cập đến trong sự cân bằng mà Hiệp định TRIPS nhấn mạnh. Hiệp định TRIPS ra đời và cung cấp chế độ bảo hộ cao cho quyền SHTT tuy nhiên vẫn đảm bảo rằng việc bảo vệ quyền SHTT không cản trở đến lợi ích cộng đồng trong đó có sức khoẻ cộng đồng. Hiệp định TRIPS được ký kết và thực thi có tầm quan trọng đối với việc bảo hộ SCLQĐDP, trước hết đưa ra được tiêu chuẩn thống nhất và tối thiểu cho pháp luật trong lĩnh vực này. Trước Hiệp định TRIPS, bằng sáng chế không được cung cấp cho các sản phẩm dược tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Một số quan điểm còn cho rằng TRIPS là chiến thắng của các quốc gia phát triển và các công ty dược phẩm lớn⁸⁶. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận một cách khách quan và tổng thể rằng bên cạnh những tiêu chuẩn và quy định tối thiểu trong việc bảo hộ độc quyền sáng chế, Hiệp định TRIPS cung cấp rất nhiều linh hoạt cho các quốc gia thành viên và những linh hoạt này trực tiếp liên quan đến đối tượng nhạy cảm chính là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm với vấn đề tiếp cận dược phẩm thiết yếu và sức khoẻ cộng đồng, tiêu biểu là quy định về cấp li xăng bắt buộc, quy định về thời gian chuyển tiếp cho các quốc gia đang phát triển...

Hiệp định TRIPS ra đời đặt ra yêu cầu cho tất cả các quốc gia thành viên phải cung cấp những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu nhất cho hệ thống pháp luật về SHTT là một bước tiến vượt bậc, và đóng góp lớn nhất của Hiệp định này chính là xây dựng được một hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT mà trước đó chưa có bất kỳ một ĐUQT nào đề

⁸⁶ Guide to Pharmaceutical Patents (n32), p. xiii

cập đến. Hiệp định yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo hộ sáng chế cho tất cả đối tượng thuộc mọi lĩnh vực khoa học công nghệ trong đó đương nhiên bao gồm cả những sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Và trong những ngoại lệ và giới hạn mà Hiệp định TRIPS đề ra trong quá trình xác lập quyền, duy trì và thực thi quyền SHTT đối với sáng chế có những quy định rất đặc thù dành riêng cho nhóm đối tượng là SCLQDDP.

Hiệp định TRIPS cho phép các quốc gia có mức độ tự do đáng kể trong cách họ xây dựng và thực hiện pháp luật về bằng sáng chế, tùy thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của nó, bao gồm các tiêu chí về khả năng cấp bằng sáng chế trong TRIPS, các quyền được trao cho chủ sở hữu bằng sáng chế và những ngoại lệ nào đối với khả năng cấp bằng sáng chế được cho phép, cung cấp những điều này phù hợp với các điều khoản liên quan của TRIPS (dành cho các thành viên WTO)⁸⁷. Vì lợi ích và chi phí của bằng sáng chế được phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia, theo trình độ phát triển và năng lực khoa học và công nghệ của họ, các quốc gia có thể cấp bằng sáng chế hệ thống nhằm tìm kiếm sự cân bằng tốt nhất trong hoàn cảnh điều kiện riêng.

2.3.1.4. Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng

Vấn đề về li xăng bắt buộc được quy định trong Hiệp định TRIPS tuy nhiên vấn đề hàng rào biên giới đối với giấy phép bắt buộc này lại tạo ra một cuộc tranh luận lớn trong khuôn khổ của WTO, chủ yếu là do ảnh hưởng của nó đối với việc tiếp cận thuốc ở các quốc gia kém phát triển và đang phát triển không có năng lực sản xuất dược phẩm ở trong nước. Theo Báo cáo Toàn cầu Lần thứ 4 của UNAIDS vào cuối năm, một con số với tỷ lệ đáng nói đã được nêu lên và gây chấn động rằng trong số gần 6 triệu người đang cần thuốc kháng vi rút HIV/AIDS khẩn cấp ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp thì chỉ có khoảng 400.000 người thực sự nhận được chúng⁸⁸. Tại sao một số lượng cực kỳ lớn như vậy những người dân ở các quốc gia đang và kém phát triển cần điều trị lại không thể nhận được thuốc như thế? Điều này xuất phát từ nhiều nguyên do tuy nhiên một trong những nguyên nhân hàng đầu chính là do giá thành của những thuốc này quá cao so với khả năng của các quốc gia này và những người dân nghèo.

⁸⁷ The World Health Organization (WHO) Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. WHO Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, Report, 2006, p. 21, available at: www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf?ua=1.

⁸⁸ UNAIDS, 2014 Report on the Global AIDS Epidemic 101 (UNAIDS 2014) (hereafter UNAIDS, 4th Global Report). See also World Health Organization, The World Health Report 2014 7 (WHO 2014), (hereafter WHO, The World Health Report 2014) pointing out, inter alia, that treatment coverage for the Africa Region is only 2 percent. A joint media release of UNAIDS, WHO, GFATM and the U.S. Government dated January 26, 2005 put the number of individuals receiving antiretroviral treatment at the end of 2014 at 700,000, available at: <http://www.unaids.org/en/media>, truy cập ngày 30/11/2020.

Và tranh luận này đã trở thành chủ đề trung tâm tại Hội nghị Bộ trưởng WTO tổ chức tại Doha vào năm 2001. Các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của bằng độc quyền sáng chế lên giá thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu (bao gồm cả thuốc dành cho bệnh nhân HIV/AIDS) được đưa ra gay gắt và được xem xét kỹ lưỡng. Tuyên bố về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng (gọi là Tuyên bố Doha) đã được thông qua trong Hội nghị Bộ Trưởng lần thứ IV của WTO vào ngày 14/11/2001. Trên cơ sở nhìn nhận thấy các vấn đề về sức khỏe cộng đồng ở các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, việc điều chỉnh các quy định của Hiệp định TRIPS là cần thiết để đáp ứng những nhu cầu chính đáng này, Tuyên bố đã chỉ ra được cột mốc quan trọng trong cuộc tranh luận giữa quyền SHTT và quyền tiếp cận dược phẩm. Quyền SHTT cần được tôn trọng và bảo vệ tuy nhiên cũng phải nhìn thấy được những ảnh hưởng của nó đối với giá cả, vì thế Hiệp định TRIPS cần phải được giải thích và thực thi theo hướng bảo vệ lợi ích cộng đồng, trong đó có bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là quyền tiếp cận dược phẩm cho tất cả người dân⁸⁹. Tuyên bố này của Hội nghị Bộ trưởng được xem như là một văn bản pháp lý chuyên biệt dành riêng cho nhóm đối tượng là SCLQĐDP, là một bước tiến đáng kể trong việc khẳng định chủ quyền của các quốc gia trong việc sử dụng các quy định của Hiệp định TRIPS để thực hiện bảo vệ vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở quy định của Đoạn 6 Tuyên bố Doha nói trên, Quyết định về Thực thi Đoạn 6 Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng (Quyết định 2003) được thông qua ngày 30/8/2003 cụ thể hoá quy định về cấp li xăng bắt buộc như sau: *“Nghĩa vụ của các Thành viên xuất khẩu theo Điều 31(f) của Hiệp định TRIPS sẽ được miễn trừ đối với việc cấp giấy phép bắt buộc bởi sự cần thiết cho mục đích sử dụng của các sản phẩm dược phẩm và xuất khẩu chúng đến các Thành viên nhập khẩu đủ điều kiện”*.

Quyết định này đặt ra những quy tắc và điều kiện cho cả các thành viên xuất khẩu và thành viên nhập khẩu để họ có thể sử dụng một cách hiệu quả hệ thống cấp phép bắt buộc cũng như sử dụng tốt các quy tắc đánh giá năng lực sản xuất trong ngành dược phẩm. Bên cạnh đó, để đảm bảo rằng dược phẩm được sản xuất theo giấy phép bắt buộc không được tiếp tục xuất khẩu và bán ra ở các nước khác với giá thấp

⁸⁹ Xem Đoạn 6 Tuyên bố Doha, trích nguyên văn: *“We recognize that WTO Members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement”*.

hơn, Quyết định quy định rằng thành viên nhập khẩu cần phải thực hiện các biện pháp hợp lý và cần thiết để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống này⁹⁰.

2.3.1.5. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đánh dấu một sự hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện và trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực SHTT. Sau chặng đường dài hơn 5 năm đàm phán, các quốc gia cuối cùng đã cùng ngồi lại với nhau và ký kết thỏa thuận Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP tại New Zealand vào ngày 4/2/2016. Hiệp định TPP được xem như một hiệp định thương mại tự do thế hệ thứ 2 với mục tiêu thiết lập một mặt bằng tự do chung cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực dược phẩm, là một lĩnh vực luôn nóng và gây tranh cãi căng thẳng nhất trong suốt quá trình đàm phán, Hiệp định TPP cuối cùng đã đưa ra một khung tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT ở mức độ cao và toàn diện, những điểm hạn chế trong các ĐUQT về SHTT trước đó tồn tại đối với lĩnh vực dược phẩm thì đến TPP có lẽ đã được giải quyết về cơ bản.

Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Ông Donald Trump đã ra tuyên bố quyết định rút lui khỏi TPP, điều này dẫn đến hệ quả Hiệp định TPP không thể được thông qua. Tuy nhiên, Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Đà Nẵng Việt Nam vào tháng 11/2017, Các bộ trưởng đã tổ chức họp Hội nghị bộ trưởng TPP về việc thảo luận sớm nhằm đưa Hiệp định TPP vào thực thi trong bối cảnh tình hình mới. Trên cơ sở các đàm phán, các Bộ trưởng của 11 quốc gia đã còn lại của TPP đã thể hiện sự kiên trì theo đuổi con đường của mình bằng việc thống nhất thông qua Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP).

So với TPP, CPTPP tạm hoãn thực thi 20 điều, chủ yếu là các điều khoản liên quan đến SHTT. Cụ thể hơn, các điều khoản liên quan đến loại đối tượng nhạy cảm là sáng chế liên quan đến dược phẩm hầu hết đều bị tạm hoãn thực thi, bao gồm điều khoản về điều chỉnh thời hạn cấp bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế, điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật và các dữ liệu khác... Những điều khoản này trước đây đều do Mỹ đề ra và các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam đã phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận chung. Nay khi Mỹ rút ra khỏi TPP, 11 quốc gia thành viên còn lại với mục tiêu

⁹⁰ Xem Quyết định 2003 về Thực thi Đoạn 6 Tuyên bố Doha

xây dựng một Hiệp định toàn diện và có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng các lợi ích của các nước thành viên có tính đến trình độ phát triển của các nước, duy trì một TPP 11 với chất lượng cao, mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chứ không chỉ về mở cửa thị trường, thương mại kinh tế... Trên tinh thần chung đó, với những điều khoản tạm hoãn, CPTPP thực sự là một bước tiến đột phá trong hội nhập kinh tế, là niềm hi vọng mới cho các quốc gia thành viên, đặc biệt đối với Việt Nam, chúng ta không còn bị làm khó bởi những quy định quá cao và chặt chẽ trong bảo hộ quyền SHTT.

2.3.1.6. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (Hiệp định EVFTA)

Trải qua quá trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn, ngày 1/8/2020, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực. Cùng với CPTPP thì EVFTA được đánh giá là có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay.

Tiểu mục 5 về Sáng chế trong Chương về SHTT của Hiệp định thể hiện sự quan tâm đối với tầm quan trọng của SCLQĐDP khi dành hầu hết các quy định trực tiếp điều chỉnh tới vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng này. Hiệp định khẳng định rằng trong mối quan hệ giữa Bằng sáng chế và sức khoẻ cộng đồng, các bên cần phải thừa nhận tầm quan trọng giải quyết các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng trên hết và có thể dựa vào các nội dung đã được ghi nhận trong Tuyên bố Doha và Quyết định của Đại hội đồng WTO về thi hành khoản 6 của Tuyên bố Doha để giải thích và thi hành các nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định.

Một trong những điểm nổi bật của điều ước này chính là một cam kết về đền bù thời gian chậm trễ trong cấp phép lưu hành dược phẩm. Đây là một quy định tương tự đã được đưa ra trong TPP nhưng không thể thông qua và thi hành. Với cam kết này, thời hạn bảo hộ độc quyền thực tế của các loại dược phẩm có thể sẽ kéo dài hơn so với thời gian bảo hộ tối đa theo quy định của pháp luật. Điều này có thể khiến cho giá thuốc có thể sẽ bị giữ ở mức cao (mức có phí bản quyền) lâu hơn so với bình thường. Mặt khác các doanh nghiệp sản xuất thuốc generic sẽ phải chờ lâu hơn để có thể sản xuất các loại thuốc này.

Bên cạnh đó, EVFTA còn có cam kết về bảo hộ độc quyền dữ liệu thử nghiệm. Đối với việc yêu cầu xuất trình các dữ liệu thử nghiệm, kiểm nghiệm của dược phẩm của cơ quan có thẩm quyền, EVFTA yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải đảm bảo: (i) bảo mật các dữ liệu thử nghiệm, dữ liệu khác chưa được công bố, ngăn chặn việc sử dụng thương mại không công bằng các dữ liệu này (trừ trường hợp

vì mục tiêu cộng đồng); (ii) trong vòng ít nhất 05 năm kể từ ngày cấp phép lưu hành, không cho phép người nộp đơn sau đó cho cùng loại dược phẩm được dựa vào các thông tin, dữ liệu này để xin cấp phép lưu hành trừ khi được phép của người đã nộp thông tin, dữ liệu trước đó.

Mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm dược phẩm rõ ràng được nâng cao lên khiến cho dược phẩm khó trở thành thuốc generic và khó giảm giá, vì thế khả năng tiếp cận thuốc có phần được đẩy xa hơn một bước với những thuốc nhập từ EU. Như vậy mặc dù EVFTA có rất nhiều ưu đãi và thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược thì hình như là điều ngược lại. EVFTA tạo ra tác động bất lợi với các doanh nghiệp chờ hết hạn bảo hộ thuốc biệt dược để có thể sản xuất các thuốc này tự do; hạn chế khả năng của các doanh nghiệp muốn xin cấp phép lưu hành các dược phẩm vốn đã được lưu hành trên thị trường bởi các doanh nghiệp khác.

2.3.2. Pháp luật quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Xét ở phạm vi pháp luật quốc gia, Luật Venice năm 1474⁹¹ thường được nhắc đến như là sự tiếp cận có tính hệ thống đầu tiên đối với bảo hộ sáng chế dưới hình thức của bằng độc quyền sáng chế, bởi vì đây là lần đầu tiên luật này đã quy định một loại độc quyền của cá nhân mà độc quyền này hạn chế lợi ích của công chúng. Tuy nhiên ngay từ năm 500 Trước Công nguyên, ý tưởng trao quyền hạn chế cho các nhà phát minh đã được khởi phát tại vùng thuộc địa của Hy Lạp⁹². Vào thế kỷ 16, dưới triều đại Tutor, nước Anh đã có một hệ thống bằng độc quyền sáng chế, Đạo luật về Đặc quyền năm 1642 là luật thành văn đầu tiên đã quy định việc cấp một đặc quyền cho sáng chế trong một khoảng thời gian có giới hạn. Nửa sau thế kỷ 18 là thời kỳ hoàng kim của thương mại và công nghiệp đối với nhiều nước và cũng là thời của sáng tạo nghệ thuật, đổi mới khoa học và cách mạng chính trị. Chính trong Thời Khai sáng này, một số nước đã thiết lập hệ thống bằng độc quyền sáng chế đầu tiên. Ví dụ như Luật về bằng độc quyền sáng chế đầu tiên của Pháp, quy định về bảo hộ quyền của người sáng chế, đã được ban hành năm 1791, sau Cách mạng Pháp và Tuyên ngôn về Quyền con người và quyền công dân. Ở Hoa Kỳ, năm

⁹¹ Edward C. Walterscheid, *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (pt. 1)*, 76 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 697 (1994) ; Giulio Mandich, *Venetian Origins of Inventors' Rights*, 42 J. Pat. Off. Soc'y 378 (1960)

⁹² Herbert F. Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School, trang 1.

1788 Hiến pháp đã quy định rõ về bằng độc quyền sáng chế và sự bảo hộ đối với sáng chế thông qua việc cấp độc quyền cho người sáng chế⁹³. Cùng với đó một số quốc gia khác cũng thiết lập hệ thống luật sáng chế đầu tiên của mình như Bỉ (1854), Ý (1895) ...

Riêng đối với nhóm đối tượng SCLQĐDP, trước dấu mốc Hiệp định TRIPS ra đời, chính sách, pháp luật cũng như thực tiễn bảo hộ ở các quốc gia là vô cùng khác biệt, đặc biệt là giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Việc cấp bằng sáng chế đối với các mặt hàng thiết yếu như thuốc men và thực phẩm trong một thời gian dài được xem như là một hành động chống lại lợi ích công cộng vì thế mà vấn đề bảo hộ đối với SCLQĐDP cho đến nay vẫn được xem là một vấn đề mới đối với không ít quốc gia trên thế giới. Ngay tại thời điểm Vòng đàm phán Uruguay diễn ra vào năm 1986 thì có 49 trên 98 thành viên của Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp loại trừ việc cấp bằng độc quyền sáng chế cho sáng chế liên quan đến lĩnh vực dược phẩm. Ngay tại các quốc gia phát triển, nơi mà quyền SHTT nói chung, sáng chế nói riêng được bảo hộ đã hàng trăm năm thì việc bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm cũng chỉ mới bắt đầu trong những năm cuối của thế kỷ XX; ví dụ như Pháp từ năm 1960, Thụy Sĩ từ năm 1977, Nhật Bản từ năm 1976, Italy, Thụy Điển từ năm 1978, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Na Uy từ năm 1992...⁹⁴ Lý do thông thường được đưa ra để từ chối bảo hộ đối với sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm là xuất phát từ *“tính quan trọng về mặt xã hội của dược phẩm cũng như sự tin tưởng rằng, việc bảo hộ sáng chế dược phẩm sẽ dẫn đến sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu”*⁹⁵, điều này ảnh hưởng lớn đến phúc lợi chung của xã hội. Bản thân ở những quốc gia ghi nhận chế độ cấp bằng sáng chế cho SCLQĐDP cũng quy định rất nhiều những hạn chế cho quyền của chủ sở hữu trong thời hạn bảo hộ. Ngay cả ở Đức và Thụy Sĩ là hai quốc gia đi đầu trong công nghiệp dược phẩm cũng không cung cấp chế độ bằng độc quyền cho sản phẩm mà chỉ cấp bằng độc quyền cho quy trình sản xuất, điều này đồng nghĩa với việc cho phép những chủ thể khác được sản xuất các sản phẩm trên những quy trình mới, và điều này tạo sự cạnh tranh về giá tốt hơn.

⁹³ Herbert F.Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School, trang 22-23.

⁹⁴ Ellen F.M.'t Hoen, LL.M, *The Global Politics of Pharmaceutical monopoly power- Drug patent, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public health*, AMB 2009, trang 5,9,10.

⁹⁵ Ellen F.M.'t Hoen, LL.M, *The Global Politics of Pharmaceutical monopoly power- Drug patent, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public health*, AMB 2009, trang 34.

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về SHTT trên thế giới, đối với việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền đối với các tài sản trí tuệ tồn tại hai luồng quan điểm chính và đối lập nhau⁹⁶:

(i) Luồng quan điểm thứ nhất thuộc về các quốc gia phát triển, các quốc gia tư bản chủ nghĩa mà Mỹ là quốc gia dẫn đầu. Các quốc gia này cho rằng tài sản trí tuệ của con người là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, do đó sự bảo hộ cần phải được thiết lập ở mức độ cao nhất, pháp luật cần phải được xây dựng và thực thi có hiệu quả nhất trong việc bảo hộ quyền của chủ sở hữu, điều này tạo động lực cao cho sự phát triển sở hữu trí tuệ và khoa học công nghệ.

(ii) Luồng quan điểm thứ hai thuộc về nhóm các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo lập luận của các quốc gia này thì tài sản trí tuệ là sản phẩm của lao động sáng tạo, nó là sản phẩm thuộc sở hữu tư hữu của mỗi cá nhân nhưng suy cho cùng cũng là của nhân loại nói chung, sự bảo hộ nên được thiết lập ở chế độ phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia và nhu cầu của đại bộ phận người dân. Pháp luật vì thế nên đặt ở mức độ mềm dẻo và linh hoạt đối với việc bảo hộ quyền của chủ sở hữu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và mạnh mẽ, việc xây dựng và thực thi các biện pháp nhằm bảo hộ quyền SHTT không còn là câu chuyện riêng lẻ của mỗi quốc gia mà trở thành câu chuyện chung cần bàn của tất cả các nước. Pháp luật quốc gia không thể đơn độc và độc lập với bối cảnh chung dưới yêu cầu của các cam kết quốc tế được thiết lập. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai luồng quan điểm trái chiều nói trên diễn ra và kéo dài theo suốt tiến trình đàm phán của các ĐUQT. Kết quả đạt được của những đấu tranh và đàm phán là sự dung hoà tương đối, cân nhắc đến tất cả những tác động tích cực và tiêu cực của chế độ bảo hộ quyền SHTT. Đặc biệt đối với các đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích của cộng đồng như SCLQDDP thì chế độ bảo hộ cần phải được thiết lập nhưng đồng thời cũng cân nhắc đến lợi ích của các chủ thể khác.

2.3.2.1. Bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm tại Hoa Kỳ

Ý tưởng trao quyền hạn chế việc người khác sử dụng tài sản trí tuệ của mình cho các nhà phát minh trong một thời gian nhất định được nhắc đến khi Hiến pháp Hoa

⁹⁶ Herbert F. Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School, trang 189.

Kỳ được soạn thảo vào năm 1787⁹⁷. Bằng sáng chế là cách mà nhà nước này sử dụng ngay từ ban đầu (trước đó đã có nhiều thuộc địa và bang đơn lẻ sử dụng hình thức này) để trao độc quyền cho các nhà phát minh.

Luật sáng chế của Hoa Kỳ (The Patent Act 35, được cập nhật mới nhất vào tháng 4/2019 bằng Luật sáng chế hợp nhất) hiện tại được sử dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến cung cấp và bảo hộ sáng chế trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Đạo luật này là văn bản điều chỉnh mọi vấn đề pháp lý cơ bản nhất liên quan đến việc thiết lập, cung cấp và thực thi bảo hộ quyền đối với sáng chế nói chung trên mọi lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm vì tính ảnh hưởng của những đối tượng này đến xã hội, Hoa Kỳ từ sớm đã xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật song hành với Đạo luật sáng chế về bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, liên quan đến cả vấn đề bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực này cũng như quản lý dược phẩm trên thị trường.

Trước năm 1984, Hoa Kỳ đã ban hành những văn bản quy định về tính an toàn và hiệu quả của dược phẩm nhằm nhấn mạnh việc bảo vệ bằng sáng chế cho dược phẩm ngoài những yêu cầu chung như các sáng chế trong các lĩnh vực khác thì còn phải tuân theo những quy định rất phức tạp và nghiêm ngặt riêng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của thuốc được lưu hành.

Năm 1962, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Liên bang Hoa Kỳ về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm, tạo ra một thay đổi rất lớn, yêu cầu các nhà sản xuất thuốc phải nộp "*bằng chứng đáng kể*" ("substantial evidence") rằng thuốc của họ "vừa an toàn vừa hiệu quả"⁹⁸. Để thực hiện yêu cầu này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ("FDA") đã thiết lập một quy trình phê duyệt dài cho các loại thuốc mới, bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng, điều này đã rút ngắn đáng kể thời hạn bằng sáng chế hiệu quả đối với thuốc mới được nghiên cứu và phát triển. Những quy định này cũng tạo ra những mâu thuẫn không nhỏ giữa việc bảo hộ bằng sáng chế và quy định về quản lý dược phẩm.

Năm 1984, Quốc hội đã cố gắng giải quyết xung đột giữa Đạo luật bằng sáng chế và Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm bằng việc thông qua Đạo luật

⁹⁷ Herbert F. Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School, trang 26.

⁹⁸ Patricia I. Carter, *Federal Regulation of Pharmaceuticals in the United States and Canada*, 21 Loy. L.A. INT'L & COMP. L.J. 215, 220 (1999).

về Cạnh tranh Giá Thuốc và khôi phục bằng sáng chế (thường được biết đến với tên gọi là Đạo luật Waxman-hatch)⁹⁹. Và như mục đích được đặt ra khi xây dựng đạo luật này, về cơ bản đã dung hoà và đạt được sự thoả hiệp giữa lợi ích của các nhà sản xuất được phẩm nói chung với các công ty nắm quyền sở hữu bằng sáng chế được phẩm.

2.3.2.2. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Châu Âu

Bảo hộ quyền SHTT trong khuôn khổ của Liên minh châu Âu EU chỉ mang tính chất khu vực, tuy nhiên hệ thống này có sự tiến bộ và ảnh hưởng thấy rõ đối với hệ thống cấp bằng sáng chế đối với các nước cũng như thế giới. Công cụ quan trọng nhất ở cấp độ Liên minh châu Âu EU là Công ước về bằng sáng chế của Châu Âu (European Patent Convention EPC) cùng với việc thành lập nên Văn phòng sáng chế Châu Âu (European Patent Office EPO) được thông qua vào năm 1973. Một hệ thống pháp luật để cấp bằng sáng chế trong khuôn khổ của EU đã được thiết lập và thậm chí thành viên tham gia hệ thống này còn vượt ra khỏi khuôn khổ phạm vi các thành viên của EU.

Lợi ích chính mà Công ước này mang lại chính là việc các chủ sở hữu sáng chế có thể được hưởng chế độ bảo hộ ở nhiều quốc gia chỉ với một đơn duy nhất và bằng độc quyền duy nhất được cấp bởi cơ quan sáng chế của một quốc gia thành viên thông qua EPO¹⁰⁰. Tuy nhiên theo quy định của Công ước 1973 thì các bằng sáng chế này vẫn mang tính chất là các bằng quốc gia, do đó, các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia vẫn phải quyết định các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế như vấn đề về vi phạm hay thực thi quyền. Với lần sửa đổi vào năm 2000, thủ tục cấp bằng sáng chế đã được đơn giản hoá rất nhiều, bên cạnh đó, văn bản này bổ sung các quy tắc, yêu cầu về khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế phải được xem xét hoàn thiện trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, một trong những yêu cầu cần đạt được đối với sáng chế chính là khả năng áp dụng công nghiệp. Thuật ngữ “*công nghiệp*” (industry) được sử dụng trong EPC được đề cập theo nghĩa rộng, và không nhắc đến một sự loại trừ nào, vì thế ngành dược phẩm cũng được hiểu là trong phạm vi có khả năng được xem xét để cung cấp chế độ bảo hộ độc quyền sáng chế¹⁰¹. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực dược, văn bản này có đề cập đến việc loại trừ khả năng cấp bằng độc quyền đối với các phương pháp điều trị và chẩn đoán¹⁰².

⁹⁹ Henry Grabowski & John Vernon, Longer Patents for Increased Generic Competition in the US: The Waxman-Hatch Act after One Decade, 10 PHARMACOECONOMICS, 110, 121 (Supp. 1996).

¹⁰⁰ L. Bentley and B. Sherman, Intellectual Property Law (3rd Edition, 2009), OUP, trang 341

¹⁰¹ Điều 57, EPC 2000

¹⁰² Điều 53, EPC 2000

Sau khi Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng được thông qua vào năm 2001, EU đã rất nỗ lực để cân bằng quyền và lợi ích của các công ty dược phẩm và quyền tiếp cận thuốc của người dân ở các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng. Ngoài EPC, liên quan đến vấn đề này, các tài liệu quan trọng nhất cần được nhắc đến là Quy định của Hội đồng số 953/2003 về định giá thuốc và tái xuất thuốc vào EU để tránh hiện tượng chuyển hướng thương mại vào Liên minh châu Âu của một số thuốc quan trọng¹⁰³ và Quy định số 816/2006 về cấp phép bắt buộc¹⁰⁴. Những văn bản này ghi nhận các nội dung quan trọng liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên liên quan đến được phẩm trong mối liên hệ với những linh hoạt được cung cấp bởi Hiệp định TRIPS. Mục tiêu của Quy định 953 là cho phép các công ty dược phẩm Châu Âu xuất khẩu thuốc rẻ hơn sang các nước đang phát triển và cùng với các biện pháp để đảm bảo các thuốc này không bị bán lại EU với giá thành rẻ hơn. Bên cạnh đó thì Quy định số 816/2006 liên quan đến hoạt động hải quan chống lại các hàng hoá có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm SHTT.

Tiếp đó, vào năm 2006, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu tiếp tục thông qua Quy định số 816/2006 về cấp phép bắt buộc được phẩm để xuất khẩu sang các quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng, nhằm mục tiêu chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết bài toán về tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng và chất lượng được đảm bảo cho người dân. Tương tự với quy định trước đó, văn bản này nhấn mạnh tầm quan trọng của thuốc được sản xuất theo giấy phép bắt buộc dành cho những đối tượng thực sự có nhu cầu và không được tái nhập khẩu trở lại với giá thấp hơn, gây tác động tiêu cực cho thị trường nội khối EU. Các quốc gia có năng lực nhập khẩu thuốc là những quốc gia kém phát triển được liệt kê trong danh mục của Liên hiệp quốc¹⁰⁵ hoặc bất kỳ quốc gia là thành viên của WTO đã đưa ra thông báo cho Hội đồng TRIPS về ý định sử dụng hệ thống cấp phép bắt buộc hoặc bất kỳ quốc gia nào không phải là thành viên của WTO nhưng xuất hiện trong danh mục của Ủy ban hỗ trợ

¹⁰³ Council Regulation (EC) No. 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines (OJ L 135/5, 30.04.2004) [Tiered Pricing Regulation]

¹⁰⁴ Regulation (EC) No. 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems (OJ L 157/1, 9.06.2006) [Compulsory Licensing Regulation].

¹⁰⁵ <https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx>, truy cập ngày 23/3/2019.

phát triển của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD với tổng thu nhập quốc dân thấp hơn 745 USD¹⁰⁶.

2.3.2.3. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia có nền công nghiệp dược phẩm ra đời khá sớm và phát triển trên thế giới. Sở dĩ đạt được điều này vì chính phủ Ấn Độ bắt đầu khuyến khích các công ty trong nước sản xuất thuốc từ những năm đầu thập niên 1960. Năm 1970 dưới sức ép của các công ty chuyên sản xuất các loại thuốc tương tự các loại thuốc được sản xuất ở phương tây, Chính phủ của Thủ tướng Indira Ghandi đã cấm việc bảo hộ sáng chế đối với các sản phẩm dược phẩm. Suốt từ năm 1970 đến năm 2005, Luật về Bảo hộ sáng chế của Ấn Độ chỉ bảo hộ cho các sáng chế là quy trình và cũng chỉ bảo hộ cho các công ty tiến hành đầu tư dài hạn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc ở đây. Bên cạnh đó, Luật sáng chế của Ấn Độ 1970 cho phép các công ty Ấn Độ nếu đủ điều kiện sản xuất một công thức thuốc nào đó có thể được công ty đang sở hữu bằng sáng chế thuốc đó cấp giấy phép tự nguyện để sản xuất. Điều 84 của Luật này còn cho phép cấp giấy phép cưỡng bức, bắt buộc công ty sở hữu bằng sáng chế một thuốc phải cấp giấy phép cho công ty khác sản xuất thuốc đó, nếu (1) không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc và tiếp cận thuốc của công chúng; (2) giá thuốc quá cao so với khả năng chi trả của công chúng; (3) đang thực hiện sản phẩm được bảo hộ sáng chế trên lãnh thổ Ấn Độ¹⁰⁷. Từ năm 1978, Ấn Độ vươn lên trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất thuốc không có bản quyền trên thế giới.

Năm 1994, Ấn Độ tham gia ký kết Hiệp định TRIPS ngay tại vòng đàm phán Uruguay, vì thế, Ấn Độ bắt buộc phải tiến hành cung cấp bằng sáng chế cho sản phẩm dược vào tháng 1 năm 2005. Điều này là một ảnh hưởng lớn đối với nền công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ, việc này gián tiếp loại bỏ hầu hết việc Ấn Độ sản xuất rộng rãi các thuốc generic với giá rẻ trên toàn thế giới vì trước đó cho đến những năm 1990 thì việc nghiên cứu và phát triển trong ngành dược phẩm của Ấn Độ tập trung vào một trong những mục tiêu chính là tìm ra các quy trình mới cho các sản phẩm thuốc đã được đăng ký bảo hộ.

¹⁰⁶ Compulsory Licensing Regulation 816/2006, Điều 4.

¹⁰⁷ Xem thêm Điều 84, Luật sáng chế Ấn Độ 1970 “-(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:- (a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or (b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or (c) that the patented invention is not worked in the territory of India”. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in065en.pdf>

2.3.2.4. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Trung Quốc

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn thường được nhắc đến là một trong những quốc gia vi phạm quyền SHTT nhiều nhất. Ít người biết rằng thực ra từ những năm 80 của thế kỷ 20 thì Trung Quốc đã ban hành và đưa vào thực thi rất nhiều các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực thi luật có liên quan đến các vấn đề trọng tâm của quyền SHTT. Cũng từ năm 1980 thì Trung Quốc đã có một cơ quan chuyên trách về Bằng độc quyền sáng chế và từ ngày 01 tháng 4 năm 1985 thì Luật về bằng độc quyền sáng chế của nước này chính thức có hiệu lực¹⁰⁸. Bên cạnh đó thì các quy định liên quan đến bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm được xây dựng và đưa vào thực thi từ năm 1993.

Trước năm 1993, ở Trung Quốc, sản phẩm và cách sử dụng không được bảo hộ mà chỉ có phương pháp điều chế thuốc là được cấp bằng bảo hộ. Từ sau lần sửa đổi về Luật bằng sáng chế vào năm 1993, phạm vi bảo hộ đối với các sản phẩm dược phẩm được mở rộng bao gồm cả sản phẩm, phương pháp và cách thức sử dụng. Theo quy định tại Điều 25 của Luật Bằng sáng chế của Trung Quốc thì phương pháp chẩn đoán hoặc điều trị bệnh là nhóm bị loại trừ cấp bằng độc quyền sáng chế và không được bảo hộ¹⁰⁹. Với sự tham gia vào Hiệp định TRIPS, Trung Quốc đã nỗ lực cả về quy định của pháp luật cũng như thể chế. Về mặt lập pháp, văn bản pháp luật chính về SHTT đã được sửa đổi là Luật sáng chế năm 2000. Cùng với các chế tài về hành chính và dân sự, một số tội danh về vi phạm SHTT cũng được bổ sung vào luật hình sự. Về mặt thể chế, hệ thống các cơ quan nhà nước đã được thiết lập để quản lý và thực thi luật SHTT bao gồm một cơ quan xét xử đặc biệt phụ trách lĩnh vực SHTT trong hệ thống toà án nhân dân. Kết quả của những nỗ lực này là đến nay thì Trung Quốc được coi là đã có một khuôn khổ pháp lý về cơ bản phù hợp với WTO trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT.

2.3.3. Mối quan hệ tương tác giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Việc bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền SHTT đối với SCLQĐDP nói riêng được thực hiện nguyên thủy trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật của quốc gia. Tuy nhiên từ tính chất đặc thù bị giới hạn về mặt lãnh thổ của pháp luật về SHTT của

¹⁰⁸ See Patent Law of the People's Republic of China, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn006en.pdf>

¹⁰⁹ See Patent Law of the People's Republic of China, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn006en.pdf>

các quốc gia, việc các đối tượng không được bảo hộ ở các quốc gia khác không phải là quốc gia ban đầu phát sinh quyền đặt yêu cầu phải xây dựng các phương thức bảo hộ quốc tế.

Đối với các ĐUQT, trừ khi có thoả thuận khác phải được ghi nhận rõ, nguyên tắc chủ quyền quốc gia trong luật quốc tế mang lại cho các nhà nước thành viên quyền thi hành điều ước quốc tế đó trong lãnh thổ của mình theo cách thức được xem là phù hợp¹¹⁰. Quyền lựa chọn biện pháp thi hành được nêu ra rất rõ ngay tại Điều 1.1 của Hiệp định TRIPS, quy định rằng nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc bảo hộ quyền SHTT theo tiêu chuẩn đề ra, vừa ghi nhận thành viên có quyền quyết định tiêu chuẩn bảo hộ cao hơn, vừa tuyên bố họ có quyền lựa chọn cách thức thi hành Hiệp định phù hợp hệ thống pháp lý và thực tiễn của mình.

Các ĐUQT về bảo hộ quyền SHCN đã được thiết lập xuất phát từ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu chuyển giao công nghệ ở phạm vi toàn cầu, trong đó quan trọng nhất và ở phạm vi rộng nhất phải kể đến chính là Công ước Paris và Hiệp định TRIPS. Các điều ước này đã thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu trong việc cung cấp chế độ bảo hộ đối với các đối tượng của quyền SHTT trong đó bao gồm sáng chế. Trên cơ sở đó, các quốc gia là thành viên sẽ xây dựng trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình những nội dung cụ thể. Các ĐUQT được thoả thuận xây dựng lên chính là vòng tròn ràng buộc cho pháp luật của các quốc gia cần phải tương thích và phù hợp hơn với cuộc chơi chung. Pháp luật của các quốc gia một mặt sẽ phải tuân thủ thực hiện các khuôn khổ do các ĐUQT xây dựng nên, mặt khác sẽ tận dụng tối đa những khoảng bỏ trống, những điểm linh hoạt của các ĐUQT để phù hợp với điều kiện phát triển của quốc gia mình, phát huy được tối đa giá trị của hệ thống bảo hộ quyền SHTT.

Trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, liên quan đến vấn đề sức khoẻ của cộng đồng, vì thế không chỉ có các ĐUQT về SHTT đề cập đến mà cả các tổ chức quốc tế, các ĐUQT liên quan đến y tế, sức khoẻ cộng đồng cũng điều chỉnh. Đặc biệt tiêu biểu có các tổ chức quốc tế và các cơ quan của Liên hiệp quốc UN đã lên tiếng đóng góp vào việc tranh luận đến khả năng tiếp cận thuốc của người dân từ hệ quả của việc bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế trong lĩnh vực này.

Vai trò đầu tiên phải kể đến chính là các hành vi của WHO trong vấn đề này. Vào năm 1998, WHO dưới sự uỷ quyền của WTO đã tiến hành báo cáo về những tác

¹¹⁰ Kiều Thị Thanh, *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*, NXB Chính trị - Hành chính, năm 2013, trang 47.

động của WTO đối với chính sách về thuốc và các loại thuốc thiết yếu của các quốc gia cũng như đưa ra những khuyến nghị cho các thành viên của TRIPS trong việc hạn chế các tác động tiêu cực của mức độ bảo hộ bằng sáng chế đối với tính khả dụng và hiện diện của thuốc. Kết quả là từ đó đến nay, nội dung trong Chương trình làm việc của WHO luôn bao gồm nhiệm vụ cung cấp hướng dẫn chính sách và thông tin về SHTT cũng như vấn đề về sức khỏe của quốc gia để theo dõi và phân tích tác động của Hiệp định TRIPS trong vấn đề tiếp cận thuốc.

Các tổ chức khác, chẳng hạn như UNAIDS, Ngân hàng Thế giới, và các tổ chức khu vực khác đã góp thêm tiếng nói của mình vào cuộc tranh luận về Hiệp định TRIPS và khả năng tiếp cận thuốc. Tiểu ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền con người của UN đã thông qua một Nghị quyết, chỉ ra những hậu quả tiêu cực đối với quyền con người về thực phẩm, sức khỏe và quyền tự quyết nếu Hiệp định TRIPS được thực hiện theo hình thức hiện tại. Đề cập cụ thể đến các bằng sáng chế liên quan đến dược phẩm, nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết của quyền SHTT để phục vụ các nhu cầu phúc lợi xã hội¹¹¹. Năm 1999, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Báo cáo Phát triển đã đưa ra lời kêu gọi viết lại các quy tắc của toàn cầu hóa trong lĩnh vực thương mại để làm cho chúng hoạt động “vì con người - không chỉ vì lợi nhuận”¹¹².

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ tư của WTO diễn ra tại Doha vào năm 2001 và là một bước đột phá trong các cuộc thảo luận quốc tế về TRIPS và tiếp cận thuốc chữa bệnh. Bộ trưởng WTO đã thông qua Tuyên bố về TRIPS và Y tế công cộng, trong đó đặt sức khỏe cộng đồng lên trên lợi ích thương mại và đề nghị làm rõ những điều cần thiết trong lĩnh vực TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Ở cấp độ quốc gia, các quốc gia nên được khuyến khích sử dụng đầy đủ Tuyên bố Doha trong quá trình điều chỉnh luật SHTT quốc gia để tuân thủ và tận dụng các linh hoạt của Hiệp định TRIPS phù hợp với nhu cầu quốc gia, khuyến khích các nước đang phát triển vượt ra ngoài các yêu cầu tối thiểu và tăng tốc quá trình để tuân thủ TRIPS.

Nhìn nhận được vai trò và tầm ảnh hưởng của việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, đến nay các tổ chức quốc tế gần như đã có được tiếng nói chung trong việc khẳng định rằng việc thiết lập chế độ bảo hộ không được đi ngược lại

¹¹¹ United Nations (2001), Commission on Human Rights Resolution 2001/33, *Access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS*, <Doc.E/CN.4/RES/2001/33, 20 April 2001>

¹¹² United Nations Development Programme, *Guidelines for the examination of patent applications relating to pharmaceuticals*.

với nhu cầu và quyền tiếp cận được phẩm của người dân. Dưới góc độ của một tổ chức thương mại, việc khai thác giá trị thương mại của quyền SHTT đối với SCLQĐDP trong khuôn khổ của WTO theo quy định của Hiệp định TRIPS mặc dù được đặt lên hàng đầu tuy nhiên vẫn không thể vượt ra khỏi những nguyên tắc cơ bản về việc đảm bảo sức khỏe người dân, và vấn đề y tế cộng đồng¹¹³. Các văn kiện pháp lý của WHO, WTO hay WIPO cho đến nay về cơ bản đã thiết lập được một chế độ tương đối cân bằng giữa việc thiết lập chế độ bảo hộ cũng như nội dung bảo hộ quyền SHTT với lợi ích về sức khỏe của người dân. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, sự ra đời của COVID-19 đã cho thấy rằng hệ thống quốc tế đã không thể đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng đối với vắc xin và các sản phẩm khác cần thiết để chống lại đại dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người¹¹⁴. Mặc dù nhu cầu và các phản ứng mạnh mẽ đến từ các quốc gia trên thế giới diễn ra liên tục nhưng các đề xuất cho việc mở rộng quy mô sản xuất vắc xin COVID-19 trên toàn cầu vẫn bị chặn lại trong khuôn khổ của WTO.

Hiện tại, các cuộc họp của Hội đồng TRIPS trong khuôn khổ của WTO đang diễn ra và thảo luận gay gắt liên quan đến việc có nên hay không gỡ bỏ độc quyền SHTT đối với vắc xin COVID - 19. Đến thời điểm hiện tại thì hơn 100 quốc gia thành viên của WTO, trong đó có cả Hoa Kỳ, Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính phủ, tổ chức phi chính phủ, đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc từ bỏ các biện pháp bảo hộ quyền SHTT trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch bệnh này. Nhóm nước này cho rằng miễn trừ một số nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS là phương án toàn diện nhất hiện nay so với việc thực hiện cấp phép bắt buộc và các linh hoạt khác trong TRIPS, trong khi không làm giảm động lực sáng tạo vì các cơ sở nghiên cứu vắc xin đã nhận được nguồn tài trợ rất lớn cho việc phát triển vắc xin của họ, đồng thời thế giới đã từng chứng kiến hậu quả khi không áp dụng đề xuất miễn trừ bảo hộ quyền SHTT đối với thuốc điều trị HIV/AIDS trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các cường quốc liên quan đến việc chế tạo và sản xuất vắc xin phản đối quyết liệt chiều hướng này như Anh, Đức... Các quốc gia này lập luận rằng *"bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nguồn gốc của đổi mới"* và *những hạn chế trong cung ứng vắc xin hiện nay nằm ở "năng lực sản xuất của đối tác trên cơ sở phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao"*¹¹⁵ chứ không phải ràng buộc về quyền sáng chế.

¹¹³ Xem thêm Điều 7,8 Hiệp định TRIPS.

¹¹⁴ Carlos M. Correa, *Expanding the production of COVID-19 vaccines to reach developing countries - Lift the barriers to fight the pandemic in the Global South*, Policy Brief of South Centre No.92, April 2021. <https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/04/PB-92.pdf>, truy cập ngày 10/1/2021.

¹¹⁵ Carlos M. Correa, tldd.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

1. Ở góc độ khái quát nhất, sáng chế liên quan đến dược phẩm được định nghĩa là các đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế bao gồm sản phẩm hay quy trình được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, cụ thể cho việc phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh cho người bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế liên quan đến dược phẩm có thể được xem xét và cấp bằng từ bởi nhiều dạng thức hoá học khác nhau, tuy nhiên có thể chia thành hai nhóm đối tượng chính là sản phẩm và quy trình. Sáng chế liên quan đến dược phẩm mang đầy đủ các đặc điểm của một đối tượng thuộc nhóm quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh đó, sáng chế trong lĩnh vực này mang những đặc trưng như dẫn đến hệ quả rằng có những quy định pháp lý đặc thù dành riêng cho nhóm đối tượng này: (i) việc tạo ra các sáng chế liên quan đến dược phẩm trải qua một quy trình nghiên cứu, chế tạo với những nguyên tắc hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt; (ii) là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích, an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng vì thế SCLQĐDP gắn liền với những quy định về phạm vi, hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền; (iii) SCLQĐDP có tiêu chuẩn bảo hộ, điều kiện để được bảo hộ cao hơn và khắt khe hơn so với các sáng chế trong các lĩnh vực khác; (iv) SCLQĐDP có thời hạn bảo hộ thực tế ngắn hơn so với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ.

2. Việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP là một yêu cầu tất yếu có đầy đủ cơ sở lý luận như đối với mọi đối tượng khác của quyền SHTT: (i) là một loại tài sản hợp pháp và có giá trị của chủ sở hữu cần được bảo hộ; (ii) là cơ sở cho sự phát triển các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và thúc đẩy phát triển của khoa học công nghệ cho sự tiến bộ của loài người; (iii) tạo dựng và phát triển cạnh tranh lành mạnh trong thương mại và giao lưu kinh tế quốc tế; (iv) khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ cho quốc gia; (v) Việc bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm cần đặt ra những hạn chế nhất định xuất phát từ tính chất hai mặt và những tác động tiêu cực của nó. Một cơ chế bảo hộ được coi là hợp lý và thoả đáng nếu đảm bảo cân bằng được giữa lợi ích của người có quyền được bảo hộ và lợi ích của xã hội, ngăn chặn được các tác động tiêu cực đối với xã hội.

3. Pháp luật quốc tế luôn tồn tại nhiều tranh cãi và mâu thuẫn xoay quanh nội dung thiết lập chế độ và mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP. Tuy nhiên vẫn khẳng định bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng này là cần thiết và bên cạnh đó

cũng cần thiết lập các hạn chế quyền chủ sở hữu để cân bằng với các lợi ích công. Các quốc gia dù thuộc nhóm nước phát triển hay đang phát triển, kém phát triển đều xây dựng hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, tuy nhiên cần nhắc đến điều kiện riêng của quốc gia mình.

CHƯƠNG 3

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM

Từ cuối thế kỷ 20, bước sang thế kỷ 21, trên bình diện khu vực và cả trên thế giới, rất nhiều cuộc thương lượng đàm phán ký kết các ĐUQT diễn ra sôi động và đa dạng. Trong các cuộc đàm phán ấy, một đề tài luôn gây nhiều tranh cãi và khó đi đến thống nhất giữa các bên đàm phán chính là SHTT, trong đó, có một nút thắt khó gỡ nhất và nhạy cảm nhất chính là thiết lập được khung pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP.

Pháp luật các quốc gia trong bối cảnh chung hội nhập kinh tế quốc tế, một mặt hoàn thiện cơ chế bảo hộ quyền SHTT trong nước, một mặt thúc đẩy việc gia nhập vào các ĐUQT để bảo hộ tốt hơn nữa quyền của chủ sở hữu sáng chế, trong đó có sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Chương này tập trung tìm hiểu quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật của các quốc gia tiêu biểu cho các nhóm nước trên thế giới về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP. Đối với việc lựa chọn pháp luật các quốc gia để tìm hiểu, tác giả tập trung vào cả hai nhóm nước với hai xu hướng, quan điểm bảo hộ khác nhau như đã nói ở nội dung chương II bao gồm nhóm các quốc gia phát triển (Mỹ, Châu Âu...) và nhóm các quốc gia đang phát triển (Trung Quốc, Ấn Độ...). Đây sẽ là cơ sở để nhìn nhận lại pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo sự tương thích pháp luật thế giới cũng như phù hợp với tình hình riêng của Việt Nam.

3.1. Nguyên tắc pháp lý quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Ngay từ Phần I về Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản, Hiệp định TRIPS đã chỉ rõ rằng việc xây dựng hệ thống các công cụ để bảo hộ và thực thi quyền SHTT phải nhằm mục tiêu quan trọng nhất chính là góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, tạo sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ.

Trên cơ sở mục tiêu và nguyên tắc cơ bản nêu trên, Hiệp định TRIPS ghi nhận hai chế độ pháp lý cũng xem như là hai nguyên tắc cơ bản trong việc bảo hộ quyền SHTT ở góc độ pháp lý quốc tế là nguyên tắc Đối xử quốc gia (Nation Treatment -

NT) và nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN). Đối với việc bảo hộ các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, Hiệp định yêu cầu các quốc gia thành viên trước tiên phải đảm bảo được các nguyên tắc tối thiểu trong việc bảo hộ như đối với bất kỳ một đối tượng nào khác của quyền SHTT.

(i) Nguyên tắc Đối xử quốc gia (NT)

Công ước Paris ghi nhận nguyên tắc này tại Điều 2 như sau: "*Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của bất kỳ nước thành viên nào cũng đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của tất cả các nước thành viên khác mà luật tương ứng của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định mà; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó, họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ pháp luật chống mọi hành vi xâm phạm quyền của mình như những công dân của nước thành viên khác, miễn là tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định đối với công dân nước đó*".

Điều 3 của Hiệp định TRIPS ghi nhận: "*Mỗi thành viên phải chấp nhận cho công dân của các thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử của thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ SHTT*".

Theo những quy định này, chế độ Đối xử quốc gia được áp dụng để khẳng định khả năng được bảo hộ quyền SHTT đối với các SCLQĐDP như mọi sáng chế trong những lĩnh vực công nghệ khác cho tất cả các chủ thể là cá nhân, pháp nhân của các nước thành viên của Hiệp định TRIPS không phụ thuộc vào nơi cư trú của họ. Trong trường hợp các chủ thể này tuy không phải là công dân của các nước thành viên nhưng có nơi thường trú hoặc trụ sở kinh doanh tại các nước thành viên thì quyền SHTT của họ vẫn được bảo hộ. Quy định về chế độ đối xử quốc gia được đặt ra không chỉ nhằm bảo đảm quyền của người nước ngoài được bảo hộ mà còn bảo đảm rằng họ không bị phân biệt đối xử theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bảo hộ so với công dân và pháp nhân của nước sở tại. Các quốc gia thành viên của ĐUQT bị coi là vi phạm nguyên tắc này nếu thông qua quy định của pháp luật hay thực thi pháp luật về quyền SHTT, thiết lập sự khác biệt trong việc đối xử công bằng giữa công dân của quốc gia đó với công dân của các quốc gia thành viên khác theo chiều hướng không có lợi cho công dân của các thành viên khác.

(ii) Nguyên tắc Đối xử Tối huệ quốc (MFN)

Bên cạnh Nguyên tắc Đối xử quốc gia, là một ĐUQT về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT, Hiệp định TRIPS còn ghi nhận Nguyên tắc Đối xử Tối huệ quốc -

nguyên tắc áp dụng chủ yếu cho lĩnh vực thương mại và hàng hải trong đời sống dân sự quốc tế.

Điều 4 Hiệp định quy định về nguyên tắc này như sau: *“Đối với việc bảo hộ SHTT, bất kỳ một sự ưu tiên, đặc quyền hoặc miễn trừ nào được một nước Thành viên dành cho công dân của bất kỳ một nước nào khác thì lập tức và vô điều kiện phải được dành cho công dân của tất cả các nước Thành viên khác”*.

Nếu như chế độ đãi ngộ quốc gia đề cập tới sự bình đẳng trong đối xử giữa công dân của quốc gia sở tại với công dân các nước thành viên thì chế độ đối xử tối huệ quốc lại nhằm bảo đảm sự bình đẳng trong đối xử của một quốc gia với các công dân của các nước thành viên khác nhau. Theo đó thì công dân của các nước thành viên phải được hưởng sự ưu tiên, ưu đãi, các đặc quyền, sự miễn trừ trong việc bảo hộ đối với loại đối tượng là SCLQĐDP mà một nước thành viên đã, đang và sẽ dành cho công dân của một nước khác. Nguyên tắc này tạo nên một “sân chơi” bình đẳng cho các quốc gia, nghiêm cấm sự phân biệt đối xử giữa công dân của các quốc gia là thành viên của Hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt là với loại đối tượng nhạy cảm này.

Nguyên tắc Đối xử Tối huệ quốc bị xem là vi phạm nếu một biện pháp được coi là trái với nguyên tắc này đang được áp dụng trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT và công dân của các thành viên WTO khác không được hưởng ngay lập tức và vô điều kiện các đặc quyền, lợi thế hay miễn trừ mà nó dành cho công dân của một nước khác.

Với những quy định này của Hiệp định TRIPS, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã dành cho công dân của các quốc gia thành viên sự đối xử tốt nhất có thể trong lĩnh vực bảo hộ SHTT, đặc biệt là quyền SHTT liên quan đến thương mại. Tất cả những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TRIPS nêu trên có mục đích thiết lập và duy trì sự không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế.

3.2. Phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

3.2.1. Phạm vi sáng chế được bảo hộ

3.2.1.1. Theo các Điều ước quốc tế

(i) Công ước Paris tập trung vào những quy định liên quan đến quy trình thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp đơn và cấp văn bằng bảo hộ chứ không đưa ra những yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể cho việc bảo hộ các đối tượng của quyền SHCN, trong đó có sáng chế. Vì thế, liên quan đến phạm vi bảo hộ, Công ước Paris cho phép

các quốc gia được tự do loại trừ các lĩnh vực không được cấp bằng sáng chế và quy định những quy tắc đặc biệt cho một số loại sáng chế.

(ii) Với việc quy định các quốc gia phải bảo hộ sáng chế trong mọi lĩnh vực công nghệ, Hiệp định TRIPS đã giải quyết được một vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong quá trình đàm phán về việc bảo hộ đối với sáng chế. Quy định này được xem là một trong những sự nhượng bộ chủ yếu của những nước đang phát triển và là một thành công của các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ trong quá trình đàm phán Hiệp định TRIPS bởi lẽ tại thời điểm bắt đầu Vòng đàm phán Uruguay, các nước tham gia đàm phán đã không bàn bạc về vấn đề mở rộng khả năng được cấp bằng sáng chế, đặc biệt là đối với dược phẩm và đồ uống có nồng độ mạnh¹¹⁶. Cuộc tranh cãi đã kết thúc bằng việc Hiệp định TRIPS đưa ra được một quy định cuối cùng là các quốc gia thành viên phải cam kết cung cấp sự bảo hộ cho các sáng chế trong mọi lĩnh vực công nghệ khi nó đáp ứng được các tiêu chuẩn chung. Cũng theo quy định tại Điều 27.1, trên cơ sở của nguyên tắc không phân biệt đối xử trong lĩnh vực công nghệ, *"sáng chế sẽ được cấp và quyền sáng chế sẽ được hưởng mà không phân biệt đối xử về địa điểm của sáng chế, lĩnh vực công nghệ..."*, có nghĩa là thành viên không thể từ chối cấp bằng sáng chế trong bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào khi nó đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn chung.

Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là mọi SCLQĐDP đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn nói trên đều được cấp văn bằng bảo hộ. Hiệp định TRIPS quy định rằng các thành viên của WTO có quyền đặt ra một số giới hạn trước khi cấp bằng sáng chế (*pre-grant exceptions*) qua việc quy định một số đối tượng không được bảo hộ, trong đó có nhóm đối tượng liên quan đến lĩnh vực dược phẩm là các phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh và phẫu thuật cho người và động vật. Bên cạnh đó thì Hiệp định TRIPS cũng quy định tại Điều 27.2 và Điều 27.3 rằng các thành viên có thể *loại trừ không cấp patent cho những sáng chế thuộc trường hợp cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật hoặc thực vật để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường*.

Về phạm vi bảo hộ đối với sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm được chỉ ra trong Hiệp định TRIPS, có thể thấy một số điểm sau:

¹¹⁶ Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent and access to Medicines*, trang 95

Thứ nhất, Hiệp định TRIPS yêu cầu các thành viên cấp bằng độc quyền sáng chế cho cả các sản phẩm dược phẩm và quy trình sản xuất dược phẩm. Nếu một bằng sáng chế được cấp cho một quá trình sản xuất dược phẩm thì các quyền của chủ sở hữu sẽ phải mở rộng cho các dược phẩm thu được trực tiếp từ quy trình này. Sự khác biệt giữa một bằng sáng chế quy trình và bằng sáng chế sản phẩm là sáng chế cho quy trình mang lại cho chủ sở hữu độc quyền trong quá trình sản xuất còn sáng chế sản phẩm mang lại độc quyền trên các sản phẩm đó ngay cả khi chúng được sản xuất thông qua các quy trình khác nhau. Nói cách khác, đối với bằng sáng chế cho quy trình, thuốc hoặc dược phẩm được sáng chế có thể được sản xuất bởi những người khác sử dụng một quy trình khác với quy trình được cấp bằng sáng chế, nhưng đối với sáng chế cho sản phẩm thì việc sản xuất, bán, phân phối và nhập khẩu những dược phẩm nếu không được phép của chủ sở hữu bằng sáng chế sẽ bị cấm.

Thứ hai, Hiệp định TRIPS cũng không đề ra yêu cầu cho việc cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc cấm cấp bằng độc quyền sáng chế cho các đối tượng là các chất được tìm thấy trong tự nhiên, điều này hoàn toàn do các quốc gia lựa chọn và quyết định. Một điều hiển nhiên là những hoá chất, hợp chất được tìm thấy có sẵn trong tự nhiên được sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm muốn được xem xét để cấp bằng độc quyền sáng chế phải chứng minh được tính mới so với các giải pháp kỹ thuật đã tồn tại trước đó, tức nó phải thể hiện một tính năng hoàn toàn mới. Tuy nhiên điều này là không hề dễ dàng trong nhiều trường hợp. Đối với thực vật, có những loại thực vật có nhiều công dụng, và có những thành phần được chiết xuất ra từ chính loại thực vật có sẵn đó lại có một tính năng, chức năng hoàn toàn mới.

Thứ ba, theo quy định của Hiệp định TRIPS, các đối tượng như cách sử dụng mới của một sản phẩm đã biết, phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã biết, hoặc quy trình sử dụng mới của một sản phẩm đã biết không thể được bảo hộ với tư cách là sáng chế do bản thân chúng, một cách độc lập, không phải là sản phẩm hay quy trình, hoặc nếu có cũng không đủ tính mới hoặc trình độ sáng tạo.

(iii) Được đánh giá là một TRIPS+, Hiệp định TPP cũng đã có những quy định tương tự TRIPS và có nâng cao hơn về đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế¹¹⁷.

¹¹⁷ Xem Điều 18.37 Mục F về Sáng chế và Dữ liệu bí mật hoặc các dữ liệu khác, Hiệp định TPP.: “1...mỗi Bên phải quy định bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp cho bất kỳ một sáng chế nào, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp; 2. Các bên khẳng định rằng bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp cho các sáng chế có yêu cầu

Hiệp định TPP cho phép các quốc gia được từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong phạm vi lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của con người¹¹⁸, tuy nhiên việc nâng cao lên khả năng được cấp bằng sáng chế từ những sản phẩm mặc dù đã được biết nhưng với tính năng mới hoặc phương pháp sử dụng mới, đối với lĩnh vực dược phẩm mà nói, cũng là một thử thách nâng cao. Việc mở rộng đối tượng có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế này có thể xem là một trong những điều khoản trực tiếp liên quan đến các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm, là một trong những mối e ngại lớn đối với những quốc gia muốn thu hẹp lại vòng tròn bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm.

Bên cạnh đó, theo Điều 8.1. của Hiệp định TPP các hình thức mới, cách thức, phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã có cũng thuộc vào các đối tượng được bảo hộ¹¹⁹.

3.2.1.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Dưới danh nghĩa là sáng chế, có rất nhiều các đối tượng sẽ được lựa chọn được bảo hộ hay bị loại trừ bảo hộ với nhiều lí do khác nhau như đã nói ở trên, vì thể pháp luật của các quốc gia rất khác nhau về vấn đề này. Phạm vi bảo hộ sáng chế thể hiện khả năng về cơ sở hạ tầng (những điều kiện về mặt trình độ kỹ thuật, thiết bị, phương tiện kiểm tra...); thể hiện quan điểm về lĩnh vực cần khuyến khích hay hạn chế phát triển cho phù hợp với điều kiện thực tế của quốc gia; thể hiện mức độ hòa nhập với các quy định hệ thống pháp luật quốc tế của quốc gia. Thông thường, pháp luật của các quốc gia sẽ quy định loại trừ các đối tượng không được bảo hộ với các lý do cụ thể như: đối tượng không đáp ứng được các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghiệp (ý đồ, nguyên lý khoa học, phương pháp toán học); các đối tượng cần phải được mở rộng phạm vi áp dụng vì mục đích xã hội như nhu cầu cấp bách để phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước (phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị bệnh cho người và động vật áp

bảo hộ cho ít nhất một trong các đối tượng sau: các công dụng mới của một sản phẩm đã biết, các phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã biết, hoặc các quy trình mới này ở những quy trình không yêu cầu bảo hộ đơn thuần việc sử dụng sản phẩm”.

¹¹⁸ Xem Điều 18.37.3 thuộc Mục F về Sáng chế và Dữ liệu bí mật hoặc các dữ liệu khác, Tiểu mục A về sáng chế nói chung, Hiệp định TPP.

¹¹⁹ "Các bên khẳng định sẽ cấp bằng sáng chế cho bất kỳ hình thức mới, cách hoặc phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã có; và một hình thức mới, cách thức hoặc phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã có được xem là thỏa mãn các điều kiện để được cấp bằng sáng chế ngay cả khi sáng tạo đó không dẫn đến việc tăng cường hiệu quả đã được biết đến của sản phẩm cũ đó".

dụng trên cơ thể người và động vật); các đối tượng có thể được bảo hộ ở lĩnh vực khác (chương trình máy tính, quy trình mang bản chất sinh học)¹²⁰ ...

Hiệp định TRIPS không đưa ra định nghĩa về sáng chế là một sự linh hoạt rất lớn cho các quốc gia trong việc quy định giới hạn bảo hộ đối với sáng chế ở quốc gia mình. Các quốc gia hoàn toàn chủ động trong việc xác định có tồn tại hay không sáng chế trước khi đi vào kiểm tra phân tích những tiêu chuẩn, yêu cầu về khả năng cấp bằng sáng chế. Trên thực tế có sự đa dạng đáng kể trong pháp luật và thông lệ của các quốc gia xung quanh khái niệm về sáng chế, và cho đến nay thì không có khiếu nại nào được đưa lên WTO liên quan đến định nghĩa này.

(i) Về bản chất, sáng chế là những giải pháp kỹ thuật được thực hiện bởi con người trên cơ sở ứng dụng các quy luật tự nhiên, và nó khác hẳn với việc phát hiện, ghi nhận những sự vật, hiện tượng có sẵn trong tự nhiên. Từ khái niệm của sáng chế đã loại trừ ra những đối tượng chỉ đơn thuần là được phát hiện hoặc tìm thấy trong tự nhiên hoặc là kết quả của một quá trình nghiên cứu. Các chất có trong tự nhiên (còn được gọi là “sản phẩm của tự nhiên”) không được cấp bằng sáng chế vì chúng không phải là kết quả của bất kỳ nỗ lực nào của con người. Sản phẩm của tự nhiên bao gồm các vi sinh vật, thực vật có trong tự nhiên, thực vật hoang dã, đất... Trong lĩnh vực dược phẩm thì có rất nhiều sản phẩm được phát minh được tạo ra dựa trên các nguyên liệu tự nhiên có sẵn hoặc tìm thấy tồn tại sẵn trong tự nhiên. Ví dụ như một nguồn gene tự nhiên với một tính năng mới được xác định thì đó chỉ là khám phá, phát minh chứ không thể là một sáng chế¹²¹. Về mức độ coi những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên là sáng chế hay chỉ là những khám phá, phát minh có sẵn không thể được cấp bằng tồn tại những quy định khác nhau giữa các quốc gia. Nhiều quốc gia OECD vẫn coi các chất được phân lập từ môi trường tự nhiên của chúng là những sáng chế có thể được bảo hộ thì những quốc gia phát triển ở trình độ cao hơn như Braxin, Achentina thì loại trừ hoàn toàn các chất tự nhiên khỏi đối tượng được cấp bằng sáng chế, kể cả trường hợp được phân lập từ môi trường tự nhiên¹²². Hoặc EPC nhấn mạnh và đặc biệt loại trừ các phát minh ra khỏi các đối tượng được bảo hộ dưới

¹²⁰ Kenneth C. Shadlen, *Intellectual property, pharmaceuticals and public health : access to drugs in developing countries*, [et al.]; 2013

¹²¹ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lập luận trong một hồ sơ được đệ trình trong một trường hợp liên quan đến khả năng cấp bằng sáng chế của các tuyên bố về DNA rằng “*cấu trúc hóa học của gene người bản địa là sản phẩm của tự nhiên, và nó không kém đi tính chất là một sản phẩm của tự nhiên khi cấu trúc đó được phân lập từ môi trường tự nhiên của nó hơn là sợi bông đã được tách ra từ hạt bông hoặc than đã được chiết xuất từ trái đất*”. (Guide for pharmaceutical ...Carlos Corea, trang 12).

¹²² Xem UNCTAD, “Sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ để thúc đẩy sản xuất dược phẩm ở các quốc gia đang phát triển - Tài liệu hướng dẫn tham khảo”, New York & Geneva, 2011, trang 48-49.

danh nghĩa sáng chế¹²³. Tương tự điều này cũng được thể hiện trong Hướng dẫn của Văn phòng sáng chế Ấn Độ phân biệt rất rõ rằng phát minh là bổ sung và kiến thức của nhân loại bằng một điều được khám phá ra và chưa được từng thấy trước đây, còn sáng chế thì đề xuất thêm một giải pháp kỹ thuật mới có thể được thực hiện¹²⁴...

Bên cạnh đó, một số luật sáng chế có sự phân biệt rõ giữa sản phẩm của tự nhiên và sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Sở dĩ có sự phân biệt giữa việc tìm ra các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên và việc tạo ra các nguyên liệu tìm thấy trong tự nhiên thành dạng có thể sử dụng được, vì lập luận rằng làm cho nguyên vật liệu nào đó có sẵn trong tự nhiên trở thành dạng có thể sử dụng được cũng phải trải qua một quy trình xử lý, chế biến, lai tạo... để đáp ứng mục đích nhất định nào đó. Tuy nhiên không có một quy tắc cứng và ngắn gọn nào rằng sáng chế sẽ bị loại trừ khỏi một nhóm đối tượng nào đó có nguồn gốc hoặc được tạo ra từ thiên nhiên. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, thực tiễn án lệ cho thấy có rất nhiều bằng sáng chế được cấp cho các sản phẩm được tạo ra hoặc có nguồn gốc từ tự nhiên, cụ thể hơn là trường hợp chúng có được các tính năng, đặc tính mới¹²⁵. Có thể thấy rằng việc các chất tự nhiên có được coi là đối tượng bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế hay không phụ thuộc vào năng lực sản xuất của ngành dược trong nước và chính sách y tế của quốc gia, khu vực.

(ii) Đối với việc xác định các thuộc tính, tính năng mới hoặc dạng vật lý cụ thể của một sản phẩm đã biết cũng thường không được xếp vào nhóm các đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ đơn giản nhất trong lĩnh vực dược phẩm chính là việc tìm ra một công dụng mới cho một loại thuốc đã biết hay việc xác định được một đa hình phù hợp nhất cho một sản phẩm dược phẩm... không thể được coi là một sáng chế. Trong Hướng dẫn Xét nghiệm đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm bản sửa đổi của Ấn Độ quy định rõ rằng *"việc tìm ra đặc tính mới của một chất đã biết không làm cho chất mới lạ và/hoặc mang tính sáng tạo"*¹²⁶. Điều này đồng nghĩa với việc một sáng chế luôn luôn phải đi kèm với yêu cầu về một hiệu quả kỹ thuật (*technical effect*) cụ thể. Theo quy định tại

¹²³ Xem Điều 52(2) của Công ước sáng chế Châu Âu EPC: *"Các đối tượng cụ thể dưới đây không thể được coi là sáng chế với nghĩa được định nghĩa tại đoạn (1): - khám phá, lý thuyết khoa học và các phương pháp toán học..."*.

¹²⁴ Guidelines of the Indian Patent Office. < www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/manual.htm >

¹²⁵ K Bozicevic 'Distinguishing "Products of Nature" from Products Derived from Nature' (1997) 69 JPTOS p. 415. See also Michael D Davis 'The Patenting of Products of Nature' (1995) 21 Rutgers Computer & Tech. L.J. p. 293.

¹²⁶ Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Revised Draft Guidelines for Examination of Patent Applications in the Field of Pharmaceuticals, 2014. para. 6.2. (http://ipindia.nic.in/iponew/draft_Pharma_Guidelines_12August2014.pdf)

EPC thì đặc tính kỹ thuật của một sáng chế thường được coi là một yêu cầu thiết yếu đối với khả năng được cấp bằng sáng chế. Vì thế mà EPO đưa ra trong quyết định T154/04 (OJ 2008, 46) rằng “*đặc tính kỹ thuật*” là điều kiện tiên quyết ngầm của một sáng chế theo định nghĩa của Điều 52 (1) của EPC¹²⁷ về sáng chế.

Trung Quốc lại là quốc gia chấp nhận bảo hộ đối với cách sử dụng một chất đã biết. Sau lần sửa đổi thứ nhất Luật về Bằng bảo hộ sáng chế năm 1993, phạm vi bảo hộ đối với các sản phẩm dược phẩm nói chung và các loại truyền thống nói riêng, đã được mở rộng bao gồm cả sản phẩm, phương pháp và cách sử dụng. Trong đơn xin cấp bằng bảo hộ sáng chế để chữa một loại bệnh cụ thể, nếu cách sử dụng chứng minh được một hiệu quả mới, thì đối tượng đó có thể sẽ được bảo hộ. Ví dụ một loại thảo dược trước đây được điều chế bằng cách phơi khô rồi sao lên, kết hợp với một số loại thảo dược khác, sắc lấy nước uống, có tác dụng chữa bệnh A. Nhưng nay, cũng loại thảo dược đó, ép tươi, ép lấy nước uống có tác dụng chữa bệnh B. Nếu trong đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế, loại thảo dược đó được mô tả như một phương pháp điều trị mới cho căn bệnh B thì nó sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên nếu nó được mô tả như một cách sử dụng mới, như một cách điều chế mới để chữa trị căn bệnh B thì nó hoàn toàn được chấp nhận và có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế¹²⁸.

(iii) Đối với việc phân biệt khả năng bảo hộ đối với sáng chế sản phẩm và quy trình, ở những nước đã chấp nhận sự bảo hộ đối với SCLQĐDP không có sự khác nhau nhiều giữa sản phẩm và quy trình. Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia lại đưa ra sự phân biệt rất rõ. Ở Ấn Độ, dưới sức ép của các công ty chuyên sản xuất thuốc tương tự với các loại thuốc được sản xuất tại phương Tây, Chính phủ của Thủ tướng Indira Ghandi đã cấm việc bảo hộ sáng chế đối với các sản phẩm dược, và theo đó, bằng sáng chế theo Đạo luật về bảo hộ sáng chế của Ấn Độ năm 1970 chỉ được cấp cho quy trình dược phẩm mà không được cấp cho sản phẩm dược phẩm. Điều này cho phép các công ty dược phẩm của Ấn Độ có thể sản xuất thuốc bởi một quy trình khác với quy trình được cấp bằng độc quyền sáng chế. Năm 1995, với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ấn Độ chính thức tham gia Hiệp định TRIPs. Ngày 23 tháng 3 năm 2005, để hiện thực hóa

¹²⁷ Xem Điều 52(1) của EPC: “*Bằng sáng chế của Châu Âu sẽ được cấp cho bất kỳ sáng chế nào, trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, với điều kiện là chúng mới, liên quan đến một bước phát minh và có khả năng áp dụng công nghiệp*”.

¹²⁸ Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China (1984), *Patent Law*, as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China.

các cam kết của mình khi tham gia Hiệp định TRIPS, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua đạo luật mới về bảo hộ sáng chế. Một trong những thay đổi căn bản và đáng kể trong đạo luật mới chính là từ chỗ chỉ bảo hộ cho các sáng chế là quy trình thì đến nay bảo hộ cho cả sáng chế là sản phẩm. Đến hiện tại thì pháp luật của hầu hết các quốc gia dưới yêu cầu tương thích với pháp luật quốc tế đã cung cấp chế độ bảo hộ tương đương cho cả sản phẩm và quy trình trong lĩnh vực dược phẩm.

(iv) Bàn đến phạm vi bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, một đối tượng nữa được nhắc đến chính là thuốc cổ truyền. Đối tượng này có được sự quan tâm lớn bởi các quốc gia có nền y học truyền thống phát triển, đứng đầu là Trung Quốc. Một trong những khía cạnh liên quan đến bảo hộ SCLQĐDP mà quốc gia này luôn nỗ lực hoàn thiện đó là bảo hộ đối với các loại thuốc truyền thống. Trước ngày 1 tháng 1 năm 1993 khi Luật về Bằng sáng chế độc quyền của Trung Quốc được sửa đổi, sản phẩm và cách sử dụng không được bảo hộ mà chỉ có phương pháp điều chế thuốc là được cấp bằng bảo hộ. Phạm vi bảo hộ đối với sản phẩm là thuốc truyền thống bao gồm: thành phần các loại thuốc; sự chuẩn bị, điều chế thảo dược; các chất chiết xuất từ thảo dược hoặc từ thành phần các loại thuốc; các nguyên liệu từ thảo dược... Phạm vi bảo hộ đối với phương pháp bao gồm: phương pháp chuẩn bị các loại thuốc, các thành phần của thuốc từ những nguyên liệu tự nhiên; phương pháp điều chế các loại nguyên liệu đó và phương pháp chữa trị khi sử dụng các loại thuốc truyền thống có nguồn gốc tự nhiên¹²⁹.

3.2.2. Điều kiện bảo hộ

3.2.2.1. Theo các Điều ước quốc tế

Trong số các ĐUQT, Hiệp định TRIPS là điều ước đưa ra được một cách đầy đủ và rõ ràng các yêu cầu về điều kiện bảo hộ đối với sáng chế. Theo đó, sáng chế trong bất kỳ một lĩnh vực công nghệ nào nếu đáp ứng được 3 tiêu chuẩn cơ bản về tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp sẽ có khả năng được cấp patent¹³⁰. Một sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm đương nhiên cũng sẽ được cấp patent nếu đáp ứng được 3 tiêu chuẩn này.

(i) SCLQĐDP trước tiên phải có tính mới.

¹²⁹ Qiao Yongzhong, Patent Protection of the Traditional Chinese Medicine and Its Impact on the Related Industries in China, Journal of International Biotechnology Law, January 2009, tr.49, https://www.researchgate.net/publication/247838230_Patent_Protection_of_the_Traditional_Chinese_Medicine_and_Its_Impact_on_the_Related_Industries_in_China/link/0c96053ca17a29fd86000000/download.

¹³⁰ Điều 27 của Hiệp định TRIPS quy định về các đối tượng có khả năng được cấp Patent như sau: “Patent phải được cấp cho bất kỳ một sáng chế nào, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng trong công nghiệp...”.

Tính mới là một điều kiện bắt buộc tiên quyết để một đối tượng được xem là sáng chế. Giải pháp kỹ thuật đã biết là một thuật ngữ kỹ thuật được dùng để chỉ toàn bộ kiến thức và các sáng chế đã có trước ngày nộp đơn của sáng chế liên quan. Về cơ bản, sáng chế sẽ không được cấp bằng độc quyền nếu đã bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn, trừ các trường hợp được áp dụng ân hạn về bộc lộ trước. Còn ở hầu hết các quốc gia, việc bộc lộ công khai sáng chế trước khi nộp đơn có thể dẫn đến việc từ chối đơn¹³¹.

(ii) SCLQĐDP phải có trình độ sáng tạo.

Theo chú thích số [5] của Điều 27 Hiệp định TRIPS thì “*trình độ sáng tạo*” (inventive step) có thể được mỗi thành viên coi là đồng nghĩa với thuật ngữ “*không hiển nhiên*” (non-obvious). Dựa trên mặt bằng sáng tạo đã có, giải pháp kỹ thuật liên quan đến được phẩm có yêu cầu bảo hộ không thể được tạo ra một cách quá dễ dàng đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực được phẩm, hơn thế chúng còn tạo ra bước tiến sáng tạo vượt trội hơn hẳn so với các giải pháp kỹ thuật trước đây, lúc đây một sáng chế mới được coi là đáp ứng được tiêu chí “*không hiển nhiên*”. Việc đánh giá tiêu chí tính sáng tạo của đối tượng yêu cầu bảo hộ so với tình trạng kỹ thuật đã biết được thực hiện theo các trình tự như: vấn đề đặt ra, giải pháp cho vấn đề này, kết quả thu được nhờ thực hiện giải pháp nêu trong đơn. Nếu một chuyên gia trung bình mà có thể đặt vấn đề, giải quyết vấn đề theo cách thức đã nêu, cũng như có thể đảm bảo được hiệu quả thu được nhờ giải pháp đó thì sáng chế không đáp ứng được tính sáng tạo.

(iii) Một đối tượng sáng tạo trong lĩnh vực được phẩm sẽ được bảo hộ nếu có khả năng ứng dụng trong công nghiệp. Một sáng chế được xem là đáp ứng được yêu cầu này nếu: các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày theo một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức cho phép người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực được phẩm có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc tiến hành được giải pháp đó; việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng và khai thác hoặc tiến hành giải pháp đó có thể lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong đơn. Cũng trong giải thích số [5] của Hiệp định thì tiêu chuẩn “*khả năng áp dụng công nghiệp*” (capable of industrial application) có thể được giải thích đồng nghĩa với thuật ngữ “*hữu ích*” (useful) và đây chính là “*cánh cửa mở*” mà Hiệp định TRIPS dành cho các quốc gia thành viên. Các quốc gia sẽ quy định tiêu chuẩn sau cùng

¹³¹ Ví dụ, Điều 11 Công ước Paris quy định ngoại lệ cho quy định điển hình về việc bộc lộ sáng chế. Đại diện sáng chế phải hiểu rõ các yêu cầu cụ thể về thủ tục và nội dung ở tất cả hệ thống pháp luật mà khách hàng của mình quan tâm.

đối với đối tượng trong đơn phải có được khả năng áp dụng công nghiệp hay chỉ cần dừng lại ở tính hữu ích. Tuy nhiên dù có ở mức độ nào thì với tiêu chí này, sáng chế yêu cầu cấp bằng độc quyền phải chứa đựng ở mức tối thiểu nhất là một giải pháp khả thi về mặt kỹ thuật chứ không thể chỉ là việc nêu vấn đề mà không giải quyết hoặc chỉ là một kết quả được suy đoán, dự định.

3.2.2.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Việc đưa ra những tiêu chuẩn, điều kiện bảo hộ và không quy định một cách cụ thể, Hiệp định TRIPS tạo một linh hoạt rất lớn trong việc trao quyền cho pháp luật quốc gia tương tự như đối với nội dung xác định phạm vi bảo hộ sáng chế. Các quốc gia thành viên có thể áp dụng các khái niệm khác nhau về tính mới ở phạm vi toàn cầu, khu vực cục bộ hoặc kết hợp; trình độ sáng tạo hoặc là tính không hiển nhiên; khả năng áp dụng công nghiệp hay tính hữu ích. Không điều gì ngăn cản các thành viên của WTO áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe để cấp bằng sáng chế nhằm tránh các sáng chế chất lượng thấp.

(i) Đối với tiêu chuẩn về tính mới, nhiều quốc gia yêu cầu “tính mới tuyệt đối”, được hiểu là sáng chế phải có “tính mới trên toàn cầu” theo nghĩa rằng sự bộc lộ liên quan đến sáng chế ở bất kỳ nơi nào, dưới bất kỳ hình thức nào trên thế giới đều có thể tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết hợp lệ để bác bỏ đơn đăng ký sáng chế. Chính hành vi của tác giả sáng chế cũng có thể tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết, việc công bố kết quả nghiên cứu bởi tác giả sáng chế trước khi nộp đơn sẽ làm mất tính mới của sáng chế đó. Do đó, người nộp đơn phải nộp đơn đăng ký sáng chế trước khi bộc lộ công khai sáng chế. Ở hầu hết các quốc gia, việc bộc lộ kết quả nghiên cứu có tính mới và hữu ích (nếu việc bộc lộ chứa sáng chế) có thể làm giảm cơ hội được cấp bằng độc quyền đối với sáng chế có trong đơn được nộp sau đó. Ngược lại, ở Hoa Kỳ, người nộp đơn có thể thỏa mãn yêu cầu về tính mới nếu nộp đơn đăng ký sáng chế trong thời gian ân hạn là 01 năm kể từ thời điểm bộc lộ công khai sáng chế hoặc từ lần chào bán sáng chế đầu tiên. Ân hạn là một thời hạn mà trong thời gian đó việc bộc lộ công khai sáng chế bởi tác giả sáng chế sẽ không làm cho sáng chế trở thành giải pháp kỹ thuật đã biết để bác bỏ đơn. Tất nhiên, do tác giả sáng chế có thể bộc lộ công khai sáng chế của mình và sau đó nộp đơn hợp lệ tại quốc gia áp dụng thời gian ân hạn, điều đó không có nghĩa là đơn đó cũng hợp lệ tại các quốc gia khác mà không áp dụng thời gian ân hạn. Do các hành vi được coi là bộc lộ công khai sáng chế và tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết là khác nhau giữa các quốc gia nên cần phải xem xét và hiểu rõ pháp luật áp dụng ở các nước có liên quan.

Khái niệm "tính mới" được giải thích và áp dụng theo những cách khác nhau tùy thuộc vào pháp luật của các quốc gia cũng như cách giải thích của các cơ quan cấp bằng sáng chế và toà án, đặc biệt là trong việc xác định các trường hợp và phạm vi của những gì đã được tiết lộ trước đó để một đối tượng không bị coi là mất đi tính mới. Việc tiết lộ sáng chế trong các hình thức thể hiện trước đó có thể không rõ ràng tuy nhiên vẫn có thể được chứa đựng ngầm hiểu trong đó. Và những nội dung ngầm chứa đựng bằng một hình thức nào đó có thể sẽ làm mất đi tính mới của chính đối tượng đó một cách gián tiếp.

Trong Quyết định T0701.09 của Hội đồng EPO thì *"việc tiết lộ trực tiếp và rõ ràng không chỉ giới hạn ở các tuyên bố rõ ràng hoặc theo nghĩa đen, mà bao gồm cả thông tin được tiết lộ ngầm mà một người đọc có kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật này sẽ thu thập một cách rõ ràng từ bối cảnh tổng thể của một tài liệu được trích dẫn"*¹³². Như vậy có thể thấy rằng một cách trực tiếp hay gián tiếp, thông qua các hình thức thể hiện và dẫn đến việc một người có kỹ năng trong lĩnh vực tương ứng có thể thu thập, tiếp nhận thông tin về sáng chế đó một cách rõ ràng thì sáng chế đó hiển nhiên sẽ không thể đảm bảo được tính mới của nó nữa.

Hoặc theo hướng dẫn của USPTO thì *"sự tiết lộ rõ ràng hay ẩn ý và có sẵn của một tài liệu trước đó có thể là cơ sở cho việc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế dưới yêu cầu của Luật sáng chế Hoa Kỳ"*¹³³.

Tính mới của một sáng chế cũng có thể bị loại trừ khi thông tin có sẵn trong các đối tượng hoặc tài liệu trong cùng lĩnh vực kỹ thuật trước đây tiết lộ các yếu tố thiết yếu của sáng chế, bất kể có sẵn dữ liệu cho phép thực hiện sáng chế hay không. Như vậy, tính mới sẽ bị phá hủy nếu một hợp chất được tạo ra và thử nghiệm, ngay cả khi mô tả rõ ràng về các đặc tính của nó hoặc phương pháp tạo nó đã không được tiết lộ.

(ii) Việc Hiệp định TRIPS không có định nghĩa về tính sáng tạo của sáng chế cũng là một điểm linh hoạt và trao quyền cho các nước Thành viên tự do xác lập tiêu chuẩn này. Tính sáng tạo được giải thích bằng thuật ngữ *"không rõ ràng"* hoặc *"không hiển nhiên"*, có nghĩa là một sáng chế là tiến bộ kỹ thuật đặt trong mối tương quan so sánh với kiến thức hiện có phải là không hiển nhiên đối với người có kỹ năng trung bình trong lĩnh vực liên quan. Độc quyền sáng chế chỉ được và chỉ nên cấp cho những thành quả sáng tạo

¹³² www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090701du1.html. Guide for pharmaceutical patent.

¹³³ USPTO, Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-08.2012], available at: www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2112.html (emphasis added).

thực sự, tức là những gì hiển nhiên đối với mọi người thì không thể thuộc độc quyền của bất kỳ ai. Trong lĩnh vực hóa học và dược phẩm, đối với các trường hợp có mối quan hệ mật thiết về cấu trúc giữa một hợp chất mới và những chất đã biết, chẳng hạn như muối của axit, bazơ, đồng phân và đồng đẳng thì có thể dẫn đến việc chất mới không được cấp bằng sáng chế¹³⁴.

Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) coi một tiến bộ kỹ thuật nhất định mà có thể dự đoán trước thì sẽ trở thành hiển nhiên, rõ ràng. Ngược lại, tại Hoa Kỳ, sự hiện diện của một tiến bộ có thể dự đoán trước không đủ để làm cho nó bị loại trừ khỏi phạm vi cấp bằng sáng chế. Quy định về kiểm tra tính sáng tạo là công cụ để các nước xác định giới hạn về chính sách giữa cạnh tranh tự do với khuyến khích sự đổi mới và tiến bộ công nghệ. Về nguyên tắc, các nước có trình độ công nghệ phát triển sẽ được lợi hơn khi thiết lập các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về tính sáng tạo nhằm tăng cường bảo hộ cho giới kỹ sư và tăng tính cạnh tranh.

Trong tiêu chuẩn "*trình độ sáng tạo*" của sáng chế, việc xác định kiến thức, năng lực của nhóm người được coi là có trình độ trung bình trong lĩnh vực nào đó là rất quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống bằng sáng chế trao thưởng cho những người có đóng góp các giải pháp kỹ thuật mới thật sự, tránh cấp bằng sáng chế cho những phát triển nhỏ hoặc tầm thường vì điều này là không tạo động lực cho đổi mới và là cạnh tranh không hợp pháp. Điều này lại càng đặc biệt quan trọng hơn trong lĩnh vực dược phẩm là nơi mà các bằng sáng chế thường được sử dụng như một cách để ngăn cản sự gia nhập thị trường của thuốc gốc với giá thấp hơn. Việc xem xét tính không hiển nhiên nói ở trên phải được xem xét ở trong một nhóm chuyên gia cùng lĩnh vực. Thậm chí trong nhiều trường hợp, một sáng chế được tạo ra đòi hỏi sự đóng góp kỹ thuật từ chuyên gia của nhiều lĩnh vực. Do đó việc xem xét kiến thức chuyên môn của một người sẽ là không đủ. Trong vụ việc liên quan đến Bằng sáng chế Châu Âu số EP 0347 066 về hai chất đối quang của thuốc chống trầm cảm, Toà án Paris (Tribunal de Grande Instance of Paris) đã phán quyết rằng người

¹³⁴ Ví dụ: Tòa án đã hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế về thuốc chống loãng xương có tên gọi Fosamax (loại sử dụng tuần một lần) do Công ty Merck sản xuất với lý do sáng chế là hiển nhiên so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Khoảng một năm trước khi Merck nộp đơn, có hai bài viết được công bố trên một tạp chí dược về bệnh loãng xương. Các bài viết này đề cập đến việc sử dụng bisphosphonat dạng liều hằng tuần để điều trị bệnh loãng xương thay cho thuốc dạng liều hằng ngày. Thuốc dạng liều hằng tuần làm giảm một số tác động đến dạ dày và ruột so với thuốc uống hằng ngày. Công ty Merck cố gắng bảo hộ độc quyền sáng chế cho thuốc dạng liều dùng một tuần một lần mà có tác dụng gấp bảy lần trong liều hằng ngày. Do các bài viết có trước đã bộc lộ khái niệm về liều dùng hằng tuần nên bằng độc quyền sáng chế được cho là vô hiệu vì nó "hiển nhiên" theo giải pháp kỹ thuật.

Carlos Correa, Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective; WHO, ICTSD and UNCTAD, January 2007, trang 22.

có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật (*skilled person*) phải được định nghĩa là một nhóm bao gồm một nhà hoá dược, một nhà dược học và một nhà hoá sinh làm việc trong ngành dược phẩm¹³⁵.

Xét nghiệm viên không chỉ dừng lại ở việc xem xét những gì được ghi nhận chính thức ở trong những giải pháp kỹ thuật tồn tại trước đó trong lĩnh vực đang được xem xét mà còn phải kiểm chứng rằng những kiến thức được nêu lên trong sáng chế có được coi là điều hiển nhiên đối với những chuyên gia trong lĩnh vực đó hay không. Có thể dẫn chứng cho điều này trong ví dụ liên quan đến Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 4.879.303 về chất muối bao phủ có tên là amlodipine, Tòa án phúc thẩm Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng: *"Một gợi ý, giảng dạy hoặc động lực để kết hợp các giải pháp kỹ thuật có liên quan trước đó để đạt được sáng chế không nhất thiết phải được tìm thấy một cách rõ ràng trong các tài liệu trước, mà thay vào đó, có thể được tìm thấy trong bất kỳ nguồn nào, bao gồm cả kiến thức thông thường, các giải pháp kỹ thuật trước đây nói chung, hoặc bản chất của chính vấn đề"*¹³⁶. Ở đây, mặc dù nhiều luật về sáng chế của các nước thường sử dụng người đối chứng là những người có kiến thức trung bình hoặc kiến thức phổ thông trong lĩnh vực tương ứng nhưng điều này không có nghĩa là những người này là những người không thể sáng tạo¹³⁷. Vì thế, nếu những kiến thức được nêu lên trong đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế là những kiến thức mới có thể có được trên nền tảng những kiến thức thông thường phổ thông trong lĩnh vực tương ứng, một người có trình độ trung bình tương đương hoàn toàn có thể tạo ra được một giải pháp kỹ thuật tương tự thì rõ ràng nó sẽ không thể đảm bảo được tiêu chí về trình độ sáng tạo¹³⁸.

(iii) Điều kiện về *"khả năng áp dụng công nghiệp"* xuất phát từ yêu cầu rằng một SCLQĐDP như sáng chế trong mọi lĩnh vực khác phải mang lại lợi ích cho cộng đồng. Quy định này nhằm khuyến khích phát triển công nghệ và các giải pháp mang tính thực tiễn ứng dụng. Hiệp định TRIPS yêu cầu chứng minh tính áp dụng công nghiệp hoặc tính hữu dụng như một điều kiện để cấp bằng sáng chế nhưng không có định nghĩa cụ thể về điều kiện này. Khái niệm về ứng dụng công nghiệp rất khác nhau tại các quốc gia, đặc biệt là các sáng chế về công nghệ dược phẩm và sinh học. Nhìn chung, bất kỳ phát minh nào

¹³⁵ Société Ratiopharm GmbH v. Société H. Lundbeck AIS, available at http://kluwerpatentblog.com/files/2011/02/2010-09-30_TGI_Paris_Ratiopharm_vs_Lundbeck.pdf.

¹³⁶ Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 2006-1261; March 22, 2007.see Guide ..

¹³⁷ Ở Hoa Kỳ, tính không hiển nhiên được đánh giá dựa trên kiến thức của một "người có kỹ năng bình thường trong lĩnh vực kỹ thuật"(35 U.S.C. § 103 (A)).

¹³⁸ India Revised Draft Guidelines for Examination of Patent Applications in the Field of Pharmaceuticals. para. 18.

có thể đưa vào sản xuất hoặc sử dụng trong hoạt động thương mại, tạo ra sản phẩm công nghiệp đều được coi là đáp ứng tiêu chuẩn này. Mặc dù có sự khác biệt, nhưng nhiều quốc gia yêu cầu nhà sáng chế phải trình bày việc sử dụng cụ thể để chứng minh cho khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế. Việc sử dụng mang giả thuyết thường không đáp ứng các yêu cầu này. Mặt khác, theo EPO, các phát minh mang tính thử nghiệm thuần túy và các công cụ nghiên cứu về công nghệ sinh học được coi là không có tính ứng dụng công nghiệp còn USPTO coi các phát minh loại này không có tính thiết thực đáng kể. Đối với các dụng cụ nghiên cứu nói trên, EPO yêu cầu sự cần thiết phải chỉ rõ một phương thức mang tính thực tế để sử dụng các dụng cụ này trong ít nhất một lĩnh vực công nghiệp thì mới được coi là có tính ứng dụng công nghiệp.

Trong khi một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, chỉ yêu cầu công dụng, tính hữu ích của một sáng chế phải được thể hiện trong đơn xin cấp bằng sáng chế, hầu hết các quốc gia đều áp dụng tiêu chuẩn về khả năng áp dụng công nghiệp. Tiêu chuẩn về khả năng áp dụng công nghiệp đặt ra gánh nặng cho người nộp đơn cao hơn so với tiêu chuẩn hữu ích và nó loại trừ khả năng cấp bằng sáng chế của một số loại đối tượng phổ biến trong lĩnh vực dược phẩm. Khả năng ứng dụng công nghiệp có nghĩa là một sản phẩm có thể được sản xuất hoặc quy trình kỹ thuật áp dụng phù hợp với những mô tả được công bố trong bằng sáng chế. Do đó, một đơn xin cấp bằng sáng chế mô tả một quy trình có thể chỉ được áp dụng trong phòng thí nghiệm hoặc cách sử dụng thuốc để đạt được hiệu quả điều trị nhất định, sẽ không được cấp bằng sáng chế. Nói một cách đơn giản nhất thì khả năng áp dụng công nghiệp là sáng chế có thể thực hiện được trong công nghiệp, khái niệm "công nghiệp" ở đây được giải thích hiểu theo nghĩa rộng được quy định tại Điều 1(3) của Công ước Paris. Yêu cầu về khả năng ứng dụng công nghiệp cũng sẽ loại trừ khả năng được cấp bằng sáng chế của các tìm tòi, phát minh mà tác dụng của nó là kết quả của các hoạt động sinh lý hoặc dược lý xảy ra trong cơ thể con người. Ví dụ như một công dụng trị liệu mới hoặc những thay đổi về liều lượng của một loại thuốc đã biết sẽ không được cấp bằng độc quyền sáng chế mặc dù kết quả của nó xảy ra trên cơ thể con người là có sự khác biệt với công thức cũ.

Trong lĩnh vực dược phẩm, một vấn đề phức tạp nữa đó chính là việc xác định khả năng áp dụng công nghiệp hoặc công dụng của các loại thuốc mới và chưa được chứng minh. Các công ty dược phẩm thường nộp đơn đăng ký bằng sáng chế trước khi hoàn thành các nghiên cứu lâm sàng. Do đó, hiệu quả và độ an toàn của thuốc vẫn chưa được

xác định. Các văn phòng sáng chế và tòa án thường chấp nhận thực tế này, nhưng yêu cầu cung cấp một số bằng chứng để hỗ trợ đơn đăng ký. Ở Hoa Kỳ, người giám định không được mong đợi tìm kiếm bằng chứng về tính an toàn hoặc hiệu quả của các phương pháp điều trị cho con người để chứng minh công dụng, mà sẽ xem xét bản chất của bệnh liên quan đến công dụng đã được khẳng định. Trong trường hợp các bệnh được biết là không thể chữa khỏi tại thời điểm nộp hồ sơ, người giám định sẽ xem xét công dụng đã được khẳng định với đơn này. Công bố về việc chữa khỏi hoặc ngăn ngừa một căn bệnh thường yêu cầu bằng chứng về công dụng nhiều hơn so với những công bố về phương pháp điều trị hoặc điều trị một triệu chứng; trong trường hợp thứ hai, dữ liệu thử nghiệm đầy đủ có thể là bằng chứng đầy đủ về tính hữu ích của sáng chế được phẩm được yêu cầu bảo hộ¹³⁹.

3.2.3. Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

3.2.3.1. Theo các điều ước quốc tế

(i) Thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế là khoảng thời gian tối đa mà bằng sáng chế có hiệu lực. Thời gian này thường được bắt đầu tính từ ngày nộp đơn xin cấp bằng hoặc từ ngày bằng bảo hộ được cấp. Thời hạn bảo hộ sáng chế không được ngắn hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn theo quy định tại Điều 33 Hiệp định TRIPS, tức thời hạn bảo hộ không được kết thúc trước khi hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Đối với những quốc gia thành viên không có hệ thống cấp patent gốc thì đều có thể quy định rằng thời hạn bảo hộ được tính từ ngày nộp đơn vào hệ thống cấp patent gốc tương ứng. SCLQĐDP cũng sẽ được áp dụng thời hạn bảo hộ được quy định cho sáng chế trong mọi lĩnh vực công nghệ. Tức là một SCLQĐDP khi đã được cấp văn bằng bảo hộ thì nó sẽ được bảo hộ kể từ thời điểm nộp đơn yêu cầu bảo hộ cho đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này là yêu cầu tối thiểu và các quốc gia có thể đưa ra những thời hạn bảo hộ dài hơn cho việc bảo hộ sáng chế tại quốc gia mình.

Quy định này của Hiệp định TRIPS là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, bởi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh, tuổi thọ của công nghệ ngày càng rút ngắn hơn và hầu hết các công nghệ ngày nay đều dựa trên cơ sở của công nghệ đã có. Vì thế mà công nghệ đó một khi đã được sử dụng trong một thời gian, chủ sở hữu đã thu được những chi phí đầu tư cần thiết và có lợi nhuận tương đối thì phải giải phóng nó cho mọi người cùng sử dụng và thụ hưởng tính năng của nó.

¹³⁹ Carlos Correa (editor), *A Guide to Pharmaceutical Patents*, South Centre, 2012, p. 103

(ii) Tiếp tục nhắc đến Hiệp định TPP với những tiêu chuẩn nâng cao về bảo hộ đối tượng với danh nghĩa sáng chế, những tiêu chuẩn này có thể thấy rằng gần như liên quan trực tiếp và ảnh hưởng rất nhiều đến các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm. Cụ thể, tại Điều 18.46 của Hiệp định quy định về việc điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế. Theo đó thì các cơ quan cấp bằng sáng chế của các quốc gia có nghĩa vụ phải nỗ lực hết sức để xử lý đơn sáng chế một cách có hiệu quả và kịp thời, với mục tiêu tránh những chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý. Nếu có sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp bằng sáng chế, các quốc gia cần phải có quy định các biện pháp (theo đề nghị của chủ sở hữu bằng sáng chế) để điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế nhằm bù đắp cho những chậm trễ đó. Như vậy theo quy định của Hiệp định TPP thì thời hạn bảo hộ bằng sáng chế về cơ bản vẫn là 20 năm theo Hiệp định TRIPS nhưng thời hạn này có thể sẽ kéo dài hơn nếu được bù đắp từ những chậm trễ bất hợp lý của cơ quan cấp bằng sáng chế trong trường hợp có yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung này sau đó cũng được đánh giá là quá cao và khó thực thi, trong việc chứng minh tính bất hợp lý trong việc kéo dài thời gian của cơ quan cấp bằng, vì thế đã được tạm hoãn trong Hiệp định CPTPP.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 18.37.2 của Hiệp định TPP thì chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có thể kéo dài thời hạn 20 năm độc quyền lên gấp nhiều lần bằng việc tạo ra một thay đổi nhỏ đối với sáng chế mà thậm chí không làm tăng thêm giá trị sử dụng của sáng chế đó. Cụ thể điều khoản này cho phép các quốc gia thành viên cấp bằng độc quyền sáng chế cho các đối tượng như: các công dụng mới của một sản phẩm đã biết, các phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã biết...

(iii) Một trong những điểm nổi bật của EVFTA quy định đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm chính chính là một cam kết về đền bù thời gian chậm trễ trong cấp phép lưu hành dược phẩm. Đây là một quy định tương tự đã được đưa ra trong TPP nhưng không thể thông qua và thi hành. Theo quy định này của EVFTA, Việt Nam và EU sẽ phải đền bù thời gian chậm trễ trong cấp phép lưu hành thuốc có bảo hộ độc quyền nếu: (i) việc cấp phép lưu hành bị chậm trễ một cách bất hợp lý và (ii) điều này khiến thời gian khai thác thương mại của thuốc được bảo hộ độc quyền bị rút ngắn (do thời hạn bảo hộ độc quyền còn lại không nhiều)¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Xem thêm Khoản 2, 3 Điều 12.40 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu EVFTA, <https://trungtamwto.vn/file/19733/chuong-12-evfta.pdf>

Việc đền bù sẽ phải thực hiện bằng cách gia hạn thời gian bảo hộ độc quyền cho chủ sở hữu sáng chế theo một trong hai cách: (i) thời gian cấp phép lưu hành hợp lý là 02 năm, chậm quá 02 năm đó thì chậm bao nhiêu thời gian thì đền bù bấy nhiêu thời gian nhưng tổng thời gian đền bù không quá 02 năm, hoặc (ii) thời gian gia hạn bằng tổng thời gian cấp phép lưu hành trừ đi 05 năm.

3.2.3.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Hầu hết pháp luật về sáng chế của các quốc gia trên thế giới hiện nay đều quy định thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, WTO không cấm các nước Thành viên ghi nhận trong pháp luật nội địa quyền khác tương tự quyền sáng chế với thời hạn ngắn hơn. Một ví dụ cho loại quyền này là quyền đối với giải pháp hữu ích (utility models) với thời hạn bảo hộ thường là 6 hoặc 10 năm.

Ở Pháp, theo quy định tại Khoản 1 Điều L611-2 Bộ luật sở hữu trí tuệ thì "Bằng độc quyền sáng chế được cấp có thời hạn là 20 năm kể từ ngày nộp đơn"¹⁴¹. Tuy nhiên pháp luật nước này cũng có những quy định về việc một số lĩnh vực nhất định thời hạn bảo hộ có thể kéo dài thêm một số năm, đặc biệt trong lĩnh vực được phẩm thì sau khi hết thời hạn bảo hộ thì chủ sở hữu có thể được gia hạn thời hạn bảo hộ không quá 5 năm¹⁴².

Ở Hoa Kỳ, trước đây văn bằng sáng chế theo Luật Sáng chế năm 1952 được cấp trong vòng 17 năm tính từ ngày cấp văn bằng thì nay theo Luật Sáng chế hiện hành, văn bằng bảo hộ sáng chế có thời hạn là 20 năm và được gia hạn trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm cả sáng chế liên quan đến dược phẩm.

Tương tự như với Pháp và Hoa Kỳ, thời hạn bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm là 20 năm kể từ ngày nộp đơn và thời hạn này có thể gia hạn thêm theo lệnh của Nội các trong một số lĩnh vực đặc biệt (tại Nhật Bản) và theo quy chế của Cộng đồng Châu Âu (tại Đức)¹⁴³.

Khác với các quốc gia nói trên, Trung Quốc hay Ấn Độ là những quốc gia không có quy định về gia hạn thời hạn bảo hộ đối với sáng chế, hay nói cách khác thì

¹⁴¹ Luật Sở hữu trí tuệ của Cộng hoà Pháp,
<<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fr/fr467en.pdf>>

¹⁴² PGS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ths. Đinh Thị Mai Phương, "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, NXB Chính trị quốc gia, năm 2004, trang 74.

¹⁴³ Tài liệu đã dẫn, trang 74.

các quốc gia này không chấp nhận kéo dài thời gian bảo hộ đối với sáng chế, bao gồm cả SCLQĐDP.

Trong khuôn khổ WTO đã từng có một số tranh chấp giữa các nước Thành viên về quy định trong pháp luật quốc gia liên quan đến thời hạn bảo hộ sáng chế. Một trong số đó là vụ kiện nổi tiếng Canada-Term of Patent Protection¹⁴⁴ (Xem Phụ lục 5).

Quy định về thời hạn bảo hộ đối với sáng chế ở các quốc gia cho thấy quan điểm của các quốc gia phát triển là luôn tìm cách tối đa hoá thời gian bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ để khai thác hết những lợi ích kinh tế của các văn bằng bảo hộ độc quyền, càng đặc biệt nhấn mạnh đối với nhóm SCLQĐDP. Ngược lại, với chủ trương sử dụng các tài sản sáng tạo phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, đại bộ phận người dân, các quốc gia đang phát triển và kém phát triển hướng đến việc xây dựng các quy định rút ngắn nhất có thể thời gian bảo hộ độc quyền SHTT đối với các sáng chế được tạo ra, dựa trên những yêu cầu tối thiểu theo các ĐUQT.

3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng sáng chế liên quan đến được phẩm

3.3.1. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

3.3.1.1. Theo quy định của các điều ước quốc tế

(i) Quy trình, thủ tục nộp đơn yêu cầu bảo hộ

Công ước Paris là một ĐUQT quy định quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế. Công ước cho phép người nộp đơn sáng chế ở một nước thành viên sử dụng ngày nộp đơn đầu tiên của mình như ngày nộp đơn hợp lệ của đơn tiếp theo ở các nước thành viên khác, với điều kiện đơn đó phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và đơn đầu tiên phải là đơn của cùng một sáng chế. Bản sao có xác nhận về đơn đầu tiên có thể được yêu cầu nộp ở nước mà người nộp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) là một thỏa thuận đặc biệt theo Điều 19 Công ước Paris và cũng quy định thời hạn 12 tháng ưu tiên. Nếu đại diện sáng chế nộp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ở một quốc gia thành viên của Công ước Paris và quốc gia tiếp theo cũng là thành viên của Công ước Paris thì đại diện sáng chế sẽ có 12 tháng sau khi nộp đơn ưu tiên để nộp đơn tại các quốc gia thành viên Công ước Paris hoặc nộp đơn theo Hệ thống PCT.

¹⁴⁴ World Intellectual Property Organization (2008), “World patent report”, *A Statistical Review*, P.18, p.24.

EPC quy định khuôn khổ pháp lý cho việc cấp bằng độc quyền sáng chế châu Âu thông qua một thủ tục duy nhất trước EPO – cơ quan có chức năng thẩm định đơn đăng ký sáng chế nộp theo EPC. Đơn nộp vào EPO phải có chỉ định các nước thành viên mà người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế của mình. Người nộp đơn có thể chỉ định một, một số hay tất cả các nước thành viên. Sau khi đơn đã hoàn thành quá trình thẩm định ở EPO và thời hạn phản đối đã hết mà không có phản đối thành công, các thủ tục tiếp theo sẽ được chuyển cho các nước thành viên được chỉ định. Người nộp đơn có thể quyết định muốn xác định hiệu lực của sáng chế ở những nước nào trong số các nước thành viên được chỉ định trong đơn. Ví dụ, trước đây người nộp đơn đã chỉ định sáu quốc gia nhưng khi sáng chế được cấp, người nộp đơn đó chỉ xác nhận hiệu lực của sáng chế tại ba trong số sáu quốc gia đó.

Hiệp định TRIPS không đưa ra các quy định cụ thể cho quy trình xử lý đơn đăng ký mà sẽ do các quốc gia quy định trong pháp luật nước mình những thủ tục hành chính này. Tuy nhiên Điều 29.1 của Hiệp định TRIPS đặt ra yêu cầu đối với các Thành viên rằng, người nộp đơn phải cung cấp thông tin kỹ thuật về sáng chế để những người khác có thể ứng dụng những gì mà người nộp đơn tuyên bố trong đơn xin cấp bằng sáng chế của mình¹⁴⁵.

(ii) Quy định về việc công bố thông tin trong đơn yêu cầu bảo hộ

Việc công bố thông tin không đầy đủ có thể là lý do để đơn bị từ chối hoặc chấm dứt hiệu lực của bằng độc quyền. Mặc dù việc cấp quyền độc quyền sáng chế, trong đó có SCLQĐDP, được coi là sự khuyến khích đầu tư vào các hoạt động sáng tạo, yêu cầu công bố thông tin là cần thiết để cân bằng lợi ích của các bên và giảm thiểu sự thiếu hiệu quả của sức mạnh thị trường do việc lạm dụng độc quyền. Yêu cầu về tính công khai đặc biệt có tầm quan trọng đối với các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm, có thể đáp ứng được mục tiêu xã hội về chia sẻ lợi ích vì nó cho phép công bố những kỹ thuật hữu ích và quan trọng ngay trong thời hạn bảo hộ, và đảm bảo rằng sáng chế thực sự phục vụ cho cộng đồng sau khi hết thời hạn bằng sáng chế hoặc trong trường hợp BBCGQSDSC.

¹⁴⁵ Điều 29 của Hiệp định TRIPS quy định “Các thành viên phải yêu cầu người nộp đơn xin cấp patent bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức căn cứ vào đó một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện sáng chế, và có thể yêu cầu người nộp đơn chỉ ra cách thức tối ưu trong số cách thức thực hiện sáng chế mà tác giả sáng chế biết tính đến ngày nộp đơn, hoặc tính đến ngày ưu tiên của đơn nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 2. Các thành viên có thể yêu cầu người nộp đơn xin cấp patent cung cấp thông tin liên quan đến các đơn và văn bằng tương ứng ở nước ngoài của người nộp đơn đó”.

Công bố thông tin là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật sáng chế. Quy định của Hiệp định TRIPS bao hàm nghĩa vụ về cung cấp thông tin sáng chế, nhưng trao quyền cho các nước Thành viên tự do xác định việc áp dụng các nghĩa vụ này. Điều 29.1 của Hiệp định đặt ra hai yêu cầu bắt buộc. *Thứ nhất*, điều khoản này yêu cầu nước Thành viên công bố thông tin về sáng chế một cách đầy đủ và rõ ràng để sáng chế có thể được thực hiện bởi người có kỹ năng và kiến thức trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Yêu cầu này nhằm đảm bảo các sáng chế thực hiện được chức năng thông tin của mình thông qua việc đòi hỏi bản ghi chi tiết kỹ thuật của sáng chế có thể cho phép những chuyên gia có kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể sản xuất và sử dụng đầy đủ sáng chế mà không cần phải thử nghiệm. *Thứ hai*, Điều 29.1 đòi hỏi về “cách thức tối ưu” tương tự như quy định của pháp luật Hoa Kỳ về sáng chế. Yêu cầu này nhằm ngăn chặn việc nhà sáng chế nhận được bảo hộ trong khi che giấu công chúng thông tin cụ thể về sáng chế của mình. Không giống như yêu cầu thứ nhất vốn đòi hỏi một sự xem xét khách quan, yêu cầu về “cách thức tối ưu” mang tính chủ quan do việc đánh giá thế nào được coi là cách thức tối ưu để thực hiện sáng chế phụ thuộc vào những gì mà nhà sáng chế biết và cho là cách tốt nhất để thực hiện sáng chế của mình tại thời điểm nộp đơn xin cấp bằng bảo hộ hoặc vào ngày ưu tiên. Trên thực tế, thông tin nói trên hiếm khi bao gồm bí quyết cụ thể (know-how) để thực hiện sáng chế vì tại thời điểm nộp đơn, kinh nghiệm sản xuất là chưa có.

Ngoài ra, Điều 29.2 cho phép các nước Thành viên yêu cầu thông tin liên quan đến đơn và bằng bảo hộ tương ứng của người nộp đơn ở nước ngoài. Những thông tin này có thể rất quan trọng đặc biệt với các văn phòng sáng chế ở các nước đang phát triển nhằm cải thiện và đẩy nhanh quy trình kiểm tra. Tuy nhiên yêu cầu này không ảnh hưởng đến nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của đơn xin cấp bằng sáng chế, Hiệp định không đề cập đến hệ quả của việc không thực hiện yêu cầu này. Song, vì yêu cầu này có thể được áp dụng như một điều kiện cấp bằng, nên một đơn xin cấp bằng có thể bị từ chối nếu người nộp đơn không cung cấp những thông tin được yêu cầu nói trên.

Hiệp định TRIPS dành không gian đáng kể cho các nước Thành viên áp dụng các tiêu chuẩn của Điều 29, theo đó các nước có thể áp dụng theo hướng thắt chặt các tiêu chuẩn này để thúc đẩy sự sáng tạo và cạnh tranh. Ngoài ra, các nước Thành viên được quyết định mức độ nghĩa vụ cung cấp thông tin của người nộp đơn đến đâu, nếu sáng chế bao gồm nhiều phần được xin cấp bằng. Hơn nữa, nước Thành viên cũng có thể yêu cầu

bản mô tả sáng chế dưới dạng văn bản, và xác định cách thức đánh giá mối tương quan giữa bản mô tả với yêu cầu cấp bằng cũng như phương pháp để xem xét nội dung yêu cầu cấp bằng.

Bằng sáng chế sản phẩm được phẩm (như với hầu hết các bằng sáng chế sản phẩm) thường được mô tả theo cấu trúc, nghĩa là theo đặc điểm vật lý của chúng. Nói một cách đơn giản thì một đối tượng nào đó cần phải được mô tả rõ ràng các thành phần phân tử hoặc công thức của chúng, mô tả những gì mà sản phẩm đó làm được, giải quyết được vấn đề gì, ví dụ như một hợp chất ngăn chặn được vi rút xâm nhập vào tế bào máu thì nó cần phải được thể hiện trong đơn rằng chế phẩm X được cấu tạo như thế nào và có tác dụng Y.

(iii) Ngoài những quy định trên, đối với SCLQĐDP, quy định về thủ tục cấp phép lưu hành thuốc là một thủ tục riêng đặc thù cho nhóm đối tượng này cũng được ghi nhận. Hiệp định TRIPS không có đề cập đến vấn đề này nhưng trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA có quy định về thủ tục cấp phép trực tiếp dành cho đối tượng là SCLQĐDP tại Điều 12.40 rằng *"Các bên thừa nhận rằng được phẩm được bảo hộ sáng chế tại lãnh thổ mỗi bên thường phải qua thủ tục hành chính để xin cấp phép trước khi đưa ra thị trường (gọi là thủ tục cấp phép lưu hành thị trường). Từ đây, Hiệp định cũng quy định cho các quốc gia cần phải có quy định cơ chế đầy đủ và hiệu quả để đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý này trong việc cấp phép lưu hành thuốc"* (Khoản 2, 3 Điều 12.40). Điều 12.41 của Hiệp định quy định về bảo hộ thông tin bí mật, rằng *"nếu như một bên yêu cầu, như là điều kiện lưu hành thị trường đối với được phẩm hoặc nông hoá phẩm, là phải nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí mật khác, mà việc tạo ra dữ liệu đó đòi hỏi nỗ lực đáng kể, thì bên đó phải bảo hộ dữ liệu đó trước việc sử dụng không lành mạnh trong thương mại. Thêm vào đó, mỗi bên phải bảo vệ để chống lại việc tiết lộ các dữ liệu đó, trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ công chúng"*.

3.2.1.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

(i) Về quy trình, thủ tục nộp đơn yêu cầu bảo hộ

Trước khi Đạo luật về Sáng chế của Hoa Kỳ được xây dựng và có hiệu lực vào ngày 16/3/2013, trong khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng *nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên* ("first to file") thì Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng *nguyên tắc người sáng tạo đầu tiên* ("first to invent") trong việc cấp văn bằng bảo hộ đối

với sáng chế. Nguyên tắc này đã được Hoa Kỳ xây dựng và theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử pháp luật về SHTT từ khi nó mới bắt đầu được hình thành ở đất nước này. Theo nguyên tắc này, cứ người nào là người sáng tạo ra một sáng chế đầu tiên, áp dụng ý tưởng đó vào thực tế và có thể chứng minh được điều này thì sẽ là người có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, không phụ thuộc vào việc anh có phải là người nộp đơn đầu tiên hay không. Trong trường hợp này, việc giải pháp kỹ thuật đã được công bố công khai trước ngày nộp đơn trở nên ít quan trọng và hệ thống “cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên” thường không yêu cầu “tính mới tuyệt đối” trước ngày nộp đơn. Việc bộc lộ thông tin bất kỳ trước khi nộp đơn có thể được coi là giải pháp kỹ thuật đã biết - nhưng tác giả sáng chế sẽ có một khoảng thời gian nhất định để chứng minh rằng mình đã hoàn thành sáng chế trước các thông tin công bố công khai được trích dẫn để bác bỏ sáng chế. Hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên cũng có một thời hạn tuyệt đối để nộp đơn sau khi bộc lộ công khai sáng chế. Ở Mỹ, thời hạn này được quy định là một năm. Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký sáng chế ở Mỹ, quyết định liệu sáng chế sẽ được bảo hộ hay bị từ chối.

Khác với hệ thống cấp bằng độc quyền cho người sáng chế đầu tiên, hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên thường không quy định thời gian ân hạn, do đó sáng chế có thể mất khả năng bảo hộ sáng chế do công bố hoặc do các đơn đăng ký sáng chế khác đã có trước ngày nộp đơn, kể cả các tài liệu do chính tác giả sáng chế công bố.

(ii) Quy trình thẩm định đơn yêu cầu bảo hộ và cấp văn bằng bảo hộ

Ngày nay, hầu hết các sáng chế đều phải trải qua “quy trình thẩm định nội dung” mà trong đó đơn đăng ký sáng chế sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng bởi thẩm định viên sáng chế. Ngoài các nội dung khác, thẩm định viên sẽ so sánh tình trạng kỹ thuật đã có liên quan đến đơn với yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đăng ký sáng chế để xác định xem liệu sáng chế được yêu cầu bảo hộ có đủ tiến bộ theo quy định của pháp luật so với giải pháp kỹ thuật đã biết hay không. Một vài quốc gia vẫn duy trì “hệ thống đăng ký” mà theo đó người nộp đơn sẽ nhận được bằng độc quyền sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết mà không cần thẩm định nội dung của đơn sáng chế. Trong hệ thống này, phải đến khi bằng

độc quyền sáng chế bị kiện ở tòa án thì mới xác định được sáng chế đó vô hiệu hay không vì đến lúc đó thì tình trạng kỹ thuật mới được nghiên cứu và đánh giá¹⁴⁶.

Bằng độc quyền sáng chế có tính lãnh thổ – nghĩa là chỉ có hiệu lực pháp lý ở những nước đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền trong việc từ chối hay cấp bằng độc quyền sáng chế. Đối với trường hợp của EPO, một nhóm quốc gia đã nhất trí xây dựng một ĐUQT chung quy định thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế chung duy nhất. Một số quốc gia khác tham gia EPO cũng chấp nhận các bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi các quốc gia khác. Ví dụ, một số nước là thuộc địa cũ của Anh chấp nhận bằng độc quyền sáng chế do Cơ quan Sáng chế Anh và/hoặc EPO cấp trong trường hợp Anh là nước được chỉ định trong đơn đăng ký sáng chế nộp cho EPO.

Tại Mỹ, đơn đăng ký sáng chế nộp cho USPTO phải có yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt, bản mô tả sáng chế, hình vẽ và giấy cam đoan hoặc tuyên bố về quyền sở hữu hoặc là tác giả của sáng chế. Các chủ sở hữu có thể nộp một loại giấy tờ gọi là “đơn tạm thời” dùng để xác lập ngày ưu tiên và không cần có yêu cầu bảo hộ mà sẽ bổ sung bằng đơn chính thức sau. Đơn phải được làm bằng tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh và cam đoan rằng bản dịch đó là chính xác. Mẫu thu phí được nộp kèm theo trong đơn có thể dùng để tính lệ phí nộp đơn theo quy định và cho biết cách thức nộp phí, có thể bằng séc hay thẻ tín dụng. Số lệ phí phụ thuộc vào số lượng và loại yêu cầu bảo hộ và việc có hay không sự khẳng định bằng văn bản về tình trạng pháp lý của đối tượng được giảm phí. Ở một số nước, việc tính phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như số trang của bản mô tả sáng chế và số lượng hình vẽ có trong đơn. Phí nộp đơn, tra cứu, thẩm định đơn đăng ký sáng chế phải được nộp cùng với đơn. Nếu đơn chưa nộp lệ phí, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo và yêu cầu nộp lệ phí trong một thời hạn nhất định nêu trong thông báo. Nếu không nộp phí nộp đơn cơ bản tại thời điểm nộp đơn thì người nộp đơn sẽ phải nộp khoản phí bổ sung do việc chậm nộp lệ phí cơ bản.

(iii) Yêu cầu cung cấp thông tin về sáng chế trong đơn

Pháp luật hầu hết các quốc gia đều quy định về việc cấp bằng sáng chế thường có điều kiện kèm theo là phải tiết lộ đầy đủ về sáng chế, các thông số kỹ thuật phải cung cấp thông tin để cho phép người có kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật để tạo ra hoặc thực

¹⁴⁶ PGS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ths. Đinh Thị Mai Phương, "*Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*", Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, NXB Chính trị quốc gia, năm 2004, trang 72.

hành sáng chế được yêu cầu. Điều 83 của EPC quy định một đơn phải “*tiết lộ sáng chế một cách đủ rõ ràng và để đảm bảo rằng nó có thể được thực hiện bởi một người có kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật*”. Đơn yêu cầu phải thể hiện đối tượng yêu cầu bảo hộ một cách rõ ràng, ngắn gọn và được hỗ trợ bằng bản mô tả¹⁴⁷. Tại Hoa Kỳ, đặc điểm kỹ thuật của bằng sáng chế phải cho phép “*một người có kỹ năng bình thường trong lĩnh vực kỹ thuật*” có thể tạo ra và sử dụng sáng chế mà không cần “*thử nghiệm quá mức*”¹⁴⁸. Thiếu sự công bố đầy đủ thường là lý do dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký sáng chế hoặc thu hồi bằng sáng chế.

(iv) Thủ tục xin cấp phép lưu hành thuốc

Tại Mỹ, từ năm 1962, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm với những thay đổi lớn đó là yêu cầu các nhà sản xuất thuốc phải nộp bằng chứng chứng minh rằng thuốc của họ vừa an toàn vừa hiệu quả¹⁴⁹. Để thực hiện yêu cầu này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ (Food and Drug Administration - FDA) đã thiết lập một quy trình phê duyệt kéo dài cho các loại thuốc mới, trong đó bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng. Các quy định mới này đã rút ngắn đáng kể thời hạn bằng sáng chế có hiệu lực đối với thuốc tiên phong vì thuốc vẫn chưa được đưa ra thị trường thương mại trong quá trình chờ phê duyệt của FDA. Tuy nhiên bên cạnh đó, FDA cũng yêu cầu các nhà sản xuất thuốc generic phải đưa ra các kết quả thử nghiệm lâm sàng chứng minh tính an toàn và hiệu quả của thuốc do chính họ thực hiện chứ không được sử dụng lại kết quả thử nghiệm của người nắm độc quyền sáng chế¹⁵⁰. Và đương nhiên điều này cũng chỉ có thể thực hiện được sau khi thuốc đã hết thời hạn bảo hộ bằng độc quyền sáng chế, vì thế quy định này một cách vô hình chung lại kéo dài thêm thời hạn bảo hộ quyền cho chủ sở hữu thêm một thời gian tương đối¹⁵¹.

¹⁴⁷ Xem Điều 83, 84 Luật sáng chế Châu Âu EPC.

¹⁴⁸ Xem 35 USC 112: “*The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same.*”

“*Đặc điểm kỹ thuật phải chứa một bản mô tả bằng văn bản về sáng chế, cách thức và quy trình chế tạo và sử dụng nó, với các thuật ngữ đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn và chính xác để cho phép bất kỳ người nào có kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật mà nó có, hoặc mà nó gần như được kết nối nhất, để tạo và sử dụng*”.

¹⁴⁹ Patricia I. Carter, *Federal Regulation of Pharmaceuticals in the United States and Canada*, 21 Loy. L.A. INT'L & COMP. L.J. 215, 220 (1999).

¹⁵⁰ Xem Điều 35 U.S.C.S. 271(a) (2000).

¹⁵¹ 733 F.2d 858, 221 U.S.P.Q. (BNA) 937 (1984):

Liên quan đến quy định về thực hiện thử nghiệm lâm sàng trước khi sáng chế dược phẩm được đưa ra thị trường, một vụ việc điển hình được dẫn ra chính là vụ việc giữa Tập đoàn sản xuất Roche Products, Inc với Công ty Dược phẩm Bolar tạo thành một ngoại lệ được gọi là ngoại lệ Bolar. Tòa phúc thẩm của Tòa Liên bang Hoa Kỳ đã khẳng định rằng nhà sản xuất thuốc generic đã vi phạm bằng sáng chế của Tập đoàn Roche bằng cách sử dụng thành phần hoạt tính của một loại thuốc đã được cấp bằng sáng chế để thực hiện các thử nghiệm trước

Đề dung hoà mâu thuẫn giữa Đạo luật về Bằng sáng chế và Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm, năm 1984, Đạo luật về Giá thuốc cạnh tranh và khôi phục thời hạn bằng sáng chế (được biết đến với tên gọi là Đạo luật Waxman-Hatch) được thông qua¹⁵². Đạo luật này là sự thỏa hiệp giữa lợi ích của các nhà sản xuất thuốc generic đưa các loại thuốc thâm nhập thị trường nhanh hơn và lợi ích của các công ty dược phẩm nắm giữ bằng độc quyền trong việc bù đắp lại thời hạn bằng sáng chế bị rút ngắn do quy trình phê duyệt lưu hành thuốc. Cùng với những quy định được đưa ra, đạo luật này đã bác bỏ quyết định của Toà án Liên bang liên quan đến vụ án của Bolar và tạo một khung pháp lý an toàn cho các nhà sản xuất thuốc generic thoát khỏi những cáo buộc vi phạm đối với các hành vi sử dụng trước sáng chế. Đạo luật Waxman-Hatch đã đạt được mục đích của nó là tạo ra một hệ thống bảo hộ cân bằng hợp lý cho các nhà sáng chế dược phẩm và các công ty sản xuất thuốc generic, bên cạnh đó, công chúng cũng được hưởng lợi vì các công ty dược phẩm tiếp tục có động lực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, còn các nhà sản xuất thuốc generic có thể đưa các loại thuốc rẻ tiền hơn ra thị trường sớm hơn.

3.3.2. Nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến dược phẩm

Hiệp định TRIPS quy định chủ sở hữu sáng chế được hưởng các quyền từ bằng độc quyền sáng chế theo nguyên tắc không phân biệt đối xử bởi lý do lĩnh vực công nghệ hay địa điểm tạo ra sản phẩm. Điều 28 Hiệp định TRIPS quy định các quyền được cấp cho chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế bao gồm quyền cấm bên thứ ba chế tạo, sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm được cấp patent; cấm bên thứ ba sử dụng quy trình được cấp patent, sử dụng, chào bán hoặc nhập khẩu sản phẩm được tạo ra từ quy trình đó; chuyển nhượng, để thừa kế quyền sở hữu patent và ký kết các hợp đồng li-xăng.

khi gia nhập thị trường do FDA yêu cầu trước khi thời hạn bằng sáng chế hết hạn. Trong trường hợp đó, Công ty dược phẩm Bolar đã nhập khẩu thành phần hoạt tính của thuốc Roche Products và sản xuất phiên bản thuốc gốc trước khi bằng sáng chế Roche hết hạn, để chuẩn bị cho việc sản xuất thuốc và đưa thuốc ra thị trường ngay khi bằng sáng chế của Roche hết hạn.

Toà án đã bác bỏ lập luận của Bolar rằng việc sử dụng nó thuộc vào các trường hợp sử dụng sáng chế để tiến hành thử nghiệm và không bị coi là hành vi xâm phạm sáng chế, Toà án phán quyết rằng mặc dù việc sử dụng Bolar có thể là để tiến hành thử nghiệm, mục đích cuối cùng của nó lại là thương mại và do đó vi phạm quyền bằng sáng chế của Roche. Toà án cũng từ chối yêu cầu của Bolar về việc tạo ra một ngoại lệ mới cho việc cấm sử dụng với lập luận rằng cần phải cân nhắc đến lợi ích của công chúng có được từ việc giá cả cạnh tranh sẽ tốt hơn sớm nhất có thể ngay khi bằng độc quyền sáng chế hết thời hạn bảo hộ, và thuốc generic không nên bị trì hoãn được đưa ra thị trường bởi những mâu thuẫn giữa quy định của Đạo luật sáng chế và Đạo luật về Thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Cuối cùng, Toà án quyết định để Quốc hội giải quyết các chính sách mâu thuẫn giữa Đạo luật Thực phẩm, Thuốc và Mỹ phẩm và Đạo luật Bằng sáng chế.

¹⁵² Henry Grabowski & John Vernon, *Longer Patents for Increased Generic Competition in the US. The Waxman-Hatch Act after One Decade*, 10 PHARMACOECONOMICS, 110, 121 (Supp. 1996), trang 111.

Một lần nữa nhắc lại quy định của Hiệp định TRIPS đề ra ngay từ đầu về những mục tiêu, nguyên tắc nền tảng trong việc xây dựng hệ thống bảo hộ của các quốc gia thành viên đối với các đối tượng của quyền SHTT là *“nhằm đảm bảo thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, tạo ra sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ”*, *“các Thành viên có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo vấn đề y tế và dinh dưỡng cho nhân dân, và thúc đẩy lợi ích công cộng trong những lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ của mình”*. Như vậy tinh thần cơ bản mà Hiệp định TRIPS đề ra thể hiện rất rõ rằng việc thực hiện quyền SHTT của chủ thể quyền trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền SHTT phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp.

Quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế cũng như chủ sở hữu các đối tượng quyền SHTT khác không phải là một nội dung chính quan trọng trong pháp luật của các quốc gia cũng như trong các ĐUQT. Ở đây, Hiệp định TRIPS cũng tạo không gian cho các quốc gia chủ động đưa ra những quy định cụ thể về các nghĩa vụ của chủ sở hữu trên cơ sở những nguyên tắc chung, thực chất chính là nghĩa vụ tôn trọng các giới hạn về quyền mà pháp luật cho phép.

3.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm

Quyền SHTT đối với SCLQĐDP cho phép chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng và khai thác SCLQĐDP đã được bảo hộ. Tuy nhiên, như đã tìm hiểu trong nội dung về đặc trưng của loại đối tượng này mà có thể thấy rằng loại đối tượng này hơn hết thấy những loại đối tượng khác của quyền SHCN, có sự ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cộng đồng, vì thế mà những hạn chế đặt ra cho quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN nói chung được đặt ra chủ yếu được áp dụng cho loại đối tượng này. ĐUQT đến pháp luật quốc gia đều quy định một số trường hợp ngoại lệ mà người khác có thể sử dụng hoặc khai thác SCLQĐDP đã được bảo hộ mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu sáng

chế hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế độc quyền mà không bị xem là vi phạm pháp luật.

3.3.3.1. Theo quy định của các điều ước quốc tế

(i) Công ước Paris quy định về BBCGQSDSC tại Điều 5A (2) và (4). Theo đó Công ước thừa nhận rằng các thành viên có quyền áp dụng biện pháp BBCGQSDSC nhằm ngăn chặn việc lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu patent. Công ước không đưa ra sự định nghĩa hay giải thích nào về sự lạm dụng độc quyền mà chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể duy nhất là việc “*không sử dụng sáng chế*”. Điều này có nghĩa là Công ước đề nghị cho các quốc gia thành viên được tự xác định các tình huống được coi là “lạm dụng” quyền patent. Ngay cả trong ví dụ về lạm dụng này, Công ước cũng không làm rõ thế nào thì được coi là sử dụng sáng chế, điều này gây nên tranh cãi không ít cho các quốc gia thành viên ví dụ như việc nhập khẩu sản phẩm được sản xuất theo sáng chế từ nước khác vào nước cấp patent có được coi là sử dụng sáng chế đó hay không? Công ước chỉ quy định một số ràng buộc khi cấp li xăng cường bức đó là li xăng không được cấp quá sớm, li xăng cường bức là li xăng không độc quyền và không được chuyển giao cho người khác. Chính vì việc đề nghị quy định này của Công ước Paris dẫn đến việc các quốc gia có thể diễn giải quy định theo ý muốn của mình, tạo nên một sự không thống nhất và bất đồng trong khuôn khổ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên dù diễn giải theo cách nào thì đây cũng được xem là một điều khoản mở để trở thành một công cụ các quốc gia có thể sử dụng tạo sự linh hoạt trong việc bảo hộ độc quyền sáng chế, ngăn chặn sự lạm dụng độc quyền tăng khả năng tiếp cận dược phẩm, cải thiện tình hình khan hiếm dược phẩm cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và kém phát triển.

(ii) Khác với Công ước Paris, là điều ước tập trung quy định tương đối toàn diện và đầy đủ về điều kiện, phạm vi bảo hộ cũng như việc thực thi quyền SHTT đối với sáng chế nói riêng và các đối tượng khác của quyền SHTT nói chung nên Hiệp định TRIPS trực tiếp đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến việc hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo tính cân bằng xã hội. Hiệp định TRIPS không chỉ có quy định cho các thành viên có quyền đưa ra các giới hạn trước khi cấp bằng sáng chế (pre – grant exception) đối với các đối tượng liên quan trong lĩnh vực dược phẩm, mà còn đưa ra các giới hạn đối với quyền của chủ sở hữu sau khi được cấp bằng sáng chế (post-grant exceptions). Và có thể thấy rằng những giới hạn này được đặt ra chủ yếu là để áp dụng trong lĩnh vực dược phẩm. Đó là các ngoại lệ: (i) ngoại lệ đối với quyền sáng chế

được bảo hộ (Điều 30); (ii) bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (Điều 31); và (iii) vấn đề hết quyền (exhaustion) và nhập khẩu song song được phẩm (Điều 6 và khoản 1 Điều 28).

Thứ nhất, Điều 30 Hiệp định TRIPS chỉ ra rằng các thành viên có thể quy định các hành vi sử dụng sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định thì không bị coi là vi phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế¹⁵³. Cụ thể là hành vi đó phải “*có giới hạn*” (limited); hành vi đó không được “*xung đột bất hợp lý với việc khai thác bình thường*” (normal exploitation) của sáng chế; và hành vi đó không được làm “*tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp*” (legitimate interests) của chủ sở hữu sáng chế cũng như lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Hiệp định TRIPS không có sự giải thích rõ ràng cho tiêu chuẩn “*có giới hạn*”, đó có thể là giới hạn về thời gian, về không gian, phạm vi hay giới hạn khác. Tuy nhiên có thể hiểu là hành vi này chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến quyền của chủ sở hữu. Việc *khai thác bình thường* ở đây được hiểu là việc chủ sở hữu thực hiện những hoạt động kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận, lợi ích kinh tế từ sáng chế cũng như ngăn chặn những hành vi cạnh tranh có khả năng làm cản trở, giám sát thu nhập mà chủ sở hữu có thể có được từ quyền độc quyền đối với sáng chế. Ba điều kiện mà Hiệp định TRIPS đưa ra phải được xem xét trong từng vụ việc cụ thể, có thể tác động lẫn nhau và phải được xem xét trên cơ sở mục tiêu và nguyên tắc được đề ra trong của Hiệp định.

Quy định này của Hiệp định TRIPS cho phép các thành viên quy định các ngoại lệ đối với các quyền độc quyền gắn liền với sáng chế nhưng không liệt kê một cách cụ thể các trường hợp và điều này tạo sự linh hoạt cho các thành viên được phép xây dựng các ngoại lệ phù hợp trong pháp luật quốc gia mình. Ví dụ điển hình cho nhóm ngoại lệ này được Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) công nhận trong vụ việc *Canada - Pharmaceutical Patents* là hành vi sử dụng sáng chế về dược phẩm còn trong thời hạn bảo hộ nhằm thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép cơ quan quản lý dược (regulatory review exception - ngoại lệ Bolar, một ngoại lệ được đặt tên theo một vụ việc được giải quyết tại tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ)¹⁵⁴ cho phép lưu hành dược phẩm generic. Ví dụ này đã được nhắc đến trong nội dung trước về thủ tục xin cấp phép lưu hành thuốc tại Mục 3.3.1.

¹⁵³ Điều 30 Hiệp định TRIPS quy định: “*Các thành viên có thể quy định một số ngoại lệ nhất định đối với các độc quyền được cấp trên cơ sở patent với điều kiện là các ngoại lệ đó không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường patent đó và không làm tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu patent và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba*”.

¹⁵⁴ WTO, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, 17/3/2000

Thứ hai, trên cơ sở Điều 5(A) của Công ước Paris, Điều 31 Hiệp định TRIPS quy định về BBCGQSDSC trong các trường hợp có tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác; sử dụng sáng chế cho mục đích công cộng, phi thương mại, bao gồm sử dụng sáng chế nhân danh nhà nước; những hoạt động bị cơ quan xét xử hoặc cơ quan hành chính coi là chống cạnh tranh; nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc (sáng chế thứ hai).

Mặc dù Hiệp định TRIPS không giới hạn quyền chủ động của các quốc gia trong các căn cứ để ra các quyết định BBCGQSDSC nhưng để thực hiện BBCGQSDSC, các quốc gia thành viên của TRIPS cần tuân thủ các điều kiện tối thiểu sau: (i) việc BBCGQSDSC phải được xem xét theo từng tình huống cụ thể; (ii) chỉ được sử dụng BBCGQSDSC nếu trước khi sử dụng người có ý định sử dụng đã cố gắng để được người nắm quyền cấp phép sử dụng với giá và các điều kiện thương mại hợp lý nhưng những cố gắng đó đã không đạt được kết quả; (iii) phạm vi và thời gian sử dụng phải được giới hạn trong việc thực hiện mục đích BBCGQSDSC chủ yếu để cung cấp cho thị trường nội địa của thành viên cấp phép; (iv) quyết định BBCGQSDSC phải có khả năng bị đình chỉ khi các điều kiện dẫn đến việc cấp phép chấm dứt tồn tại và không có khả năng tái hiện nhưng phải bảo vệ một cách thỏa đáng lợi ích hợp pháp của những người được cấp phép sử dụng; (v) người nắm giữ quyền phải được trả tiền đền bù thỏa đáng tùy theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng được cấp; (vi) hiệu lực pháp lý của quyết định trong BBCGQSDSC có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc theo thủ tục độc lập khác tại cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn¹⁵⁵.

Điều 31(f) quy định rằng chuyển giao bắt buộc được ban hành "*chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước*", nhưng nó không ngăn việc xuất khẩu những sản phẩm được sản xuất theo giấy phép bắt buộc. Do đó, có khả năng những sản phẩm sản xuất trong nước theo chuyển giao bắt buộc sẽ tràn đến thị trường các nước thứ ba, nơi chúng có thể cạnh tranh với các sản phẩm tương tự được bảo hộ tại thị trường nước thứ ba. Ngược lại, đối với những nước đang phát triển mà các nhà sản xuất địa phương không có khả năng sản xuất thuốc đủ số lượng và chất lượng theo chuyển giao bắt buộc, quyền trao cho nước này theo Điều 31 sẽ

¹⁵⁵ WTO Ministerial (2001), *Doha Declaration on the TRIPS agreement and public health*, WT/MIN(01)/DEC/2;

WTO, *Decision of the General Council, Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health*, 30/08/2003;

không có hiệu lực trong thực tế, trừ khi nó đã có thể ủy thác việc sản xuất cho một nhà sản xuất nước ngoài.

Mặc dù Hiệp định TRIPS cho phép và luật pháp của các nước đang phát triển đều có quy định về việc cấp li-xăng bắt buộc đối với sáng chế nhưng việc áp dụng quy định này vào thực tế không dễ dàng, điển hình là trong lĩnh vực sáng chế dược phẩm. Trên thực tế, li-xăng cưỡng bức thường được cấp để sử dụng sáng chế dược phẩm thuộc sở hữu của các công ty dược phẩm đa quốc gia. Tuy nhiên, năng lực công nghệ hạn chế của các doanh nghiệp dược phẩm ở các nước đang phát triển trở thành rào cản cho việc áp dụng quy định về li-xăng bắt buộc. Chính phủ của các nước đang phát triển có thể cho phép các công ty dược phẩm trong nước sử dụng sáng chế dược phẩm của các công ty nước ngoài nhưng các công ty trong nước cũng không đủ trình độ công nghệ để tiến hành sản xuất. Thực tế này đã dẫn đến việc ra đời của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS, trong đó cho phép xuất khẩu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng bắt buộc sang các nước khác cũng có nhu cầu cấp li-xăng bắt buộc nhưng không có khả năng công nghệ để sản xuất sản phẩm theo li-xăng đó (với những điều kiện bổ sung nhất định được quy định cụ thể trong Nghị định thư này).

Thứ ba, Điều 6 Hiệp định TRIPS trao cho các thành viên WTO quyền tự quyết định trong pháp luật quốc gia về chế độ hết quyền (*exhaustion*) đối với quyền SHTT. Tùy thuộc vào cách quy định trong pháp luật, chủ sở hữu quyền SHTT sẽ hết quyền khi sản phẩm chứa đựng quyền SHTT đó được (i) bán lần đầu tiên với (ii) sự cho phép của chủ sở hữu này trên thị trường trong nước, khu vực hay quốc tế. Mặc dù khoản 1 Điều 28 Hiệp định TRIPS quy định chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm việc nhập khẩu sản phẩm chứa đựng sáng chế, nó có chú thích rằng quyền nhập khẩu này phụ thuộc vào quy định hết quyền của pháp luật quốc gia. Nếu các nước đang và kém phát triển lựa chọn việc hết quyền quốc tế, dược phẩm bán với giá thấp ở nước ngoài sẽ được phép nhập khẩu để góp phần giảm giá dược phẩm trong nước.

Điều 3, 4, 6 và 30 của Hiệp định được coi là có liên quan trực tiếp tới vấn đề về nhập khẩu song song. Theo các quy định này thì hoạt động NKSS không bị cấm¹⁵⁶. Đồng thời quy định tại Điều 6 là không được sử dụng bất kỳ quy định nào của Hiệp định để đề cập đến trạng thái hết quyền khiến cho các nguyên tắc NT và MFN không được phép áp

¹⁵⁶ The TRIPS Agreement and Pharmaceuticals (Report of an ASEAN workshop on the TRIPS Agreement and its impact on Pharmaceutical, Jakarta, 2000).

dụng cho vấn đề NKSS. Nghĩa là các quốc gia thành viên được tự do thực hiện chính sách về NKSS đối với dược phẩm. Bởi thế nảy sinh tình trạng có nước thì áp dụng chế độ hết quyền quốc gia, có nước lại áp dụng chế độ hết quyền khu vực hoặc quốc tế. Chính điều này gây nên nhiều xung đột trong quan hệ thương mại quốc tế liên quan tới việc bảo hộ và nhập khẩu dược phẩm.

(iii) Tuyên bố Doha là một bước đột phá giải quyết vấn đề tranh cãi giữa các nhóm nước trong Hiệp định TRIPS liên quan đến vấn đề bảo hộ nhóm SCLQĐDP. Theo Tuyên bố này thì các Bộ trưởng của WTO đều thừa nhận tình trạng khó khăn, thách thức về vấn đề sức khỏe cộng đồng mà các nước đang phát triển và kém phát triển đang phải đối mặt nhưng cũng không quên khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo hộ sáng chế đối với sự phát triển thuốc mới, đồng thời thừa nhận những tác động của nó đối với giá thuốc. Trong Tuyên bố này, WTO nhấn mạnh và làm rõ hơn về khả năng áp dụng một cách linh hoạt các quy định của Hiệp định TRIPS với mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt hỗ trợ mọi người tiếp cận với các loại thuốc. "*Sự linh hoạt*" (flexibility) được Tuyên bố định nghĩa bao gồm: (i) mọi quy định phải được giải thích dưới ánh sáng của đối tượng và mục đích của Hiệp định; (ii) các thành viên đều có quyền BBCGQSDSC với các căn cứ do mình tự do quy định; (iii) các thành viên có quyền tự do ấn định điều kiện để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các tình trạng khẩn cấp đặc biệt khác; (iv) các thành viên có quyền tự do thiết lập cơ chế hết quyền riêng của mình mà không bị phản đối với điều kiện tuân thủ các quy định về chế độ NT và MFN.

Thông thường, trong việc sản xuất ban đầu đối với sáng chế được thực hiện sau khi BBCGQSDSC thì chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế sẽ nhận được chi phí bồi thường cho lợi ích bị mất. Tuy nhiên, Tuyên bố Doha năm 2001 quy định rằng một quốc gia có thể cấp chuyển giao bắt buộc đối với một loại thuốc mà không cần bồi thường trong trường hợp có một căn bệnh đe dọa gây ra tình trạng nguy hại khẩn cấp cho sức khỏe tại nước đó.

3.3.3.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Trong những công cụ hạn chế độc quyền của chủ sở hữu sáng chế được nhắc đến trong phạm vi của các ĐUQT, BBCGQSDSC là công cụ được sử dụng phổ biến nhất và được các quốc gia lưu tâm sử dụng một cách hiệu quả và triệt để nhất. Nó là một công cụ cần thiết và quan trọng của chính phủ để can thiệp vào thị trường và giới hạn quyền sáng chế nếu chủ sở hữu lạm dụng quyền này bằng cách từ chối đưa sáng chế ra

thị trường hoặc chào bán nó với giá cao bất thường mà khách hàng tiềm năng không thể mua được. Mỗi quốc gia sẽ có những ưu tiên riêng của mình để áp dụng BBCGQSDSC. Tại Hoa Kỳ và Châu Âu, có nhiều lợi ích trong việc cấp phép bắt buộc đối với các bằng sáng chế công nghệ sinh học chung, các công cụ nghiên cứu, sáng chế phụ thuộc, và cấp phép bắt buộc cũng là một biện pháp khắc phục cho giá cả bất hợp lý. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, Viện Y tế quốc gia cấp giấy phép bắt buộc để tạo điều kiện phổ biến rộng hơn về "công cụ nghiên cứu" trong công nghệ sinh học. Ở các nước phát triển chuyển giao bắt buộc được sử dụng để có được mức giá thấp hơn đối với thuốc phòng chống AIDS, các bệnh nhiệt đới, các loại vắc-xin khác nhau và thuốc thiết yếu khác.

Ấn Độ là một quốc gia rất thành công trong việc áp dụng li xăng cưỡng bức trong lĩnh vực dược phẩm. Điều 84 Luật Sáng chế 2005 của Ấn Độ nêu ra những tình huống có thể được cấp li xăng cưỡng bức, đó là việc chủ sở hữu không thực hiện được những điều sau: (i) đáp ứng được "đòi hỏi hợp lý" của công chúng đối với sản phẩm được cấp bằng độc quyền; (ii) làm cho sản phẩm tiếp cận được do giá phải chăng một cách hợp lý; (iii) thực hiện sản phẩm được bảo hộ sáng chế trên lãnh thổ Ấn Độ. Vụ việc về cấp li xăng cưỡng bức sáng chế thuốc chữa bệnh ung thư Nexavar của Bayer cho Natco Pharma Ltd là một ví dụ thành công trên cơ sở quy định của pháp luật nước này (Nội dung xem Phụ lục 4).

Tác động rõ rệt của việc BBCGQSDSC trong việc giảm giá bán sản phẩm là bổ sung nguồn cung ứng sản phẩm, từ đó làm suy giảm hoặc phá vỡ thế độc quyền của người nắm giữ patent. Điều này được người nắm giữ patent hiểu rõ hơn ai hết cho nên trong hầu hết các trường hợp, ngay khi bị đe dọa áp dụng biện pháp BBCGQSDSC, người nắm giữ patent đã tự động giảm giá.

Vì lẽ này mà có một thực tế có thể nhìn thấy là giấy phép BBCGQSDSC rất ít khi được tiến hành áp dụng, trong khi đó thì việc đe dọa cung cấp giấy phép bắt buộc được xem như một vũ khí nhằm giúp tăng cường khả năng thương lượng của các quốc gia trong việc hạ thấp giá thành của dược phẩm¹⁵⁷. Những trường hợp đe dọa cấp giấy phép bắt buộc thể hiện rất có tác dụng trong việc hạn chế giá dược phẩm. Ví dụ trong

¹⁵⁷ Scherer & Watal, "Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries" (2002) 5 Journal of International Economic Law 913. Take, for example, Thailand's experience where it has been said that: "Before we announced compulsory licensing, the companies always said the price they offered us was already a 'no-profit' price. But after our enforcement, they cut their price further." See statement of Sorachai quoted in Sinfah Tunsarawuth, "Thailand: 20 More Drugs in Pipeline for Possible Compulsory Licences" (2 November 2007) Intellectual Property Watch at <www.ip-watch.org/> (xem ngày 3/10/2020).

cuộc đàm phán với các công ty dược phẩm trong việc theo đuổi chương trình quốc gia về thuốc HIV/AIDS, chính phủ Brazil đã thành công khiến cho giá thành của thuốc giảm đáng kể¹⁵⁸; hay việc sử dụng giấy phép bắt buộc của chính phủ Thái Lan liên quan đến thuốc kháng vi rút retroviral đối với HIV/AIDS đã làm giảm các hành động tương tự được thực hiện bởi các nước phát triển lân cận là Ấn Độ và Philippine, đã nhanh chóng hạ thấp chi phí thuốc xuống mức hợp lý cho những người mắc bệnh¹⁵⁹. Tại Malaysia, nhằm triển khai chương trình điều trị HIV/AIDS mở rộng, vì giá thuốc đặc trị quá cao, năm 2001, Chính phủ đã tiến hành thương lượng với các công ty nắm giữ độc quyền sáng chế các loại thuốc đó nhằm giảm giá, nhưng không có kết quả cho nên tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp BBCGQSDSC các loại thuốc đó đối với một số công ty trong nước với danh nghĩa sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước. Và sau đó thì các công ty đã tự nguyện giảm giá một số loại thuốc¹⁶⁰.

Việc áp dụng hoặc đe dọa áp dụng biện pháp BBCGQSDSC là công cụ không chỉ được sử dụng ở các nước kém và đang phát triển mà ngay cả các nước phát triển cũng có lúc cần đến. Theo Carlos M. Correa, tại Canada từ năm 1969 đến năm 1992 đã có 1030 yêu cầu cấp quyền sử dụng bắt buộc liên quan đến nhập khẩu hoặc sản xuất dược phẩm và có 613 li xăng bắt buộc được cấp ra. Nhờ đó giá thuốc giảm từ 20% đến 60% tùy loại. Một số chuyên gia cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp dược của Canada phát triển như hiện nay¹⁶¹. Hoặc tại Mỹ, sau khi bị đe dọa bắt buộc chuyển giao, giá thuốc Cipro đã giảm gần một nửa¹⁶².

Tuy nhiên không phải mọi trường hợp thì sự đe dọa áp dụng các biện pháp này cũng đạt được mục đích ngay từ đầu mà rất nhiều chính phủ của nhiều quốc gia đã phải thực sự áp dụng biện pháp BBCGQSDSC mới đạt được việc giảm giá như mong muốn.

¹⁵⁸ Sinfah Tunsarawuth, “Thailand: 20 More Drugs in Pipeline for Possible Compulsory Licences” (2 November 2007) Intellectual Property Watch at <www.ip-watch.org/> (xem ngày 3/10/2020).

¹⁵⁹ See, for example, Tatum Anderson, *India Cancer Patients Seek to Use Courts for Access to Patented Drugs* (3 April 2003) Intellectual Property Watch at <www.ip-watch.org/> (accessed 11 February 2009); Peter Ollier, “Philippines Plans to Follow India in Limiting Patentability” *Managing Intellectual Property Weekly News* (Hong Kong) (6 May 2008).

¹⁶⁰ Cecilia Oh, *Compulsory licences: recent experiences in developing countries*, International Journal of Intellectual Property Management (IJIPM), Vol. 1, No. 1/2, 2006

¹⁶¹ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights and The Use of Compulsory Licences: Options for Developing Countries*.

https://www.iatp.org/sites/default/files/Intellectual_Property_Rights_and_the_Use_of_Co.pdf, (xem ngày 3/10/2020).

¹⁶² Kavalfit Sinth, *Anthrax – Drug transnationals and TRIPS*, Foreign Policy inforucus Newsletter. https://ips-dc.org/anthrax_drug_transnationals_and_trips/, (xem ngày 3/10/2020).

Một vấn đề không thể bỏ sót đối với việc thực hiện BBCGQSDSC chính là đề cập đến tiền bản quyền phải đảm bảo được đưa ra một cách xứng đáng. Mặc dù Hiệp định TRIPS và Tuyên bố Doha đều khẳng định việc đáp ứng các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng sẽ được đặt lên trên quyền lợi, lợi ích riêng của chủ sở hữu tuy nhiên cũng không thể bỏ qua được những bù đắp mà chủ sở hữu xứng đáng có được và cơ chế phù hợp để thực hiện việc cấp phép bắt buộc. Việc xác định chi phí bù đắp hợp lý và thoả đáng cho chủ sở hữu nên được cân nhắc một cách nghiêm túc trên cơ sở khoa học, không chỉ dừng lại ở việc tính toán trên khả năng thanh toán của đại bộ phận người bệnh vì rõ ràng khả năng chi trả của họ là rất thấp và hoàn toàn không tương thích.

3.4. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

3.4.1. Nhận xét chung

Về cơ bản, câu châm ngôn cổ trong thông luật khi nói rằng *“một quyền mà không kèm theo một chế tài thì không hề là quyền”* có thể hoàn toàn áp dụng đối với việc thực thi quyền SHTT. *“Nếu việc thực thi chúng thất bại, các quyền và lợi ích dù cho đã được định nghĩa cẩn thận và phát triển qua thời gian, được phản ánh trong nhiều ĐUQT và luật quốc gia, cũng như được công nhận hoặc khẳng định trong hệ thống SHTT đều bị phủ nhận hoàn toàn”*¹⁶³. Đối với SCLQĐDP, yêu cầu thực thi các quyền cũng không là ngoại lệ. Với việc đề ra hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT, trong đó có nhóm đối tượng là sáng chế trong mọi lĩnh vực của khoa học công nghệ, Hiệp định TRIPS thực sự là một bước tiến lớn trong việc đảm bảo quyền SHTT của các chủ thể quyền trong đó có chủ sở hữu sáng chế. Phần III của Hiệp định TRIPS quy định cụ thể một số tiêu chuẩn tối thiểu về thực thi quyền SHTT.

Hiệp định TRIPS đề ra một hệ thống các hình phạt đối với các thành viên không đảm bảo sự bảo hộ tối thiểu về quyền SHTT, kể cả các tiêu chuẩn tối thiểu và nghĩa vụ thực thi quyền. Hiệp định TRIPS dành hẳn Phần III của Hiệp định để quy định về các biện pháp thực thi quyền SHTT. Theo đó, các thành viên của Hiệp định có nghĩa vụ phải quy định trong luật pháp của quốc gia mình các thủ tục thực thi quyền nhằm chống lại một cách có hiệu quả mọi hành vi xâm phạm các loại quyền SHTT được Hiệp định đề cập đến; trong đó có những biện pháp chế tài khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và những biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn không để các hành

¹⁶³ Herbert F.Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School, p55,56

vi phạm tiếp diễn¹⁶⁴. Các biện pháp được quy định trong Hiệp định bao gồm: các biện pháp dân sự; biện pháp hành chính; biện pháp tạm thời; biện pháp kiểm soát biên giới; biện pháp hình sự.

Đối với nội dung thực thi quyền SHTT nói trên, Hiệp định TRIPS cũng quy định rõ rằng các quốc gia không bắt buộc phải thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi quyền SHTT riêng tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi luật. Ngoài việc quy định những biện pháp đầy đủ và thỏa đáng mà các thành viên phải có để bảo vệ quyền đối với sáng chế, Hiệp định TRIPS cũng có những giới hạn nhất định nhằm bảo đảm cân bằng với lợi ích của xã hội. Cụ thể trong các thủ tục thực thi quyền, Hiệp định TRIPS thể hiện rất rõ ràng quan điểm coi quyền đối với sáng chế, bao gồm SCLQĐDP là một quyền dân sự và có thể nói các thủ tục dân sự sẽ được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sáng chế. Hơn nữa, quy định về việc kiểm soát biên giới cũng không bắt buộc phải áp dụng.

Hiệp định TRIPS trong khuôn khổ những quy định của mình không đưa ra các dấu hiệu để xác định các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và xâm phạm quyền SHTT đối với đối tượng là SCLQĐDP nói riêng. Điều này có thể hiểu rằng Hiệp định tạo sự chủ động cho các nước thành viên trong việc xác định các hành vi xâm phạm quyền SHTT trong hệ thống pháp luật nước mình.

Tiếp sau Hiệp định TRIPS, hiện tại, Hiệp định CPTPP và EVFTA được đánh giá là những hiệp định thương mại thế hệ mới với việc nâng cao những cam kết về SHTT nói chung và thực thi quyền SHTT nói riêng. Các cam kết của các ĐÚQT này đạt được ở mức độ cao, toàn diện, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng hơn và nâng cao mức độ bảo hộ quyền SHTT so với các chuẩn mực quốc tế chủ yếu do Hiệp định TRIPS được thiết lập trước đây.

3.4.2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

3.4.2.1. Theo các điều ước quốc tế

(i) Biện pháp dân sự

Biện pháp dân sự được quy định áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền SHTT hoặc của tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây

¹⁶⁴ WTO (1995), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, *Trade - Related Aspects of Intellectual Property rights* (TRIPS Agreement).

ra, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. Hiệp định TRIPS quy định rằng các nước thành viên phải quy định cho chủ thể quyền được tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến việc thực thi bất kỳ loại quyền SHTT nào đã thuộc đối tượng bảo hộ của Hiệp định. Hiệp định quy định biện pháp dân sự chính là buộc người xâm phạm có nghĩa vụ phải trả cho chủ thể quyền khoản tiền đền bù thỏa đáng để bồi thường thiệt hại mà chủ thể quyền SHTT đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm của người thực hiện hành vi xâm phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó. Ngoài ra thì có thể áp dụng các biện pháp chế tài khác như các cơ quan xét xử quyền ra lệnh chấm dứt hành vi xâm phạm ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu xâm phạm SHTT vào lưu thông trong các kênh thương mại thuộc phạm vi quyền của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan; xử lý hoặc tiêu hủy những hàng hóa xâm phạm SHTT, những vật liệu và phương tiện đã được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm phạm SHTT theo cách thức nào đó tránh gây bất cứ thiệt hại nào cho chủ thể quyền và nhằm giảm đến mức tối thiểu nguy cơ tiếp diễn hành vi xâm phạm có tính đến mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm và lợi ích của bên thứ ba.

Điều 42 đến 48 của Hiệp định TRIPS thiết lập các nguyên tắc cơ bản để tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự để thực thi quyền SHTT. Một quy định đáng lưu ý là Điều 44.2 của Hiệp định TRIPS cho phép thành viên loại trừ việc ra lệnh cấm trong những trường hợp liên quan đến giấy phép BBCGQSDSC và các trường hợp sử dụng SCLQĐDP khác của chính phủ.

Đối với biện pháp thực thi dân sự, so với TRIPS, Hiệp định CPTPP có nhiều bổ sung cụ thể nhằm nâng cao mức bảo hộ quyền SHTT. Hiệp định dành nhiều quy định cho vấn đề bồi thường thiệt hại và biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thủ tục tố tụng dân sự (Điều 18.74 và 18.75)¹⁶⁵. Về bồi thường thiệt hại, các nước thành viên cam kết quy định mức bồi thường nhằm bù đắp thiệt hại mà chủ thể quyền phải gánh chịu và có tính răn đe. Thiệt hại được tính toán bao gồm: lợi nhuận chủ thể quyền bị mất do bị xâm phạm quyền; giá trị hàng hóa, dịch vụ bị xâm phạm theo giá thị trường hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất; lợi nhuận người xâm phạm thu được; phí tòa án; phí luật sư; phí thuê chuyên gia. Những quy định này của CPTPP góp phần làm cho việc bảo vệ quyền của chủ sở hữu

¹⁶⁵ Xem Hiệp định CPTPP, Điều 18 < <https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/hiiep-dinh-CPTPP/>>

được đảm bảo tốt hơn và thuận lợi hơn nếu xảy ra hành vi xâm phạm, đặc biệt đối với SCLQĐDP là một đối tượng nếu xảy ra hành vi xâm phạm quyền thì thiệt hại được tính đến là rất lớn.

Điều đáng nói ở đây là Hiệp định CPTPP không chỉ nâng cao mức độ bảo hộ quyền cho chủ sở hữu mà ngược lại cũng đưa ra những quy định nhằm hạn chế lạm dụng quyền SHTT, cụ thể đó là Hiệp định cũng quy định nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong trường hợp lạm dụng thủ tục thực thi quyền SHTT (Điều 18.75.15).

(ii) Biện pháp hành chính và biện pháp hình sự

Biện pháp hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp nhất định để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản chất của các biện pháp xử lý hành chính là sử dụng quyền lực của các cơ quan hành chính và quyết định hành chính để xử lý các hành vi xâm phạm quyền, trong đó thể hiện ý nghĩa trừng phạt, răn đe.

Điều 49 Hiệp định TRIPS quy định: *“Trong phạm vi mà các thủ tục hành chính xử lý vụ việc có thể buộc áp dụng bất kỳ biện pháp chế tài nào, các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc về cơ bản tương đương với những nguyên tắc quy định trong Mục này”*.

Việc xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm SHTT có thể được tiến hành bởi các hình thức sau: (i) Hình thức xử phạt chính là: Cảnh cáo hoặc phạt tiền; (ii) Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép có liên quan đến hoạt động SHTT; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về SHTT; (iii) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu huỷ vật phẩm, hàng hoá vi phạm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh; buộc phân phối hoặc sử dụng vào mục đích phi thương mại với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác thương mại bình thường của chủ sở hữu quyền SHTT.

Tương tự với biện pháp hành chính, biện pháp hình sự cũng là cách thức mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ can thiệp, áp dụng các biện pháp để xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT nhưng ở mức độ cao hơn vì xuất phát từ ghi nhận những ảnh hưởng to lớn đến xã hội đối với các hành vi này.

(iii) Biện pháp kiểm soát biên giới

Biện pháp kiểm soát tại biên giới được xem là lý tưởng của hệ thống SHTT được quy định tại Hiệp định TRIPS. Theo đó thì các thành viên có thể quy định các thủ tục cho phép người có quyền, khi có cơ sở hợp pháp để nghi ngờ hoạt động xuất nhập khẩu có

liên quan đến hàng hóa xâm phạm SHTT thì được nộp đơn bằng văn bản yêu cầu cơ quan hải quan đình chỉ việc thông quan hàng hóa đó vào lưu thông tự do.

Việc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành đình chỉ thông quan phải đảm bảo yêu cầu cung cấp chứng cứ thích hợp để chứng minh với các cơ quan có thẩm quyền rằng theo luật của nước nhập khẩu hiển nhiên có sự xâm phạm quyền SHTT và phải cung cấp một bản mô tả hàng hóa chi tiết đến mức các cơ quan hải quan có thể dễ dàng nhận biết những hàng hóa đó. Đồng thời thì cơ quan có thẩm quyền phải yêu cầu nguyên đơn nộp một khoản đảm bảo hoặc bảo chứng tương đương để bảo vệ bị đơn và các cơ quan có thẩm quyền và để ngăn ngừa sự lạm dụng. Tuy nhiên Hiệp định cũng quy định rằng những quy định áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ không áp dụng với những hàng hóa phi thương mại, số lượng nhỏ và là hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ. Điều 51 đến Điều 60 Hiệp định TRIPS ghi nhận các biện pháp mà một Thành viên phải áp dụng để ngăn chặn việc đưa hàng hoá xâm phạm SCLQĐDP vào lưu thông. Theo Điều 51.1 của Hiệp định TRIPS các thủ tục này chỉ cần được áp dụng đối với hàng hóa bị nghi ngờ "giả mạo nhãn hiệu hoặc vi phạm bản quyền", và đặc biệt không bao gồm hàng hóa nhập khẩu song song.

Nguyên đơn có thể phải thực hiện biện pháp bảo đảm bồi thường thiệt hại có thể xảy ra cho nhà nhập khẩu trong trường hợp không có hành vi vi phạm. Ngoài ra, Hiệp định còn bao gồm các điều khoản thông báo cho nhà nhập khẩu về việc tạm giữ hoặc trả lại hàng hóa bị tạm giữ của các cơ quan có thẩm quyền; chủ sở hữu sáng chế có quyền kiểm tra hàng hóa vi phạm mặc dù cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể đảm bảo bí mật thông tin; cơ quan chức năng có quyền tiêu hủy, tịch thu hoặc cấm tái xuất hàng hóa vi phạm.

3.4.2.2. Theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT, ở các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ thì thông thường các chủ sở hữu sẽ yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự. Họ lý giải điều này vì thủ tục này phù hợp với việc bảo vệ quyền tài sản của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh và một phần là bởi các biện pháp đền bù, đặc biệt là khả năng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Giải quyết tranh chấp về quyền SHTT bằng biện pháp dân sự là cơ chế bảo vệ quyền hữu hiệu nhất, các chủ thể không chỉ được quyền yêu cầu toà án áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền SHTT một cách có hiệu quả mà còn buộc bên vi phạm bồi thường thiệt hại do hành

vi đó gây ra, vì thế thủ tục dân sự là con đường duy nhất để giải quyết thoả đáng vấn đề bồi thường thiệt hại đối với các hành vi xâm phạm.

Luật pháp của hầu hết các nước trên thế giới cũng quy định việc thực thi quyền đối với sáng chế được áp dụng theo thủ tục dân sự. Rất ít nước có hệ thống thực thi quyền đối với sáng chế bằng biện pháp hành chính như Trung Quốc, Việt Nam, theo đó các cơ quan hành chính Nhà nước chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền cho chủ sở hữu sáng chế bất kể chủ sở hữu sáng chế có yêu cầu hay không. Trung Quốc sau khi tham gia vào TRIPS đã cho sửa đổi Luật Hình sự, đưa vấn đề vi phạm quyền SHTT vào trong Bộ luật này, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan hải quan trong việc bảo vệ quyền SHTT và tăng thêm quyền hạn cho Phòng Công nghiệp và thương mại (IAC) và các văn phòng uỷ viên công tố trong việc phát hiện các sản phẩm sao chép. Bên cạnh đó, nước này còn thành lập một bộ phận phụ trách về quyền SHTT trong toà án tối cao.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

1. Là ĐUQT đa phương đầu tiên trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHCN, Công ước Paris đề cập đến việc bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế trong mọi lĩnh vực trong đó có sáng chế liên quan đến dược phẩm. Tuy nhiên mục đích chính của Công ước là tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng của quyền SHCN vì thế chủ yếu đề cập đến quy trình nộp đơn và quyền ưu tiên trong việc nộp đơn tại các quốc gia. Hiệp định TRIPS kế thừa và phát triển Công ước Paris, là một ĐUQT thiết lập được hệ thống bảo hộ quyền SHTT tương đối toàn diện từ việc xác lập quyền cho đến thực thi quyền. Đối với SCLQĐDP, Hiệp định TRIPS đã giải quyết được những vấn đề cốt lõi nhất, từ việc tạo ra những yêu cầu và chuẩn mực tối thiểu cho việc cung cấp chế độ bảo hộ, nội dung quyền của chủ sở hữu, hệ thống các biện pháp thực thi một cách có hiệu quả quyền của chủ sở hữu. Mặt khác, Hiệp định cũng đã có những quy định đặc thù nhằm hạn chế quyền của chủ sở hữu, cân bằng được lợi ích của cộng đồng, xã hội trong việc thụ hưởng các giá trị to lớn của các tài sản trí tuệ bao gồm các SCLQĐDP.

Từ sau Hiệp định TRIPS, các ĐUQT ở phạm vi khu vực hoặc toàn cầu đều trên cơ sở những quy định nền tảng đó, tiếp tục hoàn thiện quy định trong việc thiết lập chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế nói chung, SCLQĐDP nói riêng, hướng đến những giá trị chung, tối đa hoá giá trị của hệ thống bằng độc quyền SHTT đối với tài sản trí tuệ.

2. Pháp luật các quốc gia mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau nhưng hầu hết đều ghi nhận bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, một mặt vì lợi ích của chính hệ thống này, mặt khác để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế chung. Việc xây dựng các tiêu chuẩn bảo hộ, phạm vi bảo hộ, nội dung quyền cũng như hạn chế quyền của chủ sở hữu, hệ thống các biện pháp thực thi quyền của chủ sở hữu đều được pháp luật các quốc gia cân nhắc xây dựng dựa vào tình hình, điều kiện phát triển của chính quốc gia mình, trong từng thời kỳ đều có những sự thay đổi để phù hợp và tương thích.

CHƯƠNG 4

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Tại Việt Nam, dược phẩm được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế ngay từ khi hệ thống bảo hộ này ra đời. Trong những năm đầu tiên, việc bảo hộ đối với các loại sáng chế nói chung là khác biệt so với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Cùng với từng bước hội nhập, cơ chế bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm từng bước được thay đổi và cho tới nay có thể nói là đã cơ bản đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế.

4.1. Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển và hội nhập quốc tế của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

SCLQĐDP luôn nằm trong các sáng chế nói chung được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam ngay từ khi hệ thống bảo hộ ra đời. (Các văn bản được tập hợp xem tại Phụ lục 1).

4.1.1. Giai đoạn phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung từ năm 1981 đến năm 1986

Việc bảo hộ độc quyền đối với sáng chế bắt đầu vào năm 1981 với việc ban hành Nghị định số 31/CP về Điều lệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ngày 23/01/1981 của Hội đồng Chính phủ (thường được gọi là “Điều lệ về sáng kiến sáng chế” hoặc “Điều lệ 31-CP”)¹⁶⁶. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên của Việt Nam đề cập đến việc bảo hộ sáng chế. Theo Điều lệ này thì Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế nói chung (bao gồm cả SCLQĐDP) dưới hai hình thức là cấp Bằng tác giả sáng chế hoặc Bằng độc quyền sáng chế. Điều lệ về sáng kiến sáng chế ra đời với tinh thần của Hiến pháp 1980 là phát triển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung có nền tảng là chế độ sở hữu toàn dân, hạn chế tối đa chế độ sở hữu tư nhân, đặc biệt là quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất, vì thế việc bảo hộ SCLQĐDP chủ yếu theo nguyên tắc công hữu hoá. Hai hình thức bảo hộ sáng chế được

¹⁶⁶ Trong giai đoạn trước năm 1981, khi Bản điều lệ nói trên chưa ra đời thì ở nước ta cũng có manh nha một số hoạt động liên quan đến việc khuyến khích, ủng hộ các hoạt động sáng tạo như vào năm 1959, Thủ tướng có chỉ thị về tổ chức lãnh đạo phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, phát minh; năm 1958 thì Bộ Lao động ban hành quy định về khen thưởng tác giả sáng kiến, phát minh; đến năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định về khen thưởng sáng kiến...

thừa nhận trong giai đoạn này là Bằng tác giả sáng chế và Bằng sáng chế độc quyền khác nhau hoàn toàn về bản chất và nguyên tắc sở hữu. Một khi được cấp Bằng tác giả sáng chế thì sáng chế thuộc sở hữu của Nhà nước, mọi quyền về sáng chế, đặc biệt là quyền về khai thác sử dụng và định đoạt thuộc về Nhà nước mà không thuộc về người tạo ra sáng chế đó. Nói cách khác thì Bằng tác giả sáng chế là chứng chỉ xác nhận sự sáng tạo cho tác giả sáng chế tuy nhiên đồng thời xác nhận Nhà nước là chủ sở hữu sáng chế, xác nhận chế độ công hữu đối với sáng chế, đối lập với Bằng sáng chế độc quyền là hình thức xác nhận chế độ tư hữu đối với sáng chế. Và mặc dù quy định rằng tác giả có thể lựa chọn một trong hai hình thức bảo hộ sáng chế nói trên, nhưng đối với một số loại sáng chế thì chỉ có thể có một hình thức là Bằng tác giả sáng chế được cấp¹⁶⁷. Đối chiếu với quy định tại Điều 15.1.d của Điều lệ thì sáng chế được phẩm không phải là đối tượng được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng sáng chế độc quyền (Patent) mà chỉ là đối tượng được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng tác giả sáng chế.

Điều 15.1.d Điều lệ về sáng kiến sáng chế 31 – CP quy định một trong các đối tượng được cấp Bằng tác giả sáng chế là: - các chất thu được bằng phương pháp hoá học; - các loại dược phẩm để phòng và chữa bệnh cho người, súc vật và cây trồng... Ở đây, thuật ngữ “dược phẩm” được sử dụng có khác biệt đôi chút so với cách hiểu hiện nay tuy nhiên nó cũng là đối tượng được sử dụng để “phòng bệnh và chữa bệnh cho người”, ngoài ra thì xét về bản chất, không nói đến mục đích, nhưng các chất thu được bằng phương pháp hoá học rõ ràng cũng có thể bao gồm cả dược phẩm.

Một điều thấy rất rõ rằng mục tiêu phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung quyết định nội dung lập pháp về quyền SHTT, bao gồm quyền SHCN. Vì thế mà với những quy định về bảo hộ quyền SHCN đối với các đối tượng, trong đó có SCLQĐDP trong Điều lệ về sáng kiến sáng chế như đã chỉ ra chỉ ghi nhận tư cách chủ thể bằng sáng chế độc quyền thuộc về cơ quan, đơn vị kinh tế của nhà nước, và

¹⁶⁷ Xem thêm tại **Điều lệ về sáng kiến sáng chế 31/CP**:

“Điều 14. - 1. Nhà nước bảo hộ sáng chế dưới hai hình thức: cấp bằng tác giả sáng chế hoặc cấp bằng sáng chế độc quyền. 2. Bằng tác giả sáng chế xác nhận giải pháp kỹ thuật là sáng chế, quyền ưu tiên đối với sáng chế, quyền tác giả sáng chế và quyền sở hữu sáng chế của Nhà nước. Người nhận bằng tác giả sáng chế được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo những quy định trong chương IV của điều lệ này. 3. Bằng sáng chế độc quyền xác nhận quyền sở hữu sáng chế của chủ sáng chế, giải pháp kỹ thuật là sáng chế, quyền ưu tiên đối với sáng chế và quyền tác giả sáng chế. 4. Tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả có quyền lựa chọn một trong hai hình thức bảo hộ nói trên.

Điều 15. - 1. Những trường hợp dưới đây chỉ được cấp bằng tác giả sáng chế:

...d) Những sáng chế về:

- các chất thu được bằng phương pháp hoá học;
- Các loại dược phẩm để phòng bệnh và chữa bệnh cho người, súc vật và cây trồng;
- Các loại thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc”.

các quy định này chủ yếu nghiêng về khía cạnh quản lý hành chính nhiều hơn so với tính chất dân sự của các quyền này.

4.1.2. Giai đoạn đổi mới và bước đầu hội nhập quốc tế từ năm 1987 cùng với dấu mốc Bộ luật Dân sự 1995 ra đời

Chính sách đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế chuyển đổi phát triển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam chính thức bắt đầu cuối năm 1986 được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Để đảm bảo chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài phát triển nền kinh tế mới của đất nước, hàng loạt các văn bản liên quan đến SHTT để tạo yên tâm cho nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam ra đời, trong đó có Pháp lệnh về bảo hộ quyền SHCN năm 1989. Trong Pháp lệnh này, được phẩm không được nêu đích danh trong các quy định về đối tượng được bảo hộ mà được đặt trong nhóm. Cụ thể Điều 12 của Pháp lệnh quy định rằng “*đối tượng của sáng chế có thể là cơ cấu, phương pháp hoặc chất, cũng như việc sử dụng cơ cấu, phương pháp hay chất đã biết theo một chức năng mới*”. Như vậy được phẩm ở đây có thể là chất, có thể là phương pháp, thậm chí là một phương pháp hay chất đã biết theo một chức năng mới sẽ được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế. Mặc dù trong Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn đều không nêu đích danh nhưng vẫn có thể khẳng định rằng được phẩm không nhằm trong nhóm bị loại trừ nên vẫn được bảo hộ như các sáng chế trong các lĩnh vực khác. Tuy nhiên so với thời kỳ trước, việc bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực được phẩm đã có thay đổi căn bản về mặt nguyên tắc. Đó là cùng với việc hoàn toàn bãi bỏ hình thức cấp Bằng tác giả sáng chế, mọi đối tượng trong đó có bao gồm SCLQQDDP, chỉ còn được bảo hộ dưới hình thức duy nhất là cấp Bằng độc quyền sáng chế patent với đầy đủ các đặc điểm tương tự như việc bảo hộ sáng chế trên phạm vi quốc tế và ở các quốc gia khác. Xét về mục đích, nội dung và cơ chế vận hành, có thể nói chỉ khi thay đổi nguyên tắc bảo hộ như trên, SCLQQDDP mới thực sự được bảo hộ tại Việt Nam.

Một hạn chế lớn nhất của hệ thống bảo hộ sáng chế giai đoạn 1981 – 1995 chính là vấn đề về hiệu lực bảo hộ. Văn bản có hiệu lực cao nhất trong giai đoạn này là Pháp lệnh về bảo hộ quyền SHCN được ban hành bởi cơ quan hành pháp, là văn bản dưới luật và chủ yếu nội dung là các thủ tục đăng ký (nộp đơn, xem xét, cấp văn bằng bảo hộ) còn các quy định về thực thi và bảo vệ quyền gần như không có quy định¹⁶⁸. Các khía cạnh dân sự

¹⁶⁸ Xem thêm Điều lệ 31-CP trong tổng số 44 điều thì chỉ có 3 điều có nội dung bảo vệ quyền, xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế (Điều 17, Điều 18.3, Điều 53).

Xem thêm Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN cũng chỉ dành 3 điều quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền (Điều 29, Điều 30, Điều 31).

trong quan hệ về SHCN cũng như của quyền SHCN được thể hiện một cách rất mờ nhạt, ngược lại, tính chất hành chính trong quan hệ SHCN lại được nhấn mạnh, đặc biệt là việc xâm phạm quyền SHCN được coi là vi phạm pháp luật, tranh chấp về SHCN được coi là vi phạm hành chính và biện pháp hành chính được coi công cụ chủ yếu để xử lý tranh chấp, xâm phạm¹⁶⁹.

Xét dưới góc độ kinh tế - thương mại, phạm vi và quy mô rộng nhất của tiến trình hội nhập quốc tế có thể được xác định tương ứng với thời điểm Chính phủ Việt Nam chính thức gửi yêu cầu gia nhập WTO. Theo Hiệp định về thành lập WTO, tất cả các thành viên gia nhập sau này đều có nghĩa vụ xây dựng và cải cách luật quốc gia phù hợp với các hiệp định thương mại đa phương của WTO, trong đó đương nhiên bao gồm cả Hiệp định TRIPS¹⁷⁰. Dưới yêu cầu tuân thủ và thực thi Hiệp định TRIPS, ngày 28/10/1995, Bộ luật Dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Việc ban hành BLDS 1995 vì vậy được xem là dấu mốc đánh dấu thời điểm khởi đầu của toàn bộ tiến trình thi hành Hiệp định TRIPS, bắt đầu vào con đường hội nhập quốc tế của đất nước.

BLDS 1995 này đã dành nhiều Điều luật quy định về bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế và nó đã trở thành cơ sở pháp lý cao nhất để triển khai toàn diện hoạt động bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế của Việt Nam trong đó có SCLQĐDP. BLDS lúc này được xem là nền tảng của việc bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT, là thành quả của trào lưu pháp điển hóa. Pháp luật về bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT được tiếp tục phát triển và các nguyên tắc đã hình thành từ trước được hoàn thiện hơn. Cùng với BLDS 1995 là hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành cũng được ban hành như Nghị định số 63/CP quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp, Nghị định số 12/1999/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHCN, các thông tư hướng dẫn thi hành...

Với sự ra đời của BLDS 1995, hệ thống bảo hộ quyền SHTT nói chung trong đó có SCLQĐDP nói riêng đã được nâng lên mức cao nhất trên cơ sở văn bản do cơ quan lập pháp ban hành chứ không chỉ được quy định bằng các văn bản dưới luật như trước đây. Quyền SHCN được khẳng định là một quyền dân sự được pháp luật bảo hộ như các quyền sở hữu tài sản khác.

¹⁶⁹ Xem Điều 31 Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN.

¹⁷⁰ Xem thêm Điều II.2 và Điều II.3 của Hiệp định về thành lập WTO (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/wt/1/940.pdf>, truy cập ngày 23/4/2021.

BLDS năm 1995 không có quy định cụ thể về đối tượng sáng chế. Nội dung này được quy định tại Điều 4 Nghị định 63/CP (sửa đổi theo Nghị định 06/2001/NĐ-CP) theo cách loại trừ. Theo đó thì mọi giải pháp kỹ thuật là đối tượng không thuộc các trường hợp loại trừ nêu tại Khoản 4 Điều này đều là đối tượng có thể được bảo hộ là sáng chế/giải pháp hữu ích.

Mặc dù đã được nâng cao về hiệu lực văn bản, hệ thống bảo hộ quyền SHCN về cơ bản vẫn chứa đựng những hạn chế như giai đoạn trước đó. Sở dĩ như vậy vì xét về nội dung, Phần thứ VI của BLDS 1995 gần như giữ nguyên các quy định tương ứng của Pháp lệnh SHCN, trong đó phần lớn các quy định dành cho việc định nghĩa và xác định nội dung/phạm vi cũng như căn cứ phát sinh quyền. Việc bảo vệ quyền và việc xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền cũng vẫn chỉ được đề cập một cách tổng quát có tính chất nguyên tắc như đối với các quyền dân sự khác¹⁷¹.

Các nội dung về SHCN tại Phần thứ VI của BLDS 1995 được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bởi Nghị định 63-CP ngày 24/10/1996 cùng với các nội dung chủ yếu về thủ tục xác lập quyền SHCN. Bên cạnh đó, Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 được ban hành quy định về việc áp dụng các biện pháp hành chính để xử lý các hành vi xâm phạm về SHCN, riêng về biện pháp dân sự thì áp dụng quy định tại Thông tư số 3/NCPL ngày 22/7/1989 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền SHCN.

Như vậy có thể thấy rằng trong giai đoạn này đã có văn bản luật chính thức được ban hành điều chỉnh về bảo hộ quyền SHCN nói chung về sáng chế nói riêng để nâng cao

¹⁷¹ Xem thêm Bộ luật Dân sự 1995, Phần thứ VI mục 5 Bảo hộ quyền SHCN:

“Điều 804. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: 1- Người nào sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của người khác trong thời hạn bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 801 và Điều 803 của Bộ luật này; 2- Khi quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm, thì chủ sở hữu có quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 796 của Bộ luật này.

Điều 805. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: 1- Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định của khoản 1 Điều 804 của Bộ luật này bao gồm: a) Sản xuất sản phẩm theo sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tại Việt Nam; b) Sử dụng, nhập khẩu, quảng cáo, lưu thông sản phẩm mà sản phẩm đó được sản xuất theo sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tại Việt Nam;

c) Áp dụng các phương pháp mà phương pháp đó được bảo hộ tại Việt Nam là sáng chế, giải pháp hữu ích. 2- Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 804 của Bộ luật này bao gồm: a) Sản xuất sản phẩm theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam; b) Nhập khẩu, bán, quảng cáo hoặc sử dụng các sản phẩm chế tạo theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh. 3- Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hoá quy định tại khoản 1 Điều 804 của Bộ luật này bao gồm: a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam của người khác hoặc nhãn hiệu tương tự lên bao bì, sản phẩm của mình; b) Nhập khẩu, bán hoặc chào hàng các sản phẩm có gắn nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ tại Việt Nam trên thị trường Việt Nam”.

hiệu lực bảo hộ các đối tượng, tuy nhiên những hạn chế lớn của giai đoạn trước trong vấn đề này gần như vẫn chưa được giải quyết.

4.1.3. Giai đoạn hội nhập quốc tế đầy đủ, toàn diện và mạnh mẽ từ khi có Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đến nay

Xuất phát từ yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO cũng như những nhu cầu khách quan, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc sửa đổi pháp luật về SHTT nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu bảo hộ SHTT theo tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS nhưng đồng thời vẫn có thể vận dụng tốt các ngoại lệ mà Hiệp định TRIPS quy định để cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích chung của toàn xã hội. Vì vậy Luật SHTT năm 2005 hoàn thiện, ưu việt hơn cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành để thay thế phần pháp luật về SHTT trong BLDS 1995. Sự ra đời của Luật SHTT năm 2005 trong bối cảnh hội nhập với yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia trong đó có Hiệp định TRIPS, với rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, đã tạo ra một hệ thống pháp lý tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ để bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng SHTT, trong đó có sáng chế, và SCLQĐDP cũng là một lĩnh vực được bảo hộ.

Cũng theo như cách của BLDS 1995, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 cũng không nói rõ đối tượng được bảo hộ mà chỉ nêu các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế tại Điều 59. Vì không bị loại trừ cho nên các chất (bất kể được chế tạo bằng phương pháp nào) đều có thể được bảo hộ. Nghĩa là mọi chất có tác dụng phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh... cho người đều có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế/giải pháp hữu ích.

Mới đây nhất, để hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu của thực tế, Luật SHTT đã được sửa đổi bổ sung bằng Luật số 36/2009 có chứa đựng một số điều khoản bổ sung sửa đổi liên quan đến sáng chế.

Bên cạnh Luật SHTT, rất nhiều văn bản luật trong các lĩnh vực khác có liên quan cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực thi quyền SHTT đối với sáng chế trong đó bao gồm cả sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm như Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật Hải quan 2014, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Thương mại 2005, Luật cạnh tranh 2018...

Trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, bên cạnh những quy định dành cho bảo hộ sáng chế nói chung thì còn có những quy định liên quan và chỉ dành riêng cho SCLQĐDP như Luật Dược số 105/2016/QH13, Thông tư số 32/2018/TT-BYT về Quy

định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 11/2018/TT-BYT về Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc...

Cùng với sự ra đời của Luật SHTT 2005 và được sửa đổi bổ sung với Luật số 36/2009, việc bảo hộ quyền SHCN nói chung và bảo hộ sáng chế nói riêng, trong đó bao gồm cả SCLQĐDP đã tạo thành một hệ thống tương đối hoàn thiện từ vấn đề xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền; khắc phục được những hạn chế của hệ thống này trong các giai đoạn trước và đáp ứng được cơ bản các yêu cầu của hội nhập quốc tế, thực hiện đúng lộ trình cam kết của mình trong lĩnh vực SHTT¹⁷².

Việt Nam hiện tại đã tham gia vào rất nhiều các ĐUQT về SHTT cả đa phương và song phương. Trong đó có không ít các ĐUQT có các quy định trực tiếp đề cập đến và điều chỉnh vấn đề bảo hộ quyền đối với SCLQĐDP: Công ước Paris, Hiệp ước PCT, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định hợp tác về khoa học công nghệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Hiệp định Việt Nam – Thụy sỹ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Mới đây nhất, Hiệp định CPTPP được ký kết và có hiệu lực tại Việt Nam trở thành một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia, cùng với đó là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA cũng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Trong EVFTA, Tiểu mục 5 thuộc Chương về Sở hữu trí tuệ dành không ít những quy định đặc thù trực tiếp liên quan đến đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, cụ thể Điều 12.39 quy định về mối quan hệ Bằng sáng chế và sức khoẻ cộng đồng, Điều 12.40 về thủ tục cấp phép lưu hành thị trường đối với SCLQĐDP.

4.2. Thực trạng pháp luật hiện hành về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam

4.2.1. Điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và thời hạn bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

4.2.1.1. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

SCLQĐDP luôn là đối tượng được bảo hộ tại Việt Nam. Dựa vào Điều 59 Luật SHTT thì dược phẩm và quy trình sản xuất dược phẩm được bảo hộ tại Việt Nam vì không thuộc danh mục các đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế. Và trên cơ sở những tiêu chuẩn tối thiểu mà Hiệp định TRIPS đưa ra thì pháp

¹⁷² Báo cáo của Ban Công tác WTO về việc gia nhập của Việt Nam (Report of the Working Party on the Accession of Vietnam), tài liệu số WT/ACC/VNM/48, 27 October 2006, https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_vietnam_e.htm, truy cập ngày 23/4/2021.

luật Việt Nam cũng quy định những điều kiện để một SCLQĐDP được bảo hộ. Theo đó, điều kiện để được bảo hộ tại Việt Nam đối với SCLQĐDP cũng tương tự như các sáng chế trong các lĩnh vực khác. Cụ thể, một SCLQĐDP sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Thứ nhất, SCLQĐDP phải có *tính mới*.

Theo pháp luật Việt Nam thì sáng chế được coi là có *tính mới* nếu chưa bị bộc lộ công khai, tức là chỉ có một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó, dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Ngoài ra Khoản 2 Điều 60 của Luật SHTT cũng quy định các trường hợp ngoại lệ mà sáng chế dù được công bố công khai nhưng cũng không bị coi là mất tính mới nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày sáng chế được công bố: Bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký; Được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học; Được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức; Thông tin chưa bị coi là bộc lộ công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan được biết đến thông tin đó, những người có liên quan có thể được hiểu là những người cùng tham gia vào quá trình để tạo ra giải pháp kỹ thuật đó hoặc là những người đã cung cấp tư liệu hay đã có những giúp đỡ nhất định để chủ văn bằng tạo ra sáng chế đó. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN tại Mục 25.5.e hướng dẫn chi tiết rằng một sáng chế được coi là có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu giải pháp nêu trong đơn có ít nhất một dấu hiệu cơ bản khác biệt so với giải pháp kỹ thuật đối chứng hoặc trong quá trình tra cứu không tìm ra được giải pháp kỹ thuật để đối chứng.

Thứ hai, SCLQĐDP phải có trình độ sáng tạo.

Sáng chế sẽ được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước sáng tạo, không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, ở đây là lĩnh vực dược phẩm. Giữa

tình trạng kỹ thuật đã được biết trước đó và sáng chế yêu cầu bảo hộ phải tạo ra bước tiến sáng tạo rõ rệt và đó được coi là bản chất của sáng chế.

Về tiêu chuẩn *trình độ sáng tạo* của sáng chế, pháp luật Việt Nam có sự giải thích tương tự như Hiệp định TRIPS, rằng nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó phải là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, cụ thể ở đây là trong lĩnh vực được phẩm.

Mục 25.6.c của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN liệt kê các trường hợp mà giải pháp kỹ thuật bị coi là không có trình độ sáng tạo, mang tính hiển nhiên; tức là giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn yêu cầu bảo hộ và giải pháp kỹ thuật đã biết tương đương nhau về mặt bản chất, có cùng mục đích và sử dụng các cách thức tương đương về cơ bản để đạt được mục đích đó.

Thứ ba, một đối tượng sáng tạo trong lĩnh vực được phẩm sẽ được bảo hộ nếu có khả năng ứng dụng trong công nghiệp. Một sáng chế được xem là đáp ứng được yêu cầu này nếu: các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày theo một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức cho phép người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực được phẩm có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc tiến hành được giải pháp đó; việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng và khai thác hoặc tiến hành giải pháp đó có thể lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong đơn. SCLQĐDP sẽ được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm được phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình sáng chế để tạo ra các sản phẩm được phẩm và thu được kết quả ổn định.

Đối với tiêu chuẩn này, trong giới hạn cho phép của Hiệp định TRIPS, Việt Nam đã lựa chọn mức độ cao hơn đó chính là "*khả năng áp dụng công nghiệp*" để nhằm đặt ra yêu cầu cao hơn cho các đối tượng trong đơn yêu cầu bảo hộ chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở "*tính hữu ích*". Điều này là hoàn toàn hợp lý theo xu hướng và quan điểm muốn hạn chế tối đa việc mở rộng các đối tượng được bảo hộ trong lĩnh vực được phẩm.

4.2.1.2. Phạm vi bảo hộ sáng chế liên quan đến được phẩm

(i) Theo quy định của Luật SHTT tại các điều 4, 12, 58, 60, 61 và 62 thì các đối tượng được bảo hộ trong lĩnh vực dược phẩm bao gồm: các sản phẩm dạng chất thể (đơn chất/hợp chất/các hỗn hợp chất/vật liệu sinh học được tạo bằng phương pháp vật lý/hoá học/sinh học) và đáp ứng được các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Bên cạnh đó, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN trong Mục 25.3.b(i), dược phẩm được coi là giải pháp kỹ thuật và được liệt kê vào các đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Như vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì việc sử dụng một chất đã biết theo một chức năng mới không được coi là đối tượng được bảo hộ, tức là pháp luật không bảo hộ sáng chế ở dạng sử dụng (use claim). Đây là đối tượng được tạo ra một cách đơn giản và ít tốn kém hơn, phù hợp với điều kiện và khả năng của ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam. Trước đây, pháp luật Việt Nam vẫn tiến hành xác lập chế độ bảo hộ đối với đối tượng này, tuy nhiên từ khi chúng ta tiến hành xây dựng pháp luật về SHTT đảm bảo hội nhập và tương thích với yêu cầu của WTO thể hiện qua Hiệp định TRIPS thì đối tượng này đã không còn được bảo hộ nữa.

(ii) Về các đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, Điều 59 của Luật SHTT quy định có bao gồm các đối tượng liên quan đến dược phẩm: Các giống thực vật, giống động vật; Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh; Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật (kể cả phương pháp phẫu thuật); Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh; Các đối tượng khác trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng và đạo đức xã hội.

Trong những đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nói trên, các phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh là đối tượng cần có sự xem xét kỹ lưỡng. Sở dĩ đối tượng này được xếp vào nhóm loại trừ không được bảo hộ vì cho rằng các phương pháp này là một phần trong công việc hàng ngày của bác sĩ (theo quy định tại Điều 27.3(a) của Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên quy định tại Mục 25.3.b(ii) lại xếp các phương pháp chẩn đoán, xử lý vào đối tượng được coi là giải pháp kỹ thuật theo ý nghĩa của từ "sáng chế". Như vậy ở đây các phương pháp được nhắc đến trong Thông tư chắc chắn không phải là các phương pháp chữa bệnh bị loại trừ được bảo hộ theo Khoản 7 Điều 59 Luật SHTT. Thay vào đó thì các phương pháp theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN cần phải được hiểu là các phương pháp sử dụng những sản phẩm hoặc quy trình đã biết cho một mục đích chẩn đoán hoặc chữa bệnh mới và những phương

pháp khác. Quy định này làm rõ rằng các ứng dụng y tế mới đó không thể bị xếp vào đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế quy định tại Điều 59 Luật SHTT. Tất nhiên trong mọi trường hợp nếu phương pháp đó không đáp ứng được các điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ thì chúng vẫn không thể được bảo hộ thông qua bằng độc quyền sáng chế.

(iii) Mục 25.3.c.(iii) của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN nêu rõ rằng các sản phẩm tự nhiên, không phải là sản phẩm sáng tạo của con người sẽ không được coi là các giải pháp kỹ thuật và đương nhiên không có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế. Một điểm tồn tại dễ gây tranh cãi ở đây là một sản phẩm của tự nhiên nếu được phân lập hay cô lập chất đó khỏi môi trường tự nhiên của nó thì sẽ không đủ để coi là sản phẩm sáng tạo của con người. Tuy nhiên nếu nó được phân lập khỏi môi trường tự nhiên sau đó được biến đổi thông qua tác động của con người (ví dụ như tinh sạch hoá sản phẩm đó) thì vẫn có thể được coi là một sản phẩm sáng tạo của con người trong khuôn khổ của quy định trên. Thậm chí quy trình phân lập và biến đổi trên cũng có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

4.2.1.3. Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

Phù hợp với quy định về thời hạn bảo hộ dành cho sáng chế nói chung của Hiệp định TRIPS, pháp luật Việt Nam tại Điều 93 của Luật SHTT quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm kể từ ngày cấp và có hiệu lực kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bên cạnh đó thì có thể bảo hộ với tư cách là giải pháp hữu ích với thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Như vậy thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP là 20 năm và là loại thời hạn được xác định và không được gia hạn (tức là pháp luật không cho phép kéo dài thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP).

Trong khi Hiệp định TRIPS cũng như sau này là CPTPP cho phép các quốc gia được lựa chọn quy định về việc gia hạn để kéo dài thời gian bảo hộ đối với sáng chế thì Việt Nam từ góc độ quan điểm của một quốc gia đang phát triển đã không xây dựng quy định về gia hạn bảo hộ mà chỉ đặt thời gian bảo hộ ở mức độ tối thiểu theo các cam kết quốc tế.

4.2.2. Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

4.2.2.1. Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

Trên cơ sở những quy định của Hiệp định TRIPS về việc yêu cầu bộc lộ sáng chế trong đơn, pháp luật Việt Nam đã có những quy định tương đối chi tiết và cụ thể đối với đơn đăng ký sáng chế. Cụ thể, Điều 100, Điều 102 Luật SHTT; Điều 6, Điều 7, Điều 10,

Điều 11 của Nghị định 103/2006/NĐ-CP; Điểm 7, Điểm 10 của Mục 1, Mục 2 (đặc biệt là Điểm 23.10 của Mục 2 về yêu cầu bổ sung đối với SCLQĐDP) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP cần phải có những tài liệu sau:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định chung cho các đối tượng yêu cầu được bảo hộ.
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng SHCN đăng ký bảo hộ, cụ thể đối với sáng chế thì tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm *bản mô tả sáng chế* và *bản tóm tắt sáng chế*.

+ Trong đó, *bản mô tả sáng chế* phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của đối tượng được phẩm cần được bảo hộ và phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó. Bản mô tả sáng chế cũng phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. *Bản mô tả sáng chế* gồm *phần mô tả sáng chế* và *phạm vi bảo hộ sáng chế*.

Phần mô tả sáng chế phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó; giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế; làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Ngoài việc đảm bảo những yêu cầu chung đối với bản mô tả sáng chế thì đối với đơn đăng ký SCLQĐDP, phần mô tả sáng chế phải nêu kết quả của các thử nghiệm lâm sàng và tác dụng dược lý của dược phẩm, ít nhất phải bao gồm các thông tin: chất/hỗn hợp được sử dụng; phương pháp (hệ) thử nghiệm được sử dụng; kết quả thử nghiệm; mối tương quan giữa kết quả về tác dụng dược lý thu được trong thử nghiệm với ứng dụng thực tế của dược phẩm trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh.

Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

+ *Bản tóm tắt sáng chế* là một phần của đơn sáng chế cần phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

- Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện SHCN;
- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên) bao gồm Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên; Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký SCHN và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền SCHN phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền SCHN yêu cầu: giấy uỷ quyền; tài liệu chứng minh quyền đăng ký; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn. Việc công bố không rõ ràng và đầy đủ đối tượng yêu cầu bảo hộ có thể được sử dụng làm một lý do để từ chối việc chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ hoặc hủy bỏ hiệu lực của một văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP.

Ngoài ra, trong quá trình xét nghiệm đơn SCLQĐDP, nếu có cơ sở (thông tin hoặc chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn, Cục SHTT có thể yêu cầu người nộp đơn phải nộp các tài liệu thể hiện kết quả thử nghiệm thuốc trên cơ thể người, động vật hoặc thực vật nêu trong bản mô tả khi đối tượng yêu cầu bảo hộ là được phẩm dùng cho người, động vật hoặc thực vật.

4.2.2.2. Xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến được phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì quy trình xử lý đơn đăng ký SHCN đối với SCLQĐDP sẽ trải qua hai công đoạn chính như mọi đối tượng khác là thẩm định hình thức và thẩm định nội dung của đơn.

+ Thẩm định hình thức

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN (ở đây là Cục SHTT Việt Nam) chỉ tiếp nhận đơn đăng ký khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ của đơn. Ngày nộp đơn là ngày đơn đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo ĐUQT.

Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN tiến hành thẩm định về hình thức để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức của đơn đăng ký, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không, nếu đơn đăng ký đã hợp lệ về mặt hình thức thì sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Trong trường hợp đơn không đáp ứng được các yêu cầu về hình thức hoặc có sai sót thì trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn, cơ quan quản lý nhà nước về

quyền SHCN phải gửi cho người nộp đơn thông báo về dự định từ chối chấp nhận đơn (nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn mà người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT đã tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm khoảng thời gian dành cho việc sửa chữa, bổ sung tài liệu).

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối đơn mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hay sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hay ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục SHTT gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn và hoàn trả các khoản lệ phí đã được nộp liên quan đến các công việc sau thẩm định hình thức đơn.

+ Thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung của đơn đăng ký là nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng và xem xét việc có cấp văn bằng bảo hộ cho chủ đơn hay không.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế với điều kiện người yêu cầu thẩm định phải nộp lệ phí tra cứu, phí thẩm định nội dung đơn và yêu cầu đó phải được thể hiện bằng văn bản theo mẫu quy định (Mẫu 03-YCTĐ, phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN- Xem phụ lục) và nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đó có yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế. Trong trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn nói trên thì đơn đăng ký sáng chế đó được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc các thời hạn nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn nói trên có thể kéo dài thêm nếu có lý do chính đáng nhưng không được quá 06 tháng so với thời điểm kết thúc thời hạn chính. Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được thực hiện trong thời hạn là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc trong thời hạn là 12 tháng kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục xác lập quyền SHCN đối với sáng chế trong đó bao gồm cả SCLQĐDP về cơ bản là phù hợp với pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia phát triển. Một số học giả cho rằng thời hạn xét nghiệm sáng chế của Việt Nam quá dài tuy nhiên cần phải nhắc lại rằng thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký bảo hộ

sáng chế của Việt Nam là thuộc hệ thống xét nghiệm theo yêu cầu và so với pháp luật về sáng chế của những nước theo hệ thống này thì thời hạn xét nghiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam không thể đánh giá là dài.

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế liên quan đến được phẩm

4.2.3.1. Quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế liên quan đến được phẩm

Căn cứ vào trình tự xác lập quyền thì có thể chia đối tượng của quyền SHCN thành hai nhóm là các đối tượng được xác lập trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những đối tượng được xác lập tự động dựa trên thực tế khai thác và sử dụng chúng. Với nhóm đối tượng thứ nhất (trong đó có sáng chế) thì chủ sở hữu chính là chủ văn bằng bảo hộ, là những người đứng tên là chủ sở hữu các giấy tờ chứng nhận đăng ký quyền SHCN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngoài ra thì chủ sở hữu các đối tượng SHCN còn là người được chuyển giao quyền sở hữu thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN hoặc thông qua nhận di sản thừa kế.

Theo quy định tại Điều 121 Luật SHTT thì chủ sở hữu đối tượng SHCN là cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được chuyển giao văn bằng bảo hộ. Chủ sở hữu SCLQĐDP chính là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế tương ứng. Trong nội dung quyền SHCN còn bao gồm nội dung quyền của những chủ thể khác như tác giả, người sử dụng trước các đối tượng SHCN tuy nhiên ở đây chỉ đi vào tìm hiểu nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế chính là các tổ chức cá nhân được Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ SCLQĐDP.

Điều 123 Luật SHTT quy định chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có các quyền cơ bản là quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN, quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN và định đoạt đối tượng SHCN. Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật SHTT quy định rằng phạm vi quyền SHCN đối với sáng chế được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ và trong thời gian bảo hộ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP cũng như các sáng chế trong các lĩnh vực khác có những quyền cơ bản sau:

Thứ nhất, chủ sở hữu SCLQĐDP đã được cấp văn bằng bảo hộ có độc quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế thuộc sở hữu của mình. Việc sử dụng, đưa đối tượng SHCN vào khai thác để thu được các lợi ích từ chúng mang lại có thể được xem như một trong những quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu đối với

đối tượng SHCN. Trên thực tế có rất nhiều cách thức khai thác quyền sử dụng SCLQĐDP khác nhau. Có thể đưa ra những hành vi sử dụng chủ yếu sau: hành vi tiến hành sản xuất sản phẩm dược phẩm, áp dụng quy trình được cấp bằng độc quyền sáng chế để sản xuất dược phẩm; hành vi khai thác công dụng của dược phẩm được bảo hộ hoặc dược phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ; hành vi lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm dược phẩm và nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm được bảo hộ theo sáng chế hoặc dược phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Trong thời hạn bảo hộ, một mặt, chủ sở hữu bằng độc quyền có quyền sử dụng SCLQĐDP thuộc sở hữu của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để hưởng lợi ích do sáng chế đó mang lại; mặt khác, chủ sở hữu bằng độc quyền cũng có thể tiến hành chuyển quyền sử dụng SCLQĐDP cho chủ thể khác. Đây là một nội dung của độc quyền sử dụng theo quy định của Hiệp định TRIPS và được pháp luật Việt Nam cụ thể hóa thành một quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN chính là quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, quy định tại Điều 141 Luật SHTT. Theo đó thì trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể chuyển quyền sử dụng SCLQĐDP của mình cho người khác thông qua hình thức kí kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, phải được lập thành văn bản và phù hợp với quy định khác của pháp luật về hợp đồng dân sự và kinh tế.

Việc thực hiện chuyển quyền sử dụng SCLQĐDP có thể được thực hiện theo hai cách: (i) *Thứ nhất*, chủ sở hữu chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng đối tượng thuộc sở hữu của mình cho người khác, người được chuyển giao trở thành độc quyền trong việc sử dụng đối tượng đó; trong thời hạn của hợp đồng sử dụng sáng chế đã được ký kết thì chủ sở hữu không được chuyển giao sáng chế đó hay chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác và bản thân chủ sở hữu cũng không được sử dụng sáng chế đó cho đến hết hạn của hợp đồng. Hợp đồng này được gọi là hợp đồng độc quyền. (ii) *Thứ hai*, chủ sở hữu sáng chế mặc dù đã kí hợp đồng chuyển quyền sử dụng cho người khác nhưng đồng thời vẫn có quyền sử dụng sáng chế đó và vẫn được chuyển tiếp quyền sử dụng sáng chế cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Hợp đồng này được gọi là hợp đồng không độc quyền. Việc cho phép bên được chuyển quyền có được kí hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bên chủ sở hữu chuyển quyền thông qua hợp đồng.

Thứ hai, chủ sở hữu SCLQĐDP có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng thuộc sở hữu của mình. Trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu bằng độc quyền thực

hiện quyền của mình đối với SCLQĐDP đã được bảo hộ để hưởng lợi ích do sáng chế mang lại; điều này cũng đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có quyền ngăn cấm bất kỳ ai sử dụng sáng chế của mình mà không có sự đồng ý của mình. Mọi người trong xã hội có nghĩa vụ phải tôn trọng, không được có các hành vi cản trở hoặc xâm phạm khi chủ sở hữu SCLQĐDP thực hiện quyền sử dụng của mình.

Thứ ba, chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP có quyền định đoạt đối tượng thuộc sở hữu của mình bằng nhiều cách thức. Cụ thể:

(i) *Thứ nhất*, chủ sở hữu có thể chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng cho người khác toàn bộ quyền đối với đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình thức kí kết hợp đồng bằng văn bản (gọi là Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN) phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế. Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN chỉ phát sinh hiệu lực khi đã được cơ quan đăng kí đối tượng SHCN ghi nhận. Kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN được ghi nhận thì bên được chuyển nhượng có đầy đủ và toàn bộ các quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng được chuyển nhượng. Bên được chuyển nhượng cũng sẽ được tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phát sinh trên cơ sở các giao dịch với người thứ ba, với điều kiện điều đó phải được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng.

(ii) *Thứ hai*, chủ sở hữu sáng chế có quyền từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với sáng chế thuộc sở hữu của mình. Chủ sở hữu không được từ bỏ quyền SHCN đối với một sáng chế đang thuộc phạm vi hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN đang còn thời hạn hiệu lực mà bên được chuyển quyền không đồng ý chấm dứt hợp đồng đó trước thời hạn.

(iii) *Thứ ba*, để thực hiện quyền định đoạt của mình, chủ sở hữu SCLQĐDP còn có thể để lại thừa kế cho những người khác (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sau khi chết. Quyền sở hữu đối tượng SHCN được coi là một loại tài sản (quyền tài sản) trong khối tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Bởi vậy, khi người chủ sở hữu chết đi mà quyền sở hữu đối tượng SHCN vẫn đang trong thời hạn bảo hộ thì nó cũng được định đoạt để lại thừa kế cho những người còn sống khác tương tự như những loại tài sản khác.

(iv) *Thứ tư*, chủ sở hữu còn thực hiện quyền định đoạt đối với đối tượng SHCN thông qua việc dịch chuyển quyền theo sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách... pháp nhân. Quyền SHCN được coi là loại tài sản đặc biệt, đôi khi có ý nghĩa quyết định đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một pháp nhân, doanh nghiệp. Chính bởi vậy mà nó được coi như sản nghiệp của pháp nhân và chủ sở hữu có toàn

quyền định đoạt trong việc dịch chuyển quyền đối với chúng trong các hoạt động cải tổ pháp nhân.

Ngoài ra, bên cạnh các quyền cơ bản được quy định cho chủ sở hữu đối tượng SHCN trên cơ sở những quy định của Hiệp định TRIPS, để đảm bảo cho chủ sở hữu có thể thực hiện tốt hơn những nội dung quyền của mình đối với đối tượng SHCN, pháp luật Việt Nam còn ghi nhận cho chủ sở hữu *quyền tạm thời* đối với các đối tượng SHCN, trong đó bao gồm cả sáng chế. Đây là quyền của người đăng ký bảo hộ sáng chế phát sinh từ ngày đơn đăng ký được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được công bố công khai đến ngày được cấp bằng độc quyền đối với sáng chế. Sở dĩ có quy định này vì sáng chế là một đối tượng có đặc điểm về tính sáng tạo, không nảy sinh một cách hiển nhiên và không phải dễ dàng mà có được; quan trọng hơn, do quy định của pháp luật về trình tự xác lập quyền sở hữu đối với chúng đòi hỏi các nội dung trong đơn đăng ký (đặc biệt là bản mô tả về đối tượng SHCN trong đơn) phải được trình bày cụ thể rõ ràng đến mức một người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể áp dụng chúng thành công trong thực tiễn. Chính bởi vậy mà sau khi đơn đăng ký các đối tượng nêu trên được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đã được công khai trên Công báo thì lập tức đã có thể có rất nhiều người bắt tay vào sử dụng các đối tượng đó mà không xin phép hay trả thù lao cho người được công nhận là chủ sở hữu đối tượng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc độc quyền sử dụng, khai thác đối tượng SHCN mà đã được pháp luật ghi nhận cho chủ sở hữu.

Quyền tạm thời này chỉ thực sự phát sinh khi người nộp đơn đã được cấp bằng độc quyền đối với đối tượng SHCN. Do đó nếu trong trường hợp đã nhận được thông báo bằng văn bản mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế thì sau khi các đối tượng đó được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu bằng bảo hộ đó có quyền yêu cầu người đã sử dụng phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao sáng chế trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

4.2.3.2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế liên quan đến được phẩm

Pháp luật Việt Nam bên cạnh việc ghi nhận và bảo hộ các quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP, pháp luật cũng quy định các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện.

Thứ nhất, chủ sở hữu có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả tạo ra sáng chế trên cơ sở các bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai, chủ sở hữu phải có nghĩa vụ sử dụng sáng chế đã được bảo hộ đó, cụ thể là có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Nếu chủ sở hữu sáng chế không thực hiện việc sử dụng sáng chế và người khác có nhu cầu sử dụng để đáp ứng các mục tiêu đó thì chủ sở hữu bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó thì chủ sở hữu sáng chế còn có nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc nếu thỏa mãn 2 yêu cầu: chủ sở hữu sáng chế chứng minh được sáng chế phụ thuộc tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật so với sáng chế cơ bản và có ý nghĩa kinh tế to lớn; chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc đã thỏa thuận với chủ sáng chế cơ bản với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý.

Thứ ba, nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc. Sáng chế phụ thuộc là sáng chế được tạo ra trên cơ sở một sáng chế khác (sau đây gọi là sáng chế cơ bản) và chỉ có thể sử dụng được với điều kiện phải sử dụng sáng chế cơ bản. Vì thế pháp luật quy định trong trường hợp chứng minh được sáng chế phụ thuộc tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật so với sáng chế cơ bản và có ý nghĩa kinh tế lớn, chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc có quyền yêu cầu chủ sở hữu sáng chế cơ bản chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý. Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế cơ bản không đáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc mà không có lý do chính đáng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó cho chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế cơ bản.

4.2.3.3. Hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế liên quan đến được phẩm

(i) Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT về những trường hợp mà chủ sở hữu sáng chế không được quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình.

- Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;

Đối với trường hợp ngoại lệ này, cần phải thấy rõ rằng không chỉ đối với các hành vi nhằm mục đích phi thương mại mới được chấp nhận mà còn cả các hành vi khác như nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy... là những hành vi tạo ra các

kiến thức mới về sản phẩm hoặc quy trình đã được bảo hộ nhưng có thể có mục đích thứ cấp là thương mại. Nếu quy định quá bó hẹp về ngoại lệ nghiên cứu và chỉ những hành vi nhằm mục đích phi thương mại đơn thuần mới được chấp nhận thì sẽ tác động đáng kể đến sự thúc đẩy đổi mới công nghệ vì trên thực tế, có không ít các công trình nghiên cứu khoa học được tiến hành không nhằm trực tiếp đến mục đích thương mại, và ngày càng khó phân biệt được rạch ròi giữa những hành vi nhằm mục đích thương mại và những hành vi không nhằm mục đích thương mại. Có không ít các quốc gia quy định ngoại lệ nghiên cứu theo hướng bao gồm cả nghiên cứu vì mục đích phi thương mại và thương mại với điều kiện là mục tiêu chính của hoạt động nghiên cứu đó phải tạo ra các tri thức mới đối với sản phẩm được bảo hộ như Đức, Thụy Sĩ, Anh¹⁷³....

Điểm a, Khoản 2 Điều 125 cũng đề cập đến ngoại lệ phục vụ cho quy trình cấp phép lưu hành thuốc của cơ quan quản lý nhà nước – cụ thể là chủ sở hữu bằng sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế để thực hiện các hành vi nhằm mục đích *“thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm”*. Ngoại lệ này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc generic, bởi nếu không có quy định như vậy thì họ không thể tiến hành việc nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc trong thời hạn bảo hộ của sáng chế. Điều này sẽ kéo dài thời gian độc quyền thị trường thực tế của chủ sở hữu bằng sáng chế, làm chậm lại quá trình gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh generic và ngăn cản việc hạ giá thuốc mặc dù bằng sáng chế đã hết hạn. Cụm từ “thử nghiệm” sử dụng tại Điểm a Khoản 2 Điều 125 tạo điều kiện cho việc diễn giải rộng đối với quy định này không chỉ bao gồm những hành vi liên quan trực tiếp đến thủ tục xin phép, mà cả những hoạt động tiến hành trong giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng, miễn là chúng liên quan hợp lý đến việc chuẩn bị hồ sơ xin phép. Điều này bao gồm cả những trường hợp bị từ chối cấp phép hoặc các trường hợp không nộp hồ sơ xin phép do kết quả thử nghiệm không thuyết phục.

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp;
- Sử dụng sáng chế nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam;

¹⁷³ Carlos M. Correa (2004), University of Buenos Aires, *Protecting test data for pharmaceutical and agrochemical products under Free Trade Agreement, UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the pro-development IP agenda forward: Preserving Public Goods in health, education and learning* Bellagio.

- Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước.

Đối với những trường hợp sử dụng SCLQDDP kể trên, một mặt người sử dụng sáng chế không phải xin phép, mặt khác, nếu việc sử dụng sáng chế không nhằm mục đích kinh doanh thì không phải trả thù lao cho chủ sở hữu sáng chế.

(ii) Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước. Việc sử dụng sáng chế nhân danh nhà nước được quy định tại Điều 133 Luật SHTT; bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (CGQSDSC) được quy định tại các Điều 137 và 145 -147 Luật SHTT.

Theo quy định tại Điều 145 Luật SHTT thì việc BBCGQSDSC được thực hiện khi chủ sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Việc thực hiện BBCGQSDSC cũng phải đáp ứng các điều kiện như: (i) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng; (ii) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh; (iii) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Và đương nhiên trong thời gian chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thì chủ sở hữu vẫn được thanh toán thù lao và chi phí như trường hợp chuyển giao tự nguyện.

(iii) Về chế độ hết quyền và nhập khẩu song song, Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT quy định việc lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm (được bảo hộ SHCN) được đưa ra thị trường một cách hợp pháp, kể cả thị trường nước ngoài, bởi “chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu” là không vi phạm pháp luật. Xem xét quy định này trong mối tương quan với quy định tương tự về tình trạng hết quyền đối với giống cây trồng được thừa nhận tại khoản 2 Điều 190 Luật SHTT, có thể cho phép giải thích rằng chế độ hết quyền đối với sáng chế mà Việt Nam đang áp dụng là chế độ hết quyền quốc tế. Hiện nay, việc nhập khẩu song song được phẩm đang được cho phép theo Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT ngày 28/5/2004 của

Bộ Y tế. Việc quy định hết quyền quốc tế như vậy sẽ tăng khả năng tiếp cận được phẩm của người bệnh ở Việt Nam.

4.2.3.4. Quy định về bảo mật dữ liệu thử nghiệm dược phẩm

Bên cạnh những nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản cũng như những hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, đối với nhóm đối tượng là SCLQĐDP không thể không đề cập đến việc bảo mật những thông tin về dữ liệu thử nghiệm dược phẩm cũng là một phần nội dung quyền của chủ sở hữu cần được bảo vệ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 128 Luật SHTT, Điều 20 Nghị định 103/2006/NĐ-CP và Điều 15 Thông tư 05/2010/TT-BYT về Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc, cơ quan cấp phép lưu hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp: (i) Lưu giữ và quản lý tài liệu thể hiện dữ liệu được bảo mật theo quy định về quản lý tài liệu mật; (ii) Không cho phép bất cứ bên thứ ba nào tiếp cận các dữ liệu được bảo mật trừ trường hợp việc tiếp cận dữ liệu của cơ quan quản lý có thẩm quyền là nhằm thẩm tra kết quả thử nghiệm lâm sàng, thẩm tra tính an toàn, hiệu quả của thuốc hoặc nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng; (iii) Không bộc lộ dữ liệu, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng.

Thời hạn bảo mật dữ liệu thử nghiệm là 5 năm kể từ ngày nhà cơ sở đăng ký thuốc có dữ liệu được bảo mật được cấp phép (Khoản 2 Điều 128 Luật SHTT; Điều 13 Thông tư 05/2010/TT-BYT). Trong thời hạn bảo mật 5 năm này, giá trị thực tiễn của ngoại lệ cấp phép quy định tại điểm a khoản 2 Điều 125 Luật SHTT bị ảnh hưởng đáng kể: mặc dù nhà sản xuất thuốc generic có thể sử dụng được chất được bảo hộ trong hồ sơ xin cấp phép của mình, nhưng cơ quan cấp phép lưu hành thuốc lại bị cấm cấp phép, trừ khi nhà sản xuất thuốc generic nộp các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng do chính mình thực hiện.

Tuy nhiên, với quyết định BBCGQSDSC, người sử dụng sáng chế không phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm bằng độc quyền, nhưng vẫn phải chờ đợi giấy phép lưu hành. Có thể giải thích nghĩa vụ bảo mật dữ liệu tại Điều 128 của Luật SHTT trên tinh thần của Điều 39.3 Hiệp định TRIPS, theo đó thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bảo hộ dữ liệu thử nghiệm để không bị “sử dụng cho mục đích thương mại không lành mạnh”. Có thể lập luận rằng việc cơ quan quản lý nhà nước sử dụng dữ liệu của nhà sản xuất thuốc được bảo hộ sáng chế cho mục đích xem xét cấp phép không thể bị coi là không lành mạnh nếu như chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế không còn được hưởng độc quyền đối với sáng chế do đã có quyết định BBCGQSDSC. Việc dùng yêu cầu bảo

mật dữ liệu thử nghiệm để ngăn cản việc thực hiện quyền sử dụng sáng chế theo một quyết định bắt buộc chuyển giao nhằm phục vụ lợi ích công cộng có thể bị diễn giải là sử dụng độc quyền dữ liệu sai mục đích và vì thế yêu cầu bảo hộ sẽ không được thực thi. Cách diễn giải này có thể được củng cố thêm bằng việc dẫn chiếu đến các nguyên tắc chung của Luật SHTT – trong đó nêu rõ việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm đến lợi ích công cộng và phải nhằm đảm bảo các “mục tiêu dân sinh” (Khoản 2 và 3, Điều 7 Luật SHTT).

4.2.4. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

4.2.4.1. Xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Pháp luật về SHTT của Việt Nam không có quy định hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với từng đối tượng SHCN cụ thể mà các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế bao gồm cả các SCLQĐDP sẽ được xác định dựa trên dấu hiệu chung (hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng SHCN có tính mới gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp) tại Điều 126 Luật SHTT. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì hành vi xâm phạm quyền SHTT là hành vi xâm phạm đến các đối tượng đang trong thời hạn được bảo hộ; như vậy có thể xác định các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP là các hành vi được thực hiện mà xâm phạm đến SCLQĐDP khi sáng chế này đang trong thời hạn bảo hộ. Theo đó, các hành vi bị xem là xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP bao gồm hai dạng cơ bản sau: (i) Sử dụng sáng chế liên quan đến dược phẩm trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu; (ii) Sử dụng sáng chế mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời đối với sáng chế.

Trên cơ sở xác định những hành vi bị xem là xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP, pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các biện pháp thực thi nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu SCLQĐDP, chống lại những hành vi xâm phạm của các chủ thể khác khi sáng chế đang trong thời hạn bảo hộ.

4.2.4.2. Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

(i) Biện pháp dân sự

Ở Việt Nam, các tranh chấp về SHTT là loại tranh chấp dân sự bởi vậy các nguyên tắc tranh chấp SHTT, thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, thẩm quyền, trình tự, thủ

tục áp dụng biện pháp dân sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Tuy nhiên xuất phát từ nhiều đặc thù của quan hệ SHTT mà Luật SHTT cũng có những quy định cụ thể hơn so với Bộ luật Tố tụng dân sự năm về việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền SHTT với mục đích giải quyết tốt hơn các loại tranh chấp này. Ví dụ như các quy định về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự (Điều 203), quy định về nguyên tắc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT (Điều 204), căn cứ xác định mức bồi thường do xâm phạm quyền SHTT (Điều 205), nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 208) ...

Cơ sở để áp dụng các biện pháp dân sự chính là việc phải xác định được có hay không hành vi xâm phạm quyền đối với SCLQĐDP được bảo hộ và hành vi đó có gây ra thiệt hại hay không. Luật SHTT quy định về nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm SHTT rằng mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế mà chủ thể quyền SHTT phải chịu do hành vi xâm phạm gây ra. Các thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT bao gồm: (i) Thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại; (ii) Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của sáng chế.

Khi bị xâm phạm quyền SHTT, chủ sở hữu SCLQĐDP cũng như các đối tượng SHCN khác có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền của mình. Thủ tục tố tụng dân sự cho phép chủ sở hữu các đối tượng SHCN cũng như các chủ thể có quyền liên quan khác được quyền khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận quyền của mình, buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHCN của mình phải chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc người có hành vi xâm phạm bồi thường thiệt hại, phải thực hiện nghĩa vụ, phải xin lỗi, cải chính công khai; buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền SHTT với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHTT.

(ii) Biện pháp hành chính

Được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực sửa đổi hệ thống pháp luật quốc gia để đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS, biện pháp hành chính và biện pháp hình sự đã được đưa vào Luật SHTT của Việt Nam để trở thành một biện pháp thực thi quyền SHTT bên cạnh biện pháp dân sự, biện pháp kiểm soát biên giới.

Việc xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm SHTT có thể được tiến hành bởi các hình thức sau: (i) Hình thức xử phạt chính là: Cảnh cáo hoặc phạt tiền; (ii) Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép có liên quan đến hoạt động SHTT; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về SHTT; (iii) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu huỷ vật phẩm, hàng hoá vi phạm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh; buộc phân phối hoặc sử dụng vào mục đích phi thương mại với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác thương mại bình thường của chủ sở hữu quyền SHTT.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực SHTT bị xử lý bằng biện pháp hành chính, trong đó có hành vi vi phạm trực tiếp xâm phạm đến đối tượng là SCLQĐDP như: vi phạm nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm khi nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm; cản trở bất hợp pháp hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về sở hữu công nghiệp; hành vi xâm phạm quyền đối với SCLQĐDP...

Các cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng biện pháp hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế bao gồm Thanh tra chuyên ngành, Quản lý thị trường, Hải quan, Chủ tịch UBND các cấp, Công an Kinh tế. Nghị định 99/2013/CP-NĐ còn mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan tới những hành vi xâm phạm đối với hàng hoá quá cảnh¹⁷⁴.

(iv) Biện pháp kiểm soát biên giới

Pháp luật Việt Nam quy định cơ quan hải quan là cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT. Cụ thể, cơ quan hải quan áp dụng hai loại biện pháp: tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT; kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Theo Luật Hải quan năm 2014 thì cơ quan hải quan được tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mà mình có căn cứ cho rằng có xâm phạm quyền SHTT theo yêu cầu của chủ sở hữu quyền SHTT đã được bảo hộ. Cơ quan hải quan có quyền buộc người xâm phạm thanh toán các chi phí phát sinh từ việc tạm dừng làm thủ tục hải quan và bồi thường thiệt hại cho người có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

¹⁷⁴ Xem Điều Nghị định 99/2013/CP-NĐ và điểm b khoản 3 Điều 214 Luật SHTT về xử phạt hành chính đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền SHTT.

Theo quy định của pháp luật thì khi yêu cầu cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT, người có yêu cầu phải nộp các khoản phí theo quy định của pháp luật. Người yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng các biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan. Nếu không xác định được giá trị lô hàng, người yêu cầu phải nộp số tiền tối thiểu là 20 triệu đồng. Trong trường hợp người yêu cầu không nộp tiền thì cơ quan hải quan yêu cầu họ phải xuất trình chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác. Khoản bảo đảm này được sử dụng để bồi thường thiệt hại và thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho người bị áp dụng các biện pháp kiểm soát nếu hàng hóa bị kiểm soát không xâm phạm quyền SHTT.

(vi) Ngoài những biện pháp cơ bản mà Hiệp định TRIPS đề ra cho các thành viên phải ghi nhận trong hệ thống pháp luật về SHTT nước mình thì pháp luật còn ghi nhận thêm một biện pháp nữa là biện pháp tự bảo vệ: biện pháp này được quy định xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của pháp luật Việt Nam, được ghi nhận tại Điều 19 BLDS và được cụ thể hóa tại Điều 198 Luật SHTT. Theo đó thì chủ thể bị xâm phạm quyền SHTT được áp dụng những biện pháp nhất định để bảo vệ quyền của mình. Các biện pháp mà chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu có thể lựa chọn để áp dụng là: ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền SHTT; yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc người có hành vi xâm phạm phải xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có tòa án và trọng tài bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Chủ sở hữu SCLQĐDP cũng có thể áp dụng biện pháp tự bảo vệ này để bảo vệ quyền SHTT của mình đối với sáng chế trước khi yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để ngăn chặn một cách kịp thời và nhanh chóng hành vi xâm phạm quyền của mình.

Những quy định của hệ thống pháp luật SHTT của Việt Nam bao gồm những biện pháp thực thi quyền SHTT được đánh giá là tương thích và đảm bảo các cam kết của Hiệp định TRIPS. Trong bối cảnh tình hình mới, khi Việt Nam vừa tham gia trở thành thành viên chính thức của hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP và EVFTA với những tiêu chuẩn bảo hộ được nâng cao hơn, pháp luật Việt Nam về cơ bản vẫn phù hợp tuy nhiên một số nội dung cần phải được tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Xem thêm Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030.

4.3. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam

4.3.1. Tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam

Hiện nay, cơ sở dữ liệu về sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng và quản lý (Cơ sở dữ liệu) là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy, đủ khả năng cho phép tra cứu, phục vụ mục đích thống kê và phân tích. Việc tra cứu và thống kê được thực hiện trong phạm vi của luận án được thực hiện thông qua việc tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu này. Việc tra cứu dữ liệu về SCLQĐDP được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể:

- Về mặt thời gian: tra cứu từ năm 1981 đến hết năm 2018, trong đó có phân chia theo từng giai đoạn tương ứng với các giai đoạn thay đổi văn bản pháp luật, cụ thể là các giai đoạn: 1981 – 1989; 1990 – 1995; 1996 – 2005; 2006 đến hết năm 2018.

- Về phạm vi đối tượng tra cứu: tất cả các đơn đăng ký và các văn bằng bảo hộ được cấp (bao gồm cả bằng tác giả sáng chế, bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích) liên quan đến dược phẩm, bao gồm: các loại chất (hoá chất, chế phẩm sinh học...), thuốc thành phẩm dùng để chẩn đoán/phòng/chữa bệnh cho người với chỉ số phân loại quốc tế thuộc phân lớp A61K (dược phẩm để chữa bệnh, dùng trong nha khoa hoặc với mục đích trang điểm) và A61P (hoạt tính điều trị của các hợp chất hoá học), các quy trình sản xuất ra dược phẩm.

Mặc dù xác định được phạm vi và thời gian tra cứu cụ thể tuy nhiên kết quả tra cứu sẽ không thể tránh khỏi sai sót và phản ánh hoàn toàn chính xác bức tranh về tình hình đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP. Có thể lý giải bởi một số nguyên nhân: sự không hoàn toàn chính xác của chính các thông tin dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu do sai sót trong quá trình nạp dữ liệu (nhập sai chỉ số phân loại khiến cho sáng chế vốn từ phân lớp này lạc sang phân lớp khác...); sự chồng lấn về đặc tính kỹ thuật (chức năng, cấu tạo) dùng để phân loại khiến cho một sáng chế có thể đồng thời được phân vào các nhóm/phân nhóm khác nhau (ví dụ một hỗn hợp vừa có chức năng được phân vào nhóm A61K9/06, vừa có chức năng là mỹ phẩm do đó đồng thời được phân vào nhóm A61K8/02 do đó kết quả tra cứu sẽ cho ra 02 sáng chế nhưng thực tế chỉ có 01 sáng chế...

Mặc dù được coi là đối tượng được bảo hộ ngay từ những quy định đầu tiên của pháp luật về SHTT (1981) nhưng trong gần 10 năm đầu tiên, sáng chế trong lĩnh vực

được phẩm vẫn vắng bóng trong hệ thống danh sách các sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam. Đến năm 1989 mới có các sáng chế thực sự đầu tiên về dược phẩm. Sáng chế đầu tiên về dược phẩm là “*Thuốc chữa bệnh loạn khuẩn đường ruột*”, nộp đơn vào ngày 14/1/1987, được cấp Bằng tác giả sáng chế số 1-0000054 ngày 26/6/1989, tác giả (người được cấp Bằng tác giả sáng chế) là Vũ Văn Ngữ (BS Bệnh viện Bạch Mai)¹⁷⁶ (Xem phụ lục).

Số lượng sáng chế về dược phẩm chỉ thực sự tăng trưởng trong những năm sau này, đặc biệt từ sau khi có sự ra đời của Luật SHTT 2005. Trên thực tế tính đến hết ngày 31/12/2018, theo thống kê của Cục sở hữu trí tuệ, tổng số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là 57.962 đơn (Tăng 543 đơn so với năm 2016), riêng đơn đăng ký sáng chế là 1.028 đơn, tăng 11% so với năm 2016 là 926 đơn. Trong số đó, đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm là 346 đơn chiếm khoảng 29% tổng số đơn đăng ký sáng chế.

Tổng số văn bằng bảo hộ đã cấp ra trong năm 2018 là 20.763 văn bằng (tăng 2.022 văn bằng so với năm 2017), trong đó văn bằng về sáng chế là 409 văn bằng (tăng 33 văn bằng so với năm 2017). Trong số đó, văn bằng về lĩnh vực dược phẩm là 158 patent, chiếm 38%.

Trong vòng 12 năm từ năm 2006 đến hết năm 2018 tuy có nhiều biến động nhưng nhìn chung số đơn đăng ký không ngừng tăng, từ 516 đơn vào năm 2005 đã tăng lên 838 đơn vào năm 2015 và 1.028 đơn vào năm 2018. Đặc biệt năm 2015, số đơn sáng chế dược phẩm tăng cao nhất lên đến 838 đơn so với năm 2014 là 682 đơn đăng ký, tăng 22.9%.

Thông kê tình hình đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm được thể hiện tại các bảng biểu, sơ đồ tại Phụ lục 13.

Một số dẫn chứng cụ thể cho từng nhóm đối tượng nhỏ SCLQĐDP đã được cấp văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Nội dung tóm tắt của sáng chế: “*Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh y học, cụ thể là thuốc chữa bệnh loạn khuẩn đường ruột. Mục đích của sáng chế là mở rộng chủng loại thuốc chữa bệnh bằng cách sử dụng thuốc có chứa hai chủng vi sinh vật Bacillus subtilis và Escherichia Coli sống cộng sinh với tỷ lệ B.subtilis: E.coli là 10:1 với nồng độ trong nước muối đẳng trương 8 phần nghìn là 7,4 tỷ vi sinh vật trong 1ml*”. (Nguồn: Phòng Sáng chế, Cục sở hữu trí tuệ, Thư viện số về Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam).

¹⁷⁷ Nguồn: Tổng hợp từ công báo các năm của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ KH và CN.
+ *Hợp chất hóa học (dùng để làm thuốc)*: Hoạt chất oseltamivir được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 4837 tại Cục SHTT Việt Nam. Chủ bằng là Gilead Sciences, Inc (US); được cấp ngày 15/03/2005, ngày hết hiệu lực là ngày 26/02/2016;

Từ những số liệu thống kê có thể giúp chúng ta rút ra một số đánh giá chung về tình hình đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm như sau:

Thứ nhất, SCLQĐDP chỉ thực sự được đăng ký kể từ năm 1990, nghĩa là sau khi Pháp lệnh về bảo hộ quyền SHCN được ban hành. Tổng số lượng đơn đăng ký sáng chế về dược phẩm trong suốt 9 năm (1981 – 1989) chỉ là 3 đơn, nhưng trong 5 năm tiếp theo thì đã là 90 đơn và tiếp tục tăng trưởng mạnh vào những năm sau đó.

Lý do chính của tình hình nói trên có thể là như sau: Trước hết do trình độ công nghệ trong lĩnh vực này của Việt nam còn thấp kém, chưa đủ sức tạo ra các sản phẩm đạt trình độ sáng chế; thứ hai là bởi tính chất công hữu đối với sáng chế về dược phẩm thông qua cơ chế bảo hộ duy nhất theo Bằng tác giả sáng chế mà không cấp patent khiến cho các chủ sáng chế nước ngoài e ngại, chỉ khi hình thức này được bãi bỏ đi thì các chủ thể mới bắt đầu quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ tại Việt Nam; thứ ba là tác động tiêu cực của nền kinh tế đóng cửa tập trung bao cấp trước khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập.

Thứ hai, từ sau mốc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có thể được xem như một bước thay đổi căn bản vượt bậc tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Việt Nam vì thế qua số liệu thống kê cho thấy sự tăng đột biến của số đơn đăng ký và số bằng độc quyền được cấp ở giai đoạn này.

Lý giải cho sự tăng lên nhanh chóng số đơn đăng ký sáng chế có thể kể đến những nguyên nhân sau: những thủ tục đăng ký và điều kiện bảo hộ ngày càng thông thoáng hơn cũng như chính sách thu hút, mở cửa đầu tư nước ngoài của nhà nước Việt

+ *Dạng mới của sản phẩm (đồng phân, muối, chất đa hình...)*: Chất đa hình của clopidogrel hydro sulfat được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 3628, được cấp ngày 08/07/2003 cho SANOFI – AVENTIS (FR), sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/06/2019;

+ *Tổ hợp, hỗn hợp của hai hoặc nhiều sản phẩm (hoạt chất)*: Thuốc chữa hỗn hợp bao gồm clopidogrel và aspirin được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 2088, được cấp ngày 21/05/2001 cho SANOFI – AVENTIS (FR), sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/09/2018;

+ *Các dạng đặc biệt của dược phẩm như dược phẩm giải phóng có kiểm soát, dược phẩm giải phóng kéo dài*: Dược phẩm giải phóng có kiểm soát chứa rivastigmin để sử dụng qua đường miệng, trong đó dược phẩm này có đặc tính giải phóng trong nước; được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 5870; được cấp cho NOVARTIS AG (CH), bắt đầu có hiệu lực vào ngày 11/09/2006 và hết hiệu lực vào ngày 01/10/2019;

+ *Quy trình điều chế hợp chất*: Quy trình điều chế sildenafil được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 2407; được cấp cho PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS LIMITED (IE), hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/10/2001 và hết hiệu lực vào ngày 20/05/2017;

+ *Quy trình bào chế thuốc*: quy trình bào chế chế phẩm chứa pantoprazol được làm đông khô nhanh được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 7195; được cấp ngày 29/07/2008 cho NYCOMED GMBH (DE) sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/11/2012;

+ *Quy trình chiết hoạt chất từ dược liệu*: phương pháp chiết tách axit shikimic từ quả hồi (*Illicium verum*) được bảo hộ trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế số 8833 cấp cho Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam vào ngày 26/10/2010 và sẽ hết hạn vào ngày 28/04/2028.

Nam sau khi Việt Nam gia nhập vào các tổ chức quốc tế, các ĐUQT lớn khiến cho Việt Nam trở thành một thị trường dược phẩm đầy tiềm năng mà các công ty dược phẩm trong nước và nước ngoài đang hướng đến; nhu cầu đối với các sản phẩm dược phẩm ngày càng lớn của người dân Việt Nam cũng như thế giới khi ngày càng nhiều loại bệnh mới và nhiều người bệnh mong muốn được chữa trị thúc đẩy sự phát triển của hoạt động nghiên cứu và phát triển (research & development - R&D) trong lĩnh vực dược phẩm, cũng như sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người; Giá trị to lớn và khủng lồ từ ngành công nghiệp dược phẩm mang lại cộng với hoạt động khai thác thương mại mở rộng thị trường của các công ty dược phẩm nước ngoài từ các tập đoàn lớn như Mỹ, Canada và Ấn Độ...

Thứ ba, cùng với sự tăng trưởng về số lượng đơn bảo hộ sáng chế nói chung, đơn sáng chế về dược phẩm luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số đơn sáng chế thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật. Trung bình số SCLQDDP chiếm khoảng 20% so với tổng sáng chế thuộc mọi lĩnh vực. Điều này cho thấy động lực sáng tạo của ngành dược phẩm là rất lớn vì mục đích và ý nghĩa hướng đến của những sản phẩm này là phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc sức khỏe cho con người, tăng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của con người. Mặt khác, những sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích to lớn và mang ý nghĩa vĩ mô đối với xã hội và còn mang lại lợi ích rõ rệt và thiết thực đối với chính những người sáng tạo ra sản phẩm, đó chính là giá trị kinh tế thu lại được từ những sản phẩm này là vô cùng lớn.

Thứ tư, một thực trạng nữa là hầu hết các sáng chế về dược phẩm được đăng ký tại Việt Nam đều thuộc quyền sở hữu của chủ thể nước ngoài, số sáng chế của chủ sở hữu Việt Nam là không đáng kể. Trong tổng số các đơn đăng ký và được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, thì đa số người nộp đơn và số đơn được cấp hàng năm theo nguồn gốc người nộp đơn đều do các chủ đơn người nước ngoài đứng tên. Trong khi đó số đơn cũng như số bằng độc quyền mà người Việt Nam nộp và được cấp chiếm tỷ trọng rất nhỏ. (Xem biểu đồ thể hiện tại Phụ lục 13).

Số đơn đăng ký sáng chế và số patent được cấp có sự biến đổi qua từng năm, trong đó mặc dù số đơn đăng ký sáng chế nộp vào rất lớn nhưng ngược lại số patent được cấp chiếm chưa đến 1/3 số đơn đăng ký. Năm 2015, số đơn đăng ký sáng chế lên đến 838 đơn trong khi tổng số bằng độc quyền sáng chế được cấp chỉ là 206 patent

tương ứng chỉ chiếm 24.6% số đơn đăng ký sáng chế dược phẩm. Số đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam trong năm 2015 chỉ chiếm 3.7% đơn của chủ thể nước ngoài và chỉ chiếm 3.5% tổng số đơn trong các lĩnh vực.

Năm 2018, số đơn đăng ký sáng chế là 1.028, số bằng độc quyền sáng chế được cấp là 409 patent, tương ứng 39,7%. Số đơn đăng ký và số Patent trong lĩnh vực dược phẩm của chủ thể trong nước chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ thậm chí có năm 2011 không có chủ thể trong nước nào được cấp patent đối với SCLQĐDP.

Từ thực tế trên có thể nhận thấy rằng một mặt phản ánh trình độ thấp của nền công nghệ dược phẩm của Việt Nam, mặt khác cũng thể hiện tình trạng không chế thị trường dược phẩm Việt Nam của công ty dược phẩm nước ngoài. Công nghiệp dược phẩm Việt Nam đang trở thành thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm nước ngoài, nhưng qua đó cho thấy năng lực R&D của các doanh nghiệp dược phẩm trong nước còn rất thấp và sức cạnh tranh so với các doanh nghiệp nước ngoài không cao.

Tóm lại, việc bảo hộ dược phẩm ở Việt Nam trong những năm gần đây đang có sự gia tăng về số lượng đơn và số patent được cấp, nhưng tính trên góc độ giá trị kinh tế đặc biệt mà ngành này mang lại thì tỉ lệ trên vẫn còn thấp.

4.3.2. Tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Việc tìm hiểu và đánh giá tình hình thực thi quyền đối với SCLQĐDP gặp nhiều khó khăn hơn so với tìm hiểu thống kê tình hình đăng ký xác lập quyền. Lý do chính là vì ở Việt Nam hiện nay không có nguồn thông tin chính thức và đầy đủ về tình hình này. Một mặt, hiện có quá nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền SHCN. Mặt khác các cơ quan giải quyết (toà án, công an...) cũng không công bố kết quả và không kết nối dữ liệu về vấn đề này khiến cho các thông tin phân tán, không đầy đủ.

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Toà án, Thanh tra Khoa học công nghệ, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an. Thông tin về các vụ việc tranh chấp/khiếu nại/khiếu kiện về xâm phạm sáng chế dược các cơ quan này giải quyết và được công bố trên trang web của các cơ quan này hoặc từ các báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 168 của Bộ Khoa học và công nghệ về phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền SHTT theo từng giai

đoạn. Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng tham gia giải quyết với tư cách cơ quan quản lý chuyên môn nhằm cung cấp các ý kiến chuyên môn và Viện khoa học SHTT cung cấp thông tin giám định các yếu tố xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế.

Theo thông tin từ một số công ty tư vấn luật chuyên về SHTT có uy tín và kinh nghiệm như Baker McKenzie, SB Law, Luật Minh Gia... thì 100% các vụ việc có khiếu kiện khiếu nại về SCLQĐDP đều đi vào bế tắc, vẫn đang trong tình trạng "treo" hoặc "nghe" chứ không đi đến tận cùng giải quyết thỏa đáng được.

Bảng thống kê số vụ xâm phạm SHTT được các cơ quan thực thi giải quyết đến hết năm 2020¹⁷⁸

Loại sáng chế	Toà án	Thanh tra Bộ KHCN	Quản lý thị trường	Hải quan	Công an	Tổng g
SCLQĐDP	1	0	0	0	0	0

Duy nhất mới đây phát sinh tại Toà án cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh một tranh chấp về quyền SHTT đối với đối tượng là SCLQĐDP vào tháng 10/2020 (Xem **Phụ lục số 14** Bản án số 41/2020/DS-PT về tranh chấp quyền SHTT của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh).

Đối với tình hình thực thi pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, có thể rút ra được một số nhận xét đánh giá như sau:

Thứ nhất, các sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ đã được các chủ sở hữu đưa vào sử dụng tại Việt Nam, đã thực thi nội dung quyền sử dụng trong các quyền của mình được pháp luật ghi nhận. Bên cạnh đó, chủ sở hữu cũng đã thực thi quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình và thực hiện các biện pháp ngăn chặn như cảnh báo, thương lượng, khiếu nại, khiếu kiện người xâm phạm tùy theo từng trường hợp xâm phạm. Tuy nhiên qua số liệu ít ỏi về các vụ việc tranh chấp liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực này có thể thấy rằng phần lớn số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ ở Việt Nam hoặc là không được sử dụng, hoặc là không bị xâm phạm hoặc là có bị xâm phạm nhưng chủ sở hữu không quan tâm khắc phục, không có yêu cầu đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết...

¹⁷⁸ Báo cáo định kỳ hàng năm của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Số liệu thống kê từ các cơ quan thực thi cho thấy rằng dường như các bên trong tranh chấp tự thoả thuận dàn xếp được với nhau nhưng thực chất câu chuyện có phải như thế thì cần phải những sự tìm hiểu sâu hơn và chân thực hơn.

Thứ hai, về phía các cơ quan thực thi, mặc dù số lượng cơ quan có chức năng đảm bảo thực thi pháp luật về vấn đề này là rất lớn. Mỗi địa phương có 5 loại cơ quan có chức năng liên quan là Toà án, Thanh tra KH và CN, Cơ quan quản lý thị trường, Công an và Hải quan. Như vậy tính trên cả nước sẽ có khoảng trên 300 đầu mối để xử lý. Tuy nhiên qua các số liệu lại cho thấy rằng tới nay chỉ ghi nhận rất ít các vụ khiếu nại/khiếu kiện về xâm phạm quyền SHTT (không có vụ việc nào có liên quan đến được phẩm). Số lượng này là không phản ánh được đầy đủ và chính xác về tình hình tranh chấp/xâm phạm quyền đối với sáng chế và SCLQĐDP.

Các vụ việc có yếu tố tranh chấp về SCLQĐDP (được yêu cầu ý kiến chuyên môn tại Viện Khoa học SHTT) là lớn hơn nhiều lần số vụ việc được giải quyết tại cơ quan thực thi. Điều này cho thấy rằng có rất nhiều sáng chế được phẩm đối mặt với nguy cơ xâm phạm tại Việt Nam nhưng dường như các chủ sáng chế đã sử dụng các con đường hoặc các biện pháp khác để giải quyết và khắc phục chứ không sử dụng các biện pháp hành chính hay biện pháp tố tụng dân sự để xử lý. Điều này có lẽ xuất phát từ sự phiền hà, mất thời gian, tốn kém và thiếu hiệu quả của những cơ chế giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thứ ba, về phía các cơ quan chuyên môn: mặc dù không có chức năng xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền SHCN nhưng hai cơ quan là Cục SHTT và Viện Khoa học SHTT lại có vai trò quan trọng trong hoạt động này và thực tế là cung cấp những thông tin, dữ liệu đầy đủ, trung thực hơn và phản ánh đúng hơn tình hình xâm phạm quyền đối với SCLQĐDP.

Các vụ việc mà Cục SHTT được yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn thường có nội dung trả lời cho câu hỏi “có xâm phạm sáng chế X hay không?”. Còn hoạt động giám định mà Viện KHSHTT thực hiện nhằm xác định “có yếu tố xâm phạm đối với sáng chế X hay không?”. Qua thực tế kết quả các vụ việc được yêu cầu giám định tại Viện KHSHTT đều chứng tỏ rằng hầu hết các vụ việc giám định về sáng chế đều nhận được câu trả lời là “có yếu tố xâm phạm”. SCLQĐDP là đối tượng có nguy cơ và thực tế là bị xâm phạm phổ biến. Chỉ tính riêng từ giữa năm 2009 đến hết năm 2013 đã có tới 13 vụ có yếu tố xâm phạm đến SCLQĐDP được yêu cầu giám định từ các chủ thể có liên quan, tuy nhiên cũng

trong khoảng thời gian này thì số vụ tranh chấp sáng chế được phẩm được giải quyết trước cơ quan thực thi là 0 vụ.

Như vậy, với sự chênh lệch lớn của số vụ phát hiện có yếu tố xâm phạm tại các cơ quan chuyên môn với số vụ tranh chấp được giải quyết tại cơ quan thực thi thì cho thấy rằng các bên tranh chấp đã lựa chọn con đường khác, phương thức khác để giải quyết chứ không yêu cầu giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

4.4. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

4.4.1. Phương hướng chung

Thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của khoa học - công nghệ, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới ngày càng ý thức được giá trị và tầm quan trọng của các sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo ra, vì vậy luôn không ngừng nỗ lực khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo vệ thành quả của nó bằng nhiều biện pháp. Pháp luật là một trong những công cụ hữu hiệu, một mặt tác động đến các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực SHTT để điều chỉnh, mặt khác có tác dụng như một biện pháp cần thiết bảo vệ tốt nhất và rộng rãi nhất những lợi ích mà các sản phẩm này mang lại cho người sáng tạo ra nó cũng như cho cộng đồng xã hội.

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định nhiệm vụ *"tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"*¹⁷⁹.

Việc hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP cần phải đảm bảo tuân theo những định hướng chung mang tính nguyên tắc sẽ được trình bày dưới đây.

(i) Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP cần phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định

¹⁷⁹ Trích phần VI *"Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ"*, Báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã quán triệt mục tiêu và quan điểm chỉ đạo về xây dựng hệ thống pháp luật có trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Với mục tiêu và quan điểm chỉ đạo đó, một trong những định hướng chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật chính là xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ và công dân. Điều này hoàn toàn phù hợp với một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chính là tôn trọng và bảo vệ quyền con người, các quyền và tự do của công dân. Quyền SHTT là một quyền công dân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, vì thế, trong định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, một yêu cầu luôn được đặt ra chính là *"hoàn thiện chế độ bảo hộ của Nhà nước đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, chế độ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhất là toà án trong việc bảo vệ các quyền đó; xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân..."*¹⁸⁰.

Việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về SHTT đối với SCLQĐDP là nội dung cụ thể trong nhiệm vụ chiến lược về xây dựng và hoàn thiện hệ thống tư pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng và Nhà nước ta xác định trong định hướng chiến lược về phát triển khoa học công nghệ được nêu ra trong văn kiện qua mỗi kì Đại hội Đảng mà mới nhất là trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa diễn ra.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược SHTT đến năm 2030", trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo đầu tiên và quan trọng trong chiến lược về

¹⁸⁰ Trích Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Mục 2.2.

SHTT chính là "phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội".

(i) Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP phù hợp với thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đảm bảo hội nhập quốc tế, đồng thời nghiên cứu và khai thác hiệu quả các quy định về các ngoại lệ và hạn chế quyền SHTT được quy định trong các ĐUQT.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xác định quan điểm và đường lối của Việt Nam trong tiến trình hội nhập chính là "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia... Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá, du lịch và các lĩnh vực khác. Tích cực triển khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội..."¹⁸¹.

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị xác định phương hướng nhiệm vụ trong hoạt động hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp là "phát huy cao độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa" nhưng đồng thời cũng phải "xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hoà bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tính hiện đại của hệ thống pháp luật".

Là một thành viên của nhiều ĐUQT về SHTT như Hiệp định TRIPS, mới nhất là Hiệp định CPTPP và EVFTA, Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của các ĐUQT này theo nội dung của một nguyên tắc cơ bản trong Luật Quốc tế là nguyên tắc Tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế (*pacta sunt servanda*). Tuy nhiên cũng xuất phát từ một nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền

¹⁸¹ Trích phần XI "Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng", Báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

quốc gia mà pháp luật quốc tế không hề ấn định cách thức thực hiện luật quốc tế trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà quốc gia sẽ tự nguyện thực hiện các cam kết đó theo phương thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của quốc gia mình. Với việc thực thi các cam kết trong các ĐUQT, Việt Nam chủ yếu lựa chọn hình thức nội luật hóa các quy định của các Hiệp định này thành những quy định phù hợp của pháp luật trong nước. Rõ ràng việc thực thi các cam kết quốc tế là một mặt hoạt động quan trọng góp phần nâng cao vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Việc thực thi các cam kết quốc tế đối với bảo hộ SCLQĐDP càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi không chỉ mang lại lợi ích cho chủ sở hữu sáng chế mà còn cho quốc gia thực hiện cam kết đó.

SCLQĐDP được bảo hộ tại Việt Nam ngay từ khi hệ thống bảo hộ quyền SHTT được triển khai mặc dù không ít quốc gia cân nhắc bảo hộ cho những đối tượng này xuất phát từ tính chất nhạy cảm của nó. Đến nay, hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với nhóm đối tượng này đã được xây dựng tương đối toàn diện các nội dung từ xác lập quyền, nội dung quyền và thực thi quyền. Những quy định đó về cơ bản phù hợp tương thích với các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên có quy định về vấn đề này.

Hiệp định CPTTP là sự nối tiếp Hiệp định TPP đáp ứng tình hình mới khi Hoa Kỳ rút khỏi, trong quá trình đàm phán vì thế những yêu cầu bảo hộ cao hơn mà chủ yếu do Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm đã được các quốc gia còn lại nhất trí tạm thời bảo lưu. Hiệp định TPP được đánh giá là TRIPS+ thì nay Hiệp định CPTTP cũng chỉ giữ những tiêu chuẩn bảo hộ tương đương Hiệp định TRIPS đối với nhóm đối tượng này. Đảm bảo thực thi và tuân thủ được các quy định của TRIPS, Việt Nam không gặp nhiều khó khăn với việc thực thi các quy định của Hiệp định CPTTP. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT chính là chìa khóa để Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà SHTT trở thành một nội dung quan trọng của quan hệ thương mại quốc tế.

(ii) Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm với lợi ích chung của xã hội.

Bên cạnh những chính sách, chiến lược hàng đầu về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hội nhập, Đảng và Nhà nước ta cũng không bỏ quên vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đảng ta đã chỉ rõ

sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Quan điểm này của Đảng đã được quán triệt và cụ thể hóa trong Quyết định số 122/QĐ-TT ngày 10-01-2013 về Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó khẳng định quan điểm *"... kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển con người nói chung và sức khỏe con người nói riêng, là cơ sở để khẳng định tăng trưởng kinh tế không chỉ gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách mà còn cần được bảo đảm trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, bền vững là yêu cầu khách quan và chỉ có giá trị khi nó có tác động tích cực đến cuộc sống của nhân dân, đến sức khỏe của cộng đồng..."*

Bên cạnh đó, trong "Chiến lược SHTT đến năm 2030" được ban hành bởi Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng đầu tiên là *"rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT, trong đó chú trọng giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo hộ sáng chế với bảo vệ lợi ích cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và nông hóa phẩm; có quy định phù hợp để người dân và xã hội được tiếp cận kịp thời các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng như y tế, dinh dưỡng hoặc trong các tình huống khẩn cấp khác..."*.

Cân bằng lợi ích của chủ sở hữu patent và của xã hội là nguyên tắc cơ bản bảo đảm cho việc bảo hộ sáng chế đạt được mục tiêu của mình. Theo nguyên tắc này, cả xã hội và chủ patent đều có cơ hội như nhau về mặt lợi ích, mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng phù hợp. Bất kỳ một sự thiên lệch về bên nào cũng tạo ra nguy cơ phá vỡ sự cân bằng. Mỗi bên sẽ phải hi sinh một phần quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn mà sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng, thúc đẩy sự phát triển của văn học, khoa học kỹ thuật. Các

điều kiện để bảo đảm sự cân bằng này đều được quy định bởi pháp luật. Tuy nhiên chính các quy định pháp luật cũng có thể là nguyên nhân của sự mất cân bằng. Do đó, để đảm bảo khả năng tiếp cận của xã hội đối với dược phẩm, các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ patent phải hợp lý, rõ ràng, đồng thời phải đảm bảo cả quyền can thiệp của Nhà nước khi xảy ra nguy cơ mất cân bằng. Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật quốc gia của nhiều nước đều có quy định về các vấn đề có tính chất là các công cụ nhằm đảm bảo cân bằng, tạo ra các công cụ pháp lý đảm bảo cho xã hội tiếp cận dễ dàng, đầy đủ hơn với dược phẩm được bảo hộ, bao gồm các quy định nhằm hạn chế độc quyền của chủ patent và quy định về quyền của Chính phủ nhằm bảo vệ hoặc hỗ trợ những người có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ chế bảo hộ patent.

Một mặt, việc hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP phải đảm bảo bảo vệ hiệu quả và thiết thực quyền và lợi ích của chủ sở hữu sáng chế nhằm khuyến khích sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Sự hợp lý của bằng độc quyền sáng chế là kích thích phát triển kinh tế, công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh thông qua việc tạo ra động lực về tài chính cho hoạt động sáng chế. Bảo hộ SCLQĐDP trước hết là bảo vệ quyền lợi cho tác giả và chủ sở hữu sáng chế đó.

Mặt khác, hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP vẫn phải tính đến việc đảm bảo quyền của người dân trong việc tiếp cận thành tựu khoa học công nghệ để bảo vệ sức khỏe, duy trì sự sống. Nếu chỉ hướng tới mục đích bảo vệ các chủ sở hữu quyền SHTT thì có thể dẫn đến sự lạm dụng độc quyền và ảnh hưởng đến việc tiếp cận tri thức, tiếp cận thành quả khoa học kỹ thuật của đông đảo công chúng chưa kể đến nếu bảo hộ quá lâu, quá rộng sẽ dẫn đến sự cản trở giao lưu văn hoá, khoa học giữa các quốc gia lẫn nhau. Đối với công chúng, ngoài các quyền cơ bản như: quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, tự do ngôn luận... họ còn có một quyền hết sức quan trọng và chính đáng là quyền được tiếp cận, kế thừa tri thức của nhân loại.

Để duy trì cân bằng giữa việc bảo hộ sáng chế và quyền tiếp cận dược phẩm Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cụ thể về pháp luật, về kinh tế, về công nghệ, về chính sách... mặt khác chúng ta phát huy những mặt tích cực của việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam cần có giải pháp tổng thể từ góc độ pháp lý, kinh tế, công nghệ đến năng lực quản lý hành chính và khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, bên cạnh đó cũng cần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề này. Trong đó việc hoàn thiện

pháp luật về bảo hộ SCLQĐDP phải được xem là yếu tố quan trọng và cần tiến hành đồng thời cùng các giải pháp.

4.4.2. Một số giải pháp về xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Như đã trình bày, là một quốc gia nằm được xếp nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển trên thế giới, Việt Nam một mặt cần phải tuân thủ các cam kết quốc tế của mình, xây dựng chế độ bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP với những yêu cầu và điều kiện bảo hộ tối thiểu. Mặt khác, chúng ta rõ ràng cần phải tận dụng được những điểm linh hoạt mà các ĐUQT tạo ra để có thể phát huy và tận dụng được những nguồn lực có sẵn.

Mặc dù là một đối tượng có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề liên quan đến các chính sách về chính trị, kinh tế và xã hội và có nhiều yêu cầu mới được đặt ra do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên trước mắt việc xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật riêng dành cho SCLQĐDP là việc không khả thi và không phù hợp với bối cảnh hiện tại, do đó những giải pháp đề xuất hoàn thiện pháp luật được đưa ra dưới đây về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP để bổ sung vào những quy định tương ứng trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan. Các giải pháp đề xuất được chia theo các nhóm vấn đề nghiên cứu, là quan điểm của cá nhân nghiên cứu sinh trên cơ sở xem xét phù hợp với những định hướng, yêu cầu chung được trình bày ở nội dung trước.

4.4.2.1. Nhóm đề xuất liên quan đến các quy định về điều kiện, phạm vi bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

Thứ nhất, nên mở rộng và tạo cơ cơ pháp lý vững chắc rõ ràng hơn cho nhóm đối tượng là thuốc y học cổ truyền trong phạm vi các đối tượng cần được bảo hộ quyền SHTT.

Từ thực trạng đăng ký bảo hộ đối với SCLQĐDP có thể thấy được năng lực và trình độ còn hạn chế của ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm của nước ta thời điểm này vẫn chưa thể cạnh tranh được với các quốc gia mạnh trên thế giới về việc sáng chế thuốc tân dược. Trong khi đó, thuốc y học cổ truyền với nguồn dược liệu thiên nhiên vô cùng phong phú đa dạng của Việt Nam lại là một thế mạnh.

Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới WHO thì y học cổ truyền (*traditional medicine*) (hay còn gọi là kiến thức y học cổ truyền “*traditional medical knowledge*”, còn được biết đến với tên gọi là y học bản địa “*indigenous medicine*” hoặc y học dân gian “*folk medicine*”) là “*tổng hợp những kiến thức, kỹ năng và thực tiễn dựa trên các*

học thuyết, tín ngưỡng và kinh nghiệm bản địa của các nền văn hoá khác nhau, dù có thể giải thích được hay không, được sử dụng trong việc duy trì sức khoẻ cũng như trong phòng ngừa, chẩn đoán và cải thiện, điều trị các bệnh về thể chất và tinh thần”¹⁸². Trong đó, y học cổ truyền bao gồm các sản phẩm thuốc y học cổ truyền (*traditional medicine products*) và ứng dụng y học cổ truyền (*traditional medicine practices*)¹⁸³. Như vậy, thuốc y học cổ truyền chính là một bộ phận của nền y học cổ truyền¹⁸⁴. Khác với nền y học hiện đại là mọi phương pháp chẩn đoán, sản phẩm chữa bệnh đều được nghiên cứu và có luận chứng, cơ sở khoa học thì y học cổ truyền là nền y học được phát triển chủ yếu dựa vào những kiến thức kinh nghiệm đúc rút truyền đời kết hợp với những quan điểm, lý thuyết triết học cổ đại.

Ở hầu hết các quốc gia phát triển, thuốc y học cổ truyền không được xếp vào nhóm đối tượng được bảo hộ là sáng chế vì được đánh giá không đảm bảo yêu cầu về trình độ sáng tạo, thậm chí là tính mới, mà nó chỉ là sự đúc kết lâu đời của người dân trong việc sử dụng các nguồn dược liệu cổ truyền. Ngược lại, ở các quốc gia đang phát triển, bảo vệ quyền SHTT đối với kiến thức y học truyền thống được chú trọng ghi nhận vì tạo ra nguồn lực có giá trị rất lớn. Hai quốc gia đầu bảng trong lĩnh vực này chính là Trung Quốc và Ấn Độ.

Bảo vệ quyền SHTT đối với thuốc y học cổ truyền có thể tiến hành theo hai cách thức - bảo vệ tích cực và phòng thủ¹⁸⁵: (i) Bảo vệ tích cực tức là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp quyền SHTT đối với các kiến thức y học truyền thống. Điều này có thể giúp các cộng đồng ngăn chặn những người khác có được

¹⁸² World Health Organization, "Traditional Medicine: Definitions", 2008-12-01. Retrieved 2018-12-12, <<https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/about/en/>>

¹⁸³ WHO, WHO Traditional Medicine Strategy 2014 – 2023, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf?sequence=1, truy cập ngày 18/10/2020;

¹⁸⁴ Xem thêm: Theo định nghĩa trong giáo trình của Bộ môn Dược học cổ truyền trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội thì “Thuốc y học cổ truyền là vị thuốc sống hoặc chín hay chế phẩm thuốc được phối ngũ lập phương hợp và bào chế theo phương pháp của y học cổ truyền từ một hay nhiều vị thuốc có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc khoáng vật có tác dụng chữa bệnh hoặc có lợi cho sức khoẻ con người”. Liên quan đến thuốc y học cổ truyền có một số khái niệm liên quan như dược liệu, cổ phương, cổ phương gia giảm, thuốc gia truyền, tân phương (Trường Đại học Dược Hà Nội, Giáo trình “Dược học cổ truyền”, NXB Y học, năm 2002, trang 153).

Thuốc y học cổ truyền được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành như sau: *Thuốc y học cổ truyền (bao gồm cả vị thuốc y học cổ truyền và thuốc thang) là thuốc có thành phần là dược liệu được chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận và phương pháp của y học cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế phẩm có dạng bào chế truyền thống hoặc hiện đại.*

¹⁸⁵ WTO, Documents No.6, Intellectual Property and Traditional Medical Knowledge https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_6.pdf, truy cập ngày 30/9/2020.

quyền truy cập bất hợp pháp vào kiến thức y học truyền thống hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại mà không chia sẻ lợi ích một cách công bằng. Và cũng như mọi quyền SHTT khác, nó cũng có thể cho phép chủ thể nắm giữ khai thác tích cực kiến thức y học truyền thống của mình (ở đây chính là cộng đồng bản địa) để xây dựng các doanh nghiệp của riêng mình dựa trên kiến thức đó; (ii) Bảo vệ phòng thủ tức là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền không cấp quyền sở hữu trí tuệ đối với kiến thức y tế truyền thống nhưng nhằm mục đích ngăn chặn các quyền đó khỏi bị bên thứ ba mua lại. Thông qua việc sử dụng các kiến thức y học truyền thống được ghi chép lại để ngăn chặn, phản đối hoặc làm mất hiệu lực các bằng sáng chế đối với các phát minh được tuyên bố dựa trên kiến thức đó.

Theo quan điểm của tác giả, đối với bài thuốc y học cổ truyền, với điều kiện và bối cảnh đặc thù của Việt Nam, chúng ta có thể tiến hành kết hợp song song cả hai phương thức bảo vệ quyền là tích cực và phòng thủ. Pháp luật Việt Nam hiện hành cũng gần như không có một quy định trực tiếp nào về bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng là thuốc y học cổ truyền. Chỉ duy nhất trong quy định tại mục 23.11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN có quy định về yêu cầu bổ sung đối với đơn đăng ký sáng chế có liên quan đến tri thức truyền thống, và ở đây chúng ta có thể hiểu là đối với đối tượng là các bài thuốc y học cổ truyền muốn bảo hộ với tư cách là sáng chế (sáng chế có liên quan đến tri thức truyền thống) thì sẽ có những lưu ý nhất định khi nộp đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền. Thông qua quy định này có thể gián tiếp khẳng định rằng các bài thuốc y học cổ truyền có thể sẽ được xem xét để cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế nếu như nó thoả mãn được các điều kiện do pháp luật quy định và không bị xếp vào nhóm các đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ. Như vậy, ở Việt Nam, bài thuốc y học cổ truyền vẫn có khả năng sẽ được bảo hộ với tư cách là SCLQĐDP nếu như nó thoả mãn được các quy định yêu cầu về tiêu chuẩn bảo hộ đối với sáng chế như mọi lĩnh vực công nghệ khác.

Pháp luật quy định rất rõ rằng căn cứ, “*dấu mốc*” khiến cho một sáng chế mất đi tính mới và không được cấp văn bằng độc quyền bảo hộ chính là việc “*được sử dụng hoặc được biết đến rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài*” chứ chưa cần phải đến lúc được bộc lộ hoặc mô tả trong văn bản nào, nhưng trên thực tế, hầu hết các sáng chế này vẫn đảm bảo được tính mới và đã được cấp văn bằng bảo hộ với lý do “*chưa được mô tả trong bất kỳ văn bản nào*”. Trên thực

tế, việc tìm hiểu các đối tượng đã được biết đến và sử dụng rộng rãi không khó, tuy nhiên, để đưa ra được các bằng chứng minh thị cho điều này thì lại không hề đơn giản. Đối với đối tượng là các bài thuốc y học cổ truyền, trải qua nhiều thế hệ với nhiều thay đổi, kết hợp, phối ngẫu trong các gia vị thuốc thì việc để chứng minh được một đối tượng cụ thể chính xác là được biết đến và sử dụng rộng rãi lại càng khó đối với các chuyên gia thẩm định, xét nghiệm đơn sáng chế. Vì thế nên mặc dù quy định pháp luật là như vậy nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều các đơn sáng chế của các chủ đơn nước ngoài được cấp patent vì đối tượng chưa được mô tả trong văn bản trước đó. Đây là một bất cập khiến cho thực tế xem xét cấp bằng độc quyền sáng chế đối với các bài thuốc y học cổ truyền là vênh lệch so với quy định của pháp luật.

Vậy, điểm quan trọng nhất để sáng chế chắc chắn bị mất tính mới nếu nó được mô tả bằng văn bản, nên để các bài thuốc cổ truyền không bị “*độc quyền hóa*” thì giải pháp quan trọng nhất phải làm là mô tả các bài thuốc cổ truyền trong văn bản. Trong hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật SHTT nên sớm ban hành quy định về việc văn bản hóa các bài thuốc cổ truyền. Ở đây có thể học theo kinh nghiệm của Ấn Độ đã xây dựng Thư viện số về tri thức truyền thống (Traditional Knowledge Digital Library)¹⁸⁶ với 34 triệu trang thông tin định dạng trên 2.260.000 công thức các bài thuốc cổ truyền bằng nhiều thứ tiếng. Dựa vào công cụ Thư viện số về tri thức truyền thống, Ấn Độ đã yêu cầu các cơ quan sáng chế của nhiều quốc gia hủy patent liên quan đến bài thuốc cổ truyền đã được thư viện này đăng tải. Như vậy, lợi ích to lớn về kinh tế mà Thư viện số về tri thức truyền thống mang lại là rất rõ¹⁸⁷.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống dữ liệu số về các bài thuốc y học cổ truyền đồng thời cũng thỏa mãn quy định của Công báo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) về hướng dẫn tìm kiếm quốc tế. Làm được điểm này, chúng ta sẽ loại bỏ nguy cơ các quốc gia khác chiếm đoạt bài thuốc cổ truyền của Việt Nam.

Thứ hai, trong giới hạn phạm vi bảo hộ các đối tượng SCLQĐDP, theo quan điểm của tác giả, cần xây dựng quy định cụ thể về việc hạn chế không cung cấp bằng sáng chế cho những thuốc liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, bệnh nặng và có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng.

¹⁸⁶ Gupta V. K., Protecting India's Traditional Knowledge (*Bảo hộ tri thức truyền thống của Ấn Độ*), WIPO Magazine, Nr. 3/2011 (June 2011) 91, trang 80.

¹⁸⁷ Gupta V. K., Protecting India's Traditional Knowledge (*Bảo hộ tri thức truyền thống của Ấn Độ*), WIPO Magazine, Nr. 3/2011 (June 2011) 91, trang 87.

Nhắc lại rằng, Hiệp định TRIPS tại Điều 27.2 và Điều 27.3 cho phép các quốc gia thành viên được loại trừ *"không cấp patent cho những sáng chế thuộc trường hợp cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật hoặc thực vật để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường"*.

Có thể thấy rằng có những đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm được tạo ra có thể thỏa mãn các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện để xác định đó là SCLQĐDP nếu tiến hành xem xét. Tuy nhiên cần phải thấy được những ảnh hưởng to lớn của việc cấp bằng độc quyền sáng chế đối với việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khỏe trong các trường hợp này. Vì thế ở đây, pháp luật không chỉ đơn thuần là đưa ra các tiêu chuẩn điều kiện để đặt ra cho các đối tượng mà còn cần phải xác định ngay từ đầu nhóm các đối tượng không cần phải xem xét cấp bằng độc quyền sáng chế vì những tác động tiêu cực của nó đối với xã hội, đối với sức khỏe cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh các loại vắc xin phòng chống dịch bệnh do viruts SARS COVI-2 với tên gọi là COVID - 19 được tạo ra rất khẩn trương trong một thời gian ngắn, nếu các nhà khoa học nghiên cứu và chế tạo ra được một loại thuốc chữa trị hiệu quả cho những người đã bị nhiễm loại virus này, và điều này được thể hiện trong Bản mô tả đính kèm trong Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có cơ sở pháp lý để từ chối ngay yêu cầu này của chủ sở hữu.

Mặc dù việc xác định giới hạn và danh sách các bệnh có ảnh hưởng rộng lớn là không hề đơn giản tuy nhiên việc nghiên cứu và xác định được nhóm bệnh này tạo một cơ sở rõ ràng, chắc chắn trong việc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế đối với các nhóm sản phẩm này. Việc này tạo nên triển vọng rất lớn cho nền y học cũng như công nghiệp sản xuất dược phẩm tại các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển để có thể nhanh chóng tiếp cận được với những loại thuốc thiết yếu vì các thuốc này không được bảo hộ độc quyền, giải quyết bài toán lớn về tiếp cận thuốc cho người dân đối với những bệnh nặng mà không có chi phí điều trị; giúp quốc gia thực hiện tốt chính sách về an ninh y tế quốc gia.

Hiện nay, theo quy định pháp luật của các quốc gia trên thế giới thì chưa có quốc gia nào sử dụng cách thức này tuy nhiên chúng ta vẫn có thể xây dựng các quy định về vấn đề này, và có thể viện dẫn áp dụng trực tiếp các khuyến nghị của các tổ

chức quốc tế, tiêu biểu là WHO. Danh sách về các loại thuốc này có thể tham khảo theo Báo cáo của WHO như thông tin được cung cấp ở bảng dưới đây¹⁸⁸.

<i>Loại thuốc</i>	<i>Bảng sáng chế và những thông tin liên quan</i>
<i>Thuốc phòng chống lao và thuốc phòng chống sốt rét</i>	Khoảng 95% các sản phẩm được phẩm trong Danh sách Thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới hiện đã “ <i>không được cấp bằng sáng chế</i> ”. Danh sách mẫu thuốc thiết yếu của WHO năm 2007 bao gồm 10 loại thuốc chống lao và 14 loại thuốc chống sốt rét.
<i>Thuốc kháng các loại vi rút</i>	Hầu hết các loại thuốc chống vi-rút không được bảo hộ bởi các bằng sáng chế ở phần lớn các nước đang phát triển. Danh sách Thuốc Thiết yếu của WHO - bao gồm một số loại thuốc được sử dụng để điều trị và phòng ngừa HIV / AIDS - hiện đã “ <i>không được cấp bằng sáng chế</i> ”. (WHO 2007 Danh mục mẫu thuốc thiết yếu bao gồm 20 loại thuốc kháng vi rút).

Thứ ba, trong yêu cầu chung về hội nhập quốc tế, cần phải tính đến phương án xây dựng bổ sung quy định về bù đắp thời gian chậm trễ do cấp phép lưu hành thuốc theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Như nghiên cứu sinh đã trình bày từ nội dung về đặc trưng của SCLQĐDP so với các sáng chế trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác, việc yêu cầu thông qua một thủ tục về cấp phép lưu hành thuốc trên thị trường, mặc dù hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đối tượng có được cấp văn bằng bảo hộ hay không, tuy nhiên lại ảnh hưởng đến thời hạn được bảo hộ độc quyền của dược phẩm đó.

Theo quy định tại Điều 12.40 của Hiệp định EVFTA, Hiệp định yêu cầu các bên thành viên phải có quy định về một cơ chế đầy đủ và hiệu quả để đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm chứa đựng sáng chế trên lãnh thổ của mình. Mặc dù không có quy định bắt buộc về hình thức cụ thể nhưng Hiệp định có đưa ra hướng dẫn về cách thức đền bù dưới hình thức gia hạn thời hạn

¹⁸⁸ WHO, *The World Health Report – Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage* 2010, Geneva, 2010.

bảo hộ quyền đối với sáng chế tương ứng với thời gian bị chậm trễ nhưng không quá 02 năm.

Nội dung này là một yêu cầu khó đối với một quốc gia muốn hạn chế tối đa thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP như Việt Nam, là quy định đã được đưa ra trong Hiệp định TPP và được tạm hoãn thì nay lại được đề cập đến trong Hiệp định EVFTA. Dù muốn hay không thì chúng ta bắt buộc vẫn phải thực thi và tuân thủ các cam kết này trong pháp luật quốc gia. Nội dung này hiện đang được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Theo quan điểm của nghiên cứu sinh ở đây, dù có bằng hình thức nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải có quy định và cơ chế cụ thể để bù đắp khoảng thời gian chậm trễ nếu có đối với việc xem xét cấp phép lưu hành dược phẩm, tức là dù sao khoảng thời gian độc quyền hữu hiệu đối với SCLQĐDP sẽ được bù đắp bằng đúng thời gian chậm trễ. Khi đó chúng ta sẽ dùng biện pháp cụ thể trong từng trường hợp là viện dẫn đến các nguyên tắc về đảm bảo quyền tiếp cận thuốc để giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng như đã nói ở những nội dung trước hoặc viện dẫn đến các thuốc thiết yếu chữa các loại bệnh có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng theo đề xuất ở trên để hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền SCLQĐDP dù đã hết thời hạn bảo hộ hay chưa.

4.4.2.2. Nhóm đề xuất liên quan đến các quy định về phạm vi quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế và các chủ thể khác liên quan

Với những yêu cầu, tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu do các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên đề ra, chúng ta có nghĩa vụ tuân thủ và thực hiện. Như đã khẳng định ở những nội dung trước, chúng ta sẽ vận dụng linh hoạt những điểm bỏ ngõ, trong giới hạn cho phép để vẫn đảm bảo tương thích với các ĐUQT, đồng thời có thể hạn chế được tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của hệ thống bằng độc quyền sáng chế đối với SCLQĐDP.

Thứ nhất, nghiên cứu sinh kiến nghị sửa đổi Điều 136 Khoản 1 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Điều khoản này quy định "*gắn nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế với mục đích đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội*", quy định này bộc lộ một số hạn chế nhất định như việc hạn chế khả năng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong trường hợp người nắm độc quyền không vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Vì vậy, cần quy định sửa đổi lại theo

hướng quy định thêm trường hợp: *“Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế không sử dụng hoặc sử dụng sáng chế không phù hợp với nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 145, 146, của Luật này”*.

Cơ sở của kiến nghị này được giải thích: (i) trong quá trình gia nhập WTO, Việt Nam cũng khẳng định chủ sở hữu sáng chế hoặc bên nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; (ii) Trong quá trình nghiên cứu pháp luật các nước, việc sử dụng sáng chế vì lý do “lợi ích công cộng” được quy định như những lý do độc lập, không phụ thuộc vào việc người nắm độc quyền sáng chế có vi phạm nghĩa vụ sáng chế hay không; (iii) dưới góc độ quyền con người việc quy định như vậy góp phần điều tiết giá sao cho người dân có điều kiện kinh tế trung bình đều có quyền sử dụng được phẩm.

Thứ hai, nghiên cứu sinh cho rằng cần bổ sung thêm các trường hợp giới hạn của ngoại lệ cấm người khác sử dụng sáng chế tại Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT. Trong quy định này liệt kê các trường hợp chủ sở hữu sáng chế không được phép ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế, trong đó cho phép sử dụng sáng chế *“nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm”*. Việc quy định như vậy chưa phù hợp với quy định của Hiệp định TRIP về giới hạn của việc ngoại lệ đối với các độc quyền được cấp patent cụ thể là việc chủ sở hữu sáng chế không được phép ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế. Cần bổ sung sửa đổi thành quy định *“Cho phép sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của sáng chế đó và không làm tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích*

hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba”. Cách quy định này sẽ làm cơ sở cho những trường hợp sử dụng hợp lý sáng chế được phẩm nhưng chưa nằm trong các trường hợp mà pháp luật dự liệu, đồng thời cũng là cơ sở định tính rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền xác định được giới hạn của các hành vi sử dụng sáng chế.

Thứ ba, sửa đổi Điều 146, Khoản 1 (b) Luật SHTT 2005, Sửa đổi bổ sung 2009. Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS và Tuyên bố Doha về việc thiết lập một cơ chế tạm thời nhằm cho phép các thành viên WTO được sản xuất được phẩm theo quyết định BBCGQSDSC để xuất khẩu sang các nước không đủ hoặc không có năng lực sản xuất trong lĩnh vực được phẩm.

Điều 146, Khoản 1 (b) Luật SHTT chỉ cho phép BBCGQSDSC nhằm cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước. Trong khi Hiệp định TRIPS sửa đổi cho phép sử dụng BBCGQSDSC nhằm mục đích xuất khẩu đến các nước khó khăn hơn trong WTO không đủ trình độ sản xuất thuốc khi áp dụng BBCGQSDSC. Vì vậy, tác giả kiến nghị cần sửa lại quy định tại Điều 146, Khoản 1 (b) Luật SHTT 2005, Sửa đổi bổ sung 2009 theo hướng quyền sử dụng được phẩm được cấp Li xăng cưỡng bức ngoài đáp ứng mục tiêu để cung cấp cho thị trường trong nước trước tiên, còn có thể cung cấp ra thị trường các nước không có đủ điều kiện sản xuất thuốc theo quyết định Li xăng cưỡng bức của quốc gia sở tại là thành viên của WTO.

Thứ tư, cụ thể hoá và hoàn thiện các quy định về cấp giấy phép BBCGQSDSC để tận dụng được điều khoản này trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của Hiệp định TRIPS.

Đối với các trường hợp được áp dụng BBCGQSDSC, cần phải quy định theo hướng dấu hiệu nhận biết các hành vi hạn chế của chủ sở hữu bằng sáng chế như có hành vi cố tình làm cho thị trường khan hiếm hàng hoá hoặc đẩy giá hàng hoá lên quá cao khiến người tiêu dùng không có khả năng tiếp cận với hàng hoá, từ đó đe dọa sự an toàn của xã hội. Ngoài ra cũng cần phải quy định rõ rằng BBCGQSDSC còn phải đáp ứng nhiều điều kiện khác như (i) người được quyền sử dụng sáng chế phải có năng lực thực hiện việc sử dụng; (ii) việc sử dụng sáng chế sau khi được chuyển giao bắt buộc thực sự khắc phục được tình trạng bất cập trước đó; (iii) người được cấp quyền sử dụng sáng chế không được trao quyền đó cho người khác; (iv) việc chuyển giao bắt buộc phải được thông báo cho chủ patent và chủ patent phải được đền bù một cách

hợp lý phần lợi ích đã bị tổn thất do người khác sử dụng sáng chế của mình... Nếu không đáp ứng một hoặc một số điều kiện nói trên, chủ patent có quyền phản đối và khởi kiện về việc bắt buộc đó.

Bên cạnh đó, theo quan điểm của tác giả, cần phải bổ sung thêm quy định về việc bù đắp lợi ích cho chủ sở hữu trong trường hợp. Lợi ích này hoàn toàn có thể tính được trên cơ sở chứng minh được giá trị đầu tư do chủ sở hữu bỏ ra để tạo ra được sáng chế, dự đoán hợp lý những lợi ích mà chủ sở hữu có thể thu được nếu sáng chế được cấp bằng độc quyền, sản xuất và tiêu thụ trên thị trường... Điều này có thể hữu ích cho Chính phủ hoặc chủ sở hữu bằng sáng chế trong việc thương lượng để xem xét cấp giấy phép tự nguyện có sự bù đắp thỏa đáng hoặc đồng thuận trong các trường hợp phù hợp theo tinh thần trách nhiệm xã hội của công ty được, ví dụ như tiến hành một hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Việc cấp giấy phép tự nguyện là một giải pháp được khuyến khích bởi nó sẽ giảm bớt được những căng thẳng chắc chắn sẽ nảy sinh giữa doanh nghiệp được phẩm với xã hội, đồng thời giúp nâng cao vị thế của chính doanh nghiệp. Quy định này sẽ giúp cho chế định về BBCGQSDSC đối với SCLQĐDP mang tính thiết thực hơn cũng như đảm bảo được nguyên tắc và định hướng chung là việc cân bằng lợi ích giữa các bên chủ thể.

Thứ năm, hệ thống văn bản pháp luật về SHTT cần phải có quy định cụ thể về các trường hợp sử dụng quyền SHTT sai mục đích của chủ sở hữu. Điều này là cơ sở để hạn chế việc sử dụng bằng sáng chế sai mục đích, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể khác ngoài chủ sở hữu. Các Điều 7 và 8 Luật SHTT nêu rõ việc thực hiện và bảo hộ các quyền SHTT phải phù hợp với lợi ích của xã hội nói chung, tức là theo cách tiếp cận của Điều 7 Hiệp định TRIPS. Những quy định này là công cụ quan trọng để diễn giải các quy định pháp luật nội dung trong Luật SHTT. Tuy nhiên việc quy định một cách chung chung sẽ không làm cơ sở cho việc các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành các biện pháp xử lý các hành vi này nếu diễn ra trên thực tế.

Trong lĩnh vực dược phẩm, các hành vi như định giá thuốc quá cao, định giá nhằm thôn tính đối thủ, hoặc từ chối chuyển quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở tự nguyện – trong những tình huống cụ thể – có thể cấu thành hành vi sử dụng bằng độc quyền sáng chế sai mục đích. Ở một số nước, hành vi sử dụng bằng sáng chế sai mục đích có thể bị trừng phạt bằng việc tòa án quyết định không buộc đối thủ cạnh tranh phải chấm dứt hành vi xâm phạm khi chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế khởi kiện hành vi xâm phạm ra tòa

(tức là trừng phạt bằng cách không thực thi sự bảo hộ)¹⁸⁹. Việc pháp luật về SHTT của Việt Nam không đề cập cụ thể đến vấn đề sử dụng các quyền SHTT sai mục đích nói chung và dành cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng là một kẽ hở lớn cho trường hợp các chủ sở hữu sáng chế, đặc biệt là các chủ sở hữu nước ngoài dựa vào tiềm lực kinh tế mạnh của mình để xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của các chủ thể khác mà trước tiên chính là người dân và các doanh nghiệp dược phẩm trong nước.

4.4.2.3. Nhóm đề xuất liên quan đến các quy định về các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

Như đã phân tích, hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT trong pháp luật Việt Nam được đánh giá là đã đảm bảo tương thích theo quy định của Hiệp định TRIPS trong khuôn khổ WTO. Tuy nhiên đến hiện tại, khi chúng ta ký kết được Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu thì có thể thấy rằng những yêu cầu về tiêu chuẩn bảo hộ cũng như yêu cầu về hệ thống thực thi quyền SHTT được đặt ra cao hơn cả WTO, đặc biệt là đối với những đối tượng nhạy cảm như SCLQDDP, đặt ra cho pháp luật Việt Nam những yêu cầu thay đổi để thực thi cam kết.

Hiệp định yêu cầu các bên phải quy định các biện pháp, thủ tục và chế tài bổ sung cần thiết để bảo đảm thực thi quyền, với điều kiện các biện pháp, thủ tục và chế tài đó phải hợp lý và công bằng, và không được tốn kém hoặc phức tạp một cách không cần thiết, hoặc đòi hỏi thời hạn bất hợp lý hoặc có những trì hoãn không có cơ sở. Đồng thời, các biện pháp, thủ tục và chế tài đó phải hữu hiệu và cân xứng, phải được áp dụng theo cách thức nhằm tránh tạo ra các rào cản đối với thương mại hợp pháp và nhằm tạo ra các biện pháp an toàn chống lại việc lạm dụng. Hiệp định EVFTA cũng đòi hỏi các hành vi xâm phạm quyền SHTT phải được xử lý bằng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Trong các quy định cụ thể liên quan đến hệ thống các biện pháp thực thi, có hai quy định nổi bật: (i) Đối với kiểm soát biên giới, Hiệp định này yêu cầu cơ quan hải quan chủ động kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT trên cơ sở kỹ thuật phân tích rủi ro mà không cần phải có yêu cầu của chủ thể quyền SHTT (Điều 12.59), giúp các cơ quan hải quan chủ động hơn trong hoạt động kiểm tra, giám sát chứ không chỉ phát hiện, xác định hàng hóa xâm phạm và phối hợp với chủ thể quyền như quy định hiện nay. (ii) Đối với biện

¹⁸⁹ Oh C. *TRIPS and pharmaceuticals: A Case of Corporate Profits Over Public Health*. Editorial. Third World Network, trang 152.

pháp dân sự, Hiệp định EVFTA cũng quy định rằng cơ quan tư pháp có quyền yêu cầu bên thua kiện phải trả cho bên thắng kiện các chi phí tòa án và phí thuê luật sư hợp lý, hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật (Điều 12.52).

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì biện pháp hình sự có được xây dựng áp dụng đối với hành vi xâm phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tuy nhiên quy định này không dành cho các hành vi xâm phạm đối với sáng chế, vì thế mà cũng không dành cho SCLQĐDP. Và xét cho cùng thì cho đến hiện tại, xuất phát từ tính chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ mà biện pháp được áp dụng chủ yếu để giải quyết các tranh chấp, xử lý các hành vi xâm phạm đối với quyền SHTT đối với SCLQĐDP là biện pháp dân sự, thậm chí ở nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ghi nhận biện pháp dân sự. Tuy nhiên cũng qua thực trạng giải quyết các tranh chấp dân sự về xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP tại Tòa án có con số rất khiêm tốn so với việc xử lý tại các cơ quan chức năng khác cũng cho chúng ta thấy được còn tồn tại quá nhiều vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thi hành. Ở đây nghiên cứu sinh tập trung đưa ra một số đề xuất kiến nghị đối với quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp dân sự để làm cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT đối với SCLQĐDP có hiệu quả và tính khả thi trên thực tế.

Thứ nhất, cần phải có những quy định và hướng dẫn cụ thể hơn nữa về căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với SCLQĐDP.

Mục tiêu của chủ sở hữu đối tượng QSHCN nói chung hay SCLQĐDP khi yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền của họ bằng biện pháp dân sự là được bồi thường thỏa đáng và kịp thời. Do đó, nếu phán quyết của Tòa án về mức bồi thường không hợp lý, lợi ích của chủ sở hữu không được bảo vệ đúng mức thì hiệu quả của biện pháp dân sự không đạt được. Để xác định mức bồi thường thiệt hại hợp lý, cần có hướng dẫn dựa trên tính chất của hành vi xâm phạm, hậu quả, mức độ thiệt hại, thời gian và phạm vi xảy ra hành vi xâm phạm để Tòa án áp dụng. Luật SHTT hiện hành quy định mức bồi thường thiệt hại do Tòa án quyết định nhưng không quá năm trăm triệu đồng chỉ được áp dụng trong trường hợp theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 205 Luật SHTT (khi không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 205 Luật SHTT). Thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm do bị xâm phạm cần đánh giá thông qua chứng minh của đương sự, qua tài liệu cung cấp của cơ quan, nơi cư trú của đương sự...

Những quy định này của pháp luật hiện hành đối với một hành vi xâm phạm quyền SHCN, đặc biệt với đối tượng là SCLQĐDP như đã trình bày rằng chủ sở hữu đã phải bỏ ra chi phí công sức vô cùng lớn cho việc nghiên cứu và chế tạo ra sáng chế, thì giá trị bù lại như vậy dường như là không đủ. Những thiệt hại đo đếm được từ việc chủ thể có hành vi xâm phạm tiến hành và thu được lợi nhuận từ hành vi xâm phạm có thể xác định nhưng ở đây còn cần phải tính đến cả những thiệt hại là những chi phí đầu tư mà chủ sở hữu đã phải bỏ ra. Việc xác định thiệt hại của chủ sở hữu các đối tượng QSHCN và lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm cần được thể hiện rõ ràng hơn trong luật. Bên cạnh đó, theo như cam kết của EVFTA, đối với các chi phí để thuê Luật sư phải là các khoản chi cụ thể cho việc Luật sư tiến hành công việc, chi phí này phải hợp lý theo giá trung bình để hoàn thành công việc, căn cứ để thanh toán là hoá đơn, chứng từ do đương sự cung cấp... sẽ do bên thua kiện phải trả cho bên thắng kiện cũng cần phải được quy định rõ trong luật.

Đồng thời với những quy định trên, một vấn đề cũng cần được bàn tính đến chính là tạo được một cơ chế, một hệ thống cơ quan hoặc tổ chức để tiến hành định giá tài sản SHCN. Đây là vấn đề hoàn toàn mới trong pháp luật về SHTT trong bối cảnh hội nhập, khái niệm về việc định giá tài sản SHCN hoàn toàn là mới mẻ. Hiện nay, trong lĩnh vực SHCN chưa có cơ quan định giá chuyên trách, vì vậy kết quả của hội đồng định giá chỉ được Tòa án chấp nhận khi Hội đồng định giá đó được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, trong thời gian tới cần thiết phải thành lập cơ quan định giá chuyên trách về SHCN để đáp ứng cho yêu cầu của lĩnh vực này.

Thứ hai, cần quy định hướng dẫn cụ thể hơn đối với các hành vi xâm phạm, đặc biệt đối với đối tượng có nhiều đặc thù như SCLQĐDP.

Khi xác định hành vi xâm phạm QSHTT đối với SCLQĐDP, phải chú ý phân biệt hành vi không bị coi là xâm phạm theo quy định tại điều 125 của Luật SHTT, cá nhân, tổ chức thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 125 của luật SHTT thì không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu. Khi có đơn khởi kiện đối với các hành vi xâm phạm, cần xem xét kỹ nội dung đơn của người khởi kiện để xác định hành vi đó có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không, nếu có thì Tòa án phải giải thích cho người khởi kiện biết, trả lại đơn và không thụ lý giải quyết. Trường hợp đã thụ lý xong mới phát hiện thấy đây không phải là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu, thì Tòa án phải ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 192 của BLTTDS

4.4.3. Các giải pháp khác về thực thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm

(i) Thành lập toà án chuyên trách về SHTT, từ đó tạo cơ sở để có nhóm thẩm phán có năng lực chuyên môn sâu về SHTT, giải quyết các tranh chấp phức tạp đối với SCLQDDP.

SHTT nói chung và SHCN nói riêng là lĩnh vực chuyên môn sâu, phức tạp, SCLQDDP lại càng là một đối tượng khó và phức tạp hơn trong việc nghiên cứu cũng như chỉ ra được hành vi xâm phạm. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp về SHTT cần có Toà án chuyên trách. Nhiều nước trên thế giới đã có hệ thống Tòa án SHTT như Mỹ, Nhật, Thái Lan... Do tính đặc thù của biện pháp dân sự và sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ QSHCN bằng biện pháp dân sự nên đây là cơ sở để hình thành hệ thống Tòa án chuyên biệt về SHTT. Thực tế, việc thành lập Tòa chuyên biệt đã tỏ ra rất hiệu quả đối với sự phát triển thương mại và đầu tư quốc tế. Tại Việt Nam, trong tiến trình cải cách tư pháp, việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các TAND là tất yếu cần thiết và không phải là ngoại lệ. Mặc dù ở hầu hết các nước, các loại việc về QSHTT bao gồm các loại việc dân sự, hình sự và hành chính, nhưng một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức, Thái Lan...¹⁹⁰ đã thành lập Tòa án chuyên biệt xét xử các vụ xâm phạm về SHTT; một số nước lại có các Tòa chuyên xét xử các vụ xâm phạm về SHTT nằm trong Tòa án. Trước mắt, cần đào tạo nguồn nhân lực và chuẩn bị cơ sở lý luận cho việc thành lập các Tòa chuyên trách về SHTT tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó triển khai ở các khu vực khác. Bên cạnh các quy định chung về nguyên tắc xét xử, cần ban hành các quy định riêng về thủ tục xét xử các vụ án về SHTT, theo đó thủ tục xét xử cần được tiến hành một cách linh hoạt, đơn giản hoá, ngắn gọn... Mặt khác, để đảm bảo tính chuyên môn trong quá trình xét xử, cần xây dựng cơ chế phù hợp nhằm huy động sự tham gia của các chuyên gia, thẩm định viên vào quá trình xét xử của Tòa án. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hầu hết các hành vi xâm phạm QSHCN đều có thể xử lý bằng biện pháp hành chính. Điều này đã dẫn đến tình trạng “hành chính hoá” các quan hệ dân sự. Một số trường hợp xâm phạm QSHCN tuy thuộc lĩnh vực dân sự, lẽ ra cần phải được giải quyết theo thủ tục dân sự tại Tòa án nhưng lại được xử lý bằng biện pháp hành chính. Đây là các đối tượng thể hiện rõ nét bản chất dân sự của chủ sở hữu và liên quan nhiều đến việc cung cấp chứng cứ để

¹⁹⁰ Dững Hà (2008), *Đề xuất mô hình Tòa Sở hữu trí tuệ cho Việt Nam*, <http://www.dddn.com.vn>.

chứng minh do vậy, việc phân cấp cho Tòa án để xử lý bằng biện pháp dân sự các đối tượng trên mà không giao cho các cơ quan thực thi bằng biện pháp hành chính là cần thiết.

(ii) Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực được phẩm trong các cơ quan có liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQDDP cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ SCLQDDP

Đối với quá trình thẩm định để cấp bằng sáng chế đối với SCLQDDP, một khi trình độ kỹ thuật của thẩm định viên được nâng cao thì sẽ tăng cường kỹ năng kỹ thuật giám định, thẩm định những tiêu chuẩn đối với đối tượng yêu cầu bảo hộ, đồng thời cũng tránh được việc mở rộng quá mức và không phù hợp phạm vi bảo hộ đối với các đối tượng yêu cầu bảo hộ; nhận thức được mức độ cần thiết của các nhóm được phẩm mang tính thiết yếu cho sức khỏe cộng đồng... Việc cấp sai bằng độc quyền sáng chế đối với nhóm được phẩm có thể hạn chế khả năng tiếp cận thuốc thiết yếu của cộng đồng và hạn chế sự cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp cùng loại trên thị trường.

Đối với các cơ quan thực thi pháp luật về SHTT, việc tăng cường nhóm chuyên gia có hiểu biết sâu đối với lĩnh vực được phẩm giúp xác định được chính xác những hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến được phẩm được bảo hộ để từ đó có những biện pháp xử lý phù hợp. Hiện nay thì pháp luật quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHTT cho rất nhiều cơ quan (cơ quan hải quan, ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường...). Trong thực tế thì các cơ quan này hoạt động chồng chéo, đôi khi lại cơ những hành vi xâm phạm không bị cơ quan nào xử lý. Chính vì vậy, để việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đạt hiệu quả cao, đòi hỏi các cơ quan nhà nước này phải độc lập với nhau nhưng cũng phải có sự phối hợp đồng thời trong quá trình hoạt động. Điều này cũng đòi hỏi phải có sự quy định rõ hơn của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHTT.

(ii) Phát triển ngành công nghiệp được phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển được phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp SHTT nói chung, về bảo hộ SCLQDDP nói riêng

Có thể thấy rằng do hiện nay hầu hết các nước đang phát triển là những nhà nhập khẩu công nghệ và các nguồn tài chính cho đầu tư nên những nội dung thảo luận về vai trò của hệ thống bằng độc quyền sáng chế có xu hướng tập trung vào việc tạo điều kiện

thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư trực tiếp (FDI). Với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, quan trọng nhất bây giờ có lẽ chưa phải là đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển SCLQDDP cho bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm của Việt Nam mà cần chú ý hơn đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT để tạo sự tin tưởng, thu hút việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực này.

Khi đó, nếu doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội và có năng lực để đón nhận sự chuyển giao công nghệ đối với dược phẩm đang trong thời gian bảo hộ hoặc đối với dược phẩm hết thời hạn bảo hộ, sao chép lại công thức để làm ra loại thuốc tương tự, có giá thành tốt hơn để sử dụng cho cộng đồng thì người dân sẽ có lợi, nhất là người nghèo sẽ có nhiều cơ hội để sử dụng các loại thuốc biệt dược để điều trị và bản thân doanh nghiệp thì sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí nghiên cứu đáng kể.

Như đã trình bày trong phần thực trạng bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQDDP ở Việt Nam, một phần sự vi phạm là do bản thân các doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ và rõ ràng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo hộ tài sản là quyền SHTT. Để bảo vệ mình khỏi các khiếu kiện của chủ thể quyền, đồng thời phòng, tránh xâm phạm quyền SHTT của người khác, các doanh nghiệp cần thực hiện việc tra cứu thông tin sáng chế về dược phẩm trước khi tiến hành dự án sản xuất, nhập khẩu, phân phối thuốc. Thanh tra Bộ KH&CN cũng khuyến nghị các doanh nghiệp trong trường hợp nhận được thông báo liên quan đến xâm phạm quyền SHTT cần thực hiện 1 trong 4 biện pháp sau: giải trình về việc không xâm phạm; yêu cầu hủy bỏ văn bằng, nếu có chứng cứ; đàm phán về việc chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc thỏa thuận với chủ thể quyền về việc chấm dứt vi phạm với sự ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc.

(iii) Thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm

Bên cạnh việc ghi nhận những biện pháp ở phạm vi quốc gia trong việc đảm bảo quyền lợi tư của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế và quyền lợi công của đông đảo người dân trong việc tiếp cận thuốc thì nhà nước ta còn phải tính đến biện pháp ở phạm vi rộng hơn là thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm. Trước tiên, có thể đàm phán hợp tác trao đổi thông tin rộng rãi và cởi mở để có thể tiếp cận được thông tin về các sản phẩm dược phẩm có giá cả phù hợp và chấp nhận được để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó có thể đàm phán, thỏa thuận liên kết hợp tác với các tổ chức

quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để có thể cung cấp được cho người dân những dược phẩm thiết yếu giá rẻ hoặc miễn phí.

Một xu hướng nữa cũng có thể nhận thấy rất rõ hiện nay đó chính là tính chất toàn cầu của hoạt động nghiên cứu dược phẩm và công nghệ sinh học đã dẫn đến việc tạo lập quan hệ đối tác giữa các công ty trên toàn thế giới. Đối với các hãng dược phẩm, việc làm ngày càng trở nên phổ biến hơn là hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được thực hiện thông qua liên doanh và thông qua nhiều hình thức cộng tác nghiên cứu khác. Nhu cầu chia sẻ chi phí R&D đang leo thang là một trong các lý do quan trọng nhất của trào lưu sáp nhập và hợp nhất quốc tế gần đây trong ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu. Đặc biệt đối với những nhà nghiên cứu của các nước đang phát triển còn thiếu vốn và nguồn lực thì càng nên quan tâm đến khả năng gia nhập và liên doanh R&D với các tổ chức nghiên cứu và công ty đã có chỗ đứng vững chắc để nâng cao năng lực nghiên cứu của họ.

Về phía các cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn đầu ngành về hoạt động quản lý tài sản trí tuệ là Cục Sở hữu trí tuệ thường xuyên thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế. Việc các Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) đã và sẽ lần lượt trở thành đối tác triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) của Việt Nam đã tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động hợp tác quốc tế về thẩm định đơn sáng chế, giúp nâng cao năng lực cho Cục SHTT. Thông qua PPH, Cục SHTT sẽ rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế, góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển giao công nghệ, qua đó tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước. Bên cạnh các chương trình, dự án hợp tác song phương, Cục SHTT đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực chuyên môn. Trong số đó, phải kể đến cơ chế hợp tác chuyên sâu thông qua Nhóm công tác về sáng chế trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO). Đây là cơ chế hợp tác chuyên sâu song phương đầu tiên mà Cục SHTT triển khai với đối tác nước ngoài để trao đổi về các vấn đề trong lĩnh vực sáng chế như nâng cao năng lực thẩm định đơn sáng chế, quản trị chất lượng và đào tạo cán bộ.

Các đối tác lớn giúp đào tạo nhân lực về sở hữu trí tuệ cho Việt Nam phải kể đến là WIPO, EPO, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Australia,... Trong năm qua, Cục đã duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thông qua việc ký

Bản ghi nhớ hợp tác với Vụ Sở hữu trí tuệ Lào (DIP), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO), Viện Sở hữu công nghiệp Pháp (INPI), gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (UK IPO) và đặc biệt là lần đầu tiên ký kế hoạch hợp tác với Cơ quan Sở hữu công nghiệp Cuba (OCPI). Hội thảo *“Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học”* được tổ chức ngày 11-14/11/2018 tại Hà Nội là hoạt động hợp tác đầu tiên với OCPI được Cục triển khai trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác với Cuba, góp phần củng cố quan hệ hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba.

Ngoài những công cụ nói trên, nhiều chính sách khác về kinh tế, thương mại, xã hội cũng là những biện pháp cực kì quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của xã hội đối với các loại dược phẩm. Chẳng hạn để khuyến khích phát triển nguồn cung, các chính sách ưu đãi đầu tư, giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế khác đối với dược phẩm; các chính sách về an sinh như trợ cấp chi phí cho người bệnh nghèo, mở rộng các quỹ bảo hiểm sức khỏe hay các cơ chế ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh của người...tăng cường giáo dục về vệ sinh môi trường dinh dưỡng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

1. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển pháp luật về SHTT của Việt Nam, sáng chế liên quan đến được phẩm luôn là đối tượng được bảo hộ như sáng chế trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác. Ở mỗi thời kỳ, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu cụ thể mà pháp luật sẽ điều chỉnh về phạm vi bảo hộ, cách thức bảo hộ cũng như cách thức thực thi quyền của chủ sở hữu. Hệ thống văn bản pháp luật hiện tại về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP về cơ bản đã tương thích với các ĐUQT liên quan mà Việt Nam là thành viên và đạt ở mức độ bảo hộ cao đối với các đối tượng này. Đây chính là cơ sở pháp lý vững chắc và phù hợp để cân bằng được quyền và lợi ích của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế với lợi ích của cộng đồng đối với việc tiếp cận các sản phẩm được phẩm để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mặc dù hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật có liên quan đã tạo được một nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ và vững chắc cho việc bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP tuy nhiên qua tìm hiểu và đánh giá thực tiễn bảo hộ thì thấy rằng dường như các chủ thể quyền chưa thực sự tin tưởng vào hệ thống văn bản pháp lý cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến tài sản thuộc sở hữu tư nhân và có giá trị của mình. Số liệu được đưa ra còn cho thấy gần như tranh chấp liên quan đến đối tượng là SCLQĐDP không được đưa ra để yêu cầu giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Những đề xuất được đưa ra để hoàn thiện pháp luật hiện hành về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP là đồng bộ và toàn diện ở từ việc xác định phạm vi và điều kiện bảo hộ, nội dung quyền và hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, hệ thống các biện pháp thực thi quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền.

KẾT LUẬN CHUNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ luôn luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn xung đột gay gắt giữa nhiều chủ thể liên quan. Một trong những vấn đề căng thẳng nhất được đề cập đến xuyên suốt của mọi cuộc đàm phán chính là mức độ bảo hộ cho đối tượng là các sáng chế liên quan đến dược phẩm. Xuất phát từ tính quan trọng của đối tượng này đối với vấn đề mang tính cộng đồng chính là sức khỏe và sự sống của con người, việc thiết lập chế độ bảo hộ cho các đối tượng là sáng chế liên quan đến dược phẩm vấp phải nhiều ý kiến, quan điểm trái chiều. Một mặt, các chủ thể quyền lập luận rằng họ cần có sự bù đắp xứng đáng cho những công sức và trí tuệ đã bỏ ra để có thể tiếp tục tái đầu tư và vì thế khuyến khích sáng tạo và phát triển, đổi mới công nghệ. Mặt khác, đại bộ phận người dân và những người đứng về phía lợi ích cộng đồng cho rằng việc thiết lập bảo hộ độc quyền đối với nhóm đối tượng này sẽ khiến cho việc tiếp cận dược phẩm khó khăn hơn, khó giải quyết các vấn đề về an ninh y tế ở phạm vi quốc gia cũng như quốc tế.

Kết lại cho những tranh cãi đó, Công ước Paris và Hiệp định TRIPS là những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về lĩnh vực bảo hộ quyền SHCN đã ra đời và yêu cầu các quốc gia thành viên có nghĩa vụ cung cấp chế độ bảo hộ độc quyền cho các sáng chế trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, vì thế mà sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng không phải ngoại lệ được bảo hộ. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS vẫn dành ra cho các quốc gia thành viên những linh hoạt và quyền chủ động trong việc thiết lập hệ thống bảo hộ độc quyền sáng chế nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng nhất mà Hiệp định đề ra. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh những điểm linh hoạt cho các quốc gia thành viên trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng đã ra đời.

2. Dưới những yêu cầu của các ĐUQT về bảo hộ quyền SHCN mà trong đó quan trọng nhất là Hiệp định TRIPS, pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các văn bản thiết lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Các văn bản đề cập đến việc bảo hộ nhóm đối tượng này được liệt kê từ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Dược, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật kể trên. Với những văn bản pháp luật được xây dựng, các quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm đã tương đối toàn diện và đầy đủ từ việc xác lập quyền,

nội dung quyền và hạn chế quyền, các biện pháp thực thi quyền. Pháp luật Việt Nam đảm bảo được tính tuân thủ và tương thích các ĐUQT mà mình là thành viên, mặt khác cũng linh hoạt và nhạy bén với điều kiện tình hình thực tế của đất nước để xây dựng các điều khoản vận dụng những điểm mở của các ĐUQT.

3. Thực trạng đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm ở Việt Nam cho thấy tồn tại nhiều vấn đề bất cập, điều thấy rõ nhất chính là năng lực nghiên cứu để tạo ra sáng chế trong lĩnh vực này cũng như năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dược phẩm ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Số liệu về các vụ tranh chấp liên quan đến các đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền cũng thể hiện rằng hệ thống các quy phạm pháp luật và các cơ quan thực thi chưa thực sự tạo được niềm tin cho các chủ thể quyền trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

4. Chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đến năm 2030 với quan điểm chỉ đạo đầu tiên và quan trọng chính là *"phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội"*. Bên cạnh đó, trong "Chiến lược SHTT đến năm 2030" được ban hành bởi Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng đầu tiên là *"rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT và pháp luật liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT, trong đó chú trọng giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo hộ sáng chế với bảo vệ lợi ích cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và nông hóa phẩm; có quy định phù hợp để người dân và xã hội được tiếp cận kịp thời các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng như y tế, dinh dưỡng hoặc trong các tình huống khẩn cấp khác..."*.

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật được đưa ra theo các nhóm vấn đề nghiên cứu từ quy định về điều kiện, phạm vi bảo hộ và xác lập quyền đến nội; nội dung quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền và các biện pháp thực thi quyền. Đồng thời với

việc hoàn thiện pháp luật là các giải pháp được tiến hành đồng bộ để đạt được những mục tiêu chung nói trên như đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực được phẩm trong các cơ quan có liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ đối với SCLQĐDP cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ SCLQĐDP; Phát triển ngành công nghiệp được phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển được phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp SHTT nói chung, về bảo hộ SCLQĐDP nói riêng; Thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP...

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN**

1. Bài viết “*Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam*”, đăng Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 98 (159) tháng 5/2019, ISSN 1859 – 3917, trang từ 63-68, 84-85;
2. Bài viết “*Cân bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm và vấn đề sức khoẻ cộng đồng – giải pháp cho Việt Nam*”, đăng Tạp chí Luật học, số tháng 7/2019, từ trang 92 - 104.
3. Bài viết “*Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thuốc y học cổ truyền*”, đăng Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số tháng 11/2019, từ trang 27 - 34.
4. Bài viết “*Những điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS liên quan đến bảo hộ sáng chế dược phẩm và sự vận dụng của Việt Nam*”, đăng Tạp chí Luật học, số tháng 1/2019, từ trang 56 -71.
5. Bài viết “*The protection of intellectual property rights for pharmaceutical invention in Vietnam*”, đăng kỷ yếu hội thảo có phản biện của Hội thảo về sở hữu trí tuệ dành cho giáo viên được tổ chức bởi WIPO và WTO (The 15th Colloquium for Teachers of Intellectual Property organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization (WTO) tháng 6/2018.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. CÁC VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.
2. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13.
3. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
4. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.
5. Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 39/2009/QH12.
6. Luật Dược số 105/2016/QH13.
7. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 59/2010/QH12.
8. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 40/2009/QH12.
9. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
10. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
11. Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.
12. Nghị định số 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
13. Nghị định số 122/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
14. Nghị định số 31-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 23/1/1981 về Ban hành điều lệ về cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.

15. Nghị định số 84/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.
16. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
17. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
18. Quyết định 30/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Việc ban hành quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc.
19. Quyết định số 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10-01-2013 về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.
20. Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 - 08 - 2019 về phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030.
21. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
22. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT.
23. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/04/2008 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ văn hoá, thể thao và du lịch - Bộ Khoa học và công nghệ - Bộ tư pháp Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân.
24. Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ ngày 20 tháng 02 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.

B. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

Tiếng Việt

25. Nguyễn Hồng Bắc (2002), *Những nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS và mức độ tương thích của các chế định có liên quan của Việt Nam*, Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, Hà Nội.
26. Bộ Y tế (2013), Ban đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, *Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học*, Hà Nội.
27. Bộ Y tế (2010), *Đề án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030*.
28. Công ty Cổ phần chứng khoán MHB (2010), *Báo cáo Tổng kết ngành dược*.
29. Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu công nghiệp (2002), *Các Điều ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập*, Chương trình hợp tác đặc biệt Việt Nam – Thụy Sĩ về sở hữu trí tuệ;
30. Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương (2011), *Bản tin Cạnh tranh và người tiêu dùng*, số 26 (tháng 4), Hà Nội;
31. Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế, Quyết định số 8186/QLD-ĐK v/v *Thông báo kết quả cuộc họp*;
32. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2018), *Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2018*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
33. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2003), *Bảo hộ sáng chế - Cẩm nang dành cho doanh nhân*, được dịch từ tài liệu của Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPI, “*Patent protection, handbook for business persons*”.
34. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2008), *Cẩm nang về sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, được dịch từ tác phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (2001) “*WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*”.

35. Cục Sở hữu trí tuệ (2007), *Hội thảo khoa học về “Bảo hộ sáng chế về được phẩm và bảo vệ dữ liệu thử nghiệm”*, phối hợp với Viện Sở hữu trí tuệ Thụy Sĩ tổ chức tại Hà Nội ngày 06/8/2007.
36. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2008), *Sáng tạo tương lai* (tài liệu giới thiệu về sáng chế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ), quyền tác giả đối với bản tiếng Anh thuộc về Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tài liệu được phát hành bằng nguồn tài trợ của Quỹ tín thác WIPO/Nhật Bản và Dự án Việt Nam - Thụy Sĩ về sở hữu trí tuệ (SVIP).
37. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2005), *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, được dịch từ tài liệu của ông Kamil Idris, quyền tác giả bản tiếng Anh thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tài liệu được phát hành bằng nguồn tài trợ của Chương trình Hợp tác đặc biệt Việt Nam - Thụy Sĩ về sở hữu trí tuệ, NXB Bản đồ, Hà Nội.
38. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ (2002), *Các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập*.
39. Lê Việt Dũng (2008), *Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực được phẩm ở Việt Nam*, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Ngoại Thương.
40. Dự án ECC-Việt Nam về Sở hữu trí tuệ (2000), *Thông tin sáng chế và bí mật thương mại*.
41. Lê Thị Anh Đào (2004), *Vấn đề thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ sáng chế ở Việt Nam*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội;
42. Lê Thị Nam Giang (2009), *“Cân bằng lợi ích của xã hội và lợi ích của chủ sở hữu trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế”*, Tạp chí Khoa học pháp lý.
43. Lê Thị Nam Giang (2009), *“Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”*, Tạp chí Khoa học pháp lý (6).
44. Lê Thị Nam Giang (2011), *“Việt Nam với việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS - phần 1”*, Tạp chí nghiên cứu lập pháp.

45. Lê Thị Nam Giang (2011), “Việt Nam với việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS - phần 2”, *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*.
46. Lê Thị Nam Giang (2011), “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
47. Lê Hồng Hạnh, Đinh Thị Mai Phương (2004), *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, NXB Chính trị quốc gia.
48. Lê Hồng Hạnh (2005), *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
49. Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*, Tổ chức SHTT thế giới;
50. Nguyễn Thị Liêm (2013), *Nghiên cứu tình hình bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm và nông hoá phẩm tại Việt Nam nhằm đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận của xã hội đối với các sản phẩm này*, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.
51. Nguyễn Thái Mai và Vũ Thị Phương Lan (2013), *Giáo trình Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ*, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
52. Lê Nét (2005), *Quyền sở hữu trí tuệ*, Tài liệu bài giảng, NXB. ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
53. Ngô Tuấn Nghĩa (2011), *Bảo đảm quan hệ lợi ích hài hoà về sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế Việt Nam*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
54. Bùi Tiến Quyết (2017), *Lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ sáng chế dạng sử dụng trên thế giới và Việt Nam*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.
55. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2012), *Khuyến nghị phương án đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương*.

56. Shahid Alikhan (2007), *Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển*, Hà Nội.
57. Phùng Trung Tập (2004), *Các yếu tố của quyền Sở hữu trí tuệ*, NXB Tư pháp, Hà Nội.
58. Kiều Thị Thanh (2013), *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam*, NXB Chính trị-Hành chính, Hà Nội.
59. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (2005), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*.
60. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (1883), *Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp*.
61. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, *Hiệp ước về hợp tác sáng chế PCT*.
62. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (2013), *Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế, Bộ sách về Quản lý tài sản trí tuệ, Bản dịch của Cục Sở hữu trí tuệ từ Bản gốc của WIPO*.
63. Tổ chức Thương mại thế giới (1994), *Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)*.
64. Tổ chức Thương mại thế giới (2001), *Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPs và sức khỏe cộng đồng*.
65. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
66. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), *Giáo trình Luật Quốc tế*, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
67. Vũ Khắc Trai (2011), *Nghiên cứu tình hình bảo hộ sáng chế từ năm 1981 đến 2011 và tác động của cơ chế bảo hộ sáng chế đối với sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam*, Đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, Viện khoa học SHTT.
68. PGS.TS. Lê Văn Truyền (2014), *Thuật ngữ dược học của Tổ chức Y tế thế giới (Anh - Việt)*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
69. Điều Ngọc Tuấn (2004), *Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với sáng chế theo pháp luật Việt Nam và Cộng hoà Pháp*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

70. Nguyễn Thanh Tú (2011), Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển và Phan Huy Hồng - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, “*Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm, quyền con người*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 202 ngày 10/09/2011.
71. Nguyễn Thanh Tú (2008), *Sử dụng sáng chế trong nghiên cứu và thử nghiệm theo pháp luật WTO và Việt Nam*, Tạp chí khoa học pháp lý, số 3(46).
72. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS - kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam*, NXB Chính trị quốc gia;
73. Nguyễn Thanh Tú, Phan Huy Hồng, *Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm dưới góc độ quyền con người*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 17/2011.
74. TS. Phạm Văn Tuyết, ThS. Lê Kim Giang (2008), *Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*, NXB Tư pháp, Hà Nội;
75. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (2013), *Luật sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
76. Tòa án nhân dân tối cao, *Tài liệu tập huấn về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2008.
77. Nguyễn Quang Trọng, *Giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án Việt Nam*, Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, số 3/2007.
78. Trường Đại học Dược Hà Nội (2002), Bộ môn Dược học cổ truyền, Giáo trình “*Dược học cổ truyền*”, NXB Y học.
79. Trường ĐH Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Công an nhân dân, năm 2010.
80. Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và Ủy ban Thương mại quốc gia Thụy Điển (2005), *Tác động của các Hiệp định của WTO đối với các quốc gia đang phát triển*.

81. UNCTAD (2011), *"Sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ để thúc đẩy sản xuất dược phẩm ở các quốc gia đang phát triển - Tài liệu hướng dẫn tham khảo"*, New York & Geneva.
82. Văn phòng WHO tại Việt Nam (2010), *Báo cáo "Giá thuốc khiến người dân ốm yếu hơn và nghèo hơn"*
83. Viện Nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa, *Từ điển Bách Khoa dược học*, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2007.
84. Nguyễn Thị Hương Xiêm (2015), *Nghiên cứu tình hình bảo hộ và khai thác sáng chế của các chủ sở hữu tại Việt Nam*, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

Tiếng nước ngoài

85. Alberto do Amaral Junior, *Compulsory Licensing and Access to Medicine in Developing Countries*, SELA 2005 Panel 5: Poverty and the International Order;
86. Bruce Lehman (2003), *The Pharmaceutical Industry and the Patent System*, International Intellectual Property Institute US.
87. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised in Stockholm in 1967* (1968) BIRPI.
88. Caidan Cao (2010), *"Patent Right and Access to Medicine"*, Master thesis, Faculty of Law Lund University.
89. Carlos M. Correa (2008), *A Guide to Pharmaceutical Patents*, Vol 2, South Centre, POB 228, Chemin du Champ d'Anier 17, 1211 Geneva 19, Switzerland.
90. Carlos Correa (2007), *Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective*; WHO, ICTSD and UNCTAD.
91. Carlos M. Correa (2004), University of Buenos Aires, *Protecting test data for pharmaceutical and agrochemical products under Free Trade Agreement, UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the pro-development IP agenda forward: Preserving Public Goods in health, education and learning* Bellagio.

92. Carlos M. Correa (2021), *Expanding the production of COVID 19 vaccines to reach developing countries - Lift the barriers to fight the pandemic in the Global South*, Policy Brief of South Centre, No.92, April 2021.
93. Cecilia Oh (2006), *Compulsory licences: recent experiences in developing countries*, International Journal of Intellectual Property Management (IJIPM), Vol. 1, No. 1/2, 2006
94. Central Government of India (1970), *The Patents Act*, as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005. Ellen F.M. 't Hoen, LL.M, *The Global Politics of Pharmaceutical monopoly power- Drug patent, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public health*, AMB 2009;
95. Commission on Intellectual Property Rights ("CIPR"), *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy* (2002).
96. Edward C. Walterscheid (1960), *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (pt. 1)*, 76 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 697 (1994); Giulio Mandich, *Venetian Origins of Inventors' Rights*, 42 J. Pat. Off. Soc.
97. Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar, Professor of International Law, Florida State University, College of Law, *WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*;
98. Fritz Machlup (1958), *An economics review of the patent system – Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the US Senate Committee on the Judiciary*, 85th Congress, US Government printing Office – Washington, tr.2.
99. Frederick M. Abbott (2002), "The Doha Declaration on The TRIPS Agreement and Public Health: Lightening a Dark Corner in WTO", *Journal of International Economic Law*, Vol.5, issue 2, pp. 480-489.
100. Frederick M. Abbot (2002), Edward Ball Eminent Scholar, Professor of International Law, Florida State University, College of Law, *WTO TRIPS*

agreement and its and its implications for access to medicines in developing countries, Commision on intellectual property right.

101. Grubb, Philip (1999), *“Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy”*, Oxford University Press.
102. Gupta V. K., *Protecting India’s Traditional Knowledge*, WIPO Magazine, Nr. 3/2011 (June 2011) 91.
103. Herbert F. Schawrtz (2003), Adjunct Professor, *Patent Law and Practice*, University of Pennsylvania Law School;
104. Henry Grabowski & John Vernon, *Longer Patents for Increased Generic Competition in the US: The Waxman-Hatch Act after One Decade*, 10 PHARMACOECONOMICS, 110, 121 (Supp. 1996)
105. Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent and access to Medicines*;
106. Jeong -Yeon Lee and Edwin Mansfield (1996), *Intellectual Property Protection and U.S. Foreign Direct Investment*, The Review of Economics and Statistics, Vol. 78, No. 2.
107. Japanese (1959), *Japan Patent Act*, as amended on 2011.
108. J. Killick, A. Schulz and A. Dawes, The Stockholm Network Experts’ *Series on Pharmaceutical Intellectual Property Rights: ‘The special regime of intellectual property for the pharmaceutical industry’* (2008) Stockholm Network, tr.3
109. K. Bozicevic *‘Distinguishing “Products of Nature” from Products Derived from Nature’* (1997) 69 JPTOS p. 415. See also Michael D Davis *‘The Patenting of Products of Nature’* (1995) 21 Rutgers Computer & Tech. L.J.
110. Kenneth C. Shadlen (2013), *Intellectual property, pharmaceuticals and public health : access to drugs in developing countries*.
111. K.R. Sirinivas (2003), *“Interpreting Paragraph 6: Deal on Patents and Access to Drugs”*, Economic and Political Weekly, Vol.38, Issue 38.

112. Kavalfit Sindh (2002), *Anthrax – Drug transnationals and TRIPS, Foreign Policy in focus Newsletter*.
113. Li, Xuan (2008): *The impact of higher standards in patent protection for pharmaceutical industries under the TRIPS Agreement: A comparative study of China and India*, Research paper / UNU-WIDER, No. 2008.36.
114. L. Bentley and B. Sherman, *Intellectual Property Law* (3rd Edition, 2009), OUP.
115. Linda A. Johnson (2011), *Drug prices to plummet in wave of expiring patents*, *The Associated Press*.
116. Meeting of the General Counsels' Committee, BIO (Biotechnology Industry Association) (2003), *Presentation: "TRIPs, Doha, Cancun and Access to Medicines, Boston, MA*.
117. Mexican Congress (1991), *Mexico Industrial Property Law*, as amended up to January 25, 2006.
118. National Legislative Assembly of Thailand (1979), *Patent Act*, as amended by the Patent Act (No. 2) B.E 2535 (1992) and the Patent Act (No. 3) B.E. 2542 (1999).
119. Office of the Federal Register of the United States (2013), "Consolidated Patent Rules", *Title 37 of Code of Federal Regulations - Patents, Trademarks, and Copyrights*.
120. Office of the Law Revision Counsel of the U.S. House of Representatives (2013), "Consolidated Patent Laws", *United States Code Title 35 – Patent*
121. Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Revised Draft Guidelines for Examination of Patent Applications in the Field of Pharmaceuticals, 2014. para. 6.2.
122. Oh C. *TRIPS and pharmaceuticals: A Case of Corporate Profits Over Public Health*. Editorial. Third World Network.
123. Parliament of the European Union (1973), *Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*.

124. Patricia I. Carter, *Federal Regulation of Pharmaceuticals in the United States and Canada*, 21 Loy. L.A. INT'L & COMP. L.J. 215, 220 (1999).
125. Roundtable Participant: “*Intellectual Property Protection for Pharmaceuticals: Emerging Issues in the Global Economy*,” *The Pfizer Journal*, Global Edition Volume 1, Number 2 (2000).
126. Republic of India, The Patents Act 1970, Intellectual Property India, 19th September 1970.
127. Robert Weisman (2008), *Cost of Bringing drug to market top \$2.5b, research finds*.
128. Sunil Mani; Richard R. Nelson (2011): *TRIPS compliance, national patent regimes and innovation : evidence and experience from developing countries*.
129. Standing Committee of the National People's Congress of the People's Republic of China (1984), *Patent Law*, as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China.
130. Shubhra Khanna, “*TRIPS, pharmaceutical patents and health care for the poor in India*”, Indian Law Institute, 2014.
131. Scherer & Watal (2002), “*Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries*” 5 Journal of International Economic Law 913. (2 November 2007) Intellectual Property.
132. Sinfah Tunsarawuth (2007), “*Thailand: 20 More Drugs in Pipeline for Possible Compulsory Licences*” Intellectual Property.
133. Tatum Anderson, *India Cancer Patients Seek to Use Courts for Access to Patented Drugs* (3 April 2003) Intellectual Property Watch at <www.ip-watch.org/> (accessed 11 February 2009); Peter Ollier, “Philippines Plans to Follow India in Limiting Patentability” *Managing Intellectual Property Weekly News* (Hong Kong) (6 May 2008).
134. The TRIPS Agreement and Pharmaceuticals (Report of an ASEAN workshop on the TRIPS Agreement and its impact on Pharmaceutical, Jakarta, 2000).

135. Tu Thanh Nguyen (2009), *Competition Law in Technology Transfer under the TRIPS Agreement Implications for Developing Countries*, Lund University.
136. US Congress – Office of Technology Assessment (1986), *Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information*, US Government Printing Office, tr.228;
137. United Nations (2001), Commission on Human Rights Resolution 2001/33, *Access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS*.
138. United Nations Development Programme, *Guidelines for the examination of patent applications relating to pharmaceuticals*, Human Development Report 1999, 2, Oxford 1999.
139. United Nations Economic and Social Council Commission on Human Rights Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights Resolution 2000/7, para 2, UN Doc No E/CN.4/SUB.2/RES/2000/7 (2000).
140. UNAIDS, 2004 Report on the Global AIDS Epidemic 101 (UNAIDS 2004) (hereafter UNAIDS, 4th Global Report). See also World Health Organization, The World Health Report 2004 7 (WHO 2004), (hereafter WHO, The World Health Report 2004).
141. USPTO, *Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof* [R-08.2012],
142. Wendy H. Schacht, John R. Thomas (2005), *Patent Law and Its Application to the Pharmaceutical Industry: An Examination of the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (“The Hatch-Waxman Act”)*, The Library of Congress, United States.
143. WIPO (2003), “*Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health*”, General Council, WT/L/540 and Corr.1.
144. WIPO (2007), *Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents*, Text by Marri de Icaza.
145. WIPO (1883), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, as amended on September 28, 1979.

146. WIPO (1970), *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, as modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001.
147. WIPO (2014), *Regulation under the Patent Cooperation Treaty*, as in force from July 1, 2014.
148. WIPO (2010), *Exceptions and Limitation to patent right, Proposal from Brazil, Meeting Document of Standing committee on the law of patent: 14th session from 25 January to 29 January 2010*;
149. WHO (1999), *Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products*, 1999.
150. WHO (2008), *Improving access to Medicines in Thailand: The use of TRIPS flexibilities*, Report of a WHO Mission, Bangkok.
151. WHO – WTO, *Report of the Workshop on Differential (Pricing and Financial of Essential Drugs)*.
152. WHO (2016), *Public Health, Innovation and LPRs, Report of the Commission on Intellectual Property rights, innovation and public health*.
153. WHO (2001), *Technical Cooperation Activities: Information from Other Intergovernmental Organizations*, WHO Doc No IP/C/W/305/ Add.3.
154. WHO (2006), *Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. WHO Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, Report*.
155. WIPO (2008), “World patent report”, *A Statistical Review*, P.18, p.24.
156. WHO and WTO (2002), “*WTO Agreements and Public Health - A Joint study by the WHO and WTO Secretariat*”, Geneva, Switzerland.
157. WHO – WTO, *Report of the Workshop on Differential (Pricing and Financial of Essential Drugs)*.
158. WHO (2011), *Traditional Medicine Strategy 2014 – 2023*.
159. WHO (2004), *Quality Assurance of Pharmaceutical Vol 2*.
160. WHO (2010), *The World Health Report – Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage 2010*, Geneva.

161. WHO (2011), *“How to conduct patent searches for medicine – a Step by step Guide”*, WHO Library Cataloguing-in-Publication data.
162. WHO (2018), *"Traditional Medicine: Definitions"*, 2008-12-01. Retrieved 2018-12-12.
163. W. Lesser (2001), Cornell University, *The effects of TRIPS - mandated intellectual property rights on economic activities in developing countries*;
164. WTO (2001), *Statement by South Africa in Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Special discussion on Intellectual Property and Access to Medicines, IP/C/M/31.
165. WTO (2000), *the Report of the Appellate Body, Canada- The term of Patent Protection*, WT/DS170/AB/R.
166. WTO (2005), *The Protocol Amending TRIPs Agreement*.
167. WTO (1995), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, *Trade - Related Aspects of Intellectual Property rights* (TRIPS Agreement)
168. WTO, *Decision of the General Council, Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health*, 30/08/2003
169. WTO, *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Apr. 15, 1994, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 2 (1999) 1867 UNTS 14, 33 ILM 1143 (1994).
170. WTO Agreement: *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Apr. 15, 1994, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 4 (1999) 1867 UNTS 154, 33 ILM 1144 (1994).
171. WTO, *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, 17/3/2000;
172. WTO General Council (2005), *Amendment of the TRIPS Agreement*, WT/L/641;
173. WTO Ministerial (2001), *Doha Declaration on the TRIPS agreement and public health*, WT/MIN(01)/DEC/2;

174. WTO, Documents No.6, *Intellectual Property and Traditional Medical Knowledge*.
175. Ellen F.M.'t Hoen (2009), LL.M, *The Global Politics of Pharmaceutical monopoly power- Drug patent, access, innovation and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public health*, AMB.
176. WIPO (2008), "World patent report", A Statistical Review.

C. WEBSITE

177. <http://www.dav.gov.vn/>;
178. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm;
179. <http://www.wpro.who.int/vietnam/>
180. <http://www.who.int/hiv/pub/en/index.html>;
181. <http://www.noip.gov.vn/>;
182. <http://thanhtra.most.gov.vn/vi/exec/diagram>;
183. <http://www.wipo.int/patentscope/en/>
184. <http://www.vca.gov.vn/web/default.aspx?lang=vi-VN>
185. <http://suckhoedoisong.vn/2008123117737876p0c19/mong-muon-va-thuc-te.htm>
186. <http://www.baohaiquan.vn/>
187. <http://www.aripo.wipo.net/>.
188. <http://www.eapo.org/>.
189. <http://www.epo.org/>.
190. <http://www.gulf-patent-office.org.sa>
191. <http://www.ictsd.org/downloads/2010/01/patentability-criteria-rev.pdf>
192. <http://www.jpo.go.jp>
193. <http://www.oapi.wipo.net/>
194. <http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>
195. <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>
196. <http://www.uspto.gov>.
197. <http://www.wipo.int/>
198. <https://unctad.org/>

PHỤ LỤC 1

Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam từ năm 1981 đến nay

Giai đoạn	Văn bản pháp lý cao nhất	Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
<i>Từ năm 1981 đến năm 1989</i>	- Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (Nghị định số 31-CP ngày 23/01/1981 của Hội đồng Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 23/1/1981 – 23/3/1990 - Điều lệ về giải pháp hữu ích (Nghị định 200-HĐBT ngày 28/12/1988, Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 28/12/1988 – 24/10/1996 - Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về Li xăng) – Nghị định 201-HĐBT ngày 28/12/1988, Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 28/12/1988 – 24/10/1996	- Thông tư số 361/SCPM ngày 31/3/1981 (Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn thi hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế. - Thông tư số 892/TT/LB ngày 4/8/1982 (Liên bộ giữa Bộ Tài chính, Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn những vấn đề tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế.
<i>Từ năm 1989 đến năm 1995</i>	- Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, ngày 28/01/1989, Hội đồng nhà nước. Thời gian hiệu lực: 28/01/1989 – 01/07/1996	- Nghị định 84 – HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hoá, Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Chính phủ). - Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 (Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn thi hành Nghị định 84 – HĐBT - Thông tư số 3/NCPL ngày 22/7/1991 (Toà án nhân dân tối cao) hướng dẫn

		xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp
<i>Từ năm 1995 đến năm 2005</i>	- Bộ luật Dân sự Số 44-L/CTN, phần VI – Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, ngày 28/10/1995, Quốc hội. Thời gian hiệu lực 1/7/1996 – 1/1/2006	- Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 được sửa đổi theo Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001, quy định chi tiết về quyền sở hữu công nghiệp - Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 (Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường) hướng dẫn thi hành các quy định và thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP của Chính phủ - Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 06/03/1999 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Chính phủ) - Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 03/05/2000 (Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường) hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP
<i>Từ năm 2005 đến năm 2013</i>	- Bộ luật Dân sự, số 33/2005/QH11, ngày 27/6/2005, Phần VI về Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Quốc hội) Thời gian hiệu lực 1/1/2006 – 1/1/2017 - Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 12/12/2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 (Quốc hội). Thời gian hiệu lực từ ngày 1/07/2006 - Bộ luật Hình sự 2005 (Điều 131 đến 171) quy định về tội xâm phạm quyền tác giả và tội xâm phạm quyền SHCH.	- Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP; - Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số Nghị định 103/2006/NĐ-CP; - Nghị định 105/2006/NĐ/CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày

		30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ/CP; - Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp (hết hiệu lực ngày 08/11/2010); - Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (thay thế Nghị định 106/2006/NĐ-CP), hết hiệu lực ngày 14/10/2013; - Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP; - Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (thay thế Nghị định 97/2010/NĐ-CP), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2013; - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA- TP ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm QSHTT - Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHCN-BTP ngày 03/04/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân. - Nghị định số 185/2013/NĐ- CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
--	--	---

		- Quyết định số 30/2006/DQQ-BYT ngày 30/9/2006 về việc ban hành Quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc.
<i>Từ năm 2013 đến nay</i>	- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 Quy định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQDDP như (thuốc generic, thuốc giả...) - Luật Hải quan 2014 quy định về biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2012. - Bộ luật Hình sự 2015 (	- Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế về Sở hữu trí tuệ trong đăng ký thuốc - Thông tư 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ Y tế về Bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc. - Dự thảo Thông tư về Bắt buộc chuyển giao quyền SD sáng chế và SD sáng chế nhân danh Nhà nước trong lĩnh vực Dược. - Thông tư 11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN. - Thông tư số 13/2015/TT- TC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ QSHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hoá xâm phạm QSHTT

PHỤ LỤC 2:

Bảng biểu: Tầm quan trọng của bảo hộ sáng chế để phát triển các sản phẩm sáng tạo trong các ngành công nghiệp khác nhau
(Importance of patent protection for development of innovative products in various industries)

Industry	% of products which, without patent protection, would not have been	
	introduced	developed
Pharmaceuticals	65	60
Chemicals	30	38
Petroleum	18	25
Machinery	15	17
Fabricated Metal Products	12	12
Primary Metals	8	1
Electric Equipment	4	11
Instruments	1	1
Office Equipment	0	0
Motor Vehicles	0	0
Rubber	0	0
Textiles	0	0

(Nguồn: Patents and innovation: an empirical study by Mansfield, Management Science, 1986, <https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.32.2.173>)

PHỤ LỤC 3:
BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ LIÊN
QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM

Tóm lược nội dung vụ việc
(BBCQGQSDSC đối với sáng chế thuốc chữa bệnh ung thư Nexavar của
Bayer cho Natco Pharma Ltd)¹

Tamiflu (Oseltarmivir Phosphate) là một dược phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng chế tại một số quốc gia và được sử dụng cho việc điều trị và phòng ngừa một số loại cúm tại nhiều nước trong đó có Việt Nam. Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế là công ty Gilead Sciences nhưng F.Hoffman - La Roche (công ty dược phẩm của Thụy Sĩ) được độc quyền sản xuất và bán sản phẩm Tamiflu trên toàn thế giới theo hợp đồng ký kết với chủ sở hữu sáng chế.

Ngày 26 tháng 12 năm 2003, trường hợp mắc cúm A (Avian influenza) đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam và sau đó bệnh dịch này phát triển nhanh chóng và lây lan không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, đặc biệt ở các nước Đông và Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, tính từ thời điểm phát hiện ra trường hợp mắc cúm A đầu tiên đến ngày 30 tháng 11/2005, cơ quan chức năng Việt Nam đã ghi nhận 3 đợt dịch với 91 trường hợp mắc bệnh, trong đó 42 trường hợp tử vong tại 32 tỉnh/thành phố. Theo cảnh báo của WHO, nếu dịch cúm xảy ra, khoảng 10% dân số Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và 1% trong số đó sẽ chết vì căn bệnh này. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần một số lượng lớn Tamiflu. Tuy nhiên, La Roche đã không thể đáp ứng được nhu cầu trên.

Ngày 26/10/2005, Cục quản lý Dược Việt Nam đã trình lên Bộ trưởng Bộ Y tế 4 đề nghị, trong đó có nội dung Cục Quản lý Dược Việt Nam thương lượng quyền với F.Hoffmann La Roche Ltd để triển khai ngay kế hoạch sản xuất nhượng quyền hoặc sản xuất cưỡng chế nhượng quyền Tamiflu tại Việt Nam. Ngay ngày hôm sau, ngày 27/10/2005 các đề nghị trên đều được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý

¹ Bryan J.Vogel. IP, India's compulsory licensing case, Intellectual Property and Technology Litigation.

về cơ bản. Nhưng quá trình thương lượng giữa Cục quản lý Dược Việt Nam và La Roche để La Roche chuyển giao quyền sản xuất thuốc cho Việt Nam đã không thành công. Bộ y tế Việt Nam dự định cấp quyết định BBCGQSDSC buộc La Roche chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm sản xuất Tamiflu. Phía Việt Nam khẳng định, nếu Roche không cấp phép cho Việt Nam sản xuất thuốc, trong trường hợp có tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia, Việt Nam có thể sản xuất thuốc mà không cần sự đồng ý của Roche.

Trong trường hợp này, Chính phủ Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để cấp quyết định BBCGQSDSC. Vì:

Thứ nhất, trên thực tế, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về Tamiflu để đối phó với dịch cúm gia cầm. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu nghiêm trọng thuốc Tamiflu nếu đại dịch cúm xảy ra. Trong trường hợp đó, khoảng 10% dân số mắc bệnh, tương đương với 8,2 triệu người. Mỗi bệnh nhân cần 10 viên Tamiflu thì số thuốc cần có cho điều trị ở Việt Nam là 82 triệu viên, chưa kể thuốc dự phòng cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân và cho những người dân có nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, tại Việt Nam vào thời điểm đó chỉ có 599.000 viên Tamiflu do Đài Loan viện trợ và con số này mới chỉ đủ cho khoảng 60.000 người bệnh. Kho dự trữ thuốc này của WHO lúc đó cũng chỉ có 30 triệu viên. Nếu dịch bệnh xảy tại Việt Nam, chắc chắn số thuốc này không thể được viện trợ hết cho Việt Nam. Vì thế, Việt Nam cần chủ động tìm các nguồn cung cấp thuốc Tamiflu khác ngoài số thuốc có thể nhận được viện trợ từ WHO.

Thứ hai, người nắm độc quyền sử dụng sáng chế (La Roche) không thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Việt Nam. La Roche đã có văn bản gửi WHO khẳng định không thể đáp ứng nổi nhu cầu thuốc trước những đơn đặt hàng khổng lồ không chỉ của Việt Nam mà còn các quốc gia khác trên thế giới.

Thứ ba, quá trình thương lượng để hãng La Roche tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm sản xuất Tamiflu tại Việt Nam đã không thành công.

Thứ tư, Pháp luật Việt Nam, có quy định về việc BBCGQSDSC trong trường hợp: “việc sử dụng đối tượng SHCN nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng,

an ninh quốc gia, phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và các nhu cầu cần thiết khác của xã hội” và “Người có nhu cầu sử dụng đã cố gắng dùng nhiều hình thức để thỏa thuận với chủ sở hữu mặc dù đã đưa ra mức giá hợp lý, nhưng chủ sở hữu vẫn từ chối ký kết hợp đồng chuyển giao sử dụng đối tượng SHCN”.

Dựa trên cơ sở pháp luật Việt Nam, căn cứ trên tình hình thực tiễn tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có quyền BBCGQSDSC mà không cần thương lượng với người nắm độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động đàm phán với Luận án Roche để có thể đạt được một số thỏa thuận hợp lý trước khi quyết định BBCGQSD. Ngày 7/11/2005, Việt Nam tiếp tục đàm phán với La Roche. Mặc dù cả hai bên đều có thiện chí nhưng một số vấn đề liên quan vẫn chưa được thống nhất. Tuy nhiên Laroche cũng đồng ý khi Việt Nam công bố tình trạng khẩn cấp mức quốc gia thì Việt Nam có thể áp dụng quyền tự sản xuất thuốc mà không cần sự đồng ý của Roche. Ngày 8/11/2005, La Roche chính thức đồng ý với Bộ tế Việt Nam về nhượng quyền sản xuất thuốc Tamiflu và cam kết chuyển giao công nghệ cần thiết để việc sản xuất thuốc này sẽ được tiến hành sau hai tháng. Kết quả, một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tự nguyện đã được ký kết.

Vụ việc về Tamiflu là trường hợp đầu tiên mà chính phủ Việt Nam vận dụng các quy định của pháp luật về BBCGQSDSC. Mặc dù đây chưa phải là trường hợp cấp quyết định BBCGQSDSC, nhưng thông qua việc dự định áp dụng BBCGQSDSC đã mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ tại Việt Nam, Chính phủ các quốc gia đang phát triển cũng thường có một quá trình thương lượng với người nắm độc quyền sáng chế trong những trường hợp tương tự như Việt Nam. Mặc dù Hiệp định TRIPS cho phép các thành viên được bỏ qua gia đoạn thương lượng với người nắm độc quyền sáng chế trong trường hợp sử dụng sáng chế vì “mục đích công cộng, phi thương mại” và “trường hợp khẩn cấp quốc gia hoặc đặc biệt khẩn cấp” nhưng trên thực tiễn, các quốc gia đang phát triển vì nhiều lý do khác nhau vẫn tiến hành đàm phán với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế.

PHỤ LỤC 4:
BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ LIÊN
QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM TẠI ẤN ĐỘ

Tóm lược nội dung vụ việc điển hình
(BBCQGSDSC đối với sáng chế thuốc chữa bệnh ung thư Nexavar của
Bayer cho Natco Pharma Ltd)¹

I. SƠ LƯỢC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SÁNG CHẾ ẤN ĐỘ VỀ BẮT BUỘC
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ (LI XĂNG BẮT BUỘC, LI
XĂNG CƯỖNG BỨC).

Ấn Độ không cấp Bằng độc quyền sáng chế cho thuốc chữa bệnh cho đến năm 2005 và chỉ bắt đầu mở rộng việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm vào năm 2005 trong nỗ lực nhằm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bao gồm việc thừa nhận Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS bên cạnh quy định đòi hỏi các thành viên WTO phải tạo điều kiện bảo hộ cho “*bất kỳ sáng chế nào, dù là một sản phẩm hay một quy trình trong mọi lĩnh vực của sáng chế*”, cũng cho phép các quốc gia thành viên ban hành luật pháp nhằm chống lại sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế. Một trong những hình thức hạn chế sự độc quyền đó chính là áp dụng chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng đối tượng được bảo hộ hay còn gọi là Li xăng cưỡng bức.

Luật Sáng chế của Ấn Độ đã cho phép cấp Li xăng cưỡng bức từ năm 1970 tuy nhiên là áp dụng chung cho các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, còn đối với đối tượng là SCLQĐDP thì chỉ từ sau khi Ấn Độ thiết lập chế độ bảo hộ từ năm 2005 thì quy định về BBCQGSDSC mới được áp dụng cho đối tượng này.

Điều 84 của Luật sáng chế Ấn Độ quy định về những điều kiện hay chính là các trường hợp mà chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế thực hiện thì sẽ là cơ sở để có thể cấp một Li xăng cưỡng bức cho một chủ thể khác. Theo điều này thì vào bất kỳ thời điểm nào sau khi hết ba năm kể từ ngày được cấp bằng độc quyền, bất kỳ người nào quan tâm đều có thể nộp đơn yêu cầu Kiểm soát viên cấp giấy phép bắt buộc đối với bằng sáng chế dựa trên bất kỳ lý do nào sau đây, cụ thể là: (a) các yêu cầu hợp lý của

¹ Bryan J.Vogel. IP, India's compulsory licensing case, Intellectual Property and Technology Litigation.

công chúng đối với sáng chế được cấp bằng đã không được đáp ứng, hoặc (b) sáng chế đã được cấp bằng không được cung cấp cho công chúng với mức giá hợp lý phải chăng, hoặc (c) bằng sáng chế đã được cấp không hoạt động (không thực hiện) trên lãnh thổ của Ấn Độ.

II. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Bayer là công ty dược phẩm nắm giữ Bằng độc quyền sáng chế đối với hợp chất Sorafenib Tosylate được cấp vào năm 2008. Dưới nhãn hiệu Nexavar thuốc Sorafenib được sử dụng để điều trị bệnh ung thư gan và thận. Thuốc không phải để chữa khỏi bệnh mà nhằm kéo dài thêm sự sống của bệnh nhân ung thư gan, thận giai đoạn cuối.

Natco Pharma Ltd. là công ty sản xuất thuốc generic nổi tiếng của Ấn Độ đã phát triển được quy trình sản xuất thuốc generic Sorafenib để điều trị bệnh ung thư gan, thận và được Chính phủ cho phép sản xuất với số lượng lớn từ giữa năm 2010. Kết quả là giá bán thuốc Sorafenib của Natco chỉ khoảng 550USD/liều/tháng trong khi giá thuốc Nexavar của Bayer cho bệnh nhân Ấn Độ là 5.600USD/liều/tháng và chỉ đáp ứng được 200 liều/tháng cho mỗi năm, chỉ tương đương 2% số bệnh nhân được tiếp cận thuốc này. Trước đó, Natco đã tiếp xúc với Bayer để đề nghị cấp một li xăng tự nguyện. Tuy nhiên, Bayer đã từ chối. Natco sau đó đã nộp đơn yêu cầu được cấp Li xăng cưỡng bức dựa theo Điều 84 của Luật Sáng chế của Ấn Độ đang có hiệu lực. Việc cấp một Li xăng cưỡng bức theo Điều 84 cho một dược phẩm đang được bảo hộ là sự kiện gây ấn tượng hàng đầu tại Ấn Độ.

Natco đã thuyết phục được cơ quan chức năng mình đủ điều kiện để nhận Li-xăng cưỡng bức dựa trên từng điều kiện được quy định trong Điều 84 Luật Sáng chế của Ấn Độ. Cụ thể, cơ sở để cấp một Li xăng cưỡng bức là việc chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế không thực hiện được các điều sau:

- Đáp ứng “*đòi hỏi hợp lý*” của công chúng đối với sản phẩm được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Natco đưa ra lý lẽ qua các con số về việc sử dụng thuốc Nexavar và nhu cầu thực tế để chứng minh rằng Bayer đã không đáp ứng được đòi hỏi hợp lý của dân chúng Ấn Độ cho loại thuốc này, đặc biệt là do giá quá cao. Cơ quan chức năng đã đồng ý với lý do này. Lưu ý bằng chứng về việc thuốc được bán rất mạnh ngoài lãnh thổ Ấn Độ và lực lượng bán hàng được Bayer thiết lập rất tốt tại Ấn Độ, cơ quan thẩm quyền nhận thấy Bayer không thể biện hộ cho việc thuốc Nexavar không dễ dàng tiếp cận cho công chúng Ấn Độ.

- Làm cho sản phẩm tiếp cận được do giá phải chăng một cách hợp lý. Natco và Bayer bất đồng sâu sắc về vấn đề giá bán hợp lý. Natco cho rằng thuật ngữ “*giá hợp lý*” được áp dụng trước tiên cho công chúng người tiêu dùng. Bayer lại cho rằng khái niệm trên phải áp dụng hợp lý cho nhà sản xuất, giá đó phải trang trải cho các nỗ lực nghiên cứu và phát triển thành công lẫn thất bại cho đến khi các loại thuốc đó thực tế được bán trên thị trường. Bayer cũng khiếu nại là Li xăng cường bức sẽ làm tổn thất cho mình vì như vậy những người giàu Ấn Độ sẽ được mua thuốc với giá rẻ chỉ ưu tiên dành cho người nghèo. Tuy vậy, Bayer lại không thể giải thích được việc tại sao không áp dụng sơ đồ giá bậc thang của riêng mình.

Cuối cùng Cơ quan chức năng nhận thấy “*giá hợp lý*” phải được hiểu cùng với sự tham khảo đối với công chúng sử dụng. Bayer đã không thể phủ nhận được bằng chứng là giá của Nexavar đã làm cho thuốc vượt khỏi khả năng tiếp cận của đa số đông đảo bệnh nhân ung thư Ấn Độ.

- Thực hiện tại lãnh thổ Ấn Độ. Điều 84 không định nghĩa cụ thể thuật ngữ “*được thực hiện tại Ấn Độ*” là như thế nào. Natco tuyên bố rằng “*được thực hiện*” nghĩa là “*được sản xuất*”. Bayer chống lại và cho rằng sự loại bỏ thuật ngữ “*sản xuất*” trong khái niệm “*được thực hiện*” từ một Điều khác của Luật Sáng chế có nghĩa là thuật ngữ trên không thể được giải thích là thuốc phải được sản xuất tại Ấn Độ.

Khi diễn giải ngôn ngữ của Điều 84, cơ quan có thẩm quyền đã dựa vào nhiều ĐUQT trước khi kết luận rằng thuật ngữ “*được thực hiện*” chính là “*được sản xuất*”. Cơ quan có thẩm quyền đã khước từ lập luận của Bayer là thuật ngữ “*được thực hiện*” có thể bao gồm cả việc sử dụng sản phẩm được nhập khẩu để bán trong kinh doanh thương mại tại Ấn Độ. Kết quả là Cơ quan chức năng vẫn giữ ý kiến là để tránh Li xăng cường bức chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế phải sản xuất sản phẩm tại Ấn Độ hoặc cấp li xăng cho người khác sản xuất tại Ấn Độ.

Kết luận vụ việc: Natco đã chứng minh được những yêu cầu cần thiết nêu tại Điều 84 và Cơ quan chức năng đã cấp cho Công ty này một Li xăng cường bức. Theo các điều khoản của li xăng thì Natco phải bán thuốc với giá 160 USD 1 liều/một tháng, cũng như phải cung cấp miễn phí cho 600 bệnh nhân mỗi năm. Natco phải trả phí li xăng là 6% cho Bayer và không được bán thuốc ra ngoài phạm vi Ấn Độ, cũng như không được cấp bất kỳ li xăng thứ cấp nào. Bayer sau đó cũng tiến hành nộp đơn khởi kiện Natco xâm phạm Bằng độc quyền của mình và vụ kiện đang trong quá trình giải quyết.

Đã có những ý kiến khác nhau về tác động dài hạn của Li xăng cường bức cấp cho Natco - đặc biệt vì vụ việc có thể bị thay đổi do còn bị khiếu kiện. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoan nghênh cách tiếp cận rộng hơn đối với thuốc chữa bệnh mà quyết định của cơ quan chức năng Ấn Độ mang lại. Các tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học thì lo lắng về các hiệu ứng phụ mà các Li xăng cường bức có thể gây ra cho việc nghiên cứu và phát triển, họ cho rằng Li xăng cường bức đối với dược phẩm phải được giới hạn cụ thể chỉ cho các tình huống như khủng hoảng sức khỏe quốc gia hoặc giá thuốc thực tế không thể tiếp cận được chứ không nên sử dụng Li xăng cường bức nhằm làm cho một loại thuốc quá đắt trở nên có thể tiếp cận được tới dân chúng trong mọi trường hợp.

PHỤ LỤC 5

Tóm lược nội dung vụ việc

TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ WTO VỀ THỜI HẠN BẢO HỘ SÁNG CHẾ

***Canada-Term of Patent Protection*¹**

Ngày 06/05/1999, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Canada về điều khoản bảo hộ đối với các sáng chế được cấp trước ngày 01/10/1989. Hoa Kỳ cho rằng Hiệp định TRIPS quy định các thành viên phải bảo hộ các sáng chế trong vòng ít nhất 20 năm kể từ ngày cấp bằng sáng chế và yêu cầu các thành viên áp dụng điều khoản tối thiểu này cho tất cả các sáng chế kể từ ngày thực thi hiệp định của các thành viên. Hoa Kỳ cáo buộc, theo Bộ luật sáng chế Canada, điều khoản quy định về bảo hộ sáng chế với các sáng chế cấp trước ngày 01/0/1989 là 17 năm kể từ ngày cấp bằng sáng chế. Hoa Kỳ cáo buộc Canada vi phạm Điều 33,65 và 70 của Hiệp định TRIPS.

Ngày 15/07/1999, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Ngày 22/10/1999, Ban Hội thẩm chính thức được thành lập. Ngày 05/05/2000, Ban Hội thẩm công bố báo cáo.

Báo cáo nêu rõ:

- Theo Điều 70.2 của Hiệp định TRIPS, Canada cấp bằng bảo hộ sáng chế cho các sáng chế có hiệu lực ngày 01/01/1996, ngày hiệu lực Canada thực thi Hiệp định TRIPS.

- Mục 45 của Luật sáng chế Canada không nêu điều khoản bảo hộ đối với các sáng chế kết thúc trước 20 năm kể từ ngày được cấp theo điều 33 của Hiệp định TRIPS và do vậy bác bỏ lập luận của Canada rằng thời hạn bảo hộ 17 năm nêu trong Luật sáng chế tương ứng với thời hạn 20 năm của Hiệp định TRIPS do tồn đọng, trì hoãn theo luật hoặc tạm dừng không chính thức.

Ngày 19/06/2000, Canada thông báo kháng án. Ngày 18/09/2000, Cơ quan Phúc thẩm công bố báo cáo, trong đó tán đồng tất cả các kết luận của Ban Hội thẩm.

Ngày 12/10/2000, DSB thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội thẩm được Cơ quan Phúc thẩm tán thành. Cơ quan phúc thẩm kết luận rằng: thời hạn bảo hộ sáng chế là 17 năm (tính từ ngày cấp văn bằng bảo hộ) cho những đơn

¹ World Intellectual Property Organization (2008), “World patent report”, *A Satictical Review*, P.18, p.24.

đăng ký sáng chế được nộp trước ngày 01 tháng 10 năm 1989 và thường kết thúc trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn theo quy định tại Phần 45 Đạo luật Sáng chế Canada không phù hợp với quy định tại Điều 33 Hiệp định TRIPS². Như vậy có thể thấy quan điểm rất rõ ràng với thời hạn bảo hộ tối thiểu được quy định trong Hiệp định TRIPS, các quốc gia thành viên bất kể có quy định dưới hình thức nào đi chăng nữa vẫn thừa nhận và đảm bảo cho hiệu lực của mọi bằng độc quyền sáng chế phải không được kết thúc sớm hơn thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn yêu cầu bảo hộ.

² World Trade Organization (2000), *the Report of the Appellate Body, Canada- The term of Patent Protection*, WT/DS170/AB/R.

CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM



ỦY BAN
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
NHÀ NƯỚC

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

ĐƯỢC CẤP BẰNG TÁC GIẢ SÁNG CHẾ

(11) Số bằng:

054 A1

(61) Sáng chế bổ sung của BTGSC số:

(22) Ngày nộp đơn: 14.01.87

(21) Số đơn: T-146/87

(23) Ngày ưu tiên:

(31) Số đơn đầu tiên:

(32) Ngày nộp đơn đầu tiên:

(33) Nước nộp đơn đầu tiên:

(45) Ngày công bố: 26.06.89

Số công báo sáng chế: 2.1989

(19)

(51) Phân loại
sáng chế quốc tế:

A61K 35/74

39/02

39/108

(72) Tác giả sáng chế: Vũ Văn Ngũ

(71) Người nộp đơn: Bệnh viện Bạch mai - Bộ Y tế

(54) Tên sáng chế: THUỐC CHỮA BỆNH LOẠN KHUẨN
ĐƯỜNG RUỘT

Lĩnh vực kỹ thuật đề cập:

Sáng chế thuộc về lĩnh vực vi sinh y học, cụ thể là thuốc chữa bệnh loạn khuẩn đường ruột.

Các giải pháp kỹ thuật đã biết:

- 5 Đã biết các loại thuốc chữa bệnh loạn khuẩn đường ruột được đưa vào cơ thể người theo đường uống là các chủng vi sinh vật *Escherichia coli* (1) và *Bacillus subtilis* được sản xuất ở Pháp (2) dùng riêng rẽ.

Bản chất của sáng chế:

- 10 Mục đích của sáng chế là mở rộng chủng loại thuốc chữa bệnh.

Mục đích trên đạt được bằng cách sử dụng thuốc có chứa hai chủng vi sinh vật *Bacillus subtilis* và *Escherichia coli* sống cộng sinh với tỷ lệ *B. subtilis* : *E. coli* là 10:1, với nồng độ trong nước muối đẳng trương 8 phần nghìn là 7,4 tỷ vi sinh vật trong 1ml.

- 15 Các thí dụ thực hiện sáng chế:

Thí dụ 1: Phương pháp điều chế thuốc.

Lấy các ống chủng *B. subtilis* và *E. coli* chuyển ra thạch thường (thạch nghiêng), để 24 giờ trong tủ ấm 37°C , sau đó kiểm tra theo các chỉ tiêu về hình thể, tính chất sinh vật hóa học và nuôi cấy, đều tích gen rồi chuyển chúng ra canh thang với số lượng cần thiết và để lại vào tủ ấm 37°C trong 24 giờ. Tiếp theo dùng canh thang này để láng các bình Roux đã được kiểm tra vô trùng từ trước xong lại để các bình này vào tủ ấm với thời gian và nhiệt độ như trên. Tất cả các công đoạn trên đều phải được tiến hành ở trong tủ kính để đảm bảo vô trùng tuyệt đối.

- 10 Gặt và đóng ống. Gặt các bình Roux bằng nước muối đẳng trương 8 phần nghìn và điều chỉnh nồng độ của *B. subtilis* là 10 tỷ vi khuẩn và *E. coli* là 4 tỷ vi khuẩn trong 1ml (dùng gam Mestreizat). Sau khi điều chỉnh xong hòa lẫn hai dung dịch chủng với tỷ lệ thể tích *B. subtilis* : *E. coli* là 4:2. Lắc đều. Lấy một giọt dàn ra lam, nhuộm gram, và soi kính hiển vi kiểm tra lạc khuẩn. Đóng ống theo 6ml một ống.

Thí dụ 2: Kết quả điều trị 22 bệnh nhân bằng thuốc theo sáng chế này được dẫn ở bảng 1.

- Thuốc được dùng với liều lượng sau: ngày uống từ 1 đến 3 ống, 20 thời gian điều trị trung bình từ 7 đến 14 ngày. Riêng đối với viêm ruột kết mãn tính số ngày điều trị trung bình là 30 ngày. Thuốc không có tác dụng phụ.

Chú thích cho bảng 1:

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------------|
| 25 | CHL. : - Cloroxit | Ka - Kanamycin |
| | TETR.: - Tetracyclin | Sdd - suy dinh dưỡng |
| | STM. : - Streptomycin | Cx - Còi xương |
| | Ery. : - Erythromycin | KWa - Kwashiorkor |
| | Amp. - Ampicillin | Kleb- <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| | Ga - Sunfaganidin | LOD - Liên cầu khuẩn nhóm D |
| 30 | ASD - Antisummer diarrhea | Neiss - <i>Neisseria</i> |
| | | Citrob - <i>Citrobacter</i> |

35

40

Bệnh nhân	Tuổi	Các loại thuốc kháng sinh đã uống								Thời gian lạ chảy (tháng)	Thể trạng chung	Vi khuẩn chỉ trong phân	Số ngày dùng thuốc theo sáng chế khỏi bệnh	
		CHL.	TRK.	STM.	Ga.	Ka.	Ery.	Amp.	ASD					
		(gam)	(gam)	(gam)	(gam)	(gam)	(gam)	(gam)	(thia)					
N.Q.H	14	15,0								1/2	Sdd3	KLeb. 100%	4	
P.V.H	9	8,25		2,0	22,0					1	Sdd3	KLeb. 100%	20	
B.T.H	2	1,75			2,5				6	3/4	CX	KLeb. 100%	7	
D.A.N	17	8,6		2,0	10,0					1	Sdd2	KLeb. 80%	7	
P.V.C	18				2,0				16	3/4	Sdd2	Kbb. 92%	10	
N.M.TR	10	1,25		2,5	5,0				30	1/2		KLeb. 97%	3	
N.V.C	24	8,5		2,1	24,0			10,5		1, 1/2	Sdd2	KLeb. 51%	5	
N.D.H	16	2,0	0,75	10	6,0					2	-	KLeb. 36%	7	
N.V.E	2	0,15	0,125	0,5		1,75				1/2	Sdd3	LCD. 100%	15	
N.V.H	13	2,25	3,5							4	-	LCD. 85%	15	
V.T.H	16			3,0						6	KWa.	LCD. 73%	25	
V.T.M	6	12,0		12,0	30					1	Sdd3	LCD. 43%	12	
N.V.X	8	3,75		1,0	15,0					1	-	LCD. 41%	17	
T.N.H	19	5,25		4,5	2,0	22,0				11	Sdd2	Neis. 100%	20	
P.V.G	18	4,0	5,0		50,0					5	-	Neis. 88%	7	
L.H.T	2,5	25,0			4,0					1	Sdd3	Neis. 78%	10	
T.V.T	12									6	Sdd1+ CX	Neis. 51%	33	
N.X.R	6	15,0		1,0	15,0					1		Otro 100%	15	
L.T.P	12	1,35		4,0	7,0					1	Sdd+CX	Proteus 96%	20	
T.T.L	19	4,5		3,5	16,0					3/4	Sdd2	LC α 39%	13	
M.T.H	14	1,75				0,5		21		1/4	Sdd3	LC α 97%	3	
N.T.S	15			10,0	60,0		0			2	Sdd3	Coli 100%	5	

Các lợi ích kinh tế xã hội khác :

- Thuốc theo sáng chế này có tác dụng điều trị tốt đối với các biểu hiện của loạn khuẩn đường ruột thường gặp: loạn khuẩn sau kháng sinh liệu pháp, sau ly trực khuẩn, trong rối loạn tiêu hóa kéo dài và trong viêm đại tràng mãn tính.

5 CONG THUC SANG CHE

- Thuốc chữa bệnh loạn khuẩn đường ruột gồm chủng E. coli khác biệt bởi, với mục đích mở rộng chủng loại thuốc chữa bệnh, thuốc có chứa thêm chủng Bacillus subtilis với tỷ lệ B. subtilis:E. coli là 10:1 trong dung dịch nước muối đẳng trương 8 phần nghìn với nồng độ 7,4 tỷ vi khuẩn trong 1ml

Nguồn thông tin:

- I. Изменение микрофлоры кишечного содержимого при хронических заболеваниях желчевыводящих путей у детей. —

Ж. «Микробиологии, Эпидемиологии и Иммунобиологии», № 3, 1974, стр. 106



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 242 397 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
28.09.2005 Bulletin 2005/39

(21) Application number: **00987392.8**

(22) Date of filing: **12.12.2000**

(51) Int Cl.7: **C07D 277/46, A61K 31/426,
C07D 213/75, C07D 277/56,
C07C 275/50, A61K 31/4402,
A61K 31/44, A61K 31/17,
A61P 3/10**

(86) International application number:
PCT/EP2000/012612

(87) International publication number:
WO 2001/044216 (21.06.2001 Gazette 2001/25)

(54) **TRANS OLEFINIC GLUCOKINASE ACTIVATORS**

OLEFINISCHE TRANS-GLUKOKINASE-AKTIVATOREN

ACTIVATEURS TRANSOLEFINIQUES DE GLUCOKINASE

(84) Designated Contracting States:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Designated Extension States:
LT LV RO SI

(30) Priority: **15.12.1999 US 170783 P**

(43) Date of publication of application:
25.09.2002 Bulletin 2002/39

(73) Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
4070 Basel (CH)**

(72) Inventors:
• **CORBETT, Wendy, Lea**
Randolph, NJ 07869-3754 (US)
• **SARABU, Ramakanth**
Towaco, NJ 07082 (US)
• **SIDDURI, Achyutharao**
Livingston, NJ 07039 (US)

(74) Representative: **Witte, Hubert**
Grenzacherstrasse, 124
4070 Basel (CH)

(56) References cited:
WO-A-00/58293

EP 1 242 397 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Bằng độc quyền sáng chế này (EP1242397B1) do EPO cấp ngày 29/9/2005. Tên của sáng chế là “*Chất hoạt hóa Trans Olefin Glucokinase*”. Mặc dù đơn được nộp vào EPO theo Hệ thống PCT vào ngày 12/12/2000 nhưng đơn có yêu cầu hưởng ngày ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở đơn tạm thời số 60/170,783 nộp tại Hoa Kỳ, vào ngày 15/12/1999. Như vậy, ngày đánh xem xét trạng kỹ thuật đã biết đối với đơn này là ngày 15/12/1999. Đơn PCT này đã được công bố (số công bố quốc tế WO2001/044216) mô tả vắn tắt về sáng chế như sau:

Chất hoạt hóa 2,3-Di-substituted trans olefinic N-heteroaromatic hoặc urido proprionamide có công thức (I) với sự thay thế nêu trên tại vị trí số 2 là nhóm phenyl thay và tại vị trí 3 là vòng cycloalkyl, các proprionamide nêu trên là chất hoạt hóa glucokinase giúp làm tăng khả năng tạo ra insulin trong điều trị tiểu đường loại II.

Phụ lục A

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

(Ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp)

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét
đơn và cấp*: ☐ Bằng độc quyền sáng chế
☐ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

①^a NGUỒN GỐC ĐƠN	
☐ Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số: Ngày nộp đơn quốc tế: Công bố quốc tế số: ngày: Ngày chọn Việt Nam (nếu có): ☐ Có sửa đổi, bổ sung tại thời điểm vào pha quốc gia (thuyết minh nội dung sửa đổi khai tại trang bổ sung)	
☐ Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số: Ngày nộp đơn:	
☐ Đơn chuyển đổi: Đơn này được chuyển đổi từ đơn số: Ngày nộp đơn:	
① TÊN SÁNG CHẾ	PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ (IPC)** (chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)
② CHỦ ĐƠN (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)	
Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: ☐ Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế ☐ Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung	
③ ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN	
☐ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn ☐ là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn ☐ là người khác được uỷ quyền của chủ đơn	
Mã đại diện:	
Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:	

Chú thích:
* Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ☐ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
** Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

⑩ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
--

④ TÁC GIẢ			
Tên đầy đủ		Quốc tịch:	
Địa chỉ:			
Điện thoại:	Fax:	Email:	
☐ Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung			
⑤ YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN		CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN	
☐ Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam ☐ Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris ☐ Theo thỏa thuận khác:		Số đơn	Ngày nộp đơn
		Nước nộp đơn	
⑥ YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG		⑦ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN	
☐ Yêu cầu thẩm định nội dung		☐ Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo	
⑧ PHÍ, LỆ PHÍ			
Loại phí, lệ phí	Số đối tượng tính phí		Số tiền
☐ Lệ phí nộp đơn (áp dụng cho cả đơn tách, đơn chuyển đổi)	đơn		
☐ Phí thẩm định hình thức	 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập		
☐ Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)	 trang		
☐ Phí phân loại quốc tế về sáng chế	 phân nhóm		
☐ Phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên	 yêu cầu/đơn ưu tiên		
☐ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (đối với đơn quốc tế có sửa đổi, bổ sung khi vào pha quốc gia)	 nội dung sửa đổi		
☐ Phí công bố đơn	đơn		
☐ Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)	 hình		
☐ Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)	 trang		
☐ Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung	 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập		
☐ Phí thẩm định nội dung	 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập		
☐ Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)	 trang		
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:			
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):			

⑨ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU <i>(Dành cho cán bộ nhận đơn)</i>
Tài liệu tối thiểu:	
☐ Tờ khai, gồm trang x ... bản	☐
☐ Bản mô tả, bằng tiếng, gồm trang	☐
☐ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)	☐
Tài liệu khác:	
☐ Bản tóm tắt, bằng tiếng, gồm trang	☐
☐ Bản dịch tiếng Việt, gồm trang	☐
☐ Giấy uỷ quyền bằng tiếng	☐
☐ bản dịch tiếng Việt, gồm trang	☐
☐ bản gốc	☐
☐ bản sao (☐ bản gốc sẽ nộp sau ☐ bản gốc đã nộp theo đơn số:.....)	☐
☐ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên	☐
☐ Bản sao đơn đầu tiên, gồm bản	☐
☐ Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)	☐
☐ Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)	☐
☐ Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung	☐
Cán bộ nhận đơn <i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>	

⑩ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN	
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.	
<i>Khai tại: ngày ... tháng ... năm ...</i>	
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn <i>(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)</i>	

Còn ... trang bổ sung

Trang bổ sung số:

①^a NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ☐ Tên chủ đơn ☐ Địa chỉ của chủ đơn ☐ Nội dung khác:	Thuyết minh sửa đổi, bổ sung: (Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)
② CHỦ ĐƠN KHÁC (Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên) Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: ☐ Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế ☐ Có yêu cầu cấp phó bản Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích	
Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: ☐ Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế ☐ Có yêu cầu cấp phó bản Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích	
④ TÁC GIẢ KHÁC (Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang thứ hai) Tên đầy đủ: Quốc tịch: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:	
Tên đầy đủ: Quốc tịch: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:	
⑨ CÁC TÀI LIỆU KHÁC (Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)	

Còn ... trang bổ sung

⑩ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

TỜ KHAI
CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*

DẤU NHẬN ĐƠN
 (Dành cho cán bộ nhận đơn)

① CHỦ ĐƠN
 (Tổ chức, cá nhân yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực VBBH)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

② ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

☐ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

☐ là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

☐ là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

③ VĂN BẰNG BẢO HỘ BỊ YÊU CẦU CHẤM DỨT/HỦY BỎ

☐ Bằng độc quyền sáng chế

☐ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

☐ Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

☐ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

☐ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

☐ Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Số văn bằng bảo hộ:

④ NỘI DUNG YÊU CẦU

☐ Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

☐ Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Lý do:

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ☐ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

⑦ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

⑤ PHÍ, LỆ PHÍ					
Loại phí, lệ phí	Số đối tượng tính phí	Số tiền			
☐ Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ	 đối tượng				
☐ Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ	văn bằng bảo hộ				
☐ Phí đăng bạ quyết định chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ	văn bằng bảo hộ				
☐ Phí công bố quyết định chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ	quyết định				
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:					
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):					
⑥ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN ☐ Tờ khai, gồm..... trang xbản ☐ Bản thuyết minh lý do yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng ☐ Giấy uỷ quyền bằng tiếng..... ☐ bản dịch tiếng Việt, gồm.....trang ☐ bản gốc ☐ bản sao (☐ bản gốc sẽ nộp sau ☐ bản gốc đã nộp theo đơn số:.....) ☐ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) ☐ Tài liệu khác, cụ thể:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;"> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle; padding: 5px;"> Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) </td> </tr> </table>	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên)
KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)					
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên)				
⑦ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: ngày ... tháng ... năm Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)					

TỜ KHAI
YÊU CẦU THẨM ĐỊNH
NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế*

① ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐƯỢC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Số đơn:

② NGƯỜI YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định nội dung)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

☐ là chủ đơn

☐ là người thứ ba

③ ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

☐ là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu thẩm định nội dung

☐ là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung

Mã đại diện:

☐ là người khác được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

④ PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí	Số đối tượng tính phí	Số tiền
☐ Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung	điểm yêu cầu bảo hộ độc lập	
☐ Phí thẩm định nội dung	điểm yêu cầu bảo hộ độc lập	
☐ Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)	 trang	
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:		
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):		

*Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ☐ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

⑥ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

⑤ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN ☐ Tờ khai, gồm.....trang xbản ☐ Giấy uỷ quyền bằng tiếng..... ☐ Bản gốc ☐ Bản sao (☐ bản gốc sẽ nộp sau ☐ bản gốc đã nộp theo đơn số:.....) ☐ Bản dịch tiếng Việt, gồm.....trang ☐ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên)
⑥ CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: ngày ... tháng ... năm ... Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)	

TỜ KHAI
YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN
SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
 (Cục Sở hữu trí tuệ)
 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
 bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế*

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

①

CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

②

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
☐ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

☐ là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

☐ là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

③

ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO

Tên Bằng độc quyền sáng chế:

Số Văn bằng:

Ngày cấp:

④

CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tên đầy đủ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chú thích:

* Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ☐ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

⑥ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

⑤ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN ☐ Tờ khai, gồm.....trang ☐ Tài liệu chứng minh cơ sở đề nghị chuyển giao sáng chế, gồm.....trang ☐ Giấy uỷ quyền bằng tiếng..... ☐ bản dịch tiếng Việt, gồm.....trang ☐ bản gốc ☐ bản sao (☐ bản gốc sẽ nộp sau ☐ bản gốc đã nộp theo đơn số:.....) ☐ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) ☐ Tài liệu khác, cụ thể:	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên)
⑥ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. <i>Khai tại:.....ngày..... tháng.....năm.....</i> <i>Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn</i> <i>(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)</i>	

PHỤ LỤC 12

Chi phí dành cho nghiên cứu – phát triển về thuốc mới của một số hãng dược hàng đầu thế giới

(How Much They Cost: R&D Spending Per New Drug)

	Company	Number of new drugs	10 year R&D spending (\$MIL)	R&D per drug (\$MIL)
1	Abbott	1	13183	13183
2	Sanofi	6	60768	10128
3	AstraZeneca	4	38245	9561
4	Hoffmann-La Roche	8	70928	8866
5	Pfizer	10	77786	7779
6	Wyeth	3	22702	7567
7	Eli Lilly	4	26710	6678
8	Bayer	5	33118	6624
9	Schering-Plough	3	18845	6282
10	Novartis	10	60727	6073
11	Takeda	4	24132	6033
12	Merck&Co	9	49133	5459
13	GlaxoSmithKline	11	57595	5236
14	J&J	13	67624	5202
15	Novo Nordisk	2	9251	4625
16	UCB	1	4325	4325
17	Yamanouchi	1	4321	4321
18	Fujisawa	1	4286	4286
19	Amgen	5	21350	4270
20	Astellas	3	12582	4194
21	Shionogi	1	3854	3854
22	Celgene	2	7193	3596
23	Bristol-Myers Squibb	9	30352	3372
24	Eisai	4	11534	2883
25	Teva	2	5763	2881
26	Biogen Idec	4	9470	2368
27	Vertex	2	4140	2070
28	Sunovion	1	1967	1967
29	Human Genome Sciences	1	1954	1954

30	Elan	1	1903	1903
31	Gilead	3	5527	1842
32	Exelixis	1	1789	1789
33	Lundbeck	2	3527	1763
34	Millennium	1	1593	1593
35	Genentech	4	6277	1569
36	Allergan	1	1559	1559
37	Baxter	3	4627	1542
38	Ipsen	1	1459	1459
39	Forest	4	5184	1296
40	Cephalon	1	1221	1221
41	Onyx	1	1219	1219
42	Sepracor	1	1170	1170
43	Alcon	1	1133	1133
44	Theravance	1	1010	1010
45	Genzyme	5	4814	963
46	Shire	4	3827	957
47	Arena	1	934	934
48	Watson	1	930	930
49	Adolor	1	877	877
50	Valeant	1	844	844
51	Schwarz	2	1545	772
52	NPS	1	756	756
53	Regeneron	3	2149	716
54	Affymax	1	660	660
55	Seattle Genetics	1	610	610
56	CV Therapeutics	1	599	599
57	ImClone	1	517	517
58	Dendreon	1	509	509
59	Alexion	1	490	490
60	The Medicines Company	1	455	455
61	Ariad	1	444	444
62	OSI	1	402	402
63	Talecris	1	396	396
64	Progenics	1	356	356
65	Actelion	1	346	346
66	Savient	1	339	339
67	Praecis	1	311	311
68	Vivus	1	309	309
69	MGI	1	294	294

70	Vicuron	1	286	286
71	Salix	2	560	280
72	Idenix	1	280	280
73	Mylan	3	762	254
74	Discovery Laboratories	1	228	228
75	Indevus	1	222	222
76	Cubist	1	220	220
77	Acorda	1	185	185
78	Ista	1	171	171
79	Optimer	1	171	171
80	Theratechnologies	1	164	164
81	MediGene	1	155	155
82	Vanda	1	150	150
83	Eyeteck	1	144	144
84	ThromboGenics	1	137	137
85	BioMarin	3	403	134
86	Protalix	1	125	125
87	Amarin	1	122	122
88	Insmed	1	118	118
89	NeurogesX	1	89	89
90	Hyperion	1	87	87
91	Cypress Bioscience	1	82	82
92	New River	1	79	79
93	Aegerion	1	74	74
94	Sucampo	1	62	62
95	Fibrocell	1	62	62
96	Tercica	1	49	49
97	Pharmion	1	47	47
98	Kamada	1	37	37
99	Lev	1	26	26
100	OMRIX	1	15	15

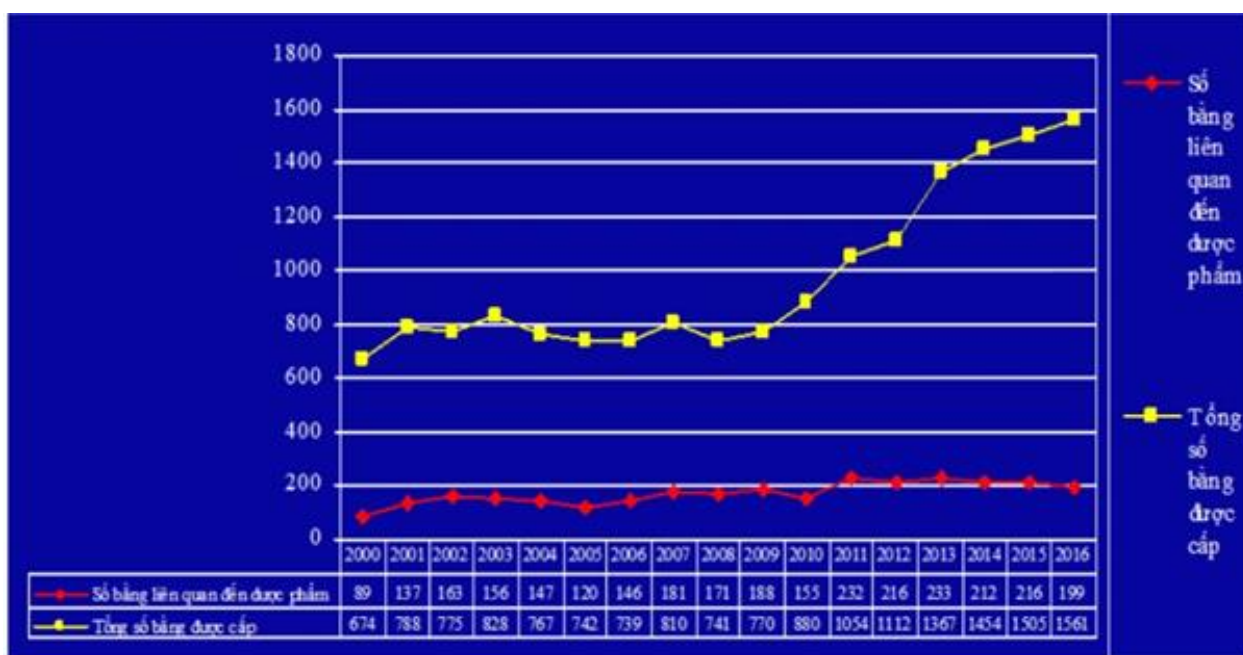
(Nguồn: <https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2013/08/11/the-cost-of-inventing-a-new-drug-98-companies-ranked/#4df8af8b2f08>)

PHỤ LỤC 13:

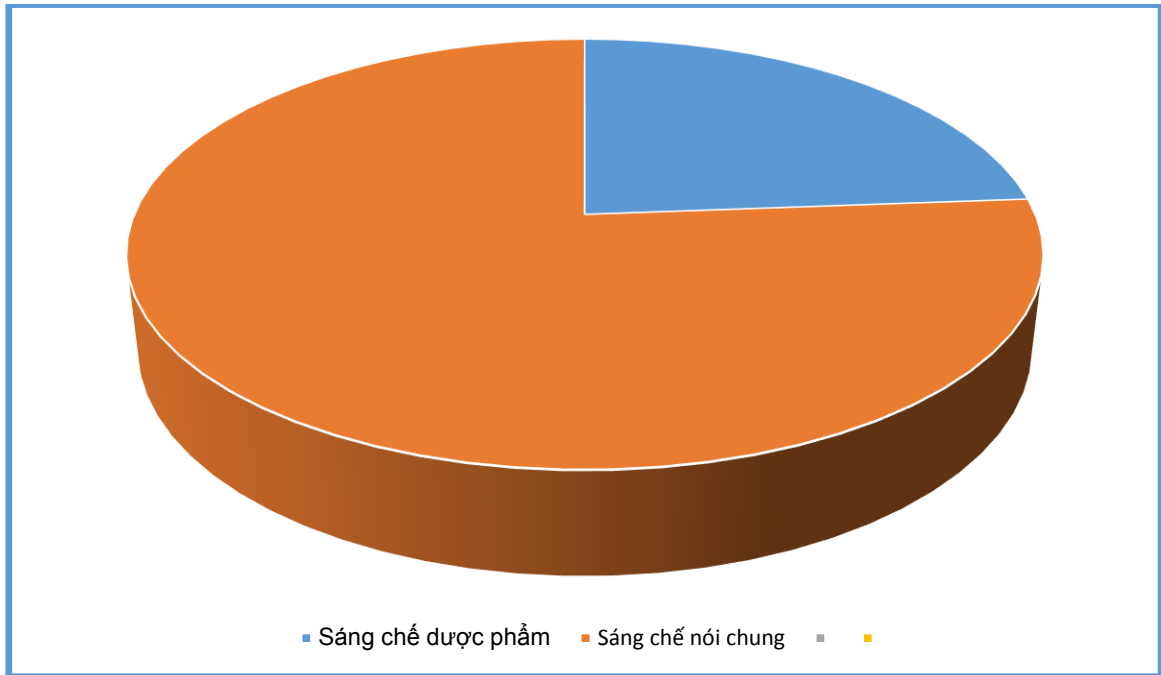
Bảng biểu: Tình hình đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến được phẩm và văn bằng bảo hộ được cấp từ năm 1981 đến hết 2018

Năm		1981 - 1989	1990 - 1995	1996 - 2005	2006 - 2013	2014 - 2018	Tổng số
Đơn	Tổng số	3	90	2412	4640	5026	12.171
	VN	3	6	43	69	78	199
	NN	0	84	2369	4571	4948	11.972
VBBH	Tổng số	2	7	637	1362	1708	3.716
	VN	2	4	17	19	36	78
	NN	0	3	620	1343	1672	3.618

Biểu đồ: Tình hình cấp bằng độc quyền đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trong mối tương quan với tổng số bằng sáng chế được cấp giai đoạn 2000 - 2016



Sơ đồ: Tỷ trọng số sáng chế liên quan đến dược phẩm trong tổng số sáng chế về mọi lĩnh vực khoa học - kỹ thuật



(Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ, Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ qua các năm, từ năm 1981 đến năm 2018)

PHỤ LỤC 14

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢN ÁN 41/2020/DS-PT NGÀY 28/07/2020 VỀ TRANH CHẤP
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai, vụ án thụ lý số: 13/2020/TLPT-DS ngày 13 tháng 02 năm 2020 về "*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*".

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM-ST ngày 21/08/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 910/2020/QĐ-PT ngày 28 tháng 5 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số: 135/2020/QĐ-PT ngày 23 tháng 6 năm 2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1343/2020/QĐ-PT ngày 25 tháng 6 năm 2020 giữa các đương sự:

1. *Nguyên đơn*: M Corp. (US)

Địa chỉ: 126 E Avenue, Rahway, N J 07065, Hoa Kỳ

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Anh T (có mặt) văn bản ủy quyền ngày 06/9/2018 đã được hợp pháp hóa lãnh sự ngày 02/10/2018).

Địa chỉ: Phòng số 5, Tầng 15, Tòa nhà H, 4A đường L, phường T1, quận B, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Xuân L1 và ông Nguyễn Huy T2, luật sư - Công ty Luật TNHH T&G, thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội (có mặt)

2. *Bị đơn*: Công ty H1

Địa chỉ: 12 đường N, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Danh Thị Kim X (có mặt) (Theo giấy ủy quyền ngày 08/6/2020).

3. *Người tham gia tố tụng khác*: Công ty G

Địa chỉ: 29-30/27 K- 74900, Pakistan.

Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 70 Lầu 3 đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Bà Phạm Thị Quế T3, Giấy ủy quyền ngày 24/7/2020 (có mặt).

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, số 31 đường N1, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty G: Ông Kiều Anh V, luật sư của Công ty Luật K1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Anh T là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn hỏi iện đ được hợp pháp hóa lãnh sự ng y của nguyên đơn M Corp. US sau đây được gọi Nguyên đơn và tại phiên tòa người đại diện của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn là chủ sở hữu bằng sáng chế đối với hoạt chất Sitagliptin được cấp phép bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 17/10/2006.

Ngày 05/7/2002, Nguyên đơn với tư cách là chủ bằng độc quyền đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế mang tên: *Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng*. Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 5684 theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Ngày 18/6/2004, Nguyên đơn với tư cách là chủ bằng độc quyền đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế mang tên: *Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV quy tr nh điều chế được phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng* . Cục Sở hữu trí tuệ t2huộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam đã cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 7037 theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Do nguyên đơn được biết hiện nay Công ty H1(sau đây gọi là Bị đơn) đã và đang nhập khẩu, lưu trữ và phân phối sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” tại Việt Nam. Tại Bằng độc quyền sáng chế (sau đây

viết tắt là BDQSC) số 5684 (cụ thể tại các điểm yêu cầu bảo hộ số 15,16,18) thì hợp chất Sitagliptin ở dạng bazo tự do và các muối được dụng của hợp chất này được bảo hộ và tại BDQSC số 7037 (cụ thể điểm yêu cầu bảo hộ số 1) thì muối Sitagliptin phosphat monohydrat được bảo hộ. Cả hai thuốc GETSITALIP 100mg và GETSITALIP 50mg mà Bị đơn nhập khẩu, lưu trữ và phân phối đều chứa hoạt chất Sitagliptin phosphat monohydrat và có chung mục đích sử dụng các sáng chế của Nguyên đơn đang được bảo hộ bởi BDQSC số 5684 và BDQSC số 7037.

Trước khi khởi kiện, Nguyên đơn đã có đơn yêu cầu Viện khoa học Sở hữu trí tuệ giám định đối với hai sản phẩm trên. Theo Bản kết luận giám định số SC014-13YC/KLGĐ của Viện khoa học Sở hữu trí tuệ thì hoạt chất Sitagliptin trong sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” trùng với sáng chế được bảo hộ của Nguyên đơn cụ thể là trùng với điểm yêu cầu được bảo hộ số 1 tại BDQSC số 7037 và điểm yêu cầu được bảo hộ số 15,16,18 tại BDQSC số 5684. Như vậy, việc bị đơn nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” là xâm phạm quyền đối với sáng chế của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ. Căn cứ Điều 13 Thông tư 44/2014/TT-BYT thì việc bị đơn được cấp số đăng ký lưu hành không có nghĩa sản phẩm thuốc „GETSITALIP 100mg” và „GETSITALIP 50mg” không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với BDQSC số 5684 và BDQSC số 7037.

Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 124, khoản 1 Điều 125, khoản 1 Điều 126, khoản 1 Điều 202, Điều 204, Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:

- Buộc bị đơn chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BDQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn và áp dụng các biện pháp đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: Buộc Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là

“GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường; Buộc Bị đơn xin lỗi và cải chính công khai với nguyên đơn trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm, tạp chí Sức khỏe và Đời sống. Đăng ba kỳ liên tiếp của báo Thanh Niên về các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế; Buộc Bị đơn tiêu hủy tất cả các sản phẩm “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” còn tồn kho cũng như trên thị trường trước sự chứng kiến của nguyên đơn; Buộc Bị đơn không được đăng ký tại Cục quản lý dược Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào chứa các hợp chất hoặc dược chất được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của BĐQSC số 5684 và 7037 tại cục quản lý dược Việt Nam.

- Buộc Bị đơn trả 300.000.000 đồng là chi phí mà nguyên đơn đã thuê luật sư;

- Buộc Bị đơn bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng.

Đại diện Bị đơn Danh Thị Kim X và ông Nguyễn Thanh P1 trình bày: Bị đơn là nhà phân phối của G1(sau đây gọi tắt là G1) chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm Getsitalip tại thị trường Việt Nam theo Hợp đồng phân phối ký ngày 01/01/2016 giữa bị đơn và G1. G1 là nhà sản xuất và nhà đăng ký lưu hành thuốc Getsitalip tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 44/2014/TT-BYT về đăng ký thuốc. G1 chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getsitalip được đăng ký lưu hành. Bị đơn chỉ là nhà phân phối, không chịu trách nhiệm về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với thuốc Getsitalip. Mặt khác, G1 là chủ sở hữu của sản phẩm thuốc Getsitalip tại Việt Nam, hiện nay chưa có bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sản phẩm Getsitalip xâm phạm quyền sở hữu của nguyên đơn. Theo quy định tại Điều 6.5 Hợp đồng phân phối giữa Công ty H1 và G1 thì G1 đảm bảo về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do G1 cung cấp, trường hợp phát sinh tranh chấp thì G1 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hiện nay, bị đơn đã ngừng nhập khẩu, ngừng tham gia đấu thầu sản phẩm Getsitalip tại Việt Nam để thể hiện thiện chí của mình trong quá trình giải quyết vụ án.

Vì các lý do nêu trên Bị đơn không đồng ý với tất cả yêu cầu khởi kiện của

nguyên đơn. Căn cứ vào khoản 4 Điều 68 và khoản 17 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự thì nguyên đơn đề nghị Tòa án triệu tập G1 với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi các bên.

Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng 8 năm 2019 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số 489/2019/QĐ-SCBSBA ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

1. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn M Corp. (US) về việc: Buộc Bị đơn- Công ty H1chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp bảo hộ theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 và Bằng độc quyền sáng chế số 7037 được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008.

2. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn M Corp. (US) về việc buộc Bị đơn - Công ty H1phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng và chi phí thuê luật sư là 300.000.000 đồng tổng cộng 800.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 30/8/2019, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị sửa án theo hướng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Bản án sơ thẩm đã áp dụng sai pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Nguyên đơn xác định kiện bị đơn là Công

ty H1, không có kiện Công ty G1 vì Công ty G1 có trụ sở ở Pakistan, chỉ có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Nguyên đơn kiện bị đơn là người trực tiếp lưu thông sản phẩm tại Việt Nam. Nguyên đơn cũng ghi nhận thiện chí, thái độ tích cực của bị đơn trong khi hòa giải là dừng sản phẩm nhập khẩu. Bị đơn đã nhận thức được hành vi vi phạm. Nguyên đơn có bằng sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam. Kết luận giám định nguyên đơn thực hiện để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ. Bị đơn không có phản bác kết luận giám định. Kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trùng với sáng chế của Nguyên đơn được bảo hộ. Nguyên đơn không có liên quan gì đến hợp đồng phân phối giữa bị đơn với Công ty G1. Nguyên đơn kiện bị đơn là đúng đối tượng và yêu cầu đưa ra hợp lý, có căn cứ. Bị đơn xác định có hành vi vi phạm phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg. Các chi phí thuê luật sư có chứng cứ kèm theo, mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông T2: Yêu cầu của bị đơn đưa Công ty G1 là không đúng quan hệ tranh chấp, không phù hợp quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 2 và Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự. Đương sự yêu cầu và Tòa án giải quyết trong đơn khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn đã nhập khẩu, tàng trữ để phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg chứa yếu tố xâm phạm bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn. Nguyên đơn không có kiện nhà sản xuất. Nguyên đơn không kiện Công ty G1. Hợp đồng phân phối giữa bị đơn với Công ty G1 là hợp đồng độc lập với nguyên đơn. Nguyên đơn không tham gia đàm phán, phân phối liên quan đến hợp đồng này. Bị đơn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm về sáng chế. Tranh chấp khác giữa các bên giải quyết vụ án khác, phù hợp ý chí của các bên được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Bản án sơ thẩm có tình đánh tráo khái niệm. Hành vi sử dụng sáng chế có hành vi sản xuất và hành vi khai thác. Án sơ thẩm cho rằng bị đơn không có hành vi sản xuất nên không có hành vi sai phạm là không đúng. Nguyên đơn kiện là hành vi của bị đơn có khai thác sáng chế của nguyên đơn, không bao trùm hành vi sản xuất. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi

kiện của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm theo yêu cầu của nguyên đơn.

Đại diện bị đơn trình bày: Bị đơn có thiện chí tạm ngừng nhập khẩu trong quá trình Tòa án giải quyết. Bị đơn không đồng ý tất cả yêu cầu của nguyên đơn. Bị đơn nhập khẩu thuốc hợp pháp, có hợp đồng phân phối. Công ty G1 có đăng ký thuốc khi lưu hành. Công ty G1 chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ và trong hợp đồng phân phối cũng có quy định về vấn đề sở hữu trí tuệ là Công ty G1 chịu trách nhiệm. Nguyên đơn dựa vào Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chưa đủ cơ sở vì theo quy định tại Điều 205, 206 Luật Sở hữu trí tuệ, văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về việc giải quyết tranh chấp. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu tiến hành theo qui định pháp luật. Nguyên đơn không có yêu cầu Tòa án tiến hành trưng cầu giám định nên không được coi là chứng cứ, không đảm bảo thủ tục do luật quy định. Hơn nữa, chưa có bản án tuyên xử sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên đơn không kiện Công ty G1 nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, y án sơ thẩm.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại không có căn cứ. Nguyên đơn không chứng minh nguyên đơn bị thiệt hại như thế nào, không đưa ra được chứng cứ gì theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP.

Yêu cầu trả khoản phí luật sư 300 triệu đồng: Theo qui định tại Điều 204 thì chi phí phù hợp với quy định. Nguyên đơn xuất trình 05 hóa đơn, hợp đồng dịch vụ pháp lý, hóa đơn xuất trước khi ký hợp đồng, các hóa đơn không ghi nội dung cụ thể, chỉ ghi phí tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chung chung.

Các yêu cầu khác: như đăng báo, xin lỗi công khai... bị đơn không đồng ý vì chưa đủ cơ sở chứng minh sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Công ty G1: Đồng ý với ý kiến của nguyên đơn, không đồng ý với ý kiến của bị đơn về việc đưa Công ty G1 tham gia tố tụng. Nguyên đơn khẳng định kiện bị đơn, bị đơn không có yêu cầu độc lập. Đề nghị

Hội đồng xét xử xem xét Công ty G1 có phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay không. Quan hệ của Công ty G1 với bị đơn là hợp đồng phân phối. Tranh chấp giữa nguyên đơn với bị đơn không có ràng buộc gì với Công ty G1. Theo qui định tại Điều 12.1 của hợp đồng thì tranh chấp sẽ giải quyết trên tinh thần thương lượng, nếu không sẽ được giải quyết bằng Trọng tài thương mại. Tòa án phải từ chối thụ lý giải quyết. Trách nhiệm về sở hữu trí tuệ theo qui định tại Điều 5.11 và 5.13 bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý trong lãnh thổ Việt Nam. Nguyên đơn kiện bị đơn, không kiện Công ty G1 nhưng có liên quan đến Công ty G1 vì nguyên đơn cho rằng sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg của Công ty G1 vi phạm sở hữu trí tuệ. Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 105/2006 thì kết luận giám định có giá trị tham khảo về chuyên môn. Nguyên đơn chưa đáp ứng trình tự thủ tục cung cấp chứng cứ cho Tòa án. Nguyên đơn tự ý trưng cầu giám định, không đảm bảo trình tự thủ tục nên không xem xét kết luận giám định là chứng cứ. Công ty G1 không vi phạm bằng độc quyền sáng chế của nguyên đơn tại Việt Nam.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Bị đơn trình bày vô căn cứ. Đại diện bị đơn và đại diện Công ty G1 cho rằng kết luận giám định không hợp pháp là không đúng. Kết luận giám định không xác định ai vi phạm, chỉ kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trùng với sáng chế của Nguyên đơn được bảo hộ. Ở Việt Nam, Tòa án có thẩm quyền kết luận việc xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông T2: Bị đơn và người bảo vệ cho Công ty G1 có sự lẫn lộn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ đặc thù. Bị đơn cho rằng nhập khẩu thuốc hợp pháp. Công ty G1 đã xin phép đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Giấy phép lưu hành không loại trừ lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Bộ Y tế khẳng định không có liên quan về sở hữu trí tuệ. Do đó, không thể lẫn lộn nhập khẩu hợp pháp, lưu thông có giấy phép để loại trừ về sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có chức năng giám định về sở hữu trí tuệ, đơn vị hợp pháp về giám định sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, đương sự phải cung cấp

chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ. Nguyên đơn đã yêu cầu cơ quan chuyên môn giám định để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Kết luận giám định của cơ quan giám định đúng theo qui định pháp luật, không xác định ai vi phạm, chỉ xác định sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm hay không. Kết luận giám định là tài liệu chuyên môn để Tòa án tham khảo giải quyết. Tại phiên tòa, bị đơn đã xác định bị đơn là người nhập khẩu thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg.

Đại diện bị đơn trình bày: Nguyên đơn khởi kiện không có căn cứ, yêu cầu bồi thường không phù hợp pháp luật. Kết luận giám định không được xem là nguồn chứng cứ vì không thu thập đúng trình tự thủ tục, chứ không phải kết luận giám định là bất hợp pháp. Kết luận giám định chỉ có giá trị tham khảo.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Công ty G1: Cần xác định có hay không có hành vi vi phạm của Công ty G1 và bị đơn. Kết luận giám định cho rằng hoạt chất trùng với bằng độc quyền sáng chế, trùng cũng không khẳng định vi phạm bằng độc quyền sáng chế.

Ý kiến trình bày của Luật sư của Nguyên đơn ông L1: Nguyên đơn khởi kiện có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử có triệu tập Công ty G1 để làm rõ việc tranh chấp. Công ty G1 không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, xác định nguyên đơn là M Corp. (US) và bị đơn là Công ty H1 nên không vi phạm tố tụng.

Nguyên đơn chỉ kiện bị đơn cho rằng có phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg, chứa hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế được bảo hộ thuộc BĐQSC số 5684 và số 7037 của Nguyên đơn.

Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 8do Nguyên đơn xuất trình đã kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg có chứa hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế của nguyên đơn được bảo hộ.

Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không đúng.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đủ điều kiện giám định. Kết luận giám định phù hợp Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 105/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Sở hữu trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là đơn vị giám định về sở hữu trí tuệ, Kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là căn cứ pháp lý để giải quyết.

Nguyên đơn khởi kiện về hành vi sử dụng, chứ không khởi kiện về hành vi sản xuất. Tòa án cấp sơ thẩm xem xét hành vi sản xuất là không đúng. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BDQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn. Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “GETSITALIP 100mg” và “GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường.

Nguyên đơn không xác định thiệt hại cụ thể nên không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng.

Bị đơn có lỗi khi làm nhà phân phối thuốc cho Công ty G1. Không xem xét kỹ về sản phẩm khi nhập hàng về phân phối. Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía nguyên đơn theo các hóa đơn chứng từ xuất trình hợp pháp.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo,

chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền đối với BDQSC số 5684 và số 7037 của nguyên đơn. Bị đơn thu hồi tất cả các sản phẩm thuốc có tên thương phẩm là “GETSITALIP 100mg” và “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Bằng độc quyền sáng chế số 5684 và 7037 trên thị trường. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng. Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía nguyên đơn theo các hóa đơn chứng từ xuất trình hợp pháp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Căn cứ vào BDQSC số 5684 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ 05/7/2002, và BDQSC số 7037 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực là 20 năm tính từ ngày 18/6/2004: Nguyên đơn là chủ sở hữu bằng độc quyền và được bảo hộ tại Việt Nam đối với sáng chế mang tên “Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin và Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng” và sáng chế mang tên “Muối Axit Phosphoric của chất ức chế Dipeptidyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế dược phẩm chứa chúng và ứng dụng của chúng”.

[2. 2] Bị đơn và Nguyên đơn thừa nhận nhà sản xuất thuốc Getsitalip Tablets 100mg và 50mg là G1.

[2.3] Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGD và Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Nguyên đơn xuất trình. Kết luận giám định này được thực hiện bởi tổ chức giám định có thẩm quyền do Nguyên đơn yêu cầu trước khi khởi kiện đến Tòa án và sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử. Bị đơn không có ý kiến phản

đối tài liệu này hoặc có yêu cầu giám định lại nên tài liệu này được xem là chứng cứ liên quan đến vụ án.

Theo kết luận giám định trên thì: Hoạt chất chính Sitagliptin trong sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg trùng với sáng chế được bảo hộ thuộc BĐQSC số 5684 và số 7037 của Nguyên đơn.

Bị đơn đã nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán và lưu trữ để lưu thông sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg do G1 sản xuất.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn có đề nghị đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không đưa Công ty G này tham gia tố tụng. Bị đơn có cung cấp Hợp đồng phân phối sản phẩm giữa Công ty G với bị đơn. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng đơn kiện nguyên đơn chỉ kiện bị đơn không kiện Công ty G1 và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn cũng không có nội dung nào liên quan đến Công ty G1 nên đã không chấp nhận ý kiến của bị đơn là không đúng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn có cung cấp Công ty G, có địa chỉ 29-30/27 K- 74900, Pakistan. Văn phòng đại diện tại Việt Nam: 70 Lầu 3 đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 68 của Bộ luật tố tụng dân sự ".....Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".

Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm tố tụng, ảnh hưởng đến quyền bảo vệ của Công ty G1 và bị đơn. Việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ để chứng minh sản phẩm của Công ty G1 có hay không có vi phạm sáng chế mà nguyên đơn được bảo hộ. Từ đó chưa có căn cứ xác định việc bị đơn phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg và 50mg do G1 sản xuất có hay không có vi phạm đối với Bằng độc quyền sáng chế mà nguyên đơn được bảo hộ. Tòa án cấp

sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa đủ cơ sở vững chắc, chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

[3] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự và đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Nguyên đơn không phải chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Khoản 2 Điều 30; Khoản 1 Điều 37; Điểm a Khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 .

Căn cứ điểm c, d khoản 1 Điều 124; khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009). Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Hoàn tạm nộp án phí 2.000.000 đồng cho Nguyên đơn M Corp. (US) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0024568 ngày 24/9/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án.